Ministerio Público Fiscal

Policía Judicial

Manual de Inducción Institucional

Ministerio Público Fiscal
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

Ministerio
Público Fiscal
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

Dirección General de Administración y Recursos Humanos

Oficina Desarrollo y Control Organizacional

Versión: 01/11/2018

Propósito del Manual

El Manual de Inducción del Ministerio Público Fiscal de Córdoba se diseñó como un instrumento de información para los ingresantes de las distintas áreas de la Dirección General de Policía Judicial, con la finalidad de:

- Formar y promover al personal en los ejes de acción y políticas de trabajo del Ministerio Público Fiscal (MPF).
- Incentivar el ingreso de personal especializado con ansias y verdadero entusiasmo de formar parte del cuerpo criminalístico del MPF.
- Procurar la rápida y eficaz integración del personal a su lugar de trabajo y a las tareas y funciones específicas a desarrollar.

Para ello:

- Proporciona información y documentación adicional y relevante relativa a aspectos globales de la estructura orgánica del MPF.
- Instruye sobre aspectos específicos vinculados al ejercicio de funciones y a la ejecución de tareas de índole criminalísticas propias de la actividad habitual y cotidiana.
- Brinda pautas concretas de trabajo relacionadas a la diversidad de tareas que se desarrollan, la interrelación entre ellas, sus modalidades y condiciones y el ámbito de actuación individual, global e interdisciplinario.
- Proporciona el régimen normativo de los derechos, obligaciones e incompatibilidades que alcanzan al personal y el sistema de asistencias y licencias.

Ejes Temáticos

En base a lo expresado precedentemente, se establecen los siguientes ejes temáticos:

Eje Temático I. Ministerio Público Fiscal.
Eje Temático II. Aspectos Generales de Contenido Jurídico.
Eje Temático III. Aspectos Generales de Criminalística.
Eje Temático IV. Capital Humano.



Índice

Ministerio Público Fiscal 9

Principios de Actuación 10
Misión 10
Funciones 11
Atribuciones 11
Competencia Territorial 12
Estructura Orgánica 12
- Fiscalía General y Fiscalías Adjuntas 13
- Fiscalías de Cámara 14
- Fiscalías de Instrucción 14
- Áreas de Asistencia Técnica-Administrativa 15

Dirección General de Administración y Recursos Humanos 16
Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional 16
Dirección General de Policía Judicial 17
- Reseña Institucional 18
- Misión 19
- Visión 19
- Estructura Orgánica 20
- Funciones 21
- Atribuciones 22
- Régimen Jurídico Administrativo 27

Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales 28
- Unidades Judiciales 28
  - Distribución y Especialidad 29
  - Modalidad de Atención 32
  - Unidad Judicial. Competencias y funciones 33

Dirección de Policía Científica 39
- Gabinete Operativo 41
  - Base Operativa 41
  - Sección Mesa de Entradas y Salidas - Oficina Técnica 44
- Gabinete de Reconstrucción Criminal 45
  - Sección Fotografía Legal 45
  - Sección Huellas y Rastros 47
  - Sección Planimetría Legal 48
  - Sección Reconstrucción Gráfica del Rostro 49
  - Unidad Transdisciplinaria de Identificación Antropométrica 50
- Gabinete Físico-Mecánico 51
  - Sección Balística 51
  - Sección Grafocrítica 52
  - Sección Físico-Mecánica 53
  - División Automotores 54
    - Sección Accidentología Vial 54
    - Sección Informes Numéricos 55
    - Sección Informes Mecánicos 55

Gabinete Médico-Químico-Psicológico 56
Sección Medicina Legal 56
Sección Medicina Legal - Polo Integral de la Mujer 57
Unidad Clínicas y Hospitales 57
Unidad Veterinaria Legal 57
División Química Legal 58
Unidad Manchas Biológicas 60
Unidad de Toxicología 60
Unidad Química Analítica 61
Unidad Microscopía 61
Sección Narcotráfico 63
Unidad Técnica de Psicología 63
Dirección de Investigación Operativa 67
Gabinete Investigación Criminal 68
Gabinete Gestión de la Información Aplicada 69
Unidad de Apoyo Logístico 70
Unidad Tratamiento de Información 70
Unidad Delitos Informáticos y Cibercrimen 71
Unidad Delitos Especiales y Complejos 71
Unidad Ingeniería Aplicada a la Investigación 71
Unidad Formación y Reentrenamiento 71
Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información 72
Gabinete Análisis del Comportamiento Criminal 73
Unidad de Análisis Estratégico 73
Unidad de Análisis Operativo 74
Gabinete Tecnología Forense 75
División Informática Forense 75
Unidad Equipos de Computación 76
Unidad Equipos Móviles 76
Unidad Internet Forense 76
Unidad de Audio Legal 76
Unidad de Video Legal 77
Unidad de Producción y Análisis Audiovisual 77
Gabinete Procesamiento y Análisis de las Telecomunicaciones 78
Unidad de Procesamiento de las Telecomunicaciones 78
Unidad Análisis de las Telecomunicaciones 78
Sección Desarrollo Interdisciplinario 79
Sección Relevamiento y Análisis de Información Criminal 79
Unidad de Estadística 79
Unidad de Mapeo Criminal 79
Oficina de Recepción Telefónica de Denuncias Anónimas Contra el Narcotráfico 80
Aspectos Generales de Contenido Jurídico 81
Garantías Constitucionales 81
Derecho Procesal Penal 86
El Proceso Penal 86
Actas 90

Prueba 93
Concepto 93
Exclusiones probatorias 93
Importancia 94
Objeto de Prueba 95
Órgano de Prueba 95
Medios de Prueba 95
Reglas Generales 96
Inspección y Reconstrucción 97
Registro y Requisa 100
Reconocimiento 104
Secuestro 108
Testigos 110
Pericial 114
Investigación Penal Preparatoria 122
Procedencia 124
Fundamentos 124
Acción penal 125
Importancia 126
Finalidad 127
Objeto 127
Aspectos Generales de Criminalística 129
Recepción del hecho 131
Constatación del hecho 132
Lugar del hecho 133
Consideraciones generales 133
Abordaje - Protección - Preservación 134
Fijación - Actuación 143
Evidencias 155
Liberación 157
Cadena de Custodia 158
Consideraciones generales 158
Recolección 162
Embalaje y Conservación 163
Identificación 164
Remisión y Transporte 165
Protocolos de Actuación Específicos 166
Protocolo de Actuación Base Operativa 166
Protocolo de Actuación Sección Fotografía Legal 173
Protocolo de Actuación Sección Huellas y Rastros 173
Protocolo de Actuación Sección Planimetría Legal 181
Protocolo de Actuación Sección Reconstrucción Gráfica del Rostro 187
Protocolo de Actuación de la Unidad Transdisciplinaria de Identificación Antropométrica 191
Protocolo de Actuación Sección Balística 193
Protocolo de Actuación Sección Grafocrítica 200
Protocolo de Actuación Sección Físico-Mecánica 207
Protocolo de Actuación Sección Accidentología Vial 209

Protocolo de Actuación Sección Informes Numéricos 212
Protocolo de Actuación Sección Informes Mecánicos 216
Protocolo de Actuación Sección Medicina Legal 221
Protocolo de Actuación Unidad Veterinaria Legal 237
Protocolo de Actuación División Química Legal 238
Protocolo de Actuación Unidad Técnica de Psicología 245
Protocolo de Actuación Gabinete de Investigación Criminal 248
Capital Humano 249
Recursos Humanos - Personal 249
Ingreso 249
Metodología 249
Requisitos 249
Perfil del ingresante 250
Principios - Valores 251
Contratación - Subordinación 252
Adaptación al lugar de trabajo 253
Comunicación 253
Atención al público 256
Trabajo en equipo 257
Conflictos: perspectivas, fuentes y formas de resolución 258
Deberes y Derechos 258
Deberes - Obligaciones 259
Derechos 260
Prohibiciones e incompatibilidades 260
Régimen de Asistencia y Licencias 261
Régimen Disciplinario 273
Delitos penales en el ejercicio de la función 274
Bajas 276

Ministerio Público Fiscal

Se encuentra dentro de la órbita del Poder Judicial.

Es un órgano estatal independiente que integra el sistema de administración de justicia.

Goza de independencia orgánica funcional y política.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Provincia de Córdoba se ubica institucionalmente dentro de la **órbita del Poder Judicial**; uno de los 3 poderes del Estado al igual que el Poder Ejecutivo y Legislativo. Integra, junto con el resto del aparato tribunalicio, el sistema encargado de la administración de justicia.



Es un órgano perteneciente al Estado provincial que **goza de independencia orgánica funcional**. Cuenta con estructura orgánica propia compuesta por fiscales, que son designados y removidos por los procedimientos y causales previstos en la ley con intervención del Consejo de la Magistratura y, por empleados que ingresan y hacen carrera por concurso de oposición y antecedentes.

A su vez, se resalta su **independencia política**, ya que no responde a ninguna línea partidaria ni ejerce su función bajo influencia o presión política de ninguna índole.

El **logotipo** del MPF presenta una tipografía de palo seco, simple y con rasgos espesos que connotan estabilidad, seguridad, defensa, grandeza y orden.

El **isotipo** se conforma de elementos superpuestos y enfrentados, representando cada uno la vinculación de un órgano con el otro (Poder Judicial, Órgano Jurisdiccional, Ministerio Público Fiscal), lo que constituye la defensa de los intereses públicos y sociales. Los colores utilizados en la gama de los azules/celestes, representan autoridad, calma, confidencia, dignidad, lealtad, poder, éxito, seguridad y confianza.



Principios de Actuación

- **Legalidad**
- **Imparcialidad**
- **Unidad de Actualición**
- **Dependencia Jerárquica**



Legalidad: Los actos y procedimientos llevados a cabo por los órganos que integran el MPF deben realizarse en el marco del respeto de las normativas legales vigentes. Los actos realizados en transgresión a este principio y sus derivados, serán declarados nulos y los autores pasibles de sanciones administrativas y/o penales según corresponda.

Imparcialidad: La objetividad debe reinar en todas las actuaciones que procuren el descubrimiento de la verdad real y la actuación de la ley, sin importar las personas que se encuentren involucradas como víctimas o victimarios.

Unidad de Actuación: El MPF es único y se encuentra representado por cada uno de los órganos que lo integran y en cada acto y proceso que llevan a cabo.

Dependencia Jerárquica: El MPF se organiza jerárquicamente. El Fiscal General es la máxima autoridad y el responsable de su correcto y eficaz funcionamiento. Imparte las instrucciones y pautas generales de actuación que deberán ser acatadas por el resto de los Fiscales, funcionarios y empleados. Cada Fiscal controla el desempeño de las personas que lo asisten y es responsable por su gestión. Los funcionarios que asisten a un superior jerárquico y los órganos inferiores, deben obediencia a sus instrucciones.

Misión

- **Actuar en defensa del interés público y de los derechos de las personas.**
- **Procurar ante los tribunales la satisfacción del interés social.**
- **Custodiar la normal prestación del servicio de justicia.**[1]

1. Cfr. Art. 1 Ley Orgánica Ministerio Público Fiscal

Funciones

Se encuentran contempladas en el art. 9 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal -Ley 7826-, que establece:

1. Preparar, promover y ejercitar la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las personas, con arreglo a las leyes.
2. Custodiar la jurisdicción y competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de justicia.
3. Promover y ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes, sin perjuicio de los derechos que las leyes acuerden a los particulares.
4. Dirigir la Policía Judicial.
5. Intervenir en los procesos relativos al estado civil de las personas y en todas aquellas cuestiones de familia en las que resulte comprometido el interés público.
6. Intervenir en las causas contencioso administrativas de acuerdo a lo que establezca la ley de la materia.
7. Ejercer las demás funciones que las leyes le acuerden.

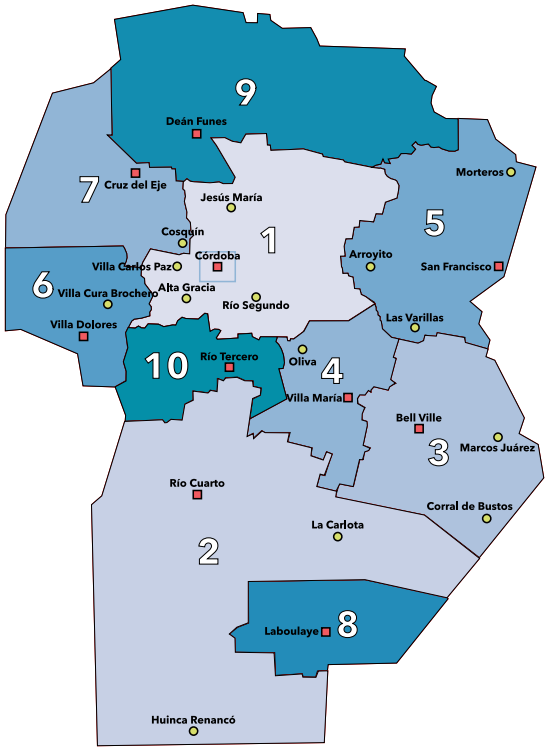
Atribuciones

Conforme el art.10 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal -Ley 7826- con el objeto de facilitar y asegurar el cumplimiento de las funciones, se dota al MPF de las siguientes atribuciones:

1. Concurrir a los lugares de detención cuando lo estime conveniente y asistir a las visitas que a los mismos efectúe el Tribunal Superior de Justicia.
2. Requerir el auxilio de las autoridades provinciales y de la fuerza pública.
3. Impartir instrucciones a los inferiores jerárquicos.
4. Impartir órdenes e instrucciones generales y particulares a los integrantes de la Policía Judicial a través de los órganos competentes para cada caso.
5. Ejercer las demás facultades que las leyes le asignen.

Competencia Territorial

La Ley provincial nº 8000 "Mapa Judicial", sancionada en el año 1990 establece en su art. 1° que el territorio de la Provincia de Córdoba se divide, a los fines de la administración de Justicia, en diez (10) Circunscripciones Judiciales. De este modo se delimita el alcance de la competencia territorial de los órganos judiciales, incluidos los del Ministerio Público Fiscal.



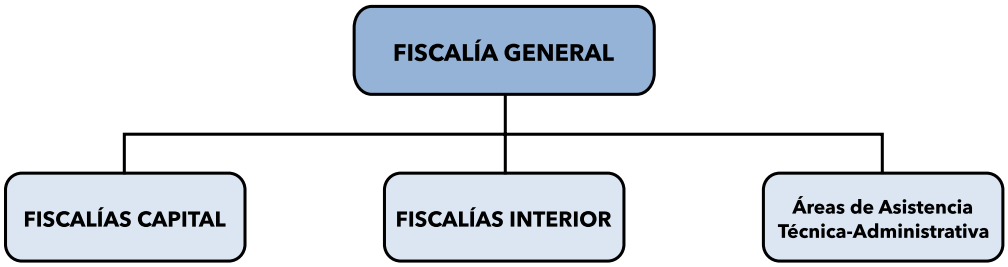
MAPA JUDICIAL

CIRCUNSCRIPCIÓN	ASIENTO	SEDES
PRIMERA	Capital	Carlos Paz - Alta Gracia - Río Segundo - Jesús María
SEGUNDA	Río Cuarto	La Carlota - Huinca Renancó
TERCERA	Bell Ville	Corral de Bustos - Marcos Juárez
CUARTA	Villa María	Oliva
QUINTA	San Francisco	Morteros - Arroyito - Las Varillas
SEXTA	Villa Dolores	Villa Cura Brochero
SÉPTIMA	Cruz del Eje	Cosquín
OCTAVA	Laboulaye	Laboulaye
NOVENA	Deán Funes	Deán Funes
DÉCIMA	Río Tercero	Río Tercero

Fuente: Manual Institucional del Poder Judicial (p. 23)

Estructura Orgánica

La estructura orgánica del Ministerio Público Fiscal surge del Acuerdo Reglamentario n. ° 1385/16 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) mediante la cual se aprueba la Resolución n. ° 60/16 de Fiscalía General y sus anexos, que fija el diagrama organizacional.



Fiscalía General y Fiscalías Adjuntas

La Fiscalía General está a cargo de un Fiscal General, que es la autoridad máxima del Ministerio Público Fiscal. Las Fiscalías Adjuntas están a cargo de cuatro Fiscales Adjuntos, que secundan al Fiscal General quien les delega la competencia material y territorial en que actuarán cada uno de ellos, la que podrá reasignar, ampliar, modificar o disponer su actuación conjunta en cualquier momento. Además establece el orden de subrogación entre ellos, en caso de inhibición, recusación, vacancia, ausencia o impedimento.

Incompatibilidades

Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que establezca la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones. (Art. 156 Const. Cba.)

Inmunidades

Los magisrados y funcionarios judiciales son inamovibles y conservan sus cargos mientras dure su buena conducta. Sólo pueden ser removidos por mal desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica. Gozan de la misma inmunidad de arresto que los legisladores. Reciben por sus servicios una compensación mensual que determina la ley y que no puede ser disminuida por acto de autoridad o con descuentos que no sean los que aquélla disponga con fines de previsión u obra social. (Art. 154 Const. Cba.)

El Fiscal General y los Fiscales Adjuntos, deben ser abogados con doce años como mínimo de ejercicio de la abogacía o de la magistratura, no menos de treinta años de edad y ciudadanía en ejercicio. Son designados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Poder Legislativo. El Fiscal General antes de asumir su cargo presta juramento ante el titular del Poder Ejecutivo, y los demás Fiscales ante él. Permanece cinco (5) años en el ejercicio de sus funciones y puede ser designado nuevamente. Por su parte, la designación de los Fiscales Adjuntos no es limitada en el tiempo y se mantienen en el cargo mientras dure su buena conducta y desempeño. Todos ellos gozan de iguales incompatibilidades e inmunidades que los miembros del Tribunal Superior de Justicia y durante el ejercicio de sus funciones sólo pueden ser removidos de su cargo por las mismas causales, con los mismos requisitos y por el mismo procedimiento legal y constitucional.

Remoción: Procedimiento legal y constitucional

El Gobernador, el Vicegobernador, los miembros del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de Cuentas, los Ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo pueden ser sometidos a juicio político por las causales de mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o síquica sobreviniente, o indignidad. (Art.112 Const. Cba.)

Cualquier ciudadano puede denunciar, ante la sala acusadora, a los efectos que se promueva juicio a los funcionarios y por las causales mencionadas (Art. 113 Const. Cba.) La Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión ordinaria, se divide en dos salas que se integran en forma proporcional a la representación política de sus miembros en aquélla. La primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento. La sala acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por el Vicegobernador; si este fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el Presidente Provisorio de la Legislatura. (Art. 114 Const. Cba.)

Fiscalías de Cámara

Están a cargo de un Fiscal de Cámara que debe ser abogado con seis años como mínimo de ejercicio de la abogacía o de la magistratura, no menos de veinticinco años de edad y ciudadanía en ejercicio. Los fiscales son designados por el Poder Ejecutivo (Gobernador de la Provincia) previo acuerdo del Poder Legislativo. Antes de asumir su cargo prestan juramento ante el Fiscal General. Son inamovibles en sus cargos, pueden ser removidos del mismo modo y por las mismas causales que los jueces, gozan de las mismas inmunidades y tienen iguales incompatibilidades que aquellos.

Los Fiscales de Cámara tienen, en general, la función de continuar ante las respectivas Cámaras, la intervención de los Fiscales jerárquicamente inferiores e intervenir en los juicios, conforme lo determinen las leyes de procedimiento y las leyes especiales.

En la Provincia de Córdoba, se encuentran Fiscalías de Cámara en lo Criminal y Correccional, de Acusación, Civil y Comercial, de Familia y Contencioso Administrativo.

Fiscalías de Instrucción

Están a cargo de un Fiscal de Instrucción que debe ser abogado con seis años como mínimo de ejercicio de la abogacía o de la magistratura, no menos de veinticinco años de edad y ciudadanía en ejercicio. Los fiscales son designados por el Poder Ejecutivo (Gobernador de la Provincia) previo acuerdo del Poder Legislativo. Antes de asumir su cargo prestan juramento ante el Fiscal General. Son inamovibles en sus cargos, pueden ser removidos del mismo modo y por las mismas causales que los jueces, gozan de las mismas inmunidades y tienen iguales incompatibilidades que aquellos.

El Fiscal de Instrucción, al tomar conocimiento de un hecho delictivo de acción pública, debe actuar de oficio e iniciar una investigación preparatoria que tiene por finalidad reunir las pruebas útiles para fundamentar una acusación o caso contrario, determinar el sobreseimiento de la persona que se encuentre imputada.

Tiene la tarea de investigar los delitos que por competencia le correspondan, con la ayuda técnico-científica y multidisciplinaria de Policía Judicial y bajo el control de un juez de control o garantías. Son asistidos por funcionarios públicos (Secretarios, Ayudantes Fiscales y Prosecretarios) y cuentan con personal que actúa bajo su directa e inmediata dependencia.

Las Fiscalías de Instrucción se encuentran distribuidas en la ciudad de Córdoba capital y demás sedes del interior provincial, de acuerdo a la organización territorial prevista a los fines de la correcta administración de justicia.

Especialización

Durante el transcurso de los últimos años, el Ministerio Público Fiscal ha manifestado una creciente tendencia a la especialización. Esto se puede observar en la creación de fueros especiales y la instauración de fiscalías especializadas en determinadas materias:

Los Fueros Especiales

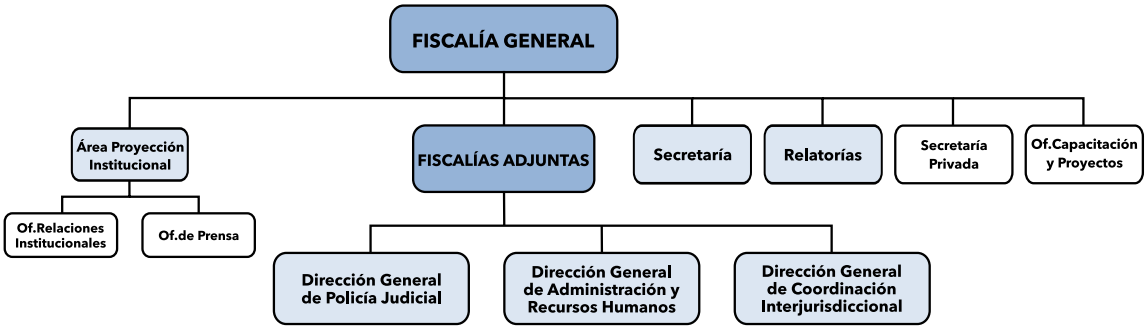
1) Lucha contra el Narcotráfico
2) Penal Económico y Anticorrupción
3) Penal Juvenil

Las Fiscalías Especializadas

1) Violencia Familiar
2) Delitos contra la Integridad Sexual
3) Delitos Complejos

Áreas de Asistencia Técnica-Administrativa

De la Fiscalía General y Fiscalías Adjuntas dependen tres direcciones generales, la Dirección General de Policía Judicial, la Dirección General de Administración y Recursos Humanos y la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional.



La Dirección General de Administración y Recursos Humanos y La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional fueron incorporadas a la estructura orgánica del Ministerio Público Fiscal por ley provincial n.° 10199 que modificó, en el año 2014 la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal -Ley 7826-.

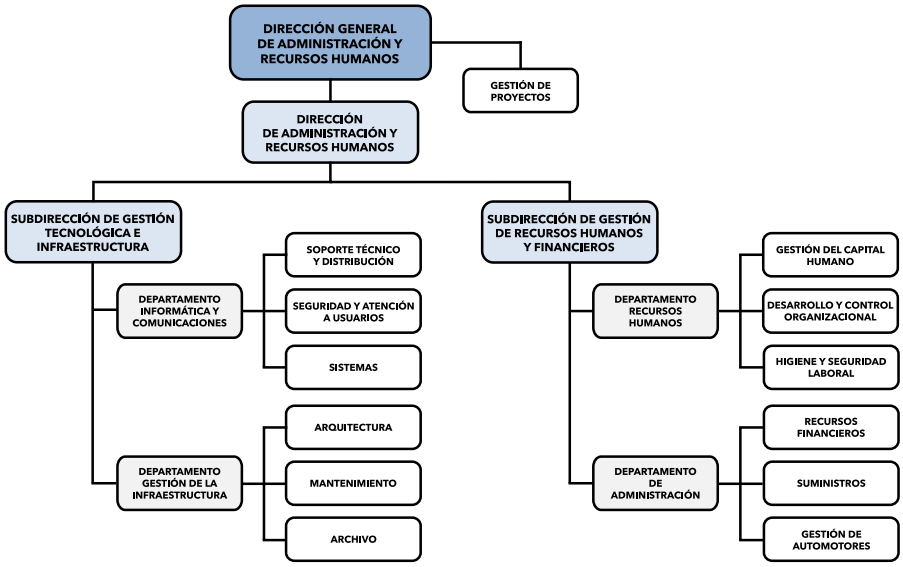
Por su parte, el Acuerdo Reglamentario n.° 1219/14 del TSJ aprobó el Reglamento n.° 70/14 de Fiscalía General que regula lo atinente a la integración, organización y funcionamiento de la Dirección General de Administración y Recursos humanos y de la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional, posteriormente modificado por Reglamento n.° 60/16 de Fiscalía General.

Dirección General de Administración y Recursos Humanos

Está a cargo de un Director General, quien se encuentra secundado por un Director. Ambos deben reunir los requisitos establecidos por el art. 106 de la ley provincial n. º 9086, es decir, ser profesional con título universitario en ciencias económicas con una antigüedad de dos (2) años en el ejercicio profesional.

La Dirección General de Administración y Recursos Humanos tiene a su cargo la función de ejercer la administración de los recursos materiales y humanos del Ministerio Público en los términos de la normativa vigente.

Estructura Orgánica

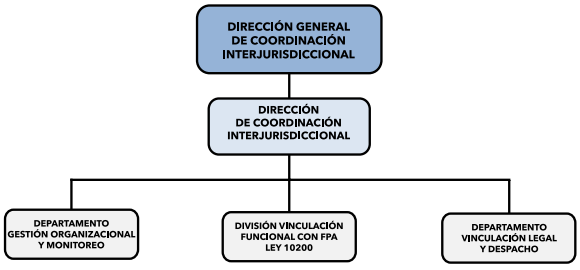


Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional

Está a cargo de un Director General, quien se encuentra secundado por un Director. En ambos casos, deben poseer título de abogado y tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder Judicial.

La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional tiene a su cargo las tareas de organización, coordinación, distribución y colaboración con las autoridades de otras jurisdicciones provinciales, nacionales, federales e internacionales.

Estructura Orgánica



Dirección General de Policía Judicial

- **Es una institución de carácter profesional técnico-científico, que colabora con la administración de justicia en la investigación de los delitos de acción pública.**
- **Es un órgano auxiliar del Ministerio Público Fiscal que integra el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba.**
- **Se rige, al igual que el MPF, por los principios de legalidad, objetividad, independencia, unidad de actuación y subordinación jerárquica.**[2]

El **escudo** de Policía Judicial se conforma de distintos elementos, cada uno de ellos con su particular significado:

La Justicia: Imagen virtuosa inspirada en la bóveda celeste y personificada míticamente por la tradición greco-romana, asume el total protagonismo de la composición, que rescata de ella los símbolos identificatorios de cada una de las divinidades justicieras.

La Venda de Temis: La madre ley, símbolo de que la justicia es inspiración de un ideal y pareja para todos los hombres.

La Balanza de Astrea: Es la mesura de la justicia equitativa, el ejercicio de la razón y el derecho con sus distintos argumentos y variables.

La Espada de Dice: El poder justiciero que compensa la culpa con el castigo y dicta finalmente la sentencia.

Estos símbolos, integrados al disco que domina el cuerpo central del escudo, se asientan sobre un campo gríseo cuya neutralidad cromática evoca los fundamentos sobre los que la Policía Judicial consolida su vocación de Policía Científica:

►Objetividad de los hechos. ►Sobriedad en sus acciones. ►Imparcialidad en sus dictámenes.

Sobre este fondo, alegórico de los principios que caracterizan la naturaleza de la Policía Judicial, se toma lectura de los elementos simbólicos de la justicia a partir de las funciones y atribuciones específicas que le confiere el Código Procesal Penal en el marco del Ministerio Público Fiscal. La espada en posición hincada, indica la implantación del rigor procesal ante el orden alterado y evoca el poder que fundado en mandato de ley, faculta a la Policía Judicial en su proceder.

2. ALMIRON, H. A. (2012). Policía Judicial e Investigación Penal. En E. A. Donna (Dir.), Revista de Derecho Procesal Penal, la investigación penal preparatoria. Función de las policías I (p.162). Rubinzal - Culzoni Editores.

Reseña Institucional

Policía Judicial como institución se comenzó a gestar ante la necesidad de que la función policial vinculada a la investigación de los delitos, a la búsqueda de pruebas e individualización de los culpables, pasara a manos del Poder Judicial.

En diciembre de 1958 se sancionó la ley provincial n.° 4615, que organiza la Policía Judicial como un organismo autónomo y científico dependiente del Tribunal Superior. Este ordenamiento crea los Gabinetes Técnicos necesarios para la investigación criminal, y establece que el Tribunal Superior de Justicia debe implementar la institución a través de la reglamentación respectiva, estando a cargo del Poder Ejecutivo proporcionar los medios necesarios. La reglamentación tardó mas de 25 años en materializarse transformándose en un ejemplo típico de derecho positivo no vigente.

A comienzos de 1984, se pone en marcha un plan de implementación gradual e integral de reforma judicial para toda la provincia y comenzó de modo paulatino a ser realidad la Policía Judicial. En este marco, con la sanción de la ley n.° 7086/84, se instituyó la figura del Jefe Letrado de Sumarios, con posterioridad denominados Ayudantes Fiscales, quienes con el título de abogado y pertenecientes al Poder Judicial se les asignó la función de estar al frente de la Oficina de Sumarios de cada dependencia policial bajo la órbita jerárquica del Fiscal General de la Provincia y con la responsabilidad de practicar los actos de investigación dispuestos por los Fiscales de Instrucción, conforme a las normas del Código de Procedimientos Penal.

Un año más tarde, se dotó a Policía Judicial de una Dirección a cargo de una persona con título de abogado y de dos Secretarias, la de Sumarios y Asuntos Judiciales encargada de la coordinación general de las relaciones entre los Jefes Letrados de Sumarios con los Jueces de Instrucción, Menores y Agentes Fiscales y la de Policía Científica encargada de la coordinación general de las tareas de los jefes del Gabinete Físico Mecánico, Reconstrucción Criminal y de Medicina y Química Legal.

En diciembre de 1995, se sancionó la ley provincial n.° 8520, modificatoria de las leyes n.° 6701 y n.° 7826, la cual promovió la transferencia a Policía Judicial de personal de la Policía Administrativa que se encontraba afectado a la función de recepción de denuncias. En consecuencia, se realizó el traslado de más de 300 empleados sumariantes policiales para colaborar con la tarea de los Ayudantes Fiscales en sedes policiales.

En el año 2000 se incorporó la Secretaria de Instrucción Operativa integrada por operadores de calle encargados de la investigación criminal de hechos delictuosos, que por su complejidad o modalidad operativa-organizativa hicieren necesaria su intervención.

Por último, en el año 2014 se incorporó en la estructura orgánica del MPF la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información y se elevó la categoría de sus secretarías a direcciones.

En la actualidad, la Dirección General de Policía Judicial se integra y coordina el funcionamiento de sus cuatros direcciones (Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales, de Policía Científica, de Investigación Operativa y de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información).

Misión

- **Receptar la noticia criminis de hechos delictivos acaecidos en el ámbito de la provincia, cuya competencia material y territorial corresponda.**
- **Abordar de manera integral la investigación de los hechos delictivos desde los aspectos técnico, operativo y científico.**
- **Buscar, colectar, conservar, tratar y analizar las diversas evidencias obtenidas en la escena del delito o en el proceso investigativo para individualizar a los culpables y reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación, determinar el sobreseimiento o la absolución.**

Visión

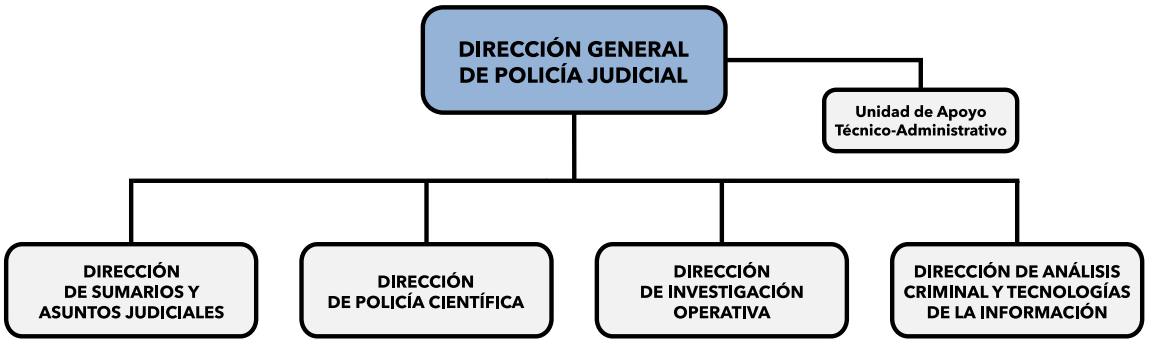
- **Ser una institución de investigación criminal confiable y efectiva a nivel nacional y regional, sobresaliendo por su seriedad, celeridad, eficiencia y transparencia; basado en el profesionalismo de sus empleados, en el trabajo en equipo, en el uso de modernas tecnologías, en la multidisciplina, en el apego al ordenamiento legal vigente y en una gestión responsable orientada a resultados.**
- **Crecer e innovar en mecanismos de atención a la víctima que permitan brindarle pronta respuesta a sus requerimientos y una contención adecuada e integral.**
- **Incorporar e implementar nuevos mecanismos, dispositivos e instrumentos que permitan mejorar y optimizar la productividad de los empleados y obtener mejores y mayores resultados tanto en la recolección como en el examen de los elementos probatorios que posibiliten el avance de la investigación penal y dan sustento a la correspondiente acusación.**

Estructura Orgánica

La reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal -mediante ley provincial n° 10199- estableció la actual estructura de la Dirección General de Policía Judicial, la que se compone de las siguientes Direcciones:

- Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales.
- Dirección de Policía Científica.
- Dirección de Investigación Operativa.
- Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información.

En consonancia, mediante Acuerdo Reglamentario n.° 1276/15 del TSJ se toma razón del Reglamento n.° 30/15 de Fiscalía General y se aprueba la nueva estructura orgánica interna de la Dirección General de Policía Judicial. Posteriormente se introducen modificaciones que fueron receptadas por Acuerdo Reglamentario n.° 1385/16 también del TSJ que toma razón de la Resolución n.° 60/16 de Fiscalía General.



La Dirección General está a cargo de un Director General, que deberá ser argentino, nativo o naturalizado, mayor de edad y de conducta intachable. Además debe poseer título de abogado y cuatro (4) años como mínimo de ejercicio de la profesión o como agente del Poder Judicial.

Es el responsable de la organización, conducción y representación de la Dirección General, de la coordinación y control de las Direcciones que de él dependen y de colaborar y trabajar mancomunadamente con las otras Direcciones Generales del MPF y demás dependencias internas del Poder Judicial y organimos externos.

Conforme surge de la LOMPF tiene la obligación de inhibirse cuando se encuentre inmerso en algunas de las causales previstas en el art. 60 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba -Art. 55 y ss-.

Funciones

El Código Procesal Penal de la Provincia (CPP) establece en el art. 321 las funciones de Policía Judicial indicando que, por orden de autoridad competente o, en casos de urgencia, por denuncia o iniciativa propia, deberá:

- Investigar los delitos de acción pública.
- Impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores.
- Individualizar a los culpables.
- Reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento.

Si el delito fuere de acción pública dependiente de instancia privada, sólo deberá proceder cuando reciba la denuncia correspondiente por parte del ofendido por el delito o, en orden excluyente, por sus representantes legales, tutor o guardador. Se considera guardador quien tuviera a su cargo, por cualquier motivo, el cuidado del menor.

Investigación Jurisdiccional

La investigación jurisdiccional procederá en los supuestos previstos en los arts. 14, 15 y 16 CPP, es decir cuando la denuncia recae contra un legislador, Magistrado o funcionario sujeto a desafuero, a juicio político, enjuiciamiento o juicio de destitución y en los supuestos de varios imputados y uno de ellos goza de inmunidad. El requerimiento de investigación jurisdiccional contendrá: 1) Las condiciones personales del imputado, o si se ignorasen, las señas o datos que mejor puedan darlo a conocer. 2) La relación circunstanciada del hecho, con indicación, si fuere posible, del tiempo y modo de ejecución y de la norma penal que se considere aplicable. 3) La indicación de las diligencias útiles para la averiguación de la verdad.

En lo que respecta a la **función propiamente dicha**, por *regla general,* la etapa de investigación y persecución penal está a cargo del Ministerio Público Fiscal a través de los distintos Fiscales de Instrucción, aún en los supuestos especiales en los que procede investigación jurisdiccional, ya que se necesita del requerimiento fiscal para que el juez puede iniciar la investigación.

No obstante, existe un *excepción* a esta regla que se presenta ante casos de urgencia, es decir, cuando la demora en la participación del fiscal en los primeros actos de la investigación pueden ocasionar pérdida de prueba útil y eficaz, pudiendo ser obtenida por Policía Judicial por sí misma y sin necesidad de intervención del fiscal o juez. En estos casos especiales y excepcionales, Policía Judicial tiene la obligación de iniciar la investigación, sin perjuicio de comunicar inmediatamente lo actuado al fiscal correspondiente.[3] Además, debe comunicarle todos los delitos que lleguen a su conocimiento y remitirle las actuaciones y objetos secuestrados en el plazo establecido por ley.

En relación a la **naturaleza jurídica,** es necesario e interesante distinguir entre las tareas desplegadas por la Policía Administrativa y Policía Judicial, ya que la semejanza en la denominación puede generar confusión. La primera está a cargo de la *tarea "preventiva"* y la

3. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, "Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba Comentado", Tomo 2, Ed. Mediterranea, año 2003, p. 39.

segunda de la *tarea "represiva"*. Siguiendo a Vélez Mariconde la policía de seguridad "sería aquella que tiene por fin la defensa del orden jurídico existente contra los ataques ilícitos de los individuos, especialmente respecto a la integridad del Estado, a la libre actuación de los funcionarios públicos, al mantenimiento del orden y de la tranquilidad pública"; de modo que la función se exterioriza en "medios preventivos que se realizan para evitar toda posible causa de turbación del orden público o de daño o peligro a las personas o a las cosas" (Velez Mariconde, 1981, I, 262). Mientras que la policía de seguridad tiende a "prevenir hechos futuros", la judicial tiende a "reprimir hechos acaecidos", es decir, que actúe la ley penal con respecto a los infractores, a que se administre la justicia penal mediante la actuación del derecho que se presume violado.[4]

En igual sentido, la doctrina judicial del TSJ de Córdoba ha distinguido claramente las funciones de la Policía Administrativa o de Seguridad y las de Policía Judicial: "La Policía de la Provincia, en cuanto policía de seguridad, tiene como misión el mantenimiento del orden y la seguridad pública, en la prevención y juzgamiento de las faltas y en la prevención del delito (art. 6° ley n.° 6701) (...). La Policía Judicial (LOMPF, art. 52 y ss.), por su parte, interviene como auxiliar de la Administración de Justicia en la represión del delito, con las atribuciones y deberes que se le asignan en el Código Procesal Penal. Se distingue así, por un lado, a la policía de seguridad que cumple una actividad de carácter preventivo y, por el otro, a la Policía Judicial cuya función tiene rasgos netamente represivos."[5]

Atribuciones

La Dirección General de Policía Judicial, a los fines de llevar a cabo las funciones acordadas, es dotada por el propio Código Procesal Penal -art.324-, de las atribuciones:

1 Recibir denuncias.

La denuncia "es la comunicación que se realiza al Ministerio Público o a sus órganos auxiliares, a quienes se les transmite la noticia de la existencia de un hecho presuntamente delictivo de acción pública".[6]

Cuando se trata de delitos de acción pública cualquier persona está facultada para denunciar; por el contrario, cuando son delitos cuya persecución penal dependa de instancia privada, sólo podrán denunciar quienes se encuentren facultados para instar (víctima, representante legal, tutor o curador) -Art.314 CPP-.

Por otra parte, tienen la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio: 1) Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones y 2)

4. SUÁREZ, María de las Mercedes. http://www.academia.edu/32863996/Policía_Judicial_-_aspectos_institucionales
5. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, p. 38.
6. *Ibid.*, p. 25.

Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté por ley bajo el amparo del secreto profesional-Art.317 CPP-.

En todos los supuestos, el denunciante no es parte en el proceso, no incurre en responsabilidad alguna, excepto los casos de falsedad o calumnia -Art.318 CPP-.

En cuanto a la forma, la denuncia puede presentarse en forma escrita o verbal, personalmente o por mandatario especial acompañado del correspondiente poder -Art.315 CPP-.

La denuncia escrita debe ser firmada ante el funcionario que la reciba. Cuandose realiza de modo verbal, se extenderá un acta. En ambos casos, el funcionario debe comprobar y hacer constar la identidad del denunciante.

Debe contener, en cuanto fuere posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal -Art.316 CPP-.

2 Cuidar que el cuerpo, instrumentos, efectos y rastros del delito sean conservados, mediante los resguardos correspondientes, hasta que llegue al lugar el Fiscal de Instrucción.

En todos los casos, ya sea hasta que se presente el Fiscal en el lugar de los hechos o cuando eso no sucede por imposibilidad material, debe preservar, mediante la intervención de personal técnico, las evidencias que pueden ser utilizadas como prueba. Debe cuidar el cuerpo (persona u objeto), instrumentos (elementos que se habrían utilizado para perpetrarlo), efectos (producido procurado u obtenido por los partícipes) y rastros (vestigios materiales) que el delito ha dejado. Esto permite "la eficacia de la investigación", porque impide que se pierdan pruebas útiles y, también, asegura la confiabilidad de la denominada "cadena de pruebas". En definitiva, lo que se persigue es no contaminar la escena del crimen.[7]

3 Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.

Se trata de informes técnicos de naturaleza netamente descriptiva que detallan el estado de las personas, cosas y lugares. Estos se diferencian de los dictámenes periciales, los cuales son realizados por empleados de Policía Judicial, designados como peritos por el fiscal o tribunales interviniente.[8]

7. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, p. 42 y ss.
8. *Ibid.*, p. 43.

4 Proceder a los allanamientos del artículo 206, a las requisas urgentes con arreglo al 209 y a los secuestros impostergables.

"El riesgo para otros bienes o de pérdida de evidencia útil y eficaz para la investigación es el fundamento por el cual la Policía Judicial cuenta con atribuciones para efectuar allanamientos sin orden, requisas personales y secuestros impostergables (...)"[9] Estos actos son de procedencia excepcional y sólo proceden cuando exista real e inminente riesgo para la investigación.

5 Si fuera indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga, por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al artículo 274.

La clausura de un local -cierre y custodia- sospechado por vehementes indicios de ser el lugar dónde se cometió un hecho delictivo tiene por finalidad evitar el ingreso de personas que puedan alterar la escena del crimen. Si hubiere ocupantes en su interior se debe proceder a su desalojo, pudiendo Policía Judicial solicitarles que no se alejen del lugar, ni se comuniquen entre sí hasta tanto se les tome declaración testimonial, e incluso disponer el arresto cuando fuere imposible a prima facie distinguir entre los partícipes del delito y los testigos.

6 Interrogar sumariamente a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad.

Las declaraciones testimoniales deberán ser receptadas conforme las disposiciones del Código Procesal Penal en relación a la forma, comparecencia, obligación de testificar, facultad y deber de abstenerse -Arts. 218 a 230 CPP-.

7 Citar y aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este Código autoriza.

La aprehensión, como medida de coerción personal, sólo podrá ser llevada a cabo por la Policía Judicial en los supuestos de flagrancia y fuga de quien se encontraba legalmente preso y se reduce a la mera captura y posterior presentación ante la autoridad judicial competente, quien impartirá la orden de privación de la libertad si correspondiere.

Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial tienen el deber de aprehender a quien sea sorprendido "in fraganti" en la comisión de un delito de acción pública que merezca pena privativa de libertad. Tratándose de un delito cuya acción dependa de instancia privada, será informado inmediatamente quien pueda instar, y si este no presenta la denuncia en el mismo acto, el aprehendido será puesto en libertad -Art. 275 CPP-.

9. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, p. 44.

Se considera que hay flagrancia cuando el autor del hecho es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después; mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el clamor público; o mientras tiene objetos o presente rastros que hagan presumir vehementemente que acaba de participar en un delito -Art. 276 CPP-.

También deberán aprehender, aún sin orden judicial, al que intentare un delito en el momento de disponerse a cometerlo y al que se fugare estando legalmente preso. Excepcionalmente podrán también aprehender a la persona cuando hubiere motivo bastante para sospechar que ha participado de la comisión de un hecho punible, siempre que exista peligro inminente de fuga o serio entorpecimiento de la investigación y al solo efecto de conducirlo de inmediato ante el órgano judicial competente para que decida sobre su detención -Art. 277 CPP-.

La ***Instrucción de Fiscalía General n.º 2/10*** resuelve instruir a los Sres. Fiscales y Ayudantes Fiscales de la provincia para que en el caso de arresto o detención de una persona de nacionalidad extranjera procedan a comunicar inmediatamente esa circunstancia al Consulado respectivo a fin de que este le provea a su connacional la asistencia a la que tiene derecho.

8 Recibir declaración al imputado, sólo si este lo pidiera, en las formas y con las garantías que establecen los artículos 258 y ss.

El imputado goza de la facultad de ejercer su derecho de defensa desde el primer momento de la investigación penal, por tanto, si solicita declarar ante funcionarios de Policía Judicial deberá respetarse bajo las formas y garantías previstas en el Código Procesal Penal. El imputado debe ser informado de los hechos que se le atribuyen, las pruebas que existen en su contra y de que tiene derecho a ser asistido por un abogado de su confianza o defensor oficial.[10] Únicamente se puede receptar la declaración del imputado cuando se encuentre en presencia de su abogado defensor y, si se negare a designar uno o no contare con posibilidades materiales o económicas de realizarlo, será asistido por un asesor letrado.

9 Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad.

La Policía Judicial, por regla, no tiene el uso de la fuerza pública, ya que es una atribución propia de la función de seguridad de la Policía Administrativa. Excepcionalmente puede hacerlo cuando no es posible acceder a la policía de seguridad y su demora puede frustrar procedimientos de singular magnitud para el proceso, como sucede en los supuestos de aprehensión.[11]

10. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, p. 48.
11. *Ibid.*, p. 47.

Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba

Libro Segundo - Título 1 - Capítulo 3

Art. 321.- Función. La Policía Judicial por orden de autoridad competente o, en casos de urgencia, por denuncia o iniciativa propia, deberá investigar los delitos de acción pública, impedir que los cometidos sean llevados a consecuencias ulteriores, individualizar a los culpables y reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento. Si el delito fuere de acción pública dependiente de instancia privada, sólo deberá proceder cuando reciba la denuncia prevista por el artículo 6.

Art. 322.- Composición. Serán oficiales y auxiliares de la Policía Judicial los funcionarios y empleados a los cuales la ley acuerde tal carácter. Serán considerados también oficiales y auxiliares de la Policía Judicial los de la Policía Administrativa y los de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, cuando cumplan las funciones que este Código establece.
La Policía Administrativa y la Fuerza Policial Antinarcotráfico actuarán siempre que no pueda hacerlo inmediatamente la Policía Judicial y, desde que esta intervenga, serán su auxiliar.

Art. 323.- **Subordinación.** Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial serán nombrados y removidos conforme a lo dispuesto por la Ley Nº 7826 y sus modificatorias -Orgánica del Ministerio Público Fiscal-. Cumplirán sus funciones bajo la superintendencia directa del Ministerio Público y deberán ejecutar las órdenes que les impartan los Jueces, Fiscales y Ayudantes Fiscales. Los oficiales y agentes de la Policía Administrativa y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, en cuanto cumplan actos de Policía Judicial, estarán en cada caso bajo la autoridad de los Jueces y Fiscales, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a que estén sometidos.

Art. 324.- Atribuciones. La Policía Judicial tendrá las siguientes atribuciones:
1) Recibir denuncias.
2) Cuidar que el cuerpo, instrumentos, efectos y rastros del delito sean conservados, mediante los resguardos correspondientes, hasta que llegue al lugar el Fiscal de Instrucción.
3) Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, cosas y lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.
4) Proceder a los allanamientos del artículo 206, a las requisas urgentes con arreglo al 209 y a los secuestros impostergables.
5) Si fuera indispensable, ordenar la clausura del local en que se suponga, por vehementes indicios, que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al artículo 274.
6) Interrogar sumariamente a los testigos presumiblemente útiles para descubrir la verdad.
7) Citar y aprehender al presunto culpable en los casos y forma que este Código autoriza.
8) Recibir declaración al imputado, sólo si este lo pidiera, en las formas y con las garantías que establecen los artículos 258 y ss.
9) Usar de la fuerza pública en la medida de la necesidad.

Art. 325.- Prohibiciones. Los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial no podrán abrir la correspondencia que resguarden o hubieran secuestrado por orden de autoridad judicial competente, sino que la remitirán intacta a esta. Sin embargo, en los casos urgentes podrán ocurrir a la más inmediata, la que autorizará la apertura si lo creyere oportuno.
Tampoco podrán difundir a los medios de prensa los nombres y fotografías de las personas investigadas como participantes de un hecho, salvo que mediare expresa autorización del órgano judicial competente (Constitución Provincial, artículo 19 incs. 2 y 12 y artículo 50).

Art. 326.- Comunicación y procedimiento. Los oficiales de la Policía Judicial comunicarán inmediatamente al Fiscal de Instrucción todos los delitos que llegaren a su conocimiento y practicarán los actos urgentes que la ley autoriza y los que aquél les ordenare, observando las normas que este Código establece.
Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 278, las actuaciones y las cosas secuestradas serán remitidas al Fiscal de Instrucción o al Juez de Paz (39), dentro del plazo de tres días de iniciada la investigación; pero dichos funcionarios podrán prorrogarlo por otro tanto cuando aquélla sea compleja o existan obstáculos insalvables.

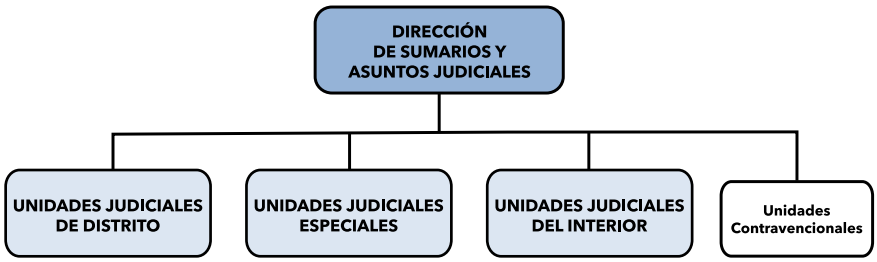
Régimen Jurídico Administrativo

La Dirección General de Policía Judicial cuenta con su propio ordenamiento normativo, el ***"Estatuto de Policía Judicial"*** aprobado por ley provincial n.° 8765 del año 1999. Es aplicable a todo el personal con excepción de determinados los funcionarios específicamente excluidos tales como el Director General, los Directores y los Ayudantes Fiscales.

Lo normado en la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, en el Estatuto de Policía Judicial, leyes supletorias, acuerdos reglamentarios del Tribunal Superior de Justicia y resoluciones de Fiscalía General, componen el régimen jurídico administrativo que regula cuestiones vinculadas al ingreso, derechos, deberes, incompatibilidades y responsabilidad disciplinaria de los integrantes de Policía Judicial.[12]

12. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, p. 40.

Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales



Está a cargo de un Director y se integra con los Ayudantes Fiscales y empleados de las Unidades Judiciales -Art. 59 LOMPF-.

El Director debe ser argentino, nativo o naturalizado, mayor de edad y de conducta intachable. Además debe poseer título de abogado y tres (3) años de ejercicio de la profesión o como agente del Poder Judicial.

Tiene a su cargo actividades de organización, coordinación y control de las Unidades Judiciales de Córdoba capital y del interior provincial. Actúa de nexo entre la Fiscalía General, las Fiscalías de Instrucción y las Unidades Judiciales. En particular, controla el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Ayudantes Fiscales y realiza una coordinación general de las relaciones de estos con los fiscales y magistrados. Organiza y contrala las distintas Unidades Judiciales de distrito y especiales que tienen asiento en la ciudad de Córdoba capital y demás circunscripciones judiciales. Realiza, junto con la Dirección General de Administración y Recursos Humanos, la dotación y rotación de los recursos humanos que integran las Unidades Judiciales y gestiona la provisión, por intermedio de la oficina correspondiente, de los recursos materiales necesarios para desarrollar sus actividades. Asimismo, coordina con el Departamento de Recursos Humanos la cobertura de los turnos de días inhábiles de los Ayudantes Fiscales.

Unidades Judiciales

La Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales se compone de las distintas Unidades Judiciales existentes en la ciudad de Córdoba capital y del interior provincial. En consecuencia, a continuación se desarrollaran aspectos y características generales y particulares de las mismas.

La Unidad Judicial, es la estructura básica y esencial del Ministerio Público Fiscal, instituida como un canal de comunicación directo y permanente entre la ciudadanía y el sistema de justicia.[13]

13. Resolución n.° 9/15 de Fiscalía General – Manual de procesos de trabajo – Anexo IV – Cap. I – 1.3.

Conforma un modelo de descentralización operativa de la prestación del servicio de justicia, acercándola a la comunidad. En ellas se realizan los primeros actos de la investigación e instrucción de los hechos delictivos denunciados, bajo la inmediata supervisión de los Ayudantes Fiscales y la permanente dirección y control de los Fiscales de Instrucción.

Distribución y Especialidad

Unidades Judiciales de Córdoba Capital y Gran Córdoba

- **Unidades Judiciales de Distrito**
  La Ciudad de Córdoba Capital está dividida en cuatro distritos judiciales, donde tienen asiento 23 Unidades Judiciales distribuidas estratégicamente en todo el radio urbano. Tienen competencia en el conocimiento e instrucción de los hechos delictivos acaecidos en su ámbito territorial de actuación y cuya intervención no corresponda específicamente a las Unidades Judiciales Especiales. Esta distribución permite la descentralización operativa del servicio de justicia.
  Además, se encuentran las Unidades Judiciales de La Calera, Villa Allende y las Unidades Judiciales Móviles de Malvinas Argentinas y Río Ceballos. Estas sedes judiciales si bien se encuentran fuera del radio urbano de Córdoba Capital consultan sus causas con los tribunales (Fiscalías de Instrucción, Juzgados de Control, Juzgados Penal Juvenil) de capital y conocen en todos los hechos que se susciten en el ámbito de su competencia. Las Unidades Judiciales de La Calera, Villa Allende y la Unidad Judicial Móvil de Río Ceballos pertenecen al Distrito Judicial IV y la Unidad Judicial Móvil de Malvinas Argentinas al Distrito Judicial III.

UNIDADES JUDICIALES DE DISTRITO

Distrito I	Distrito II	Distrito III	Distrito IV
1	3	11	18
2	6	12	19
4	7	13	21
5	8	14	22
20	9	15	La Calera
23	10	16	Villa Allende
		17	Móvil Río Ceballos
		Móvil Malvinas Argentinas	

- **Unidades Judiciales Especiales**

  Intervienen en todos aquellos hechos que en razón de su tipología, características, trascendencia y particularidad de los bienes jurídicos protegidos, requieran un especial tratamiento para su investigación y esclarecimiento. Toman participación en todas aquellas causas en las que surjan o existan indicios para presumir que se trata de una actividad delictiva organizada o hechos graves de compleja investigación.

  Se consideran especiales a las Unidades Judiciales de Homicidios, Sustracción Automotores, Robos y Hurtos, Delitos Económicos, Delitos contra la Integridad Sexual, Violencia Familiar, Accidentologia Vial y Lucha contra el Narcotráfico. Intervienen e investigan todos los hechos acaecidos en el territorio de la ciudad de Córdoba capital que les correspondan por especialidad.

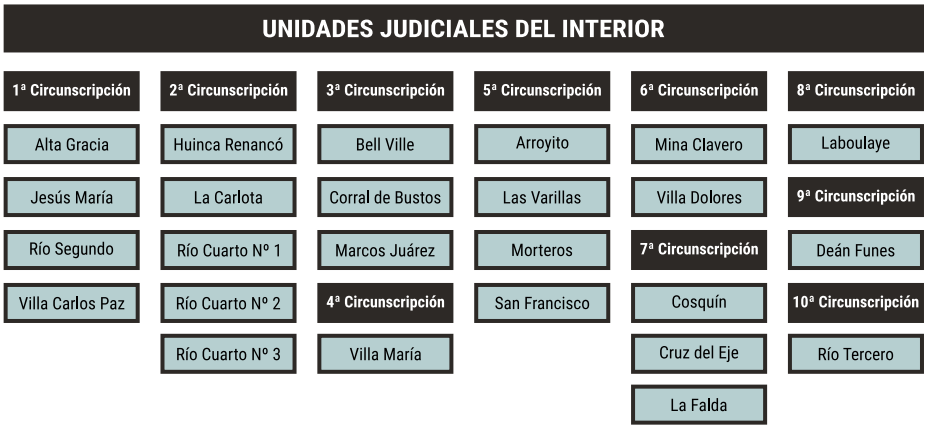
  El ***Reglamento de Fiscalía General n.º 72/15*** estableció nuevos criterios de actuación, procurando evitar la saturación de trabajo de las Unidades Judiciales Especiales con investigaciones que corresponden a las Unidades Judiciales de Distrito y así optimizar los recursos humanos y materiales disponibles para investigar la delincuencia especializada. A saber:

  - **Unidad Judicial Homicidios***:* Interviene en los hechos calificados prima facie como homicidios dolosos -y sus tentativas-; en las muertes de etiología dudosa cuando existan elementos suficientes para presumir la probable comisión de un delito doloso; en los hechos calificados inicialmente como aborto; y en las denuncias por ausencia de personas en las que, en virtud de las circunstancias del caso, el Fiscal interviniente lo disponga.
  - **Unidad Judicial Sustracción de Automotores***:* Interviene en todos los hechos de desapoderamiento de automotores acaecidos en los cuatro Distritos Judiciales, cualquiera fuera la figura penal que los atrape. A tales efectos, cuando las actuaciones se inicien en las Unidades Judiciales de número, se deben disponer las medidas procesales urgentes (comunicación a la Fiscalía Interviniente, pedido de secuestro, oficio a las distintas autoridades, entrega de vehículo en caso de hallazgo, y toda otra directiva que imparta el Fiscal Interviniente, etc.), para luego remitir las actuaciones a la Unidad Judicial Especial para su prosecución.
  - **Unidad Judicial Robos y Hurtos:** Interviene en los hechos de robos y/o hurtos cuya gravedad amerite la intervención especializada, esto es: bandas armadas; multiplicidad de víctimas; criminalidad organizada o con presumibles conexiones regionales o con otras provincias y en los hechos calificados prima facie como homicidio en ocasión de robo (Art. 165 del CP).

- **Unidad Judicial Delitos Económicos**: Interviene en los hechos tipificados por la ley provincial n.° 9181 y sus modificatorias -Fuero Penal Económico y Anticorrupción Administrativa-; en los hechos investigados por la Unidad de Investigación de Casos Complejos -en el caso de que los Fiscales lo estimen conveniente-; cuando los damnificados sean las Instituciones Públicas o se encuentre comprometido el erario público; en hechos calificados prima facie extorsión y chantaje; y en los hechos tipificados como defraudaciones en los que el Fiscal interviniente lo disponga en virtud de las circunstancias del caso.
- **Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual**: Interviene en los delitos contra la integridad sexual, en todos sus tipos básicos y calificados -en tanto no sean de competencia de la Justicia Federal- y en los contenidos en el art. 17 de la ley 12331 (Profilaxis antivenérea), en los que resulten víctimas personas de ambos sexos, sin distinción de edad.
- **Unidad Judicial Violencia Familiar:** Interviene en los hechos derivados de la violencia de género, familiar o doméstica que por su gravedad y/o complejidad requieran el tratamiento por parte del personal especializado en las distintas disciplinas que la abordan. Tiene también intervención en los hechos delictivos calificados legalmente como supresión y suposición del estado civil de las personas.
- **Unidad Judicial Accidentología Vial**: Interviene exclusivamente en actuaciones que se labren con motivo de accidentes de tránsito por hechos calificados prima facie como lesiones u homicidios culposos.
- **Unidad Judicial de Lucha contra el Narcotráfico:** Interviene en los hechos delictivos tipificados en la ley n.°23737, que resulten de competencia local en virtud de la ley n.° 10067 (art. 34 de la Ley n.º 23737 y del Acuerdo n.º 10 del Tribunal Superior de Justicia, de fecha 6/11/12).

- **Unidades Judiciales del Interior Provincial**

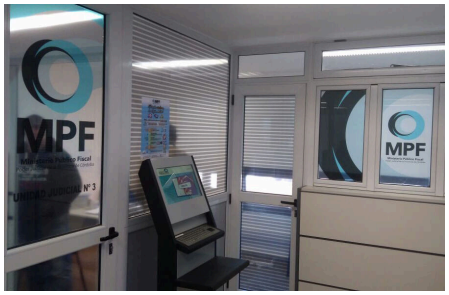
Las Unidades Judiciales asentadas en el interior provincial toman participación en todos los hechos denunciados -comunes y especiales- suscitados en el ámbito territorial de su competencia.



- **Unidades Contravencionales**
  Las Unidades Contravencionales (Norte y Sur) se encuentran únicamente asentadas en la ciudad de Córdoba capital y receptan los procedimientos policiales generados con motivo de la comisión de infracciones al Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba -Ley n.º 10326- acaecidos en el radio de la ciudad. En el interior provincial, los procedimientos contravencionales son receptados en las dependencias policiales.
  Tanto en capital como en el interior provincial la actividad sumarial es llevada a cabo por personal policial y les corresponde a los Ayudantes Fiscales de las Unidades Contavencionales de capital y de todas las Unidades Judiciales del interior, conocer y juzgar administrativamente las faltas cuya competencia le atribuye el Código de Convivencia Ciudadana de la Provincia de Córdoba (inc. 5 del art. 64 de la ley n.° 7826, modif. por ley n.° 10327).

Modalidad de Atención

Las Unidades Judiciales de Distrito y Especiales de capital y del interior provincial brindan el servicio de justicia las 24 horas del día durante los 365 días del año de modo ininterrumpido.



Durante el año 2015 se produjo un cambio radical en el concepto de Unidad Judicial. Mediante ***Resolución n.° 9/15 de Fiscalía General*** se dispuso la promoción de mecanismos de atención temprana y el desarrollo de un nuevo modelo en Unidades Judiciales, que implicó la paulatina readecuación edilicia de los inmuebles donde funcionaban las mismas mediante obras, refacciones y señalética que permitieron dotar de transparencia a la actividad dentro de ellas y a la vez, obtener mayor privacidad para los casos que lo requieran, brindando un mejor ámbito a las víctimas de los ilícitos. Asimismo y en base a las nuevas pautas de trabajo fijadas, se rediseñaron roles dentro de la Unidad Judicial, creándose la figura del "Orientador Judicial" con un nuevo perfil de atención al público.

Esta nueva concepción de Unidad Judicial también trajo aparejada consecuencias en la digitalización de los procesos y despapelización en pos de agilizar los trámites y cuidar el medio ambiente. En este marco, se propicia la gestión digital de procesos donde se evidencia una marcada prioridad de las caudas con personas imputadas en desmedro -en general- de la tramitación de aquellos con autores ignorados (NN). En base a ello, se plantea como esquema de trabajo la "Autogestión Electrónica de Denuncias" y el "Abordaje diferenciado en las investigaciones de hechos con autores ignorados (NN)", es decir, se le da un tratamiento diferenciado a las actuaciones cuyos hechos sean simples pero de dificultoso esclarecimiento mediante la modalidad de investigación caso a caso, a los que -a tales efectos- se denominan "NN". Consiste en el abordaje de esos casos mediante nuevas herramientas -bases de datos inteligentes, etc.- que permitan obtener, sistematizar y analizar la información para

reconocer modalidades delictivas comunes. De esa forma se procura identificar a los probables autores, ya sean de organizaciones delictivas o delincuencia individual ocasional. En estos casos, los hechos de autores ignorados (NN), se gestionan electrónicamente, sin papel, mediante el Sistema de Sumario Judicial, debiéndose resguardar sólo en soporte papel, los objetos y documentos recibidos.

Unidad Judicial. Competencias y funciones

Ayudante Fiscal

El Ayudante Fiscal reviste la calidad de funcionario del Ministerio Público Fiscal e integra la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales de la Dirección General de Policía Judicial. Desempeña sus tareas en la Unidad Judicial asignada y a cuyo cargo se encuentra. Dirige la investigación penal ante la noticia de la posible comisión de un hecho delictivo, con conocimiento e intervención de la Fiscalía de Instrucción o Juzgado Penal Juvenil que por turno corresponda.

Depende, desde el punto de vista administrativo, de la Dirección General de Policía Judicial y desde el punto de vista funcional, del Ministerio Público Fiscal. Es la autoridad máxima en la Unidad Judicial y tiene a su cargo la obligación de arbitrar los medios necesarios para realizar o hacer practicar al personal a su cargo (jefes de áreas, secretarios de actuaciones y orientadores) o auxiliares de la Policía Administrativa (comisionados o correo) las diligencias que sean necesarias a los fines de cumplir las directivas impartidas por sus superiores. "Esta función implica buscar la prueba con la finalidad de armar el rompecabezas que permite reconstruir el hecho e individualizar a sus autores."[14] A tal fin, debe coordinar las actividades desplegadas por los instructores judiciales con las desarrolladas por el personal de la Policía Administrativa que interviene, generalmente desde inicio, entregando el procedimiento y recabando los primeros datos en el lugar del hecho, con la labor de investigación técnica llevada a cabo por personal de la Policía Científica, más la investigación de calle realizada por personal policial comisionado que aportan pruebas útiles. Es una tarea dinámica que requiere del estudio permanente de la causa que permita emitir las directivas pertinentes que permitan el descubrimiento del hecho delictivo y de control de la legalidad de los actos que se realizan en su presencia para evitar nulidades.[15]

- **Funciones y Atribuciones**: Es importante destacar el rol que desempeñan los Ayudantes Fiscales en la comunidad, atento a que son los responsables de receptar de modo permanente e inmediato la problemática delictual de la jurisdicción, manteniéndose en contacto personal y directo con los damnificados, imputados, sus respectivos familiares, ciudadanía en general y personal policial actuante. Esto permite detectar las necesidades de la zona y atender a los reclamos que se presenten y permitan mejorar la prestación del servicio de justicia. En numerosas oportunidades participan de reuniones multisectoriales entre representantes del Poder Judicial, de la Policía de la Provincia, del

14. LOZA ACHAVAL, ALICIA, "Opúsculos de derecho penal y criminología - A diez años de la creación de las Unidades Judiciales", Ed. Lerner, año 2007, p. 12.
15. *Ibid.*, p. 12 y ss.

Ministerio de Seguridad y vecinos de la zona, las que son llevadas a cabo en los centros vecinales o Centros de Participación Ciudadana (CPC).[16]

- *Desde el punto de vista procedimental:* Practica los actos de investigación, ejecutando y haciendo ejecutar las instrucciones que les imparten sus superiores, como así también, adoptando medidas de instrucción urgentes a los fines de la preservación de las personas y/o bienes afectados, con conocimiento de la Fiscalía de Instrucción y/o Juzgado Penal Juvenil interviniente. A tal fin prodece a:
  - Impartir directivas en los sumarios y controlar que las mismas sean cumplimentadas en tiempo y forma.
  - Controlar la observancia de las normas constitucionales y legales relativas a los derechos y garantías de los imputados y de toda otra persona involucrada en la investigación. Debe informar inmediatamente al Fiscal de Instrucción en caso de que los mismos sean vulnerados.
  - Organizar, coordinar tareas e impartir directivas al personal de la policía administrativa en el marco de la investigación judicial.
  - Mantener comunicación permanente con las Fiscalías de Instrucción y Juzgados intervinientes solicitando directivas cuando resulte pertinente como así también con el Director General de Policía Judicial y el Director de Sumarios y Asuntos Judiciales.
  - Requerir cooperaciones a las distintas oficinas de la Dirección General de Policía Judicial y mantener contacto fluido por cuestiones de personal, asistencias y licencias con la Dirección General de Administración y Recursos Humanos.
  - Concurrir al lugar del hecho en compañía del Fiscal de Instrucción cuando se trate de hechos importantes y de relevancia.
  - Atender al público y a los letrados cuando su intervención sea requerida, siempre procurando dar soluciones a las cuestiones planteadas.

Ejercicio de la profesión de abogado

Por aplicación del art. 17 de la Ley provincial n.° 5805 "Ejercicio de la profesión de Abogado", en el desempeño de la profesión, el abogado está equiparado a los magistrados en cuanto al respeto y consideración que debe guardársele. La violación de esta norma, por cualquiera de los operadores judiciales, da lugar a reclamo ante el superior jerárquico del infractor. Asimismo, ante cualquier tipo de reclamo o queja por inconvenientes que se produzcan con los letrados con motivo de la concurrencia de éstos a las distintas Unidades Judiciales, el Ayudante Fiscal debe canalizar el reclamo o queja ante la Comisión de Vigilancia del Colegio de Abogados de la Provincia, órgano que tiene a su cargo la vigilancia de la conducta de los abogados en todo lo que atañe al ejercicio de la profesión y la investigación por el ejercicio ilegal de la abogacía.

16. LOZA ACHAVAL, ALICIA, *op. cit.*, p. 27.

Asimismo, a principios del año 2016 se le encomendó una nueva función; la de conocer, juzgar y sancionar las infracciones contempladas en el Código de Convivencia Ciudadana regido por los principios de independencia, imparcialidad y absoluta autonomía funcional, sólo con subordinación administrativa al Ministerio Público Fiscal.

Este nuevo rol surge a consecuencia de la sanción de la ley n.° 10326 (modificatoria del Régimen Contravencional de la Provincia de Córdoba) y de la ley n.° 10327 (modificatoria de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal) por las que se designa al Ayudante Fiscal como autoridad competente para conocer y juzgar las infracciones cometidas en el territorio provincial en aquellos lugares en donde presten servicios.

Se consideró oportunamente que el cargo de Ayudante Fiscal respondía a las características perseguidas por el legislador al sancionar la norma que buscaba otorgar la tarea de juzgar las contravenciones a un funcionario judicial jerarquizado, designado por concurso y especializado en materia penal.

- *Desde el punto de vista administrativo:* Fija tareas y dirige la Unidad Judicial impartiendo al personal las órdenes de servicio que estime pertinente. A tal fin, debe tener presente las disposiciones establecidas en el RAL y las resoluciones impartidas por Fiscalía General y la Dirección General de Policía Judicial. En particular y entre otras tareas procede a:
  - Organizar el personal a su cargo fijando los horarios a cumplir y diagramando la cobertura de los turnos inhábiles de trasnoche, fines de semana y feriados. Esta tarea es realizada en conjunto con el Jefe de Área.
  - Brindar al grupo de trabajo lineamientos generales y específicos respecto a las tareas a desarrollar.
  - Fijar pautas de trabajo a los jefes de área, delegando las tareas que correspondan.
  - Mantener comunicación fluida y reuniones de trabajo con el personal a su cargo y efectivos policiales (jefes y personal comisionado) con la finalidad de propiciar el trabajo en equipo y favorecer la correcta toma de decisiones.
  - Monitorear el correcto manejo de las aplicaciones tecnológicas de sumario digital, denuncia web y allanamiento digital y el adecuado y moderado uso de los insumos proporcionados.
  - Controlar diariamente la recepción de correos electrónicos enviados al Outlook y dar respuesta inmediata a las solicitudes y pedidos formulados.

Secretario de Actuaciones

El Secretario de Actuaciones es un empleado del Ministerio Público Fiscal, adscripto a la Unidad Judicial, dependiente de la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales responsable del inicio e instrucción de las actuaciones sumariales y del correspondiente cumplimiento de

las directivas impartidas por el Ayudante Fiscal, Fiscalías de Instrucción y/o Juzgados Penal Juvenil intervinientes.

- **Funciones y Atribuciones**:
  Dentro de sus principales tareas se encuentran:
  - Receptar las denuncias formuladas por particulares y procedimientos policiales mediante el sistema de Sumario Digital.
  - Instruir y colaborar en la formulación de denuncias web en las terminales instaladas en las Unidades Judiciales.
  - Controlar la correcta confección de las actas policiales.
  - Expedir constancias de denuncias tradicionales o web y certificaciones.
  - Consultar actuaciones sumariales, solicitar directivas, corroborar el estado planillas prontuariales, informes médicos, etc.
  - Refrendar las actuaciones que firma el Ayudante Fiscal (denuncias, declaraciones testimoniales, oficios, informes, etc.)
  - Notificar a los denunciados y aprehendidos las imputaciones que a prima facie se le atribuyen.
  - Tomar declaraciones testimoniales y exposiciones informativas a menores de edad.
  - Diligenciar los distintos medios de prueba para lo cual confecciona citaciones, oficios, pedidos de informes, etc.

Orientador Judicial

El Orientador Judicial es un secretario de actuaciones responsable de la recepción y atención primaria e inmediata de los ciudadanos que se presentan en la Unidad Judicial, brindando información, asistencia, contención y orientación integral.

Mediante ***Resolución n.º 9/15 de Fiscalía General*** se creó la figura del *"Orientador Judicial"* como nuevo perfil de atención al público. De esta forma, aquéllos que concurren a las Unidades Judiciales con un objetivo distinto a formular una denuncia penal (consultas, reclamos, cuestiones civiles, etc.), son informados y, en su caso, derivados a las correspondientes dependencias públicas o privadas. En caso de que se acerquen a formular una denuncia penal u otro trámite o diligencia penal (declarar como víctima, testigo, etc.), procurará con celeridad y eficacia una atención acorde a sus necesidades, brindando, en la medida de lo posible, una respuesta inmediata de carácter institucional y social.

Por ***Resolución n.° 2/18 de Fiscalía General*** se comenzó a ejecutar el Convenio específico firmado entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba para la formación de orientadores judiciales, que prevé el desarrollo de la tarea del orientador judicial por parte de Licenciados en Trabajo Social, seleccionados mediante un sistema de examen único para residentes en salud de la Provincia de Córdoba. Mediante este acuerdo se procura brindar una mayor y mejor respuesta a la comunidad, a fin de orientar al ciudadano acerca de los adecuados canales de acceso a la justicia, con especial atención a la víctima de

delitos. Este trabajo favorece no sólo a la formación del profesional -Licenciado en Trabajo Social- que encuentra en el ámbito de la Unidad Judicial una valiosa y específica experiencia profesional, sino, principalmente, a la población en general en cuanto a la atención y contención que se brinda en las Unidades Judiciales, como así también al desarrollo interno de las instituciones involucradas en el proyecto. Se trata de una experiencia piloto, que se desarrolla durante un año en seis Unidades Judiciales con posibilidades de extenderse conforme los resultados obtenidos.

Jefe de Área

El Jefe de Área es un secretario de actuaciones encargado de asistir al Ayudante Fiscal en la organización y distribución de tareas administrativas y operativas en cada Unidad Judicial.

- **Funciones y Atribuciones**: Por ***Disposición n.° 36/10 de la Dirección General de Policía Judicial***, se encomendó, bajo la supervisión de los respectivos Ayudantes Fiscales, a los Jefes de Área de las Unidades Judiciales las siguientes responsabilidades:
  - Confeccionar el cronograma de turnos semanales, fines de semana y feriados con los respectivos horarios, que debe cumplir el personal, como así también las ferias judiciales y sus respectivas compensaciones.
  - Llevar el libro de registro de los detenidos, los pedidos de captura y paradero.
  - Controlar y asentar los sumarios que se elevan a las Fiscalías o Juzgados y los sumarios girados a otra Unidad Judicial.
  - Revisar las actuaciones sumariales con presos a fin de cumplimentar las directivas impartidas por las Fiscalías o Juzgados intervinientes.
  - Informar los pedidos de habeas corpus.
  - Llevar el registro de vehículos secuestrados y su posterior entrega.
  - Llevar el registro de los allanamientos realizados y los elementos secuestrados.
  - Organizar el ingreso y la salida del correo.
  - Llevar el registro y la administración de las licencias establecidas en el RAL, correspondientes al personal de la Unidad Judicial.
  - Llevar el registro y la administración de los insumos, como así también velar por su buen uso y conservación.
  - Llevar en forma ordenada el archivo de la Unidad Judicial y realizar la búsqueda de los sumarios solicitados por las distintas Fiscalías o Juzgados.
  - Toda otra actividad vinculada a su función, que sea ordenada por los Ayudantes Fiscales.

Comisionado

El Comisionado es personal policial asignado a la Unidad Judicial para cumplir tareas judiciales específicas vinculadas a la investigación de hechos denunciados en el marco de lo dispuesto por el Código Procesal Penal de Córdoba.

Actúa conforme las directivas e instrucciones impartidas por el Ayudante Fiscal y dependen jerárquicamente de la Policía de la Provincia. Su función principal consiste en avocarse, desde su inicio, al conocimiento de las actuaciones sumariales practicando las investigaciones que el Ayudante Fiscal disponga, tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado. A tal fin, diligencia citaciones judiciales a testigos e imputados, labra actas de inspección ocular y secuestro, confecciona croquis, realiza encuestas vecinales y ambientales, constata domicilios, diligencia oficios y órdenes de allanamiento., entre otras cosas.

Comisionado de Correo

El Comisionado de Correo es personal policial asignado a la Unidad Judicial para cumplir tareas específicas de traslado y custodia de documentación judicial (actuaciones sumariales, oficios, informes, cooperaciones técnicas, planillas prontuariales, etc.), de elementos secuestrados y muestras biológicas o químicas para su peritaje, desde y hacia la Unidad Judicial y los demás organismos judiciales (Fiscalías de Instrucción, Juzgados de Control, Policía Judicial, etc.), policiales (Central de Policía, RENAR, etc.), dependencias públicas (Registro Civil, del Automotor, de la Propiedad, AFIP, Rentas, Catastro, etc.) o empresas privadas (Bancos privados, empresas telefónicas, etc.).

Actúa conforme las directivas e instrucciones impartidas por el Ayudante Fiscal y dependen jerárquicamente de la Policía de la Provincia.

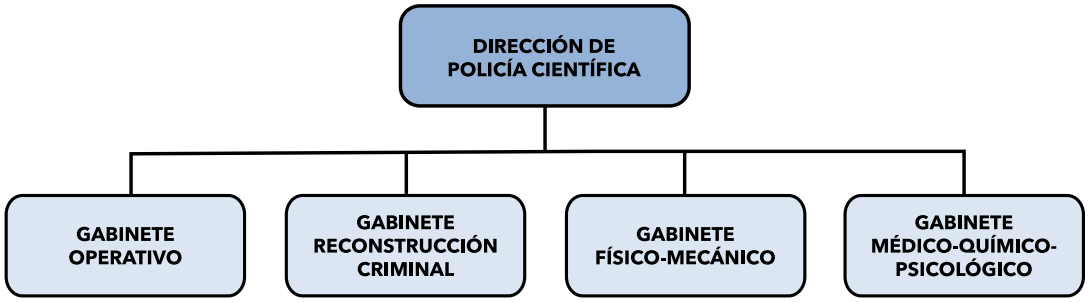
Cada uno de los ingresos y egresos de material que realiza, queda registrado en los libros correspondientes (libro de actas, de sumarios, de secuestros, de novedades o movimientos, etc.).

Personal Policial

El Personal Policial es personal adscripto a la Comisaria o Destacamento Policial encargado de tareas tales como fichar (impresión de las huellas dactilares) imputados, traslado de los aprehendidos por causas judiciales y la custodia de los elementos secuestrados hasta su posterior traslado para peritar o entrega provisorio o definitiva al propietario.

Dependen, tanto desde el punto de vista jerárquico como funcional, de la Policía de la Provincia de Córdoba y prestan colaboración a la Unidad Judicial mediante la correspondiente solicitud por oficio debidamente firmado.

Dirección de Policía Científica



Está a cargo de un Director que debe ser argentino, nativo o naturalizado, mayor de edad y de conducta intachable. Debe contar con título universitario en carreras afines a las ciencias que integran dicha dirección y tres (3) años de ejercicio en la profesión o como agente del Poder Judicial.

Es el responsable de coordinar las áreas técnicas y sub áreas que la integran, efectuando propuestas para su mejor desenvolvimiento orgánico y técnico. Controla el cumplimiento de las obligaciones y deberes de sus miembros, con sujeción a las pautas que imparta el Fiscal General por intermedio del Director General de Policía Judicial -Art. 69 LOMPF-.

La Dirección de Policía Científica tiene a su cargo la cooperación técnica criminalística necesaria para el ejercicio de las funciones del Ministerio Público en procura de que la investigación penal preparatoria, impida que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores y reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento.

Composición - Áreas Técnicas

La Dirección de Policía Científica interviene en la gestión de la prueba técnica criminalística, en la que se desempeñan equipos profesionales y especialistas agrupados en cuatro Gabinetes Técnico - Operativos y sus respectivas Secciones y Unidades.

Por ***Resolución n.º 06/18 de Fiscalía General*** se procedió a la creación de cinco (5) sedes de Policía Científica en el interior provincial, en las ciudades de San Francisco, Villa María, Río Cuarto, Deán Funes y Villa Dolores. Esta resolucón se dictó a consecuencia del Convenio Marco de Cooperación celebrado entre la Fiscalía General de la Provincia de Córdoba y el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Córdoba en el año 2016.
Actualmente el arribo del equipo al lugar del suceso, suele ocurrir con importantes demoras, dependiendo ello de la ubicación geográfica, la disponibilidad de equipos y morgueras, las condiciones climáticas y los horarios de solicitud de la cooperación técnica. Esta situación genera malestar en la ciudadanía, que afecta, además, la imagen y credibilidad en la administración de justicia.
La mayor proximidad con el abordaje del lugar del hecho, incrementa sustancialmente las

posibilidades de obtener prueba y, consecuentemente, potencia la probabilidad de esclarecimiento de los hechos. En base a ello, el Fiscal General consideró oportuno afrontar esta problemática dando una respuesta estatal más eficiente frente a las necesidades que evidencia el interior de la provincia, en lo que a la tarea de la policía científica del MFP respecta.

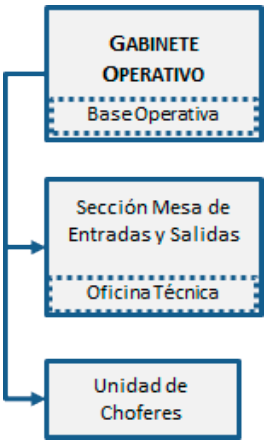
El personal de Policía Científica acude al lugar del hecho e interviene según protocolo de actuación mediante el cual se organiza el acceso de las diferentes secciones de manera tal que una evidencia pueda ser utilizada por diferentes áreas siempre bajo la supervisión del coordinador. Luego de realizada la cooperación, las evidencias recolectadas son analizadas en los gabinetes correspondientes mediante diferentes procedimientos científicos. A cada cooperación técnica se le otorga un número de referencia; es un solo número para la cooperación y un número por cada informe que lo integra. La totalidad de los informes integran lo que se denomina carpeta técnica.

Cooperación:	**7654321**
Informe:	**123456**
Tipo de Informe:	**INFORME TECNICO DE LABORATORIO**
Fecha Informe:	**30/05/2018 17:25:00**
Sumario:	**1234567/2018**
Dependencia:	**UNIDAD JUDICIAL ALTA GRACIA**
Fecha Sumario:	**22/05/2018 13:10:15**
Magistrado:	**FIT1AG**

En el mes de agosto de 2017, mediante ***Resolución n.° 06/17 de Fiscalía General***, se implementó el *"Sistema de Gestión de Informes",* por el cual los informes técnicos y cooperaciones elaborados por los equipos técnicos podrán ser anexados al sumario judicial y visualizados de inmediato por quienes tienen acceso al mismo. Así, el Fiscal de Instrucción o funcionario interviniente puede proceder a su impresión y adjuntarlo al expediente en el momento en que lo considere necesario y de acuerdo al estado del proceso. Sólo en caso de que se requiera una impresión a color o en papel especial, la fiscalía que corresponda requerirá a la Dirección General de Policía Judicial su expedición a través del Centro de Impresión. De esta manera, no sólo se agiliza el tráfico de la información relacionada al proceso que se trata, ya que el fiscal interviniente accederá a los informes de manera inmediata y sin intermediarios, sino que además, posibilita la interacción en tiempo real del mencionado funcionario con los técnicos involucrados. Todo ello genera una ostensible reducción de los costos, tiempos y recursos humanos y redunda en beneficios para la gestión judicial, brindándole celeridad y agilidad.

GABINETE OPERATIVO

BASE OPERATIVA



La Base Operativa es la unidad de trabajo que planifica, coordina y supervisa el trabajo criminalístico en el lugar del hecho. Organiza la intervención de los equipos técnicos, garantizando la cobertura del servicio en su faz operativa en los primeros momentos de la investigación penal.

Funciones

Desde el punto de vista metodológico, asegura un abordaje interdisciplinario en la escena del crimen y aplica rigor en las distintas fases de la obtención de la evidencia física, su relevamiento, levantamiento, custodia y traslado.

A nivel operativo, constituye la central de operaciones que recepta los pedidos de cooperación, organiza y dispone las primeras medidas del trabajo de calle. En particular se destacan las siguientes actividades:

- Receptar y caracterizar los hechos delictivos por los cuales se les solicita cooperación.
- Supervisar los alcances de la operatividad y disponer pautas de trabajo.
- Asegurar la toma de medidas de prevención adecuadas para los recursos humanos y la previsión de insumos, herramientas y medios necesarios para una correcta intervención. (provisión de elementos de bio-seguridad, comunicación, iluminación, traslado y demás dispositivos de apoyo técnico).

En su faz administrativa, es la responsable de llevar los registros donde se asientan las intervenciones y de disponer las medidas prácticas para procurar una respuesta acorde y en tiempo. (v. gr. Puntos de referencias para llegar pronto en el lugar del hecho, etc.).

Recursos Humanos

La Base Operativa cuenta con personal que desarrolla actividades específicas que permiten en su conjunto, cumplir con las exigencias existentes y lograr un adecuado abordaje de la escena del crimen y tratamiento de las evidencias. Ellos son:

- **Encargado General**: Es el encargado de la coordinación y administración de los recursos humanos, técnicos y materiales de la Base Operativa.
  Dentro de sus *funciones* se destacan:
  - Llevar a cabo tareas de coordinación externa o de campo. A tal fin, cuando se trata de hechos complejos y según la especialidad que corresponda, coordina junto a los jefes de gabinete o encargados de sección, los técnicos responsables en acudir al lugar donde acaeció el hecho delictivo. Asimismo puede junto con el coordinador del cuerpo operativo constituirse en el lugar a cooperar.

- Llevar a cabo tareas de coordinación interna. Esta labor implica por un lado, controlar los movimientos administrativos que surjan de las cooperaciones realizadas, dando respuestas a las distintas fiscalías, juzgados o dependencias que lo requieran y por el otro, analizar en el taller cirminalístico las carpetas técnicas. Realiza esta tarea conjuntamente con los jefes de gabinete, el coordinador del cuerpo operativo y los técnicos que han cooperado en hechos de características complejas.
- Llevar a cabo tareas de coordinación general. Para ello fija pautas de trabajo que permitan prestar un servicio eficiente y dar pronta respuesta para la intervención en el lugar del hecho. Asimismo y en consonancia, realiza reuniones de trabajo con los coordinadores de los cuerpos operativos para unificar criterios de actuación que permitan mejorar el servicio.
- Llevar a cabo tareas de coordinación de personal y recursos materiales. Es el encargado del personal dependiente de la Base Operativa por lo que autoriza con conocimiento del Departamento de Recursos Humanos, cambios de guardia, usufructo de licencias, compensaciones, etc. Dispone la rotación del personal entre cuerpos operativos para mejorar la cobertura del servicio y coordina con el encargado de la oficina de automotores los horarios de los choferes, sus actividades y toda otra cuestión relacionada a los medios de movilidad a los fines de contar con unidades móviles adecuados para el trabajo del personal.

- **Coordinador de Cuerpo Operativo**: Actualmente la Base Operativa cuenta con ocho Cuerpos Operativos y por lo tanto con ocho coordinadores, uno por cada uno de ellos.
  Dentro de sus *funciones* se destacan:
  - Responder a los requerimientos que se generen durante su turno de guardia, derivar el pedido al área correspondiente y llevar a cabo los trámites que correspondan hasta su culminación.
  - Coordinar el trabajo de los técnicos en un hecho complejo, procurando un correcto abordaje del lugar del hecho, bregando para que se realice un eficiente relevamiento, levantamiento, custodia y traslado de la evidencia física hasta el laboratorio. Antes de salir a cooperar, provee a los agentes de los elementos de protección personal necesarios para cada intervención técnica, cuyo control realiza en cada guardia.
  - Asegurar la operatividad interna de la Base Operativa. A tal fin supervisa que todos los pedidos sean cargados en el sistema informático, que asigna un número de cooperación único e integral; controla el llenado correcto de las planillas de movimiento de vehículos, los kilometrajes allí insertos y la correlatividad de los mismos; confecciona o supervisa la confección del protocolo de regreso con todos los datos concernientes al hecho, el que luego es remitido a la Oficina Técnica para el trámite correspondiente y realiza la supervisión de las carpetas técnicas confeccionadas por el personal técnico de las distintas áreas que cooperaron.

- **Personal Administrativo**: Es personal que cumple funciones de índole administrativa. Cada cuerpo operativo cuenta con la presencia de un asistente o personal administrativo que cumple, principalmente, las siguientes *funciones*:
  - Atender al público. Es el responsable de la atención al público en general, damnificados, personal policial, agentes del Poder Judicial o del Ministerio Público Fiscal que se apersone a la Base Operativa con el objeto de presentar, entre otras cosas, oficios, notas, material secuestrado, el que luego es remitido a las correspondientes oficinas y laboratorios para su procesamiento.
  - Receptar los pedidos efectuados por teléfono, oficio judicial o nota, provenientes de las distintas dependencias por los cuales solicitan la intervención de los equipos técnicos. Ingresar el pedido en el sistema informático integral completando detalladamente todos los campos exigidos y derivar el requerimiento al área correspondiente.
  - Confeccionar el protocolo de salida del equipo técnico y el protocolo de regreso una vez cumplimentada la cooperación. Acto seguido debe remitir a la Oficina Técnica el protocolo correspondiente.
  - Reemplazar al coordinador del cuerpo operativo cuando por las características especiales del caso receptado deba constituirse en el lugar de un hecho para realizar la coordinación del personal técnico afectado.
  - Tomar fotografías de rigor de todas las personas que han sido aprehendidas e imputadas por algún hecho delictivo y trasladadas a la Base Operativa para su intervención. Además, cargar en el sistema informático integral los datos personales de estos imputados.

Fotografías de rigor con aprehendidos

Cuando una persona es privada de su libertad por la comisión de un hecho delictivo y se encuentra alojada temporalmente en una dependencia policial, previo al otorgamiento de su libertad por considerar la autoridad competente que no existen motivos suficientes para continuar aprehendido o por el contrario, dispone su alojamiento en un instituto carcelario o de contención para menores, es trasladada a la Base Operativa donde le realizan fotografías de rigor y lo revise un profesional de medicina legal a los fines de constatar su estado general de salud y las lesiones que pueda presentar.

- **Chofer**: El chofer es la persona encargada del manejo de la morguera de Policía Judicial - MPF, asignada a la Base Operativa con el objeto de proporcionar el traslado de los profesionales médicos hasta el lugar donde se encuentra algún cuerpo sin vida, cualquiera sea la causa del deceso (traumática o de etiología dudosa). En el lugar del hecho colabora en el movimiento y traslado del cadáver. Cuando las particularidades del caso lo requiere y el



espacio físico del vehículo lo permite, también traslada personal de las áreas técnicas a los efectos de realizar las cooperaciones pertinentes.

Tiene bajo su responsabilidad la limpieza e higiene de cada una de las unidades afectadas a la Base Operativa y de realizar en cada cambio de guardia un exhaustivo control de los mismos, dejando constancia de las novedades en el libro correspondiente.

Modalidad de Trabajo

El encargado general cumple una jornada laboral de 8 horas diarias, de lunes a viernes con guardias pasivas los fines de semana. El resto del personal trabaja en guardias rotativas conforme el cronograma horario del cuerpo operativo según le corresponda. Teniendo en cuenta que los cuerpos operativos son ocho, el ciclo laboral también es tomado en ocho semanas, distribuyéndose la jornada laboral de la siguiente manera. Diez guardias diurnas de 14 horas, cinco nocturnas de 18 horas y dos de 24 horas, por cada uno de los cuerpos operativos.

SECCIÓN MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS - OFICINA TÉCNICA

La Oficina Técnica es la responsable de documentar y registrar el ingreso y egreso de documentación e informes técnicos expedidos por las distintas áreas que conforman la Dirección General de Policía Judicial.

Intervine por solicitud formal mediante oficio de remisión, activación o copia de una carpeta criminalística o de un informe en particular. El oficio, además de los datos de la causa, debe contener el número de cooperación o en su defecto, el número de un informe en particular. Recibido el oficio, se registra informaticamente su ingreso.

Los informes técnicos realizados por las distintas secciones son remitidos a la Oficina Técnica, previa registración de su salida en el sistema informático. Allí queda a disposición del oficiante, reservado en el casillero respectivo.

Funciones

- Receptar los informes técnicos y el material remitido desde las distintas áreas de la Dirección General de Policía Judicial.
- Realizar el control y depósito del material objeto de estudio enviado desde las secciones, para luego coordinar su devolución a las dependências judiciales donde se instruyen las causas o su traslado al depósito general de armas de Tribunales II.
- Separar en casilleros por destino la correspondencia y el material adjunto para que sea retirado por el correo de cada Unidad Judicial.
- Extender recibos o comprobantes de cada documentación y/o material que se retira de la Oficina Técnica. Los mismos deben contener la firma y aclaración de la persona que hace el retiro, responsabilizándose de su custodia.

GABINETE DE RECONSTRUCCIÓN CRIMINAL

SECCIÓN FOTOGRAFÍA LEGAL



La Sección Fotografía Legal depende orgánicamente del Gabinete de Reconstrucción Criminal de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Es el área técnica encargada de plasmar fotográficamente la situación primitiva del lugar del hecho y de todas aquellas evidencias materiales sujetas a investigación.

El relevamiento fotográfico ofrece una representación total de lugar del hecho registrando y comunicando el estado en que se hallaba y la presencia de vestigios. Documenta en distintos soportes, las operaciones realizadas por los técnicos intervinientes al momento del levantamiento de la evidencia (Disposición n.° 33/02 de la Dirección de Policía Judicial).

Contribuye a documentar y fijar el hecho, registra y retiene la evidencia de todo delito, comprime, conserva y da protección a documentos de vital importancia y facilita su localización mediante archivos de films y microfilms, a la vez que hace posible registrar huellas dactilares, manchas de sangre y todo tipo de indicios y formas de evidencia criminal.

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho.** Realiza tomas generales y en detalle del lugar del hecho, como así también de todas las evidencias materiales (rastros, huellas, impactos de arma de fuego, etc.) que sean capaces de describir por sí mismas lo ocurrido en ese escenario, coadyuvando a la investigación criminal y al esclarecimiento de los hechos delictivos (homicidios dolosos o culposos, suicidios, robos calificados, accidentes de tránsito, incendios, etc.). Esta tarea es realizada por el personal técnico que integra los distintos cuerpos operativos y participan absolutamente en todos los hechos que requieren intervención técnica (cooperación).

  El personal técnico de sección es el encargado de evaluar el material (rollos vírgenes, máquinas digitales, tarjetas de memorias digitales, etc.) que pueda ser secuestrado para su revelado y/o copiado en papel, por estar posiblemente relacionado con el hecho. En tal caso se debe realizar el acta de secuestro correspondiente y el material se debe transportar correctamente embalado y rotulado.

Laboratorio fotográfico

El laboratorio fotográfico UV-IR y macrofotografía cuenta con tecnología de avanzada que permite, mediante la utilización de filtros que trabajan por nanómetros, encontrar distintos tipos de manchas (sangre, semen, saliva, etc.) imperceptibles a la vista humana. Una vez detectada la mancha se remite el material a la División Química Legal - Unidad Manchas Biológicas para que determine la naturaleza del fluido.
Las fotografías que se realizan son UV (ultra violeta) e IR (infrarrojo) por lo que el laboratorio se encuentra pintado con pintura especial.
Las macrofotografías que realizan sobre huellas y rastros recolectados en el lugar del hecho por dicha sección y son trabajadas con la técnica de luz rasante, luz UV y contraste que le permiten al técnico en papiloscopía trabajar con mayor exactitud y precisión. También se realizan sobre tomas fotográficas realizadas por los propios técnicos en el lugar del hecho.

- **Realizar otras actividades.** Realiza tomas fotográficas de personas, cosas y/o evidencias vinculadas a la investigación penal en lugares distintos al lugar del hecho. Se destacan la actividad de realizar tomas fotográficas en los procesos de reconocimiento en rueda de personas, a detenidos en la unidad carcelaria de Bower, a víctimas en los consultorios médicos, a automotores que se encuentran en el Depósito Judicial de Vehículos Secuestrados - Potrero del Estado, a distintos elementos secuestrados en las Unidades Judiciales, a ADN analizados por la División Química Legal, en casos de usurpaciones, además de participar en allanamientos judiciales de diversa índole. Estas tareas, entre muchas otras, son realizadas por personal técnico distinto al que integra los cuerpos operativos.
- **Confeccionar y editar informes técnicos.** Realizada la cooperación, en el interior de la sección se realiza el trabajo de confección y edición de los informes técnicos. Una vez concluida esta tarea el técnico, previo visado y aprobación por parte del Jefe de Sección, incorpora los mismos en el Sistema de Gestión de Informes (SGI) o lo remite al centro de impresión, según corresponda. Cuando resulte pertienente por su importancia y trascendencia, el informe técnico además de ser visado por el Jefe de Sección puede ser visado y firmado por el Jefe del Gabinete de Reconstrucción Criminal Los informes en soporte papel son remitidos a la Oficina Técnica que se encarga de recopilar todos los informes que componen la cooperación y si correspondiere, deriva el informe a otra sección para su interrelación.
- **Realizar impresiones fotográficas y fotocopias.** Dentro de la sección se encuentra el **Centro de Impresión y Fotocopiado.** Su función resulta de real importancia para la tarea investigativa ya que permite contar con el material fotográfico o ampliaciones del mismo de manera inmediata ya que se encuentra dentro de la esfera del Poder Judicial (anteriormente se realizaba en laboratorios externos).
  Además de imprimirse los informes técnicos, se realizan impresiones en blanco y negro o color, de papeles y documentos cuya solicitud provenga de Fiscalía General, de la Dirección de Administración y Recursos Humanos, de otras oficinas de la Dirección

General de Policía o de Unidades Judiciales, etc. Realiza el fotocopiado de documentación o sumarios judiciales, cuando se ordena su desglose.

- **Realizar trabajos en el laboratorio fotográfico.** Los trabajos se realizan en laboratorios UV- IR y macrofotografía sobre distintas evidencias físicas (manchas, huellas, rastros, etc.).

SECCIÓN HUELLAS Y RASTROS

La Sección Huellas y Rastros pertenece al Gabinete de Reconstrucción Criminal de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Realiza el relevamiento de rastros papilares (impresiones digitales o dactiloscopia, palmares o palametoscopía y plantares o pelmatoscopía) y de otros rastros (pisadas de calzado, neumáticos de vehículos, etc.) en procura de obtener información que permita la identificación física humana de personas vivas o muertas a través de la ciencia papiloscópica y la individualización de objetos de interés criminalístico mediante el estudio de los indicios.

Mediante el empleo de diferentes elementos técnicos se confrontan los rastros digitales recabados en el lugar del hecho con las fichas decadactilares de personas registradas en los archivos dactiloscópicos y, en base a la idoneidad, similitud de las impresiones obtenidas y la cantidad y calidad de los denominados puntos característicos se llega a identificar a una persona.

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho.** Realiza la búsqueda, relevado y levantamiento de rastros papilares o de evidencias en la escena del crimen para su posterior análisis en el laboratorio y evacuación del correspondiente informe.
- **Realizar otras actividades.** Lleva a cabo la toma de impresiones digitales, palmares o plantares; realiza el procesamiento, clasificación y registro de fichas decadactilares y lleva a cabo operaciones de cotejo o confrontación de una ficha decadactilar contra otras fichas decadactilares, de fichas contra rastros revelados en el lugar del hecho, de rastros de pisadas con impresiones tomadas a calzados y, de igual modo con las marcas de neumáticos.
- **Confeccionar y editar informes técnicos.** Realizada la cooperación, en el interior de la sección, realiza el trabajo de confección y edición de los informes técnicos. Una vez concluida esta tarea el técnico, previo visado y aprobación por parte del Jefe de Sección, incorpora los mismos en el Sistema de Gestión de Informes (SGI) o lo remite al centro de impresión, según corresponda. Cuando resulte pertienente por su importancia y trascendencia el informe técnico, además de ser visado por el Jefe de Sección puede ser visado y firmado por el Jefe del Gabinete de Reconstrucción Criminal. Los informes en soporte papel son remitidos a la Oficina Técnica que se encarga de recopilar todos los informes que componen la cooperación y si correspondiere, deriva el informe a otra sección para su interrelación.

SECCIÓN PLANIMETRÍA LEGAL

La Sección Planimetría Legal depende del Gabinete de Reconstrucción Criminal de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Se encarga de relevar la escena del crimen mediante un croquis a mano alzada que capta el abordaje interdisciplinario de todas las áreas que intervienen en el lugar. Plasma sobre el dibujo la descripción meticulosa -desde lo general a lo particular- del escenario del suceso, precisando distancias entre un indicio y otro y su relación espacial con la víctima (si la hubiere) y el contexto en el que se hallan (campo abierto, calles, avenidas fábricas, edificios públicos, viviendas habitaciones, etc.).

En consecuencia se puede decir que la planimetría es la disciplina que, como parte de la criminalística, se incorpora a la investigación penal preparatoria con el objeto de fijar cada uno de los elementos o evidencias materiales que se hallan en el lugar del crimen, valiéndose del dibujo técnico y arquitectónico.

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho.** Realiza una representación gráfica del lugar del hecho y de su entorno, de su ubicación geográfica, dimensiones y distribución del escenario y de la exacta ubicación de la evidencia colectada por las distintas disciplinas criminalísticas, estableciendo relaciones de distancia y tamaño.
- **Realizar informes técnicos y pericias especiales.** Se avoca al conocimiento y análisis de causas para realizar informes técnicos o pericias sobre usurpaciones, reconstrucciones mediante animaciones por secuencia de dibujos, vistas generales y trayectorias balísticas intra-extra corpórea y en el escenario del crimen; esto último en conjunto con la Sección Balística.
- **Confeccionar y editar informes técnicos.** Realizada la cooperación, en el interior de la sección, realiza el trabajo de confección y edición de los informes técnicos. Una vez concluida esta tarea el técnico, previo visado y aprobación por parte del Jefe de Sección, incorpora los mismos en el Sistema de Gestión de Informes (SGI) o lo remite al centro de impresión, según corresponda. Cuando resulte pertinente por su importancia y trascendencia el informe técnico, además de ser visado por el Jefe de Sección puede ser visado y firmado por el Jefe del Gabinete de Reconstrucción Criminal. Los informes en soporte papel son remitidos a la Oficina Técnica que se encarga de recopilar todos los informes que componen la cooperación y si correspondiere, deriva el informe a otra sección para su interrelación.

SECCIÓN RECONSTRUCCIÓN GRÁFICA DEL ROSTRO

La Sección Reconstrucción Gráfica del Rostro pertenece al Gabinete de Reconstrucción Criminal de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Es la encargada de realizar los dibujos técnicos conocidos como *"Retrato Hablado",* que pueden definirse como la representación gráfica (dibujo a mano alzada con lápiz de grafito) de los rasgos morfocromáticos del rostro de un sujeto, autor de algún hecho delictivo o desaparecido, a partir de la descripción oral que una o varias personas le realiza al técnico-dibujante.

El retrato hablado tiene por finalidad la individualización de una persona. Al iniciarse la investigación penal preparatoria es utilizado como método de orientación y discernimiento para el investigador de calle ya que opera de guía morfológica para descartar probabilidades. Como medio de prueba, no es contundente, tiene un carácter indiciario, pero adquiere valor probatorio y convictivo con la suma de las investigaciones de las otras secciones de la Policía Científica y las exposiciones del o de los denunciantes o testigos. No otorga certeza en la identificación, pero sí una posibilidad más cercana cuando la persona presenta una seña particular (cicatriz, mancha, lunar, etc.).

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho.** Eventualmente coopera en el lugar del hecho cuando conforme lo informado por el jefe de equipo del cuerpo operativo actuante, se está en presencia de una o varias personas en condiciones anímicas de describir los rasgos faciales morfocromáticos del o de los supuestos autores del hecho delictivo y se encuentra con cierta imposibilidad física para comparecer directamente a la sección.
- **Confeccionar informes técnicos de retrato hablado.** Consiste en un dibujo a mano alzada realizado en base a la descripción oral de los rasgos morfocromáticos aportados por el damnificado o los testigos.
- **Confeccionar informes técnicos por falta de datos.** Se realiza cuando no se obtienen datos suficientes en cuanto a los rasgos morfocromáticos esenciales para poder reconstruir gráficamente un rostro. Puede suceder que la víctima no haya visto directamente al delincuente, que este la haya intimidado para que no lo reconozca, e incluso, que se bloquee anímicamente y no pueda recordar nada.
- **Confeccionar informes técnicos especiales de reconstrucción gráfica del rostro.** Estos informes contribuyen a la posible individualización del o de los presuntos autores de un delito o bien, proporciona una ilustración gráfica orientativa para la búsqueda de personas desaparecidas o para la identificación de sujetos muertos NN. Entre ellos se destacan: a) Cotejo fotográfico; b) Reconstrucción gráfica facial por medio de fotografías y filmaciones; c) Reconstrucción gráfica facial de un delincuente serial con variaciones en su fisonomía; d) Progresión de edad; e) Reconstrucción post-mortem y f) Reconstrucción escultórica.

UNIDAD TRANSDISCIPLINARIA DE IDENTIFICACIÓN ANTROPOMÉTRICA

La Unidad Transdiciplinaria de Identificación Antropométrica pertenece al Gabinete de Reconstrucción Criminal de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Fue creada por Resolución de Fiscalía General en el año 2016. Anteriormente los informes antropométricos eran realizados en la Sección Planimetría Legal.

Conforme surge de la ***Disposición n.° 13/16 de la Dirección General de Administración y Recursos Humanos*** que tomó razón de la creación de la Unidad, el reconocimiento y/o identificación antropométrica y antropomórfica de personas se trata de una técnica de cotejo aplicada, a los fines de establecer a partir de parámetros morfológicos, biométricos y por extensión conductuales, la relación entre dos o más componentes identificativos.

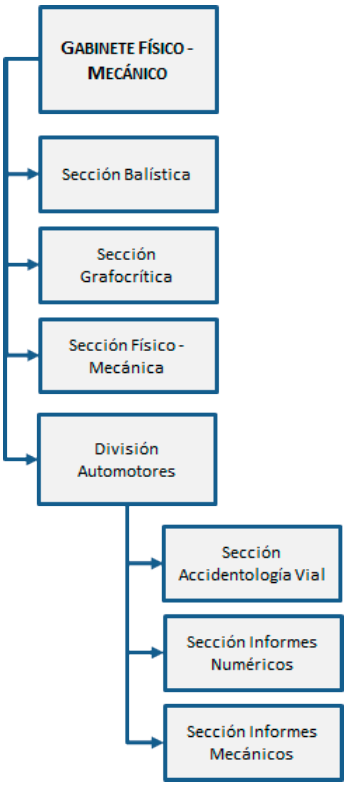
Funciones

- **Confeccionar informes técnicos especiales para establecer la mecánica de un hecho.** Realiza el estudio de las proporciones del cuerpo humano ya sea de la víctima o el victimario (derivados métricos) en procura de conocer la mecánica real del hecho. En el tratamiento de esas proporciones, utiliza tomas fotográficas las que a través de métodos de sistemas de representación gráfica (Autocad, Corel, 3D, Google Earth y ampliaciones gráficas y fotográficas) permiten calcular medidas aproximadas, teniéndose en cuenta elementos fijos y medidas reales (v. gr. camilla de la morgue).
- **Confeccionar informes sobre solicitudes de cotejo in-dubitativo de personas.** Interviene ante pedidos de búsqueda de personas entre multitudes, reconocimiento de personas no identificadas, determinación de perfiles antropométricos, cotejo de prendas, reconocimiento de vehículos, entre otras activiades.

Los informes técnicos confeccionados y editados son firmados por los técnicos actuantes (planimetras, fotógrafos y médicos) y se incorporan al Sistema de Gestión de Informes (SGI) o lo remite al centro de impresión, según corresponda. Cuando resulte pertienente por su importancia y trascendencia el informe técnico, además de ser visado por el Jefe de Sección puede ser visado y firmado por el Jefe del Gabinete de Reconstrucción Criminal. Los informes en soporte papel son remitidos a la Oficina Técnica que se encarga de recopilar todos los informes que componen la cooperación y si correspondiere, deriva el Informe a otra sección para su interrelación.

GABINETE FÍSICO-MECÁNICO

SECCIÓN BALÍSTICA



La Sección Balística depende orgánicamente del Gabinete Físico - Mecánico de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

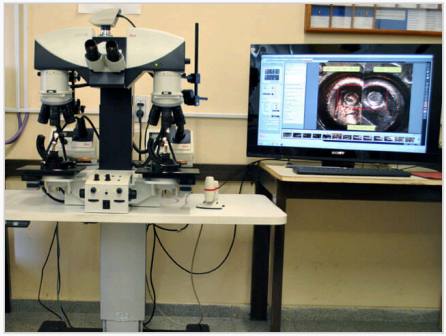
Se encarga de investigar la participación de armas de fuego en un hecho delictivo, estudiando las armas, la munición, sus componentes (vainas servidas, proyectiles) y el efecto que producen sobre el blanco (material inerte u organismos vivos) a partir de procedimientos comparativos identificatorios.

Analiza el armamento de fuego portátil, es decir, todos aquellos materiales que utilizan la energía de la combustión de la pólvora para el lanzamiento de proyectiles y que, además, pueden ser transportados, manejados u operados por una sola persona. Asimismo, analiza todo lo referido al elemento motor del sistema, es decir, lo que se incluye bajo el rubro municiones (proyectiles, vainas servidas, tacos neumáticos, etc.).

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho**. Realiza la búsqueda, relevado y levantamiento de armas, municiones y/o sus componentes (vainas servidas, proyectiles, etc.) en la escena del crimen para su posterior análisis en el laboratorio y evacuación del correspondiente informe.
- **Realizar tareas de análisis operativo.** Analiza en la "Sala de prueba de disparos" las armas de fuego y sus municiones en lo que respecta a su funcionamiento y operatividad. Estudia la capacidad operativa del binomio "arma-cartucho".

- **Llevar a cabo macroscopías de comparación.** Se realizan a los fines de establecer la relación que existe en el conjunto "arma-munición".
  Lleva a cabo la tarea identificatoria de la munición en procura de establecer la relación que pueda existir entre esta y un arma en particular (v. gr. si el proyectil extraído de la autopsia o la vaina encontrada en el lugar del hecho fueron lanzados y servida respectivamente por el arma secuestrada en autos).


Macroscopio de comparación

Además, en conjunto con la División Química Legal, realiza estudios sobre prendas de vestir impactadas para poder precisar si se trata de disparos a corta o larga distancia,

como así también su direccionalidad (de atrás hacia delante, de adelante hacia atrás, con sentido oblicuo, etc.)

- **Proceder a la restauración de matrículas seriales.** Mediante un proceso de revenido químico, previa autorización de la Fiscalía de Instrucción interviniente, se reestablece el número de matrícula original del arma que fue objeto de supresión.

- **Participar en la determinación de la mecánica del hecho delictivo.** Mediante pericias interdisciplinarias participa de modo activo en la resolución de causas complejas en lo que respecta a la determinación de la mecánica del hecho.
- **Confeccionar y editar informes técnicos.** Realizada la cooperación, en el interior de la sección, realiza el trabajo de confección y edición de los informes técnicos. Una vez concluida esta tarea el técnico, previo visado y aprobación por parte del Jefe de Sección, incorpora los mismos en el Sistema de Gestión de Informes (SGI) o lo remite al centro de impresión, según corresponda. Cuando resulte pertinente por su importancia y trascendencia el informe técnico, además de ser visado por el Jefe de Sección puede ser visado y firmado por el Jefe del Gabinete de Físico-Mecánico. A la Oficina Técnica además del informe en soporte papel se lleva el material analizado para que coordine su traslado al depósito de armas de Tribunales II. Si correspondiere, se deriva el informe a otra sección.

SECCIÓN GRAFOCRÍTICA

La Sección Grafocrítica forma parte del Gabinete Físico - Mecánico, dependiente de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Se encarga de verificar la autenticidad de documentos modernos y de establecer su confección (composición y autoría) mediante la aplicación práctica y metódica de conocimientos científicos. Asimismo, mediante la intervención técnica en el lugar del hecho releva y obtiene material testigo o de cotejo (escritos, manuscritos y firmas; impresiones provenientes de máquinas de escribir, impresoras, fotocopiadoras, etc.).

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho.** Realiza un relevamiento específico en busca de elementos que resulten útiles como material de cotejo para la elaboración de informes técnicos o pericias.
- **Realizar otras actividades.** Interviene ante la solicitud de participación con la finalidad de que se proceda al análisis y resolución de hechos delictivos vinculados con:
    - Violación de correspondencia.
    - Adulteración de documentos modernos (borrados mecánicos, lavados químicos, agregados, interpolaciones, modificaciones, retomas, retoques, adiciones.).
    - Autenticidad o falsedad de firmas; abuso de firma en blanco.

- Falsificación de documentos (DNI, documentos bancarios, títulos, protocolos notariales, estampillas, estampas de sellos y timbrados.).
- Falsificación de papel moneda (pesos, dólares, euros, reales.).
- Entrecruzamientos de trazos con escritos mecanográficos, trazos con estampas de sellos, trazos entre sí, pliegues en el papel y trazos.
- Realiza estudios descriptivos; análisis de elementos escritores, anónimos, escritos en las paredes, tratamiento de papeles quemados.

- **Confeccionar informes técnicos y pericias caligráficas.** Luego de realizada la cooperación o de recibido el oficio de intervención y, en el interior de la sección, realiza el trabajo de confección y edición de los informes técnicos y pericias. Una vez concluida esta tarea el técnico, previo visado y aprobación por parte del Jefe de Sección, incorpora los mismos en el Sistema de Gestión de Informes (SGI) o lo remite al centro de impresión, según corresponda. Cuando resulte pertinente por su importancia y trascendencia el informe técnico, además de ser visado por el Jefe de Sección puede ser visado y firmado por el Jefe del Gabinete de Físico-Mecánico. Los informes en soporte papel son remitidos a la Oficina Técnica que se encarga de recopilar todos los informes que componen la cooperación y si correspondiere, deriva el Informe a otra sección para su interrelación.

SECCIÓN FÍSICO-MECÁNICA

La Sección Físico-Mecánica forma parte del Gabinete Físico Mecánico, dependiente de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Interviene en el estudio de máquinas, herramientas, mecanismos electrónicos, eléctricos, mecánicos, neumáticos, dispositivos electromagnéticos, instalaciones y de otros objetos relacionados con el hecho, a los fines de determinar el mecanismo de funcionamiento, la mecánica de fuerzas, resistencia o desgaste de materiales y todo otro fenómeno que permita dilucidar la mecánica-dinámica del hecho. Por el contrario, no interviene en casos que involucren aviones o navíos, siendo los primeros, competencia de la Fuerza Aérea y los segundos, de Prefectura Naval (Disposición n.° 33/12).

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho.** Realiza relevamientos específicos en busca de elementos que resulten útiles para la realización de informes técnicos o pericias.
- **Realizar otras actividades.** Realiza el análisis del funcionamiento de máquinas, mecanismos y herramientas eléctricas y manuales; de instalaciones neumáticas, hidráulicas y eléctricas; de aparatos electrodomésticos y de máquinas agrarias y viales.
  Analiza tacógrafos de vehículos de carga y de pasajeros, tanto mecánicos como electrónicos; verifica la resistencia mecánica de materiales metálicos y no metálicos; el funcionamiento de alarmas, cerraduras de puertas y cajas de seguridad. Lleva a cabo el análisis comparativo del grado de coincidencia entre partes componentes de un mismo elemento u objeto.

- **Confeccionar informes técnicos y pericias.** Realizada la cooperación o recibido el oficio de intervención, en el interior de la sección se realiza el trabajo de confección y edición de los informes técnicos y pericias. Una vez concluida esta tarea el técnico, previo visado y aprobación por parte del Jefe de Sección, incorpora los mismos en el Sistema de Gestión de Informes (SGI) o lo remite al centro de impresión, según corresponda. La Oficina Técnica recopila todos los informes que componen la cooperación.
  El personal técnico, generalmente acompañado por el Jefe de la Sección concurre al lugar donde ocurrió el hecho con el fin de confeccionar el informe o pericia solicitada. Además concurren a las distintas dependencias de los Tribunales de Córdoba capital y del interior provincial con el objeto de aceptar cargos para realizar pericias, retirar expedientes o elementos de análisis de la causa. Cuando resulta necesario para la confección del informe o pericia puede realizar consultas y requerir información a fabricantes, gerentes o representantes legales de empresas, organismos públicos o privados (Universidades, Centro de investigación de materiales, etc.).

DIVISIÓN AUTOMOTORES

SECCIÓN ACCIDENTOLOGÍA VIAL

La Sección Accidentología Vial forma parte del Gabinete Físico - Mecánico, dependiente de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Interviene ante la comisión de accidentes de tránsito procurando establecer sus causas y modo en el que sucedió, a partir del análisis de los datos relevados en el lugar de los hechos por el equipo técnico y volcados en la reconstrucción de las posibles variables de comisión confrontadas con las leyes físicas.

Realiza, en resumen, el análisis e investigación de las posibles causas y efectos de la producción de un accidente de tránsito basado en evidencias físicas fundamentadas científicamente.

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho.** Realiza un relevamiento específico en busca de elementos, huellas e indicios sobre la mecánica del accidente vial que resulten útiles para la realización de informes técnicos o pericias.
- **Realizar otras actividades.** Realiza estudios de expedientes, fotografías, documental y material remitido desde los distintos órganos judiciales con la finalidad de elaborar informes técnicos y dictámenes periciales. Esto sucede cuando el técnico es convocado con posterioridad a la intervención del equipo técnico en el lugar del hecho.
- **Confeccionar informes técnicos y pericias.** Luego de realizada la cooperación o de recibido el oficio de intervención, realiza el trabajo de confección y edición de los informes técnicos y pericias. Una vez concluida esta tarea el técnico, previo visado y aprobación por parte del Jefe de Sección, incorpora los mismos en el Sistema de Gestión

de Informes (SGI) o lo remite al centro de impresión, según corresponda. La Oficina Técnica recopila todos los informes que componen la cooperación.

SECCIÓN INFORMES NUMÉRICOS

La Sección Informes Numéricos forma parte del Gabinete Físico - Mecánico, dependiente de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Funciones

- Determinar la originalidad o adulteración de la numeración estampada en distintas partes de los vehículos involucrados en causas penales.
- Verificar la autenticidad de las matrículas que identifican una unidad vehicular con relación a sus componentes, motor, chasis o bastidor y demás identificaciones complementarias. Además, la autenticidad de los equipos de GNC, que poseen dichos vehículos.
- Identificar marcas seriales en objetos que tengan carácter de bienes patrimoniales legalmente registrables, sea a los efectos de detectar maniobras de adulteración o para recuperar y/o determinar las matrículas originales (Disposición n.° 33/02).

SECCIÓN INFORMES MECÁNICOS

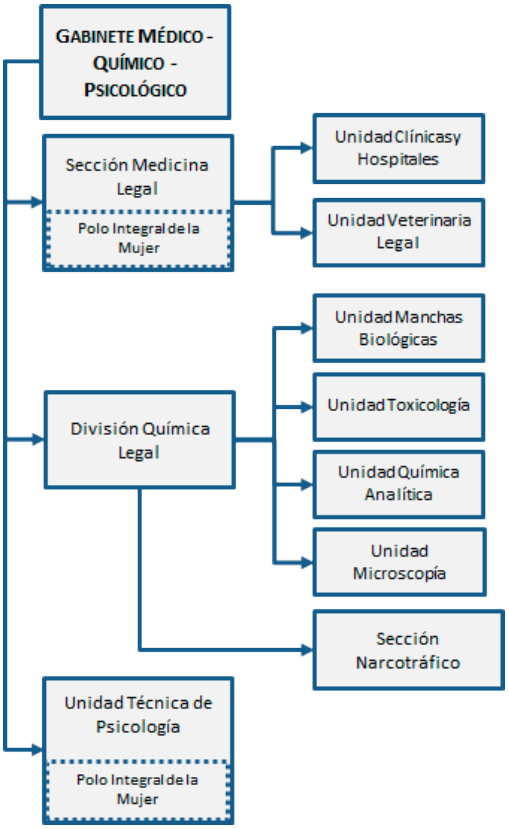
La Sección Informes Mecánicos forma parte del Gabinete Físico - Mecánico, dependiente de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Funciones

- Elaborar informes mecánicos sobre los vehículos que han participado en un hecho delictual describiendo sus daños o anomalías mecánicas y si el mismo ha sido partícipe de un accidente vial.
- Realizar la verificación del estado de conductibilidad pre-impacto del vehículo (mantenimiento y conservación) y determinar el posible lugar de colisión y los daños sufridos como consecuencia del siniestro vial, independientemente del factor humano que influye en el accidente.
- Llevar a cabo la tarea de identificación y clasificación de auto-partes en el caso de hallazgo de automotores.

GABINETE MÉDICO-QUÍMICO-PSICOLÓGICO

SECCIÓN MEDICINA LEGAL



La Sección Medicina Legal depende orgánicamente del Gabinete Médico-Químico-Psicológico de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Se encarga de establecer un marco referencial de actuación médica, dotando de rigor científico la labor desarrollada, asegurando una atención pronta y oportuna teniendo en cuenta la importancia de la obtención de la prueba para la investigación criminal y el proceso de persecución penal.

Interviene en el lugar de los hechos cuando se encuentran personas lesionadas, cadáveres o restos humanos, a los efectos de realizar un examen externo y levantar las muestras biológicas que hubiere, procurando información sobre la gravedad de las lesiones o, en su caso, las causas probables de una muerte, el tiempo transcurrido y los posibles medios empleados para su comisión. Intervine en las exhumaciones practicadas con fines de autopsias o identificación, en el traslado de cadáveres, y en la evaluación de lesiones y daños de personas vivas derivadas a los establecimientos asistenciales o en sus propios consultorios (Disposición n.º 33/12).

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho.** Realiza exámenes externos, constataciones y levanta muestras biológicas de personas lesionadas y cadáveres por muertes violentas (homicidios dolosos o culposos, accidentes fatales, abortos, hallazgo de fetos) o no violentas (muertes de etiología dudosa) o restos óseos.
- **Atender el consultorio de imputados.** Lleva a cabo el examen clínico forense de las personas imputadas por la supuesta comisión de un hecho delictivo sobre las que se dispuso una medida de coerción restrictiva de la libertad. Previo a su alojamiento en un instituto carcelario o centro de contención para menores en conflicto con la ley penal deben ser revisados por el médico forense, quien constatará si presenta lesiones o no, su gravedad, la preexistencia de enfermedades y la posibilidad de ser alojado o no en dichos establecimientos, la necesidad de atención médica previa o durante su alojamiento.
- **Atender el consultorio de damnificados.** Efectúa el examen clínico forense de las personas víctimas de delitos de lesiones a los fines de establecer su existencia, gravedad y días de curación.

- **Participar de exhumaciones.** Intervine en las exhumaciones practicadas con fines de autopsias o identificación.
- **Participar de allanamientos.** Concurre cuando la Fiscalía de Instrucción requiere de la participación de un médico para asesorar al personal policial encargado de diligenciar la orden de allanamiento en cuestiones vinculadas a su especialidad.

SECCIÓN MEDICINA LEGAL - POLO INTEGRAL DE LA MUJER

Algunos técnicos del área, de modo rotativo, prestan servicios en el *Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia* y atienden únicamente a víctimas de delitos contra la integridad sexual y violencia familiar.

Funciones

- Realizar interrogatorios sobre los antecedentes y el lugar del hecho.
- Confeccionar la anamnesis sobre los antecedentes ginecológicos, médicos y el estado psico-intelectual.
- Inspeccionar la vestimenta de la víctima.
- Realizar examen físico general. De observarse lesiones se describe el tipo, ubicación, tamaño y tiempo de evolución; naturaleza de las mismas, elemento productor y gravedad. Asimismo realiza examen génito-anal. (Inspección del himen, vulva, introito, periné, ano y zona paragenital).

UNIDAD CLÍNICAS Y HOSPITALES

La Unidad Clínicas y Hospitales depende orgánicamente de la Sección Medicina Legal, del Gabinete Médico-Químico-Psicológico de la Dirección General de Policía Judicial.

Es la encargada de recabar informes médicos e historias clínicas de personas involucradas como damnificados o imputados en delitos penales y que se encuentran o han sido asistidas o internadas en nosocomios públicos o privados de la Provincia de Córdoba. La información recabada permite a los profesionales médicos determinar, mediante un acto médico, la naturaleza de las lesiones, su gravedad, si puso o no en peligro la vida, el elemento causante, días de curación e inhabilitación para el trabajo, órganos afectados, etc.

UNIDAD VETERINARIA LEGAL

La Unidad Veterinaria Legal depende orgánicamente de la Sección Medicina Legal, del Gabinete Médico-Químico-Psicológico de la Dirección General de Policía Judicial.

Interviene en los hechos en los que han participado directa o indirectamente animales domésticos y silvestres en los supuestos de infracción a la ley n.°14346 (Protección a los animales contra actos de crueldad); en los delitos contra la salud pública en los que intervengan animales y en infracciones a la ley n.° 22421 (Ley de conservación de la fauna).

Asimismo intervine en los casos de lesiones o muertes de personas provocadas o producidas por la intervención de animales.

Funciones

- **Cooperar en el lugar del hecho.** Realiza la toma de muestras, exámenes y necropsias para luego confeccionar pericias e informes técnicos.
  Procede a la toma de muestras en espacios urbanos o rurales en el marco de delitos contra la salud pública. (intoxicaciones por fosforados, estricnina u otros venenos prohibidos; envenenamiento de cursos de agua, fumigaciones, etc.). Asimismo interviene en casos de brotes por zoonosis, trichinellosis, tuberculosis, brucelosis, salmonelosis, ántrax, etc.
- **Realizar Necropsias (Autopsias).** Lleva a cabo autopsias en animales domésticos y/o silvestres de tamaño pequeño, mediano o de gran porte con la finalidad de determinar la causa fehaciente de muerte.
- **Realizar examen de animales.** Efectúa distintos exámenes para determinar el número, especie, raza, sexo, edad, estado de salud, lesiones, propiedad, señas particulares, peligrosidad para las personas, etc. También realiza el examen de animales secuestrados en allanamientos ordenados por infracción a la ley n.° 14346 (Ley Sarmiento) y exámenes de doping en equinos de carrera.
- **Intervenir cuando se sospecha la participación de animales en hechos delictivos.** Realiza pericias e informes técnicos en los supuestos de homicidios y/o lesiones graves culposas o dolosas producidas por o con animales. De resultar necesario realiza el examen de restos óseos humanos y animales.
- **Colaborar en la investigación de determinados delitos.** Colabora en la investigación de delitos dependientes de instancia privada en la que haya participación de animales.
- **Participar en hechos denunciados por violación a leyes protectoras de animales.** Intervine ante la comisión de conductas que infrinjan la ley n.°14346, conocida como Ley Sarmiento de protección animal, la ley n.° 22421 de conservación de la fauna, etc.

DIVISIÓN QUÍMICA LEGAL

La División Química Legal depende orgánicamente del Gabinete Médico-Químico-Psicológico de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Estudia los indicios dejados por el accionar delictual en el lugar del hecho, en sitios relacionados y sobre las personas involucradas, a los fines de contribuir al esclarecimiento del mismo, aportando datos científicos a partir del análisis químico de diferentes tipos de evidencias tales como material biológico (sangre, semen, saliva, orina, materia fecal, cabellos, etc.) o tóxico (drogas, medicamentos, plaguicidas, venenos, etc.) presente en sangre, orina, vísceras o vómitos; en objetos secuestrados u otros materiales como pinturas, combustibles, tierra, agua, residuos de disparos de armas de fuego, etc.

Realiza el análisis, clasificación y determinación de aquellos elementos o sustancias que se encontraron en el lugar del hecho o que pudieran relacionarse con la comisión de un ilícito.

En la realización de estas actividades intervienen **distintas ramas de la química**, entre ellas:

Hematología forense: Auxilia indicando si una mancha encontrada es de sangre y en su caso, si es de origen humano o animal. En sangre humana, permite determinar el grupo sanguíneo, el factor RH, el sexo del individuo, la presencia de HIV, hepatitis, etc.

Genética forense: Auxilia en la obtención de la huella genética de un individuo basada en el análisis de saliva, sangre, bulbo piloso, células espermáticas, unto caseoso fetal, meconio, etc.

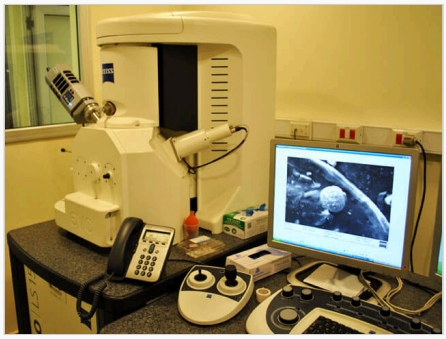
Toxicología forense: Permite determinar la presencia en el cuerpo humano de restos de anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cocaína, canabinoides, metadona, opiáceos, alcohol, antidepresivos, insecticidas clorados, fosforados o cualquier otra sustancia mediante el estudio de sangre, orina, contenidos gástricos u otras sustancias.

Incendios y explosivos: Permite distinguir la composición de un explosivo, la existencia de solventes en el lugar de los hechos y el contenido en los depósitos, etc.

Funciones

- **Elaborar de informes técnicos y/o periciales.**
- **Cooperar en el lugar del hecho.** Realiza la búsqueda de indicios en la escena del crimen.
- **Receptar evidencias.** Se trata de evidencias remitidas por la Sección Medicina Legal y otras áreas de Policía Judicial, Unidades Judiciales, Fiscalías de Instrucción, Comisarias del Interior provincial, etc.
- **Realizar exámenes analíticos e interpretación de los resultados.**

Los laboratorios de la División cuentan con aparatología de última generación similar a la utilizada en Estados Unidos y Alemania. Su incorporación ha mejorado notablemente la calidad y el nivel de fiabilidad de la prueba reunida en las investigaciones criminales y sobretodo, contribuye a generar la certeza a partir de una prueba científica irrefutable en base a parámetros internacionales.[17]



Microscopio electrónico

Entre las *herramientas* que posee la división sobresale:

- Cromatógrafos de fase gaseosa con detector espectrométrico de masas y de ionización a la llama y de fase líquida de alta presión con detector que permiten separar mezclas complejas y realizar pruebas de alcoholímetro, entre otras funciones.
- Microscopios electrónico de barrido de una gran resolución utilizado, entre otras virtudes, para analizar pinturas, tinta, realizar pruebas de palinología forense (estudio del polen que existe en el aire de distintas regiones) y la fauna cadavérica para detectar

17. Entrevista realizada al Dr. Federico Storni, en el diario "La Voz del Interior", en la sección Sucesos - Laboratorio "Un laboratorio especial para descifrar delitos", de fecha 14 de diciembre de 2013.

la fecha de muerte; de luz comparadores con campo claro y filtros para contraste de fase; ópticos binoculares y estéreoscópicos.

- Espectrofotómetros infrarrojos con microscopio, UV- visible y de absorción atómica que detecta los restos de pólvora y venenos.

Esta aparatología permite mejorar la calidad de los estudios de filiación y parentesco y el análisis de muestras biológicas como sangre, semen, saliva y tejido óseo; de agua, suelo y desechos industriales y, la realización de pruebas de balística, entre otras. Todo ello sin perjuicio del análisis de drogas secuestrada en las causas de competencia del fuero de Lucha contra el Narcotráfico.

Estructura Interna

Para una mejor distribución de las tareas la División Química Legal se dividió en las siguientes Unidades y Secciones:

UNIDAD MANCHAS BIOLÓGICAS

Tiene a su cargo la función de delimitar manchas de humores biológicos, tales como *sangre* para la detección de hemoglobina humana y glicoforina A humana y la determinación de grupo sanguíneo; *semen* a los fines de la individualización de espermatozoides y la determinación de antígeno prostático específico (PSA) y semenogelina humana (Sg); *saliva* para la determinación de α Amilasa; *orina* para establecer urea y uromodulina y *materia fecal* para la individualización de detritos, fibras vegetales y animales, parásitos, hongos.

Estudia manchas depositadas sobre distintos soportes (prendas de vestir, de cama, armas blancos o de fuego, elementos contundentes, hisopados vaginales, anales u orales, etc.). Las manchas sospechosas se cortan o levantan para su correspondiente estudio y se resguardan para posteriores estudios genéticos.

UNIDAD DE TOXICOLOGÍA

Tiene a su cargo la función de identificar y cuantificar sustancias psicoactivas y/o tóxicas en diversos materiales biológicos (sangre, orina, contenido gástrico, vómito, vísceras, heces, etc.) o productos de secuestros (comprimidos, sustancias pulverulentas, vegetales, contenidos de jeringas, botellas, alimentos, tierras, aguas, etc.).

Asimismo realiza estudios en sangre, orina, contenidos gástricos y otras sustancias con el fin de encontrar restos de anfetaminas, metanfetaminas, barbitúricos, benzodiacepinas, cocaína, canabinoides, metadona, opiáceos, alcohol, antidepresivos, insecticidas clorados, fosforados o cualquier otra sustancia.

En particular, se realizan las siguientes determinaciones:

- *Drogas de abuso:* Opio, heroína, morfina, codeína, cocaína, marihuana, LSD, anfetaminas y derivados.

- *Psicotrópicos y medicamentos:* Benzodiacepinas, barbitúricos, antidepresivos, anestésicos, antipsicóticos, salicilatos, etc.
- *Venenos:* Estricnina, cianuros, monóxido de carbono, etc.
- *Productos homeopáticos y fórmulas magistrales.*
- *Plaguicidas:* Insecticidas órgano clorados y fosforados, carbamatos, piretrinas, herbicidas.
- *Tóxicos volátiles: A*lcoholes etílico, metílico, fenoles, tolueno, formaldehído, etc.
- *Tóxicos metálicos y no metálicos:* Arsénico, plomo, talio, mercurio, fósforo, etc.
- *Determinación de ácidos y bases:* Corrosivos ácidos y básicos.

UNIDAD QUÍMICA ANALÍTICA

En esta unidad técnica se aborda el estudio de compuestos volátiles (alcohol etílico, hidrocarburos derivados del petróleo, pinturas, etc.) mediante cromatografía gaseosa acoplada a distintos tipos de detectores (GC-FID y GC-MS). Tiene a su cargo la función de identificar y comparar muestras de distinta índole criminalística.

Realizan análisis que incluyen:

- Combustibles, aceites, plásticos, caucho, vidrio;
- Restos de deflagraciones y siniestros, residuos de disparo de arma de fuego;
- Pinturas, tintas y papel;
- Conservantes y aditivos en alimentos;
- Agua;
- Fibras y tejidos;
- Agentes oxidantes: hipocloritos, bromatos, cloratos, etc.;
- Contaminantes ambientales y efluentes industriales;
- Pegamentos y disolventes.

UNIDAD MICROSCOPÍA

Tiene a su cargo tareas de tricología y de microscopía electrónica de barrido, con equipamiento de alta complejidad.

- *Estudio de pelos - Tricología.*
  - Establece si se trata de pelos o fibras.
  - Si el pelo analizado es de origen humano o de origen animal no humano.

    En pelos de origen humano se busca:

  - Determina la aptitud de los pelos para estudios de ADN nuclear y/o mitocondrial a través de la determinación de la presencia del bulbo piloso y la fase de crecimiento en que se encuentra.
  - Coteja pelos dubitados entre sí y con muestras indubitadas de víctimas e imputados a fin de determinar la posible asociación entre los mismos o su exclusión. Para el cotejo morfológico se emplea un microscopio comparador.

- Identifica material (biológico o no biológico) adherido a los pelos, que sea reconocible microscópicamente al nivel de magnificación que permite el instrumental utilizado.

  Todos los pelos analizados se resguardan para posteriores estudios de ADN.

- *Estudio de residuos de disparo de arma de fuego por microscopía estereoscópica.*
  Analiza signos macroscópicos y microscópicos que permiten determinar, en delitos donde hay heridos producidos por disparos de armas de fuego el orificio de entrada (OE), la distancia aproximada del disparo, ángulo de ingreso del proyectil.
  Dependiendo la distancia a la cual se produce el disparo y el arma utilizada pueden observarse ciertos signos como tatuaje (depósito de pólvora no combustionada o semicombustionada), halo de enjugamiento (permite determinar orificio de entrada, no distancia a la que se produce el disparo), chamuscamiento, ahumamiento, a través del empleo de microscopio estereoscópico.
- *Estudio de residuos de disparo de arma de fuego por microscopía electrónica de barrido con microsonda de energía dispersiva (MEB/EDS).*
  Hay residuos que provienen del fulminante. El fulminante, es una mezcla de metales altamente explosiva, el más común está compuesto por plomo, bario y antimonio. Los metales del fulminante, por la alta temperatura y presión que se produce en la detonación, se funden y en estado líquido escapan por las partes no herméticas del arma utilizada, formando en su contacto con el aire los GSR (Gun Shot Residue) que son partículas de tamaño microscópico las cuales se clasifican en características (están constituidas por todos los metales que componen el fulminante fundidas entre sí) y consistentes (contienen todos o algunos de los metales del fulminante en distintas combinaciones, pero ninguna con todos simultáneamente. Estas partículas no ofrecen certeza).

  Este tipo de residuales, son visualizados a través de la Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), y puede al mismo tiempo establecerse su composición química en virtud de un elemento accesorio, el detector de energía dispersiva de rayos X (EDX) lo cual ofrece a este estudio un alto grado de certeza.

  Es una técnica instrumental que permite observar a gran magnificación la morfología y topografía, medir el tamaño y determinar cualitativamente y cuantitativamente la composición química elemental de partículas de tipo inorgánico presentes en una muestra, sin que esta sea alterada o destruida. La emisión de un haz focalizado de electrones que barren la superficie de la muestra, tomada con cinta adhesiva de carbón, genera señales producidas por la interacción entre los átomos y el haz electrónico. Estas señales son captadas por diferentes tipos de detectores que permiten analizar las partículas encontradas en la muestra. De este modo se confirma si su morfología, tamaño

y composición química elemental corresponde a partículas características o a partículas consistentes con residuos de disparo de arma de fuego.

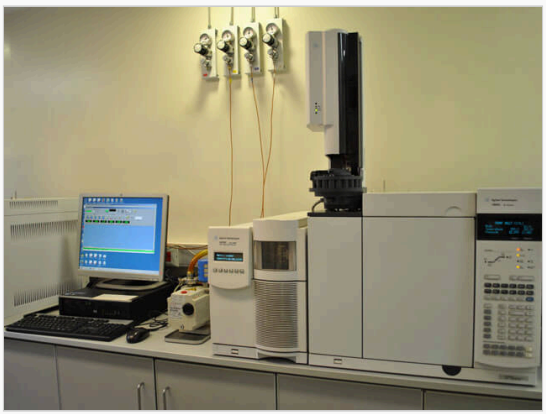
Esta metodología, en síntesis, permite detectar y caracterizar partículas de residuos de disparo de arma de fuego a través de microscopía electrónica de barrido con microsonda de energía dispersiva en:

- Manos y prendas de sospechosos de manipulación y/o disparo de un arma de fuego.
- Manos y prendas de supuestos casos de muerte por suicidio.
- Manos y superficie de impacto de un proyectil.

SECCIÓN NARCOTRÁFICO

Tiene a su cargo identificar y cuantificar los principios activos estupefacientes presentes en las sustancias incautadas en el marco de la ley provincial n.° 10067, es decir en aquellos delitos previstos por el art. 34 de la ley n.° 23737 a los que adhiere la Provincia de Córdoba.

En un primer momento se realiza una descripción cualitativa y cuantitativa del producto secuestrado, es decir, detallar tipo de envases contenedores, formulación, aspecto, estado de conservación, peso neto, ilustración con imágenes fotográficas. Luego se identifica el principio activo y las sustancias de corte si las hubiere. Finalmente determina la concentración (%m/m) de sustancia activa y dosis umbrales.



Sistema de cromatografía en fase gaseosa



Espectrómetro Infrarrojo

UNIDAD TÉCNICA DE PSICOLOGÍA

La Unidad Técnica de Psicología depende orgánicamente del Gabinete Médico-Químico-Psicológico de la Dirección de Policía Científica de la Dirección General de Policía Judicial.

Tiene a su cargo principalmente la tarea de contención, orientación, asesoramiento, derivación y evaluación psicológica y de riesgo de personas víctimas de delitos contra la integridad sexual y violencia familiar

Sus consultorios se encuentran asentados en el Polo Integral de la Mujer en Situación de Violencia y de cada una de las entrevistas elabora un informe psicológico.

Funciones

- Practicar entrevistas de contención, orientación, asesoramiento y evaluación.
- Realizar informes psicológicos especiales de evaluación de riesgo en hechos de violencia familiar.
- Realizar entrevistas video - filmadas en Cámara Gesell.

Entrevistas a víctimas menores de 16 años.

Cuando se trate de víctimas que no hayan cumplido dieciséis (16) años, la declaración del niño se recepta a través de la intermediación de un psicólogo y, en la medida de lo posible en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor, con la modalidad de los actos irreproductibles y definitivos -Art. 221 bis CPP-.

En estos casos se procede del siguiente modo: a) la contención psicológica; b) recepción del relato espontáneo acerca de lo sucedido; c) preparación psicológica para la instancia de revisación médica, si esta fuese necesaria; d) sugerencia de la posibilidad de evaluación y/o tratamiento psicológico en Centro de Asistencia a la Víctima y/o en forma privada y e) realización por escrito del informe psicológico correspondiente.

Entrevistas a víctimas de 16 y hasta 18 años.

Cuando se trate de la recepción de declaraciones de jóvenes víctimas entre dieciséis (16) y hasta los dieciocho (18) años, previamente se requiere un informe al especialista acerca de la existencia de riesgos para la salud psicofísica del menor respecto de su comparendo ante los estrados y en caso afirmativo, se recepta la declaración en la forma prevista para los niños -Art. 221 bis CPP-.

En estos casos se procede del siguiente modo: a) la contención psicológica; b) evaluación de condiciones psicoemocionales con el objetivo de determinar si se encuentra en condiciones de prestar declaración ante el secretario de actuaciones de la Unidad Judicial con el objeto de evitar riesgos para su salud psíquica y física; recepción del relato espontáneo acerca de lo sucedido; c) preparación psicológica para la instancia de revisación médica, si esta fuese necesaria y para otras instancias posteriores; d)derivación para evaluación y/o tratamiento psicológicos si se considera necesario y e) realización por escrito del informe psicológico correspondiente.

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Artículo 221 bis.- Cuando** se trate de una víctima o testigo de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal, Libro Segundo, Título III, Capítulos II, III, IV y V, que a la fecha en que se requiera su comparecencia no haya cumplido los dieciséis (16) años de edad, se seguirá el siguiente procedimiento:
> 1) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo del Poder Judicial de la Provincia, pudiendo ser acompañado por otro especialista cuando el caso particular lo requiera, ambos designados por el órgano que ordene la medida, procurando la continuidad del mismo profesional durante todo el proceso, no pudiendo

en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho órgano o las partes, salvo que excepcionalmente y por razones debidamente fundadas, el fiscal lo pudiera autorizar. El órgano interviniente evitará y desechará las preguntas referidas a la historia sexual de la víctima o testigo o las relacionadas con asuntos posteriores al hecho.
2) El acto se llevará a cabo, de conformidad a los artículos 308 y 309 del presente Código, en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor, cuando ello fuere posible.
3) El órgano interviniente podrá requerir al profesional actuante, la elaboración de un informe detallado, circunscrito a todos los hechos acontecidos en el acto procesal.
4) A pedido de parte, o si el órgano interviniente lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente, o, en su defecto, mediante cualquier otra modalidad que preserve al menor de la exposición a situaciones revictimizantes, sin perjuicio del derecho de defensa. En tal caso, previo a la iniciación del acto, el órgano interviniente hará saber al profesional a cargo de la entrevista, las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor. Cuando se trate del reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el órgano interviniente, no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado, quien a todos los efectos será representado por el defensor, debiendo con posterioridad, imponérsele y posibilitarle el acceso al informe, acta, constancias documentales o respaldos fílmicos del acto.
Cuando se trate de menores que a la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido dieciséis (16) años de edad y no hubieren cumplido los dieciocho (18) años, el órgano interviniente, previo al acto o la recepción del testimonio, requerirá informe al especialista acerca de la existencia de riesgos para la salud psicofísica del menor respecto de su comparendo ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto precedentemente.

Entrevistas a víctimas mayores de 18 años.

En estos casos se procede del siguiente modo: a) contención psicológica cuando la víctima se presenta con importantes montos de angustia, b) evaluación psicológica de sus condiciones psicoemocionales para declarar. Se realiza cuando se percibe que la víctima presenta dificultades mentales, debilidad mental, delirio, alucinación, etc.); c) preparación para la revisación médica y para otras instancias posteriores, d) derivación para evaluación y/o tratamiento psicológicos si se considera necesario y e) elaboración del informe correspondiente.

En los casos que las víctimas se encuentren hospitalizadas por lesiones producidas como consecuencia del abuso sexual, el profesional psicólogo se traslada hasta la institución hospitalaria y ahí realiza la entrevista. Actúa a pedido de la Fiscalía de Instrucción interviniente.

Entrevistas a padres y/o familiares de las víctimas. En estos casos se realiza entrevista, principalmente, para la contención, información y orientación de los mismos y sólo cuando resulte realmente necesario y se solicite informe psicológico.

Entrevistas testimoniales. Son entrevistas de tipo exposición-informativa realizadas a menores de 16 años en carácter de testigos en relación a actuaciones sumariales de delitos contra la integridad sexual, a solicitud del Ayudante Fiscal de la Unidad Judicial

y de acuerdo al Protocolo de Recomendaciones del Servicio de Psicología Forense. En estos casos se le proporciona el sumario para que tome conocimiento del hecho antes de realizar la entrevista y se le indican los puntos de interés a interrogar.

Informes especiales. Son informes realizados para dar respuesta a pedidos específicos de contención o evaluación psicológica de personas víctimas de delitos de violencia familiar. Además realiza entrevistas con la finalidad de determinar la viabilidad de entrega del dispositivo de Monitoreo Electrónico Botón Antipánico, conforme al Protocolo previsto en el Anexo II del Ac. Reg. n.º 1511/18, serie "A", del TSJ. (Ver en Protocolo)

Entrevistas video - filmadas en Cámaras Gesell. Procede únicamente cuando lo solicita la Fiscalía de Instrucción interviniente. En este caso, el profesional psicólogo se traslada al edificio de Tribunales II, donde funciona el Servicio de Psicología Forense y se encuentran las Cámaras Gesell. Su tarea consiste en trasladar las preguntas de la Fiscalía al menor de 16 años siguiendo el Protocolo de Recomendaciones del Servicio de Psicología Forense, a los fines de evitar su revictimización.

Dirección de Investigación Operativa



Está a cargo de un Director quien debe ser argentino, nativo o naturalizado, mayor de edad y de conducta intachable. Además debe poseer título de abogado o universitario afín a las ciencias que integran dicha Dirección y tres (3) años de ejercicio en la profesión o como agente del Poder Judicial.

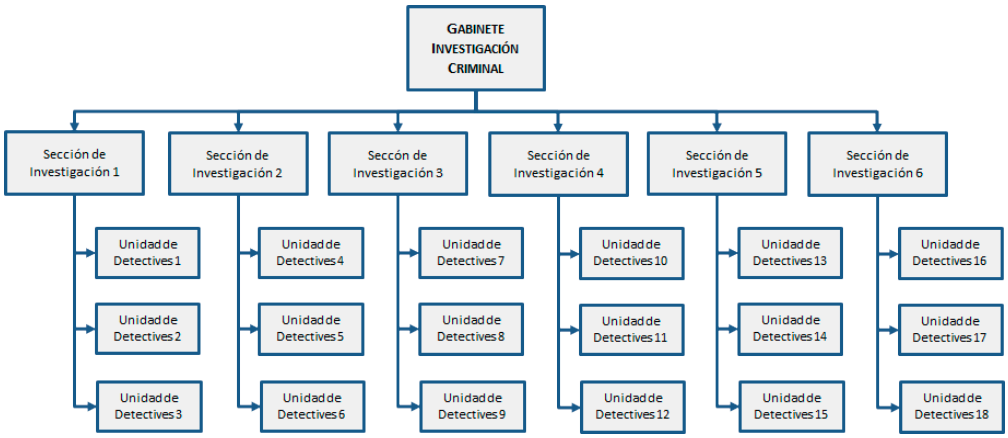
Se encarga de coordinar las áreas que integran la Dirección de Investigación Operativa, encargada de cooperar con la investigación criminal en los casos que le es requerido por los fiscales de instrucción u otros magistrados o funcionarios competentes del Poder Judicial de Córdoba, siguiendo las pautas de investigación impartidas por estos y conforme la legislación vigente. Además colabora ante solicitudes formuladas por otras provincias -Art. 71 LOMPF-.

La Dirección investiga los hechos que por su complejidad, dificultad investigativa, conmoción social y trascendencia pública, requieran de despliegue operativo mediante la aplicación de técnicas, métodos, procedimientos y conocimientos especializados.

Composición - Cuerpo de Detectives

Las tareas encomendadas a la Dirección de Investigación Operativa son llevadas a cabo por detectives. El cuerpo de detectives está integrado por personal de la planta de la Dirección General de Policía Judicial específicamente seleccionado por el Director de Instrucción Operativa y los Jefes de Departamento a cargo de los Gabinetes, previa entrevista para determinar su perfil y capacitación. Los detectives o personal de calle esta sometido al igual que el resto del personal a las disposiciones legales y reglamentarias vigentes como así también a un reglamento específico conocido como ***"Reglamento del Cuerpo de Detectives".*** El Tribunal Superior de Justicia, mediante Acuerdo Reglamentario del TSJ n.° 218 serie A del año 2001, tomó razón y aprobó el proyecto de Reglamento elevado por el Director de la Dirección General de Policía Judicial.

GABINETE INVESTIGACIÓN CRIMINAL



El Gabinete de Investigación Criminal es el encargado de realizar las actividades de investigación denominadas de calle o de campo solicitadas por los fiscales de instrucción que dirigen la investigación de las causas asignadas. A tal fin realiza tareas operativas de análisis táctico de causas, asesoramiento científico, entrevistas, reconocimiento físico de lugares, inmuebles, vehículos y escenarios del crimen, allanamientos, detenciones, registros, secuestros, rastrillajes y demás diligencias procesales. Una vez concluidas las tareas investigativas incorporan la información al expediente judicial mediante informe o declaración de los resultados obtenidos. Esto se realiza tanto en la etapa de instrucción como en los requerimientos de cámara y debate oral.

Estructura Interna

El Gabinete de Investigación Criminal se compone por seis (6) **Secciones de Investigación,** de la cual dependen tres (3) **Unidades de Detectives**. Cada una de estas secciones, tiene una determinada competencia territorial en el interior de la provincia establecida conforme la división prevista en la Ley de Mapa Judicial (ley 8000), mientras que la zona capital se reparte equitativamente entre todas las secciones.

Zona I Oeste Noroeste: compuesta por los ámbitos de actuación de las Fiscalías de Deán Funes (9na. Circunscripción), Cosquin, Cruz del Eje (7ma. Circunscripción) y Jesús María (1era. Circunscripción).

Zona II Oeste Suroeste: compuesta por los ámbitos de actuación de las Fiscalías Río Tercero, (10ma. Circunscripción), Río Cuarto y Huinca Renancó (2da. Circunscripción).

Zona III Sur: compuesta por los ámbitos de actuación de las Fiscalías de Villa María, Oliva, (4ta. Circunscripción) Laboulaye (8va. Circunscripción) y La Carlota (2da. Circunscripción).

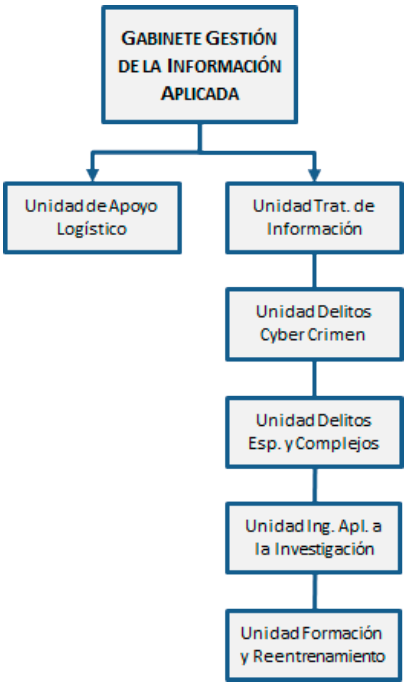
Zona IV Sur Este: compuesta por los ámbitos de actuación de las Fiscalías de Bel Ville, Marcos Juarez y Corral de Bustos (3ra. Circunscripción).

Zona V Este: compuesta por los ámbitos de actuación de las Fiscalías de San Francisco, Arroyito Morteros y Las Varillas (5ta. Circunscripción).

Zona VI Centro: compuesta por los ámbitos de actuación de las Fiscalías de Villa Dolores, Cura Brochero (6ta. Circunscripción) Carlos Paz, Alta Gracia y Río Segundo, (1era. Circunscripción).

Zona VII Capital: Compuesta por los actuales cuatro Distritos judiciales en que se divide la ciudad capital.

GABINETE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN APLICADA



El Gabinete de Gestión de la Información Aplicada es un área de soporte encargada de centralizar, analizar, administrar, registrar y dar respuesta inmediata y veraz de la información o material contenida en diversas bases de datos, requerida por las Secciones de Investigación y demás dependencias del Ministerio Público Fiscal y de coordinar asimismo dichas tareas con las demás Direcciones de la Dirección General de Policía Judicial. Además actúa como área de soporte de los Juzgados de Control tanto de Córdoba capital como del interior, como así también de otras instituciones que solicitan cooperación, mediante orden judicial.

Tiene a su cargo el análisis de la información criminal, de los soportes y programas (software), de las comunicaciones (análisis cualitativo) y telecomunicaciones (informes de empresas de comunicaciones sobre llamados, titularidades e información georeferencial y tempoespacial de llamadas de teléfonos celulares) relacionadas con la investigación penal.

En el marco de convenios de reciprocidad firmados por el Ministerio Público Fiscal, colabora en materia investigativa con organismos públicos, organizaciones gubernamentales o de lucha contra el delito. Asimismo colabora con pedidos provenientes de organismos o dependencias policiales internacionales (Interpol, FBI, Homeland Security, Missing Children etc.).

De modo más preciso y con fines ilustrativos se enumeran algunas de las tareas que desarrollan:

- Dar respuesta a los requerimientos formulados por los detectives que se encuentran en tareas de calle en forma online, a los requerimientos de la oficina dentro del día del pedido y a los requerimientos externos (de otras áreas del Poder Judicial dentro de las 24 hs. si es un pedido en calidad de muy urgente, o dentro de las 48 hs. si es un pedido común).

- Recolectar, procesar, analizar y difundir de manera estratégica información judicial sobre personas y organizaciones delictivas con la finalidad de alimentar el sistema de información y brindar apoyo en el desarrollo de las investigaciones y la planificación de operativos.
- Intercambiar información criminal con los diferentes organismos de seguridad del estado nacional, estados provinciales y unidades policiales.
- Organizar los mecanismos de consulta y seguridad de acceso a los sistemas de información delictiva propios y de terceros (a los que se tiene acceso por convenio) para asegurar calidad y confiabilidad en los mismos mediante procesos de estandarización y el empleo de protocolos en la elaboración de informes.
- Suministrar información y asesoría en el desarrollo de los procesos investigativos que conduzcan a la individualización, identificación, judicialización y captura de integrantes de las diferentes organizaciones criminales (aprovechamiento de la capacitación individual, fortalezas y experiencia adquirida de cada integrante del grupo).

UNIDAD DE APOYO LOGÍSTICO

Esta Unidad de Apoyo Logístico tiene a su cargo la gestión y provisión de los elementos técnicos necesarios para que los detectives puedan llevar a cabo su tarea, la rendición del destino de los mismos, la administración de fondos propios, el control interno del personal y el archivo de la documentación presentada.

Con la finalidad de mantener una investigación en funcionamiento dinámico, se provee a los detectives de los elementos necesarios para el cumplimiento de la misión. A tal fin, la Unidad de Apoyo solicita y contrala la provisión de materiales acorde a las necesidades existentes y realiza la devolución del remanente detallando el estado de conservación. A su vez, controla el requerimiento de fondos necesarios para tareas investigativas, realiza los cálculos y la entrega de los viáticos, teniendo en cuenta el número de detectives afectados, distancia, duración y movilidad y su posterior rendición de los gastos, archivo y balance. Asimismo, tiene a su cargo la administración y supervisión de todos los vehículos asignados y sus correspondientes hojas de ruta; realiza el control, limpieza y mantenimiento general de los mismos.

UNIDAD TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN

La Unidad de Tratamiento de Información realiza el asesoramiento y análisis de índole lógico y físico en las causas investigadas por el Gabinete de Investigación Criminal. Además, brinda respuesta a los requerimientos de información que formulen los demás órganos de investigación del Ministerio Público por medio de protocolos de búsqueda y procesamiento.

Su objetivo es recaudar información pública de la red, base de datos, noticias, opiniones, etc. que resulte útil a los fines del proceso penal. A tal fin se avoca a la tarea de actualización, búsqueda y optimización de nuevas herramientas informáticas. Digitaliza y organiza la información del actuado facilitando el traslado y disminuyendo los costos.

UNIDAD DELITOS INFORMÁTICOS Y CIBERCRIMEN

La Unidad Delitos Informáticos y Cibercrimen investiga las actividades delictivas llevadas a cabo por medio de estructuras electrónicas ligadas a un sin número de herramientas que buscan infringir y dañar todo lo que encuentren en el ámbito informático: ingreso ilegal a sistemas, interceptado ilegal de redes, interferencias, daños en la información (borrado, dañado, alteración o supresión de descrédito), mal uso de artefactos, chantajes, fraude electrónico, ataques a sistemas, robo de bancos de datos, ataques realizados por hackers, violación de los derechos de autor, pornografía infantil, pedofilia en internet, violación de información confidencial y muchos otros.

Como consecuencia del avance desmesurado de la globalización, de las novedosas técnicas y herramientas de programación y el uso de las nuevas TIC´s, los delitos informáticos se han vuelto cada vez más frecuentes y sofisticados y su análisis e investigación requieren de personal avezado en la materia, por lo que esta Unidad trabaja de modo mancomunado con la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información.

UNIDAD DELITOS ESPECIALES Y COMPLEJOS

La Unidad Delitos Especiales y Complejos tiene la función de acompañar al detective aportando información peculiar sobre dicha modalidad delictiva. Indaga, analiza y proporciona datos útiles sobre el campo y su modus operandi, las víctimas, etc., que facilitan la labor de los magistrados.

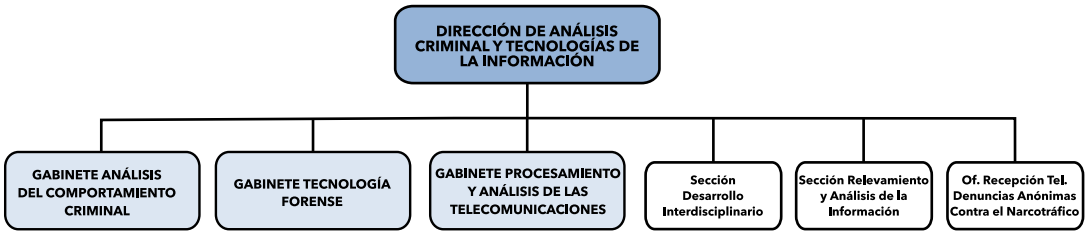
UNIDAD INGENIERÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN

La Unidad Ingeniería Aplicada a la Investigación realiza un aporte trascendental al gabinete en la investigación de ilícitos ya que permite optimizar las búsquedas e interrelacionar información proveniente de las distintas causas. Para ello proporciona herramientas tecnológicas, desarrolla nuevos programas, implementa innovación en estructuras técnicas y montajes de equipamientos especiales. Realiza la interpretación de la información recibida tanto cruda como procesada y, en base a ello realiza el diseño de sistemas y equipos técnicos aptos para la investigación, generación y/o adaptación de las bases de datos.

UNIDAD FORMACIÓN Y REENTRENAMIENTO

La Unidad de Formación y Reentrenamiento se ocupa del desarrollo de los planes de capacitación y entrenamiento periódico de los detectives en sus distintos niveles, como así también organiza, gestiona y coordina conjuntamente con el Centro de Capacitación del Ministerio Publico Fiscal y otras instituciones (Policía de la Provincia de Córdoba, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Dirección Nacional de Migraciones, Interpol, etc.) y demás agencias a nivel mundial (F.B.I. -Oficina Federal de Investigaciones de EE.UU.-, el Homeland Security -Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.-, la B.K.A. (Policía Federal Criminal Alemana, etc.); el entrenamiento y reentrenamiento de los detectives siempre con el fin de aunar criterios en relación a nuevas técnicas de investigación criminal para trabajar en conjunto contra el crimen.

Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información



Está a cargo de un Director quien debe ser argentino, nativo o naturalizado, mayor de edad y de conducta intachable. Además debe poseer título universitario en ciencias sociales y humanas y tres (3) años de ejercicio en la profesión o como agente del Poder Judicial.

Tiene a su cargo la elaboración de informes, estudios y estadísticas criminales y presta colaboración a fiscales de instrucción, magistrados o funcionarios judiciales, otras áreas del Poder Judicial o del Ministerio Público, con conocimiento del Director General de Policía Judicial y autorización del Fiscal General -Art. 73 LOMPF-.

La Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información obtiene y analiza los datos fácticos suficientes para poder establecer el comportamiento criminal, fijar el mapa del delito, diseñar políticas de persecución criminal y todo otro dato que procure la optimización de la investigación penal.

Para lograr sus objetivos, cuenta con distintas áreas que aplican metodologías de análisis del comportamiento criminal para la resolución de hechos delictivos violentos o de serialidad, así como métodos forenses para el relevamiento y análisis de sistemas de información, equipos de computación, hardware y software, obtención de evidencia lógica en equipos de computación y sistemas de información y telefonía, recolectando, preservando e instaurando la cadena de custodia de la evidencia física y lógica contenida en ellos.

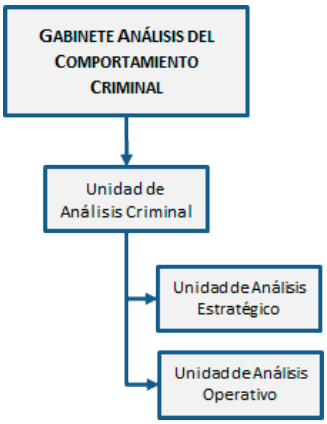
Funciones

- Realizar análisis criminal estratégico del fenómeno delictivo de la Provincia de Córdoba.
- Asesorar con métodos de análisis del comportamiento criminal a las fiscalías de instrucción en la investigación de hechos delictivos violentos o de serialidad no resueltos.
- Reunir y sistematizar toda la información sobre hechos delictivos registrados en las unidades judiciales del ámbito de la ciudad de Córdoba capital e interior provincial para realizar informes estadísticos generales y particulares con la finalidad de satisfacer las demandas de organismos oficiales y de particulares.
- Elaborar informes técnicos y/o pericias relacionados a la tecnología informática y de comunicaciones (relevamiento y análisis de sistemas de información, equipos de

computación, hardware y software, adquisición de evidencia lógica en equipos de computación y sistemas de información, como así también análisis de dispositivos móviles -GPS, teléfonos celulares, cámaras de fotografía digital, tablets y otros- y de redes cableadas e inalámbricas), recolectando, preservando e instaurando la cadena de custodia de la evidencia física y lógica contenida en ellos.

- Coordinar y organizar administrativamente la gestión, procesamiento, sistematización, análisis y elaboración de informes con los datos que registran en sus sistemas de facturación las empresas prestatarias de servicio telefónico del país y que pueden ser de vital importancia en la investigación de un hecho delictivo.
- Realizar informes detallados sobre tráfico telefónico que son de utilidad investigativa, tales como cruces de comunicaciones entre dos o más líneas, la ubicación de líneas móviles utilizando el tráfico que estas procesan a través de antenas, cambios de líneas producidas en un aparato, etc.
- Elaborar la reconstrucción virtual de un hecho delictivo y brindar soporte tecnológico para actos procesales específicos, como declaraciones testimoniales, relevamiento del lugar del hecho, entre otros.

GABINETE ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO CRIMINAL



Este Gabinete es el encargado de elaborar informes de análisis criminal estratégicos y operativos para el diseño de políticas criminales, optimización de métodos de investigación penal y toda otra necesidad que requiera del análisis del fenómeno delictivo y técnicas de investigación.

Su intervención tiene por finalidad aportar datos, durante la investigación penal preparatoria, que permitan por un lado, determinar la criminalidad del acto y por el otro, realizar la perfilación de un autor desconocido, brindando elementos que permiten su individualización y búsqueda. Analiza únicamente la criminalidad de determinados casos que se presentan con las características de: homicidios; serialidad criminal; muertes de etiología dudosa y desaparición de personas.

Propone a la Dirección el desarrollo de investigaciones que aporten conocimientos útiles para el mejoramiento de las técnicas que se aplican y la adopción de nuevas metodologías de trabajo.

Teniendo en cuenta la naturaleza diferenciada del tipo de análisis que realiza (estratégico y operativo), el Gabinete se divide en dos Unidades para su mejor funcionamiento:

UNIDAD DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Esta Unidad es la encargada de interpretar las estadísticas criminales y el mapa del delito para realizar informes periódicos del fenómeno criminal, tales como identificar las tendencias del delito, la reiteración de patrones delictivos, elaborar informes de los perfiles generales de

hechos y personas y evaluar métodos generales de investigación y persecución del delito, que sirvan en los procesos de toma de decisión, control de gestión y diseño de políticas de persecución criminal.

Asimismo, y a raíz de la creación del Fuero de Lucha Contra el Narcotráfico, se inició un análisis de corte estratégico incluyendo el mapeo de los distintos eventos registrados mediante la aplicación del Protocolo ACCEN -Análisis del Comportamiento Criminal y Estructuras Vinculadas al Narcotráfico-.

UNIDAD DE ANÁLISIS OPERATIVO

Esta unidad aplica metodologías propias del análisis criminal operativo ante requerimientos del Ministerio Público, de acuerdo a las características del delito que se investiga, con la finalidad de producir nueva información que permita reconducir la investigación operativa.

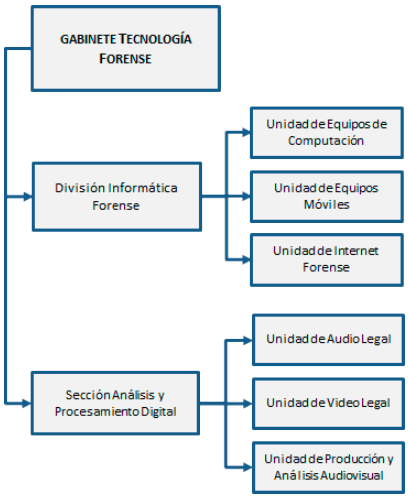
Las metodologías que aplica son:

- **Análisis operativo de casos**. Tiene por objetivo reconstruir el hecho delictivo y la conducta del autor para valorar el motivo, obtener información específica sobre el caso y, en lo posible, obtener una imagen completa del autor, que abarque tanto su personalidad como su descripción física y sociocultural. Estos resultados deben contribuir a la elaboración de nuevas hipótesis de trabajo de investigación y a la circunscripción de los campos de búsqueda del autor.
- **Autopsia psicológica**. Es un estudio retrospectivo indirecto sobre la psicobiografía de la víctima de un hecho de muerte de etiología dudosa, homicidio o desaparición que explora la existencia de factores de riesgo de héteroagresividad, autoagresividad o accidente, focalizando el estudio en los últimos momentos de la vida de la víctima.
- **Informe de análisis comparativo de casos**. En los supuestos de serialidad criminal se realiza un estudio comparativo de un determinado número de delitos análogos, para establecer pertenencia a una serie. Procura orientar el campo de búsqueda ante un perfil de autor serial desconocido.

Además de las metodologías de trabajo mencionadas, se realizan asesoramientos sobre aspectos criminológicos ante requerimientos de distintas áreas y fiscalías.

Los informes se elaboran de acuerdo a las pautas y metodologías establecidas en los protocolos de actuación, lo que implica estudio de expedientes, sistematización de información en los protocolos, visita del lugar de los hechos, entrevista a personas relacionadas a la víctima o que puedan aportar información sobre el hecho, análisis de la información incorporada y elaboración del informe.

GABINETE TECNOLOGÍA FORENSE



Este Gabinete se encarga de la coordinación administrativa e interdisciplinaria de trabajo de campo y laboratorio de las dependencias que la componen. Realiza análisis e investigación de tecnologías, métodos, procesos y herramientas comerciales y forenses inherentes a la función de cada una de sus áreas y lleva a cabo los procedimientos administrativos para adquirirlos tanto para las propias dependencias como así también para otras que integren la Dirección General de Policía Judicial. Elabora informes técnicos y pericias en las que se requiere la actuación transversal de las dependencias de la misma Dirección o de otras Direcciones, que se encuentran relacionados con la evolución de la tecnología informática y de comunicaciones. Interviene en los procedimientos de selección de personal destinado a las áreas que lo componen, en la capacitación de los mismos para que realicen un correcto desempeño de sus funciones y participa en jornadas de capacitación destinado al personal que integra la Dirección General de Policía Judicial o entidades externas. Asesora a la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información en los aspectos relacionados con las disciplinas que comprenden las distintas áreas que componen el Gabinete a los fines de contribuir con la investigación criminal y en toda otra tarea que le sea requerida relacionada a sus capacidades.

DIVISIÓN INFORMÁTICA FORENSE

Está compuesta por la Unidad de Equipos de Computación, la Unidad de Equipos Móviles y la Unidad de Internet Forense. Son los responsables de realizar trabajos de campo y laboratorio mediante la utilización de recursos tecnológicos que se encuentran disponibles en el mercado local e internacional y que permiten desempeñar una eficiente y eficaz labor forense.

Realiza la coordinación administrativa e interdisciplinaria de las intervenciones de campo y de laboratorio ordenadas por las distintas fiscalías de instrucción, magistrados u otros funcionarios judiciales o áreas del Poder Judicial y elabora informes técnicos y pericias en las que se requiere la actuación transversal de las Secciones que la integran, y que se encuentran relacionados con la tecnología informática y de comunicaciones.

Gran parte de las actividades desarrolladas por la División es trabajo de campo o calle que se realiza fuera de la oficina (allanamientos, constataciones, relevamientos, etc.) que requiere del traslado de los técnicos a distintas dependencias públicas o privadas y al lugar donde se ejecutó el hecho delictivo, siendo este dentro o fuera de la ciudad de Córdoba capital y en horario diurno, vespertino e incluso nocturno.

UNIDAD EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Elabora los informes técnicos y pericias que comprenden el relevamiento y análisis de sistemas de información, equipos de computación, hardware y software, adquisición de evidencia lógica en equipos de computación y sistemas de información; recolectando, preservando e instaurando la cadena de custodia de la evidencia física y lógica contenida en ellos.

UNIDAD EQUIPOS MÓVILES

Elabora los informes técnicos y pericias que comprenden el relevamiento y análisis de dispositivos móviles (GPS, teléfonos celulares, cámaras de fotografía digital, tablets y otros), de redes cableadas e inalámbricas; recolectando, preservando e instaurando la cadena de custodia de la evidencia física y lógica contenida en ellos.

UNIDAD INTERNET FORENSE

Esta Unidad con métodos propios de trabajo absolutamente diferentes a los de las demás áreas, tramita las solicitudes que requieren intervenciones en campo y gestiones administrativas ante proveedores de servicio de internet (ISP) y administradores de servicio (redes sociales u otros). Elabora informes técnicos y pericias que comprenden el relevamiento y análisis de sitios de internet, correos electrónicos (mails), redes sociales, intromisiones a sitios de internet y análisis de malware, entre otros; recolectando, preservando e instaurando la cadena de custodia de la evidencia física y lógica contenida en ellos.

UNIDAD DE AUDIO LEGAL

Realiza las intervenciones de campo y laboratorio relacionadas a material que contiene evidencia física y evidencia lógica que posteriormente va a ser sometido a análisis y/o escucha para su transcripción (dispositivos móviles, pendrives, CDs, DVDs); digitaliza el contenido del material testigo y posteriormente, elabora los informes técnicos y pericias; recolectando, preservando e instaurando la cadena de custodia en los medios antes mencionados. Realiza la tarea de comparación de registros de voces procedentes de distintos soportes. También colabora interdisciplinariamente con las Unidades de Equipos Móviles, Equipos en Computación y el Gabinete de Procesamiento de las Telecomunicaciones en el análisis del material probatorio de causas judiciales sometido a su estudio.

Lleva a cabo tareas de campo cuando se le requiere que coopere en el lugar de los hechos objeto de investigación por encontrarse involucrados elementos de telecomunicaciones que contienen registros de audio (v. gr. contestador automático de línea fija). En estos casos solicita colaboración a la Unidad Informática Forense para llevar a cabo todas las acciones técnicas que sean necesarias en el lugar y la recolección de la evidencia digital que posteriormente es objeto de análisis y trascripción literal.

UNIDAD DE VIDEO LEGAL

La Unidad Video Legal realiza intervenciones de campo y de laboratorio en relación a material y sistemas de video que contienen evidencia física y lógica que posteriormente es sometido a análisis de las secuencias fílmicas contenidas en medios idóneos como computadores, DVR (grabadoras de video digital) u otros medios de almacenamiento como discos duros, pendrives, CDs, DVDs, etc. Digitaliza el contenido del material testigo y elabora los informes técnicos y pericias, procediendo a la captura de las imágenes de interés para la causa, las que se plasman en impresión en papel, adjuntándose luego a un anexo fotográfico. En todos los casos recolecta, preserva e instaura la cadena de custodia en los medios antes mencionados. Realiza la comparación de registros de información de video contenido en distintos soportes. Colabora interdisciplinariamente con las Unidades de Equipos Móviles, Equipos en Computación, y Producción y Análisis Audiovisual en el análisis de material probatorio de causas judiciales sometido a su estudio.

Asimismo realizan tareas de campo, cuando le es requerido por las distintas dependencias judiciales o policiales, especialmente en hechos de relevancia, donde los C.C.T.V. (circuitos cerrados de televisión) han filmado escenas de primordial interés para la investigación. En estos casos se requiere colaboración a la Unidad Informática Forense y Producción y Análisis Audiovisual.

UNIDAD DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS AUDIOVISUAL

Las tareas desplegadas en esta Unidad se pueden dividir en grandes grupos: transcodificaciones, filmaciones, edición y asesoramiento.

- Las transcodificaciones, consisten en transformar la imagen de videos contenidos en formatos más antiguos -análogos o VHS- en formato DVD. Igual procedimiento se realiza respeto al audio de los videos, el cual mediante un tratamiento digital se lo mejora, limpia, ecualiza y aumenta los niveles. El material testigo es aportado por los órganos judiciales que solicitan su intervención.
- Las filmaciones son trabajo de campo que se realizan fuera del laboratorio en las distintas circunscripciones judiciales y en horarios variados, incluso nocturno.

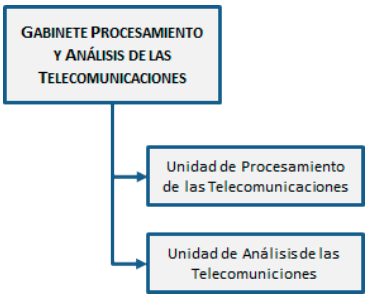
  Se realizan para dejar asentado mediante grabaciones fílmicas actos irreproducibles (allanamientos, detenciones, reconstrucciones de hechos criminales); acontecimientos recientes en el lugar del hecho, en moradas, centros comerciales, clubes de recreación, etc.; en la vía pública en casos de accidentes de tránsito; en la morgue judicial cuando se practican autopsias urgentes o en laboratorios en los casos de extracción de elementos con ADN, entre otras cosas. Además participan en las operaciones de "Luminol" realizadas para determinar la presencia de sangre en el lugar del hecho o elementos de posible contaminación y sospecha.

  Asimismo, realiza filmaciones en eventos protocolares (inauguraciones de oficinas, unidades judiciales, edificios; reacondicionamiento y puesta en funcionamiento de edificio antiguos; conmemoraciones de fechas patrias o judiciales, apertura del año

judicial) y en capacitaciones y conferencias organizadas por el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal. También cubren eventos especiales (elecciones ejecutivas o legislativas) a pedido de la Justicia Electoral.

- La tarea de edición de videos nuevos o modificados por necesidades actuales, se lleva a cabo mediante herramientas informáticas adecuadas y puede abarcar, además, la tarea de multicopiado en DVD/CD por ejemplo para entrega de material de estudio de un ciclo de capacitación.
- Realiza asesoramiento ante las consultas que se le formulan y colaboran en la individualización de los posibles partícipes del hecho delictivo mediante la "lentización" de las imágenes contenidas en videos de cámaras de seguridad y su materialización en capturas de tipo fotográficas.

GABINETE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LAS TELECOMUNICACIONES



La función de este Gabinete, compuesto por las Unidades de Procesamiento y Análisis de las Telecomunicaciones, es la de gestionar y analizar toda la información que las empresas de telefonía almacenan derivadas de las comunicaciones de sus clientes y que son de interés en una investigación penal. Actúa como nexo entre las oficinas dependientes del Ministerio Público Fiscal y las gerencias legales de las empresas prestatarias de servicio telefónico en el país, centralizando así en una sola oficina todos los requerimientos judiciales que se hagan en materia de información telefónica. De este modo, se logra acotar considerablemente el tiempo de respuesta, acelerándose la incorporación de la prueba en el proceso penal.

UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Es la encargada de centralizar y gestionar ante las empresas prestatarias de servicios telefónicos la información relacionada a usuarios de los mismos cuando lo requiera un órgano judicial. Además, sistematiza la información receptada y confecciona informes para su remisión garantizando la comprensión de la misma.

UNIDAD ANÁLISIS DE LAS TELECOMUNICACIONES

Es la responsable, una vez obtenida la información a través de la Unidad de Procesamiento, de interpretarla, analizarla y transformarla en un lenguaje claro para su utilización en el proceso penal, haciéndola entendible a cualquier persona que no sea idónea en la materia. Para cada caso en particular y siguiendo siempre el criterio de búsqueda dispuesto por la oficina a cargo de la investigación, elabora un informe detallado sobre lo hallado. Identifica las conexiones y circunstancias obrantes en los registros telefónicos que sean de utilidad en la investigación de un hecho delictuoso (entrecruzamiento de comunicaciones entre dos o más líneas, ubicación de líneas móviles utilizando el tráfico que estas procesan a través de antenas, cambios de líneas producidas en un aparato, etc.). A los fines operativos, entre

otros mecanismos, utilizan el software i2 Analyst´s Notebook; adquirido para representar mediante un entorno gráfico amigable, todas las conexiones existentes de una o más líneas telefónicas. Además, cuando resulta necesario recurren al uso de Google Earth para realizar un informe con geolocalización de antenas intervinientes en el tráfico de una línea de telefonía celular.

SECCIÓN DESARROLLO INTERDISCIPLINARIO

Esta Sección tiene a su cargo la elaboración de la reconstrucción virtual de un hecho delictivo. A tal fin, se vale del análisis e integración de la totalidad del material probatorio de una causa penal mediante la realización de reuniones interdisciplinarias con las demás especialidades de las ciencias forenses, del auxilio de herramientas tecnológicas y de un estudio jurídico-criminalistico del caso. Realiza la búsqueda de actualizaciones y avances tecnológicos aplicables a la reconstrucción del delito en el proceso penal como así también de soportes tecnológicos que mejoren la realización de actos procesales específicos (v. gr. relevamiento del lugar del hecho).

SECCIÓN RELEVAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN CRIMINAL

Es la encargada de reunir la información relativa a la ocurrencia delictiva y de sistematizarla para realizar informes descriptivos sobre la criminalidad y su distribución espacial. Para llevar a cabo esta actividad cuenta con las Unidades de Estadística y Mapeo Criminal.

UNIDAD DE ESTADÍSTICA

Cumple la función de reunir y sistematizar toda la información sobre hechos delictivos registrados en las Unidades Judiciales del ámbito de la Ciudad de Córdoba y del interior provincial con la finalidad de realizar informes estadísticos generales y particulares para satisfacer las demandas de organismos oficiales y de particulares. Regularmente eleva informes a los siguientes organismos: Fiscalía General de la Provincia, Dirección General de Policía Judicial, Ministerio de Seguridad de la Provincia, Jefe de Policía de la Provincia de Córdoba, Director de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Subsecretaría Nacional de Política Criminal y Dirección de Estadística Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

UNIDAD DE MAPEO CRIMINAL

Se encarga de georreferenciar los distintos eventos delictivos en un mapa digital para entender la distribución y concentración espacial de la actividad delictiva a los fines de identificar zonas o áreas problemáticas o conflictivas que resulten de interés para la toma de decisiones y diseño de políticas de persecución criminal.

OFICINA DE RECEPCIÓN TELEFÓNICA DE DENUNCIAS ANÓNIMAS CONTRA EL NARCOTRÁFICO

La oficina fue creada en el año 2015 mediante ***Resolución n.° 5* de *Fiscalía General*** y en el marco de la sanción de la ley provincial n° 10200 -Fuerza Policial Antinarcotráfico-, que creó e implementó en el seno del Ministerio Público Fiscal un programa gratuito y permanente de atención telefónica (modalidad 0800), para la recepción de denuncias en materia de la lucha contra el narcotráfico (Ley nacional n.° 23737 y Ley provincial n.° 10067).

A su vez, el eje de acción del Ministerio Público "Política Criminal Focalizada -Fortalecimiento del Fuero de Lucha contra Narcotráfico (Res. 1/15 de Fiscalía General)" establecía la necesidad de ejecutar un programa de recepción de denuncias anónimas, con el fin de establecer acciones concretas para la investigación y juzgamiento de los delitos vinculados con el narcotráfico.

La creación del programa previsto en la ley provincial n.° 10200 se apoya en dos factores fundamentales de la lucha contra el narcotráfico, como son, el flujo constante de información y el anonimato de los denunciantes en pos de su seguridad.

En este marco la ***Resolución de Fiscalía General n.° 5/15*** dispuso que el contenido de las llamadas ingresadas a la Oficina de Recepción Telefónica de Denuncias Anónimas contra el Narcotráfico se almacenen en un sistema de acceso restringido en el que se asegure la confidencialidad del mismo. A tales fines, el contenido de la llamada telefónica es grabado en un archivo digital. Los archivos digitales son identificados con el número que origina la llamada (código único de llamada -CUL) y el número que el sistema de sumario digital asigne a la denuncia. Los archivos son reservados en una biblioteca digital y a disposición de la autoridad judicial competente. Una vez culminado el proceso penal (sentencia firme o resolución equiparable) que se originó con motivo del trámite del sumario/expediente iniciado mediante esta modalidad, se procede a su eliminación.

En relación a la seguridad de los denunciantes, la modalidad del llamado a través del sistema telefónico de 0-800, protege de forma integral el anonimato de la fuente. Asimismo, y aún para aquellos casos en donde el denunciante desea aportar sus datos personales, es obligación del funcionario público garantizar la reserva de su identidad.

Actualmente su funcionamiento está bajo la órbita de la Dirección de Análisis Criminal y Tecnologías de la Información (anteriormente dependía de la Oficina de Seguimiento del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público Fiscal). Esta modificación se realizó teniendo en cuenta que la citada Dirección es la responsable de analizar los datos del fenómeno delictivo en Córdoba, procurando establecer sus tendencias tanto de modalidades como de distribución espacial; se especializa en métodos forenses para el relevamiento y análisis de sistemas de información y fija el mapa del delito para que el Ministerio Público pueda diseñar políticas de persecución criminal.

Aspectos Generales de Contenido Jurídico

El Poder Judicial y en particular el Ministerio Público Fiscal actúan en todos los casos en el marco de la legalidad, bregando por el cumplimiento de las garantías constitucionales en cada uno de sus actos. A su vez actúa ante actos denunciados como violatorios de las mismas procurando el cese de tales conductas, la reparación del daño ocasionado si correspondiere y la sanción del o de los autores y partícipes.

Garantías Constitucionales

Las garantías constitucionales contempladas en la Constitución Nacional; instrumento legal que contiene los principales tratados internacionales sobre derechos humanos, y en la Constitución de la Provincia de Córdoba forman un "bloque de legalidad", de máximo nivel jurídico.[18]

Naturaleza. Proyección

"Estas garantías son de **naturaleza jurídico-política**, pues surgen de las leyes fundamentales, imponen obligaciones a cargo del Estado y establecen límites a su poder".[19] Siguiendo a los Dres. Cafferata Nores y Tarditti, se tratan de garantías que "se proyectan bilateralmente en el área de la procuración y administración de la justicia penal, expresándose en salvaguardas que pueden ser *comunes* para las víctimas del delito que reclaman justicia y para aquellos a quienes se les atribuye la comisión o *específicas* para cada uno de ellos".[20]

Garantías	
Comunes (Víctima y Acusado)	**Específicas (Acusado)**
• Igualdad ante los tribunales	• Debido Proceso
• Acceso a la justicia	• Juez Natural
• Defensa en juicio	• Inocencia
• Imparcialidad e independencia de los jueces	• Non bis in ídem
	• Duración razonable del proceso

Limitaciones. Sanciones procesales

Estas garantías tutelan derechos que no son absolutos ya que están limitados por los derechos de los demás, la seguridad de todos, el bienestar general y el desenvolvimiento democrático (art. XXVIII DADDH, art. 18 Const. Pvcial.). De este modo, las restricciones

18. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, p. 4.
19. *Ibid.*, p. 5.
20. *Ibid.*, p. 6.

que establecen las leyes que reglamentan su ejercicio por razones de interés general, deben guardar directa relación con las razones que las autorizan y no pueden alterar su esencia (art. 28 CN), ni suspender su vigencia y deben ser proporcionales al valor en riesgo que pretenden tutelar y de interpretación y aplicación restrictiva.[21]

Los actos procesales que vulneran garantías constitucionales carecen de validez, se tornan nulos y no susceptibles de convalidación, es decir, se vuelven nulos de nulidad absoluta. No obstante, la nulidad tiene un límite ya que no podrá ser invocada en perjuicio del imputado cuando se trate de un derecho acordado en su interés. Esto sucedería, por ejemplo, si quisiera argumentarse una violación de alguno de aquellos derechos para anular una decisión jurisdiccional que le fuera favorable.[22] "En el ámbito probatorio, por mandato expreso del art. 41 de la Const. Pvcial (...), la vulneración de aquellos derechos fundamentales para obtener una prueba, determinará la imposibilidad (en el ámbito en él establecido), de acordarle a esta algún valor conviccional, no sólo directo, sino incluso indirecto (o derivado). Es lo que se conoce como exclusión probatoria, que impide la utilización procesal, tanto de las pruebas que implican el "corpus de la violación al derecho fundamental (v. gr. confesión obtenida por apremios) como de las pruebas que de ella se derivan (v. gr., el secuestro de instrumentos del delito del lugar indicado durante la confesión bajo apremios)".[23]

Constitución Nacional

Artículo 16.- La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas.

Artículo 17.- La propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. La expropiación por causa de utilidad pública, debe ser calificada por ley y previamente indemnizada. Sólo el Congreso impone las contribuciones que se expresan en el Artículo 4º. Ningún servicio personal es exigible, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley. Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley. La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino. Ningún cuerpo armado puede hacer requisiciones, ni exigir auxilios de ninguna especie.

Artículo 18.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

21. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, p. 8 y ss.
22. *Ibid.*, p. 9 y ss.
23. *Ibid.*, p. 10.

Artículo 19.- Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe.

Constitución Provincial

Debido proceso

Artículo 39.- Nadie puede ser penado sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a esta Constitución; ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho de la causa y designados de acuerdo con esta Constitución; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho. Todo proceso debe concluir en un término razonable.

Defensa en juicio

Artículo 40.- Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. Todo imputado tiene derecho a la defensa técnica, aún a cargo del Estado, desde el primer momento de la persecución penal. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo en causa penal, ni en contra de su cónyuge, ascendiente, descendiente, hermano y parientes colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo, o persona con quien conviva en aparente matrimonio. Carece de todo valor probatorio la declaración del imputado prestada sin la presencia de su defensor.

Prueba

Artículo 41.- La prueba es pública en todos los juicios, salvo los casos en que la publicidad afecte la moral o la seguridad pública. La resolución es motivada.
No pueden servir en juicio las cartas y papeles privados que hubiesen sido sustraídos.
Los actos que vulneren garantías reconocidas por esta Constitución carecen de toda eficacia probatoria. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubiesen podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella.
En caso de duda sobre cuestiones de hecho, debe estarse a lo más favorable al imputado.

Privación de la libertad

Artículo 42.- La privación de la libertad durante el proceso tiene carácter excepcional, sólo puede ordenarse en los límites de esta Constitución y siempre que no exceda el término máximo que fija la ley. Las normas que la autoricen son de interpretación restrictiva.
En caso de sobreseimiento o absolución, el Estado puede indemnizar el tiempo de privación de libertad, con arreglo a la ley.
Salvo el caso de flagrancia nadie es privado de su libertad sin orden escrita y fundada de autoridad judicial competente, siempre que existan elementos de convicción suficientes de participación en un hecho ilícito y sea absolutamente indispensable para asegurar la investigación y la actuación de la ley. En caso de flagrancia, se da aviso inmediato a aquélla, y se pone a su disposición el aprehendido, con constancia de sus antecedentes y los del hecho que se le atribuye, a los fines previstos en el párrafo anterior.

Producida la privación de libertad el afectado es informado en el mismo acto del hecho que lo motiva y de los derechos que le asisten, y puede dar aviso de su situación a quien crea conveniente; la autoridad arbitra los medios conducentes a ello.

Incomunicación

Artículo 43.- La incomunicación sólo puede ser ordenada por el juez para evitar que el imputado entorpezca la investigación y no puede exceder de dos días. Aún en tal caso queda garantizada la

comunicación con el defensor inmediatamente antes de la realización de cualquier acto que requiera la intervención personal de aquél. Rige al respecto, el último párrafo del artículo anterior.

Custodia de presos y cárceles

Artículo 44.- Todo funcionario responsable de la custodia de presos, al hacerse cargo de los mismos, debe exigir y conservar en su poder la orden de detención o prisión; a él corresponde su custodia, con exclusividad. Es responsable de la detención o prisión indebida.
Los reglamentos, de cualquier lugar de encarcelamiento, deben atender al resguardo de la salud física y moral del interno, y facilitar su desenvolvimiento personal y afectivo.
Prohibida la tortura o cualquier trato vejatorio o degradante, el funcionario que participe en ellos; no los denuncie, estando obligado a hacerlo, o de cualquier manera los consienta, cesa en su cargo y no puede desempeñar otro por el término que establece la ley.
Los encausados y condenados por delitos son alojados en establecimientos sanos, limpios y sometidos al tratamiento que aconsejan los aportes científicos, técnicos y criminológicos que se hagan en esta materia.
Las mujeres son alojadas en establecimientos especiales y los menores no pueden serlo en locales destinados a la detención de adultos.

Inviolabilidad del domicilio - allanamiento

Artículo 45.- El domicilio es inviolable y sólo puede ser allanado con orden motivada, escrita y determinada del juez competente, la que no se suple por ningún otro medio. Cuando se trate de moradas particulares, el registro no puede realizarse de noche, salvo casos sumamente graves y urgentes.

Papeles privados y comunicaciones

Artículo 46.- El secreto de los papeles privados, la correspondencia epistolar y cualquier otra forma de comunicación personal por el medio que sea, es inviolable. La ley determina los casos en que se puede proceder al examen o interceptación mediante orden judicial motivada.

Habeas Corpus

Artículo 47.- Toda persona que de modo actual o inminente sufra una restricción arbitraria de su libertad personal, puede recurrir por cualquier medio, por sí o por terceros en su nombre al juez más próximo, para que tome conocimiento de los hechos, y de resultar procedente, mande a resguardar su libertad o haga cesar la detención en menos de veinticuatro horas.
Puede también ejercer esta acción quien sufra una agravación ilegítima de la forma y condiciones en que se cumple la privación de la libertad, sin detrimento de las facultades propias del juez del proceso.
La violación de esta norma por parte del juez es causal de destitución.

Amparo

Artículo 48.- Siempre que en forma actual o inminente se restrinjan, alteren, amenacen o lesionen, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos o garantías reconocidos por esta Constitución o por la Constitución Nacional, y no exista otra vía pronta y eficaz para evitar un grave daño, la persona afectada puede pedir el amparo a los jueces en la forma que determine la ley.

Acceso a la justicia

Artículo 49.- En ningún caso puede resultar limitado el acceso a la Justicia por razones económicas. La ley establece un sistema de asistencia gratuita a tal efecto.

Privacidad

Artículo 50.- Toda persona tiene derecho a conocer lo que de él conste en forma de registro, la finalidad a que se destina esa información, y a exigir su rectificación y actualización. Dichos datos no pueden registrarse con propósitos discriminatorios de ninguna clase ni ser proporcionados a terceros, excepto cuando tengan un interés legítimo.

La ley reglamenta el uso de la informática para que no se vulneren el honor, la intimidad personal y familiar y el pleno ejercicio de los derechos.

Derecho a la información - Libertad de expresión - Pluralidad

Artículo 51.- El ejercicio de los derechos a la información y a la libertad de expresión no está sujeto a censura previa sino sólo a responsabilidades ulteriores expresamente establecidas por ley y destinadas exclusivamente a garantizar el respeto de los derechos, la reputación de las personas y la protección de la seguridad, la moral y el orden público.
Los medios de comunicación social deben asegurar los principios de pluralismo y de respeto a las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento y de opinión. Se prohíbe el monopolio y oligopolio público o privado y cualquier otra forma similar sobre los medios de comunicación en el ámbito provincial. La ley garantiza el libre acceso a las fuentes públicas de información y el secreto profesional periodístico.
La Legislatura no dicta leyes que restrinjan la libertad de prensa.
Cuando se acuse una publicación en que se censura en términos decorosos la conducta de un individuo como Magistrado o personalidad pública, imputándosele faltas o delitos cuya averiguación y castigo interese a la sociedad, debe admitirse prueba sobre los hechos denunciados y, de resultar ciertos, el acusado queda exento de pena.
La información y la comunicación constituyen un bien social.

Mora de la Administración - Amparo

Artículo 52.- Para el caso de que esta Constitución, una ley u otra norma impongan a un funcionario, repartición o ente público administrativo un deber concreto a cumplir en un plazo determinado, toda persona afectada puede demandar su cumplimiento judicialmente y peticionar la ejecución inmediata de los actos que el funcionario, repartición o ente público administrativo se hubiera rehusado a cumplir. El juez, previa comprobación sumaria de los hechos enunciados, de la obligación legal y del interés del reclamante, puede librar mandamiento judicial de pronto despacho en el plazo que prudencialmente establezca.

Protección de los intereses difusos

Artículo 53.- La ley garantiza a toda persona, sin perjuicio de la responsabilidad del Estado, la legitimación para obtener de las autoridades la protección de los intereses difusos, ecológicos o de cualquier índole, reconocidos en esta Constitución.

Código Procesal Penal de Córdoba

Artículo 1.- Garantías constitucionales. Nadie podrá ser penado sino en virtud de un proceso previamente tramitado con arreglo a este Código, ni juzgado por otros jueces que los instituidos por la ley antes del hecho y designados de acuerdo con la Constitución Provincial; ni considerado culpable mientras una sentencia firme no lo declare tal; ni perseguido penalmente más de una vez por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación legal o se afirmen nuevas circunstancias. Esta última prohibición no comprende los casos en que no se hubiere iniciado el proceso anterior o se hubiere suspendido en razón de un obstáculo formal el ejercicio de la acción. El proceso no podrá durar más de dos años, pero si concurrieren las circunstancias previstas en la última parte del Artículo 337, el plazo podrá extenderse hasta un año más, previo el trámite legal previsto en el Artículo 283, inc. 4º.

Derecho Procesal Penal

"El derecho procesal penal es la rama del orden jurídico interno de un Estado, cuyas normas instituyen y organizan los órganos públicos que cumplen la función judicial penal del Estado (...)". "Se ocupa de dos aspectos; por un lado, el de la organización judicial y de la acusación (y aun defensa) estatales; y, por el otro, de los sujetos que deben actuar y de los actos que deben o pueden llevar a cabo para la imposición de una pena (o medida de seguridad) por la participación en un delito."[24]

El Proceso Penal

Concepto

El **proceso penal** es definido como "una serie gradual, progresiva y concatenada de actos disciplinados en abstracto por el derecho procesal, y cumplidos por órganos públicos y por particulares obligados o autorizados a intervenir, mediante el cual se procura investigar la verdad sobre la acusación de un delito y actuar concretamente la ley penal sustantiva (Vélez Mariconde)."[25]

Características

Conforme se desprende de su definición, el proceso penal es una serie gradual, progresiva y concatenada de actos. Esta secuencia se inicia cuando la noticia criminis es puesta en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, órgano encargado de llevar a cabo la investigación penal preparatoria y la acusación. Cada uno de los actos que componen el proceso es consecutivo del otro; se encuentran unidos de tal forma que la declaración de nulidad de uno de ellos puede acarrear la nulidad del subsiguiente e incluso de todo el proceso (v. gr. elementos de prueba secuestrados del interior de una vivienda sin la correspondiente orden judicial de allanamiento; declaración indagatoria del imputado realizada sin abogado defensor, etc.). Superada la etapa de investigación y existiendo elementos de prueba suficientes para acusar, se eleva la causa a juicio, el que será llevado a cabo por un tribunal que por competencia corresponda. Durante el proceso se procura el descubrimiento de la verdad real y el consecuente sobreseimiento, absolución o acusación del o de los imputados y de modo subsidiario "la consideración del mismo hecho desde la óptica de sus efectos civiles (restitución o reparación del daño)".[26] Intervienen distintos órganos públicos y particulares, cada uno de ellos con sus propios derechos, deberes y obligaciones. Estos sujetos son considerados primarios-esenciales o secundarios-eventuales, según su intervención resulte o no necesaria y obligatoria para la validez y eficacia del

24. CAFFERATA NORES, José I. y otros, *"Manual de Derecho Procesal Penal"*... p. 180.
25. *Ibid.*, p. 188.
26. *Ibid.*, p. 203.

proceso. Entre los primeros se encuentran el imputado; el Ministerio Público Fiscal y el tribunal y, entre los segundos, el querellante particular, el actor y demandado civil.

Límites al poder del Estado

En nuestro país **está prohibida la justicia por mano propia**, siendo el Estado el único legitimado constitucionalmente en administrar justicia. Esta atribución se encuentra limitada por la propia Constitución Nacional, que establece, con el fin de evitar actos abusivos y en garantía de los derechos de los ciudadanos, los órganos competentes y los procedimientos que deben seguirse para la correcta actuación y aplicación de la ley penal.

El *Poder Legislativo* a través del Congreso de la Nación es el encargado del dictado y posterior modificación del Código Penal de la República Argentina (art. 75 inc. 12) mediante el cual se establece de modo general y abstracto conductas punibles y sus consecuencias. Por su parte, las provincias mediante sus respectivos Poderes Legislativos dictan los códigos de procedimientos.

Por su parte, el *Poder Judicial* a través de los tribunales federales o provinciales, es el responsable de aplicar el derecho penal en el caso concreto. Son tribunales independientes e imparciales que actúan según corresponda conforme su ámbito de competencia territorial, material o funcional.

Asimismo y de modo expreso, la Constitución Nacional en su art. 109 establece que en ningún caso el Presidente de la Nación puede ejercer funciones judiciales, arrogarse el conocimiento de causas pendientes o restablecer las fenecidas. De la normativa se desprende que el *Poder Ejecutivo* tiene vedado el ejercicio de la función judicial.

Cada uno de los poderes que componen el Estado es independiente, debiéndose respetar la libertad de acción sin perjuicio del control recíproco en pos de garantizar la plena vigencia del sistema constitucional.

> **Constitución Nacional**
>
> **Artículo 18**.- Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente. Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos. El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los papeles privados; y una ley determinará en qué casos y con qué justificativos podrá procederse a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes. Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas, y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquélla exija, hará responsable al juez que la autorice.

El proceso penal funciona como garantía constitucional frente al intento por parte del Estado de aplicar de modo directo y arbitrario una pena. Se presenta como "un proceso con características específicamente definidas, provocado por un acusador, y a cargo de un juez del Poder Judicial, independiente, imparcial y competente por obra de una ley dictada antes del hecho que deba juzgar, proceso en cuyo transcurso será inviolable la defensa del acusado,

a quien se reconoce en su dignidad humana, que nunca se lo obligará a declarar contra sí mismo, que no podrá ser arrestado o invadido en su domicilio o papeles privados sino bajo ciertas y estrictas condiciones que la Constitución establece (arts. 18 y 56 CN), y quien gozará de un estado jurídico de inocencia que impedirá penarlo o tratarlo como culpable hasta que sea declarado tal, a base de pruebas legítimas que proporcionen una convicción firme sobre su responsabilidad penal, etcétera".[27]

Sanciones procesales

Durante el desarrollo del proceso penal se pueden suscitar **sanciones de índole procesal** que afectan actos cumplidos o a cumplirse y que tienden a evitar que produzcan los efectos queridos por los órganos públicos o las partes que los realizaron.[28] "Estas son la **caducidad**, definida como la pérdida del derecho a cumplir un acto por haberse vencido el término acordado para realizarlo; la **preclusión,** que consiste en la imposibilidad de realizar un acto por ser incompatible con una conducta anterior del mismo sujeto; la **inadmisibilidad,** cuyo efecto es imposibilitar que un acto ingrese en el proceso por no satisfacer los requisitos formales exigidos por la ley y la **nulidad,** que es la ineficacia de un acto procesal por idénticos motivos cuando estos respondan a exigencias constitucionales".[29]

En particular, la **nulidad** es una sanción de tipo procesal que importa la falta de validez de un acto por haber violado las formalidades o exigencias prescriptas por la ley. Las nulidades pueden estar conminadas en forma **específica**, es decir, previstas expresamente en distintas disposiciones (v. gr. los requisitos exigidos en las actas (art. 137 CPP); la falta de firma en las sentencias, autos y decretos (art. 143 CPP); los dictámenes de los peritos sin conclusiones y fundamentos (art. 242, inc. 3°CPP) o de modo **genérico y abstracto** para cualquier acto del proceso incluidos los conminados con nulidades específicas (v. gr. Nombramiento, capacidad y constitución del tribunal (art. 185 CPP); la exigencia para los miembros del Ministerio Público Fiscal de formular motivada y específicamente sus requerimientos y conclusiones (art. 154 CPP).[30] "Tanto las nulidades genéricas como las específicas, pueden a su vez clasificarse en nulidades absolutas y relativas. Las **nulidades absolutas** sancionan la realización de actos procesales que, por no cumplir con las formas exigidas por el Código, afectan sustancialmente garantías constitucionales (de origen nacional o provincial) indisponibles (v. gr. juez natural). Pueden ser declaradas en cualquier estado y grado del proceso (incluso en la etapa de los recursos). No están identificadas como "absolutas" en el CPP, sino nominadas como "declarables de oficio" (art. 186). La nota característica es que no pueden ser convalidadas. (...) Las **nulidades relativas**, a diferencia de las absolutas, se vinculan con las conminadas genérica o específicamente, que afectan garantías constitucionales disponibles (v. gr. las que conciernen a la intervención, asistencia y

27. CAFFERATA NORES, José I. y otros, *op. cit.*, p. 191.
28. *Ibid.*, p. 203.
29. *Ibid.*, p. 203.
30. *Ibid.*, p. 209.

representación de los sujetos eventuales del proceso: querellante particular y partes civiles, arts. 185, inc. 4º y 5ºCPP). En general, son todas aquellas que según las disposiciones del CPP no son consideradas absolutas. Se declaran a petición del Ministerio Público Fiscal y de las partes que tengan interés legítimo y que no hayan concurrido a causarla (art. 187 CPP). Tienen términos para hacerlas valer. Su característica es que al no existir violación constitucional, pueden ser subsanadas. (...)Las nulidades absolutas pueden declararse en cualquier etapa del proceso pero las nulidades relativas, deben ser instadas (bajo pena de caducidad) en las siguientes oportunidades (art. 188 inc. 1 al 4 CPP): Las producidas en la investigación penal preparatoria, durante esta o en el término de citación a juicio. Las acaecidas en los actos preliminares del juicio, inmediatamente después de la lectura con la cual queda abierto el debate. Las producidas en el debate, antes o inmediatamente después de cumplirse el acto. Las acaecidas durante la tramitación de un recurso ante el tribunal de alzada, inmediatamente después de abierta la audiencia prescripta por los artículos 466 o 477 CPP, o en el alegato escrito. La solicitud de nulidad debe ser motivada, bajo pena de inadmisibilidad."[31]

Finalidad

El proceso penal persigue el descubrimiento de la **verdad real o histórica**, es decir, la acreditación mediante los distintos medios de prueba de la existencia del hecho delictivo denunciado, su modalidad, circunstancias atenuantes o agravantes y la efectiva intervención o no de la o las personas sindicadas como partícipes del mismo y en su caso, el tipo de participación y el grado de responsabilidad de cada uno.

Alcanzar el descubrimiento de la verdad real o histórica requiere necesariamente de la reconstrucción del hecho delictivo y de cada una de las hipótesis investigativas que se manejan. Para poder conocer lo sucedido en relación al delito y sus partícipes, proceder a la individualización de la pena o las condiciones de su ejecución y establecer la mayor o menor peligrosidad del o de los imputados, la posibilidad de fuga o de la comisión de nuevos delitos, es necesario un análisis conjunto de lo sucedido en el pasado, en el presente e intentar escudriñar el futuro.[32]

Principio de inocencia

En el ámbito penal rige el **principio de inocencia** (Art. 18 CN) según el cual, toda persona es considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario. Es obligación del Ministerio Público Fiscal llevar a cabo la investigación penal y probar los hechos denunciados, debiendo actuar en todo momento con objetividad. No obstante, el imputado podrá, mediante la figura del querellante particular, aportar elementos de prueba que hagan a su defensa y que permitan probar su inocencia o circunstancias eximentes o atenuantes de culpabilidad. (v. gr. que no se encontraba en el lugar del hecho, que actuó en estado de emoción violenta, en legítima defensa o que conducta estaba contemplada como excusa absolutoria.)

31. CAFFERATA NORES, José I. y otros, *op. cit.*, p. 211.
32. *Ibid.*, p. 218.

Actas

Las actas son definidas como "las piezas escritas que la ley exige para dejar constancia en autos, con fidelidad y autenticidad, de autos regularmente cumplidos, mediante el relato de ellos."[33]

Contenido y formalidades

Son instrumentos públicos que hacen plena fe de su contenido cuando contienen las formalidades exigidas por ley y emanan o han sido realizadas ante el órgano competente.

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Actas**
>
> **Artículo 134.- Regla general.** Cuando un funcionario público deba dar fe de actos que realice o se cumplan en su presencia, labrará un acta en la forma prescripta por las disposiciones de este Capítulo. El Tribunal y el Fiscal de Instrucción serán asistidos por el Secretario[1]; el Ayudante Fiscal, por un oficial o auxiliares de la Policía judicial; el Juez de Paz y los oficiales o auxiliares de la Policía por un testigo que, en lo posible, sea extraño a la repartición policial.
>
> [1]*El TSJ mediante Ac. 579/01 estableció la fungibilidad de las funciones del prosecretario letrado con el secretario en materia de asistencia de actos procesales, posibilitando la actuación indistinta de ambos en calidad de fedatarios ante el Juez o Fiscal.*
>
> **Artículo 135.- Contenido y formalidades.** Las actas deberán contener: la fecha; el nombre y apellido de las personas que actuaren; en su caso, el motivo de la inasistencia de quienes estaban obligados a intervenir; la indicación de las diligencias realizadas y de su resultado; las declaraciones recibidas; si stas fueron hechas espontáneamente o a requerimiento, y si las dictaron los declarantes; las observaciones que las partes requieran y, previa lectura, la firma de todos los intervinientes que deban hacerlo, o cuando alguno no pudiere o no quisiere firmar, la mención de ello.
> Si tuviere que firmar un ciego o un analfabeto, se les informará que el acta puede ser leída y suscripta por una persona de confianza, lo que se hará constar.

El contenido y las formalidades antes mencionadas son de carácter genérico y podrán ser complementadas o suplantadas por requisitos o exigencias específicas, según cada caso y del acto procesal de que se trate (v. gr. declaración indagatoria del imputado).

La participación en el acto procesal de personas con discapacidad visual o analfabetas exige que se les informe que el acta puede ser leía y firmada por una persona de su confianza que, de llevarse a cabo, debe dejarse asentado en el acta. Los Dres. Cafferata Nores y Tarditti señalan que la situación prevista expresamente en el código procesal penal se extiende también a las personas sordas, mudas o sordomudas, cuya declaración se reciba mediante la colaboración de un intérprete.[34]

33. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 378.
34. *Ibid.*, p. 381.

Nulidad y falsedad

Las actas podrán ser **declaradas nulas** cuando no respeten las formas expresamente requeridas por ley bajo sanción de nulidad y **declaradas falsas** mediante acción civil o penal, ya sea por falsedad material o ideológica.

Se trata de una **nulidad relativa** que no podrá ser declarada de oficio sino a instancia del MPF o de parte interesada y subsanada por alguno de los modos previstos en el art. 189 CPP. Respecto a la falta de fecha, esta no provoca la nulidad del acto si pudiese establecerse con certeza en base a elementos del mismo acto o de otros conexos (art. 129 CPP), como sería el caso de que el acto cuente con vocablos tales como "acto seguido" o "seguidamente".[35]

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Artículo 189.- Modo de subsanarla**. Toda nulidad podrá ser subsanada del modo establecido en este Código, salvo las que deban ser declaradas de oficio.
> Las nulidades quedarán subsanadas:
> 1) Cuando el Ministerio Público o las partes no las opongan oportunamente (188).
> 2) Cuando los que tengan derecho a oponerlas hayan aceptado, expresa o tácitamente, los efectos del acto.
> 3) Si no obstante su irregularidad, el acto hubiera conseguido su fin con respecto a todos los interesados.
>
> **Artículo 190.- Efectos.** La nulidad de un acto, cuando fuere declarada, hará nulos todos los actos consecutivos que de él dependan.
> Al declararla, el Tribunal interviniente establecerá, además a qué actos anteriores o contemporáneos alcanza la nulidad, por conexión con el acto anulado.
> Cuando fuere necesario y posible, se ordenará la renovación o rectificación de los actos anulados.

En relación a la falsedad, se considera en los términos del Código Penal **falsificación de documentos en general** -art. 292- el hacer en todo o en parte un documento falso o adulterar uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio. Esta conducta es reprimida con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis (6) meses a dos (2) años, si se tratare de un instrumento privado.

Por su parte, la **falsedad ideológica** -art. 293 CP- se presenta cuando se inserta o se hace insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio. El CP la sanciona con reclusión o prisión de uno (1) a seis (6) años.

La **falsedad material** -art. 294 CP- se presenta cuando se suprime o destruye en todo o en parte un documento de modo que pueda resultar perjuicio. El Código prevé igual pena que la señalada anteriormente.

En especial, el Código Penal trata los **certificados médicos falsos** -art. 295 CP- señalando que el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio, sufrirá prisión de un (1) mes a un (1) año, pena que se acrecienta de uno (1) a

35. HAIRABEDIAN, Maximiliano - MANZANO Abelardo Martín, "Cuestiones de intervenciones policiales", Ed. Mediterránea, año 2010, p. 25.

cuatro (4) años, si el falso certificado provoca que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.

> **Código Penal de la Nación Argentina**
>
> **Falsificación de documentos en general**
>
> **ARTÍCULO 292.-** El que hiciere en todo o en parte un documento falso o adultere uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, si se tratare de un instrumento público y con prisión de seis meses a dos años, si se tratare de un instrumento privado.
> Si el documento falsificado o adulterado fuere de los destinados a acreditar la identidad de las personas o la titularidad del dominio o habilitación para circular de vehículos automotores, la pena será de tres a ocho años.
> Para los efectos del párrafo anterior están equiparados a los documentos destinados a acreditar la identidad de las personas, aquellos que a tal fin se dieren a los integrantes de las fuerzas armadas, de seguridad, policiales o penitenciarias, las cédulas de identidad expedidas por autoridad pública competente, las libretas cívicas o de enrolamiento, y los pasaportes, así como también los certificados de parto y de nacimiento.
>
> **ARTÍCULO 293.**- Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años, el que insertare o hiciere insertar en un instrumento público declaraciones falsas, concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.
> Si se tratase de los documentos o certificados mencionados en el último párrafo del artículo anterior, la pena será de 3 a 8 años.
>
> **ARTÍCULO 294.**- El que suprimiere o destruyere, en todo o en parte, un documento de modo que pueda resultar perjuicio, incurrirá en las penas señaladas en los artículos anteriores, en los casos respectivos.
>
> **ARTÍCULO 295.**- Sufrirá prisión de un mes a un año, el médico que diere por escrito un certificado falso, concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada, de alguna enfermedad o lesión cuando de ello resulte perjuicio.
> La pena será de uno a cuatro años, si el falso certificado debiera tener por consecuencia que una persona sana fuera detenida en un manicomio, lazareto u otro hospital.

Testigos de actuación

En relación a los testigos de actuación, el Código Procesal Penal exige que los actos[36] realizados por los Jueces de Paz y los oficiales o auxiliares de la Policía Judicial deben ser asistidos por un testigo que en lo posible sea ajeno a la repartición policial. Por otra parte, establece expresamente que no podrán serlo los menores de 16 años, los dementes y los que se encuentren en estado de ebriedad. Esta limitación, que también abarca la ingesta de drogas, se basa en la falta de madurez o discernimiento para asistir al Magistrado o funcionario que labra el acta.[37]

36. Conforme surge de CAFFERATA NORES - TARDITTI, *op. cit.* T I p. 380 La Cámara de Acusación de Córdoba en "Baena, Cristian Eduardo y otro", a. nº 166/93, sostuvo que esta asistencia es en el acta y no en el acto, ya que afirmar lo contrario "implicaría por vía del absurdo, establecer la obligación que en todo procedimiento necesariamente deba verificarse con la presencia al menos de dos personas, a efectos que una actúe como testigos de lo realizado por la otra".
37. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 382.

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Artículo 136.- Testigo de actuación**. No podrán ser testigos de actuación los menores de 16 años, los dementes, y los que se encuentren en estado de ebriedad.

D'Albora, citado por Cafferatta Nores - Tarditti, indiaca que "una cosa es la carga cívica que torna obligatoria la comparecencia cuando se trata de testigos en *sentido propio*... y otra diferente la renuncia a participar en un acto como testigo instrumental. No existe disposición de fondo o de forma que obligue a un habitante de nuestro país a oficiar como testigo en tal caso (...)"[38].

Prueba

Concepto

"La prueba se trata de datos externos a la psiquis del juzgador, que se incorporan legalmente al proceso (...) y que son idóneos para producir el conocimiento necesario para la verificación de los extremos objetivos (existencia del hecho) y subjetivos (participación del imputado) de la imputación delictiva, o de cualquier hecho o circunstancia jurídicamente relevante para la imposición e individualización de la pena (agravantes, atenuantes o eximentes de responsabilidad, antecedentes y personalidad del imputado; existencia o extensión del daño causado por el delito)".[39]

"En general, estos datos consisten en los rastros o huellas que el hecho delictivo pueda haber dejado en las cosas (rotura, mancha, etc.) o en el cuerpo (lesión) o en la psiquis (percepción) de las personas, y el resultado de experimentos u operaciones técnicas sobre ellos (v. gr. la pericia demostró que la mancha es de sangre)".[40]

Como bien surge de la definición, la prueba consiste en datos externos y objetivos, es decir, datos que surgen de la escena del crimen, de lugares conexos o de diversas investigaciones que se llevan a cabo pero en ningún caso puede emanar de la subjetividad, de las percepciones, preconceptos o prejuicios del investigador o juzgador. A su vez, debe ser obtenida e incorporada al proceso de modo legal, respetándose en todo momento las garantías constitucionales y procesales establecidas. Está prohibida la utilización de la fuerza física (v. gr. golpes, vejámenes, etc.) o psíquica (v. gr. intimidación, amenazas, coacción, etc.) como así también métodos engañosos u ocultos, que afecten el derecho de defensa.

Exclusiones probatorias

En consecuencia y atento a las características del proceso penal (serie concatenada de actos) la obtención o incorporación de datos probatorios mediante procedimientos contrarios a

38. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, nota al pie nº 770, p. 380.
39. *Ibid.*, p. 475.
40. CAFFERATA NORES, José I. y otros, *op. cit.*, p. 332.

la ley ocasiona la nulidad de ese acto y de todos los subsiguientes, sin perjuicio de poder acarrear la nulidad de todo el proceso. En este sentido el Manual de Derecho Procesal Penal del Dr. Cafferata Nores y otros, hace referencia a la "**teoría de los frutos del árbol envenenado"** conforme la cual "la tacha de ilegalidad deberá alcanzar no sólo a las pruebas que constituyan en sí mismas el corpus de la violación a la garantía constitucional (v. gr. la confesión obligada), sino también a las que se pudieran colectar gracias a aquel quebrantamiento; es decir, a las que sean sus consecuencias necesarias e inmediatas -pruebas ilícitas por derivación- (v. gr. el secuestro de efectos del delito en el lugar indicado por la confesión forzada), siempre que estas no hubiesen podido obtenerse igualmente sin la vulneración de aquélla (art. 41 Const. Prov.; art. 194, CPP)".[41] En igual sentido, en base al análisis de jurisprudencia del TSJ, el Dr. Hairabedián[42] expone: "consagradas en la misma Constitución local a la par de la doctrina de los frutos del árbol envenenado (art. 41), tornan inaplicable la ineficacia probatoria cuando al conocimiento o conclusión se puede arribar tanto por vías lícitas como ilícitas, de manera simultánea o hipotética. En el primer caso, se da la infracción constitucional y concomitante o paralelamente existe un cauce de investigación independiente válido. El segundo se verifica si la prueba derivada se hubiese podido descubrir igualmente sin la infracción normativa". Continúa diciendo, "en materia de exclusiones probatorias este principio supedita la aplicación de la exclusión probatoria a la relación de importancia y gravedad entre el acto ilegal y las consecuencias negativas de su eventual ineficacia. Básicamente, no se aceptan las prohibiciones probatorias cuando el hecho objeto del proceso sea grave, la infracción constitucional probatoria leve y una eventual exclusión conduzca a la impunidad".

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Artículo 194.- Exclusiones probatorias**. Carecen de toda eficacia probatoria los actos que vulneren garantías constitucionales. La ineficacia se extiende a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubieren podido ser obtenidas sin su violación y fueran consecuencia necesaria de ella.

Importancia

La importancia de la prueba radica principalmente en garantizar la plena vigencia del precepto procesal del "estado de inocencia" y su derivación el "in dubio pro reo". Corresponde al Estado, a través del Ministerio Público Fiscal, probar la existencia del hecho delictivo y los extremos de la imputación. Solo la certeza positiva alcanzada mediante "pruebas objetivas, las que no podrán ser sustituidas a tal fin por elementos puramente subjetivos (prejuicios, impresiones, etc.), ni por meros actos de voluntad de los jueces; ni por ningún consenso

41. CAFFERATA NORES, José I. y otros, *op. cit.*, p. 337.
42. HAIRABEDIÁN, Maximiliano, Nueva doctrina del Tribunal Superior sobre interrogatorios policiales: ¿Consumo de frutos del árbol prohibido?, publicado en Actualidad Jurídica, vol. 231, p. A. 8299, Córdoba, marzo 2017.

político, del parlamento, la prensa, los partidos o la opinión pública"[43] y reflejada en una sentencia firme permitirá endilgar culpabilidad a un sujeto; caso contrario, la certeza probatoria negativa o duda será tenida a favor del imputado. En consecuencia, la prueba existente justificará o no la elevación a juicio de la causa penal, funcionando como garantía ante la imposición arbitraria de la pena o medida de seguridad.

Objeto de Prueba

"Es aquello susceptible de ser probado; aquello sobre lo que puede o debe recaer la prueba (...). La prueba podrá recaer sobre hechos naturales (v. gr. caída de un rayo) o humanos (v. gr. actos defraudatorios), físicos (v. gr. una lesión) o psíquicos (v. gr. la intención homicida). También sobre la existencia y cualidades de personas (v. gr. nacimiento, edad, etc.); cosas y lugares. (...). En cambio, no serán objeto de prueba los hechos notorios (v. gr. quien es el actual presidente de la Nación), ni los evidentes (v. gr. que una persona que camina y habla está viva), salvo que sean controvertidos razonablemente. Tampoco la existencia del derecho positivo vigente (pues se presume conocido según el art. 20 del Código Civil), ni aquellos temas sobre los cuales las leyes prohíben hacer prueba (v. gr. la verdad de la injuria -art. 111, CP-)".[44]

Órgano de Prueba

Es "el sujeto que porta un elemento de prueba y lo transmite al proceso. El dato conviccional que transmite puede haberlo conocido accidentalmente (como ocurre con el testigo) o por encargo judicial (como es el caso del perito)".[45]

Las leyes procedimentales establecen las cualidades particulares (madurez y salud mental, conocimientos técnicos, artísticas específicos, etc.) qué debe poseer el portador del dato de interés para la causa penal y el medio o procedimiento por el cual podrá ser incorporado legalmente al proceso y llegar a conocimiento del juzgador.

Medios de Prueba

"Es el procedimiento establecido por la ley tendiente a lograr el ingreso del elemento de prueba en el proceso."[46] (v. gr. testimonio, pericia, etc.).

El Dr. Hairabedián distingue los medios de prueba de las medidas de investigación explicando que estas últimas consisten en "aquellos actos de averiguación tendientes a orientar una pesquisa, obtener una hipótesis delictiva o conseguir elementos de prueba (p.ej. búsqueda de testigos), actividad que, de tener un resultado positivo (encontrar testigos que conozcan sobre el hecho) podrá derivar en obtención de elementos de prueba (dichos del testigo) que

43. CAFFERATA NORES, José I. y otros, *op. cit.*, p. 331.
44. *Ibid.*, p. 343 y ss.
45. *Ibid.*, p. 346 y ss.
46. *Ibid.*, p. 345 y ss.

se introducirán al proceso a través de un medio específico (la testimonial). De esta manera las medidas de investigación son previas a la obtención de evidencia".[47]

Reglas Generales

Libertad Probatoria

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Artículo 192.- Libertad probatoria**. Todos los hechos y circunstancias relacionados con el objeto del proceso pueden ser acreditados por cualquier medio de prueba, salvo las excepciones previstas por las leyes.

El principio de libertad probatoria consagrado en el Código Procesal Penal conforme el cual "todo" se puede probar y por "cualquier medio de prueba", es relativo en cuanto presenta limitaciones fundadas en cuestiones legales, materiales o morales. Las limitaciones se encuentran asimismo respecto de métodos no reconocidos por la ciencia como idóneos para generar conocimientos (v. gr. adivinación) o los que puedan producir alteraciones físicas o psíquicas (v. gr. sueros de la verdad).[48]

En algunas ocasiones, "para acreditar un determinado objeto de prueba, la ley puede establecer con carácter obligatorio un medio probatorio específico" (v. gr. lo relativo al estado civil de las personas, filiación, matrimonio, adopción, edad o contratos que solo puede probarse de acuerdo a lo establecido por la ley civil). "Hay otros casos en los que la ley regula un determinado medio (v. gr. la autopsia para acreditar la causa de la muerte -art. 243-) pero no impide la utilización de otro distinto".[49]

Asimismo, este "principio no alcanza para legitimar en la justicia ordinaria de Córdoba, la utilización de los llamados medios extraordinarios de prueba (...)". "Es que figuras como el "agente encubierto", el "informante" y el "arrepentido", que únicamente admiten aceptación cuando sean indispensables para la prueba de gravísimos delitos, y siempre que su actuación y el valor de sus actos se enmarquen en una rígida legalidad, respetuosa de los derechos fundamentales, sólo son legalmente reconocidos para algunos delitos de competencia de la justicia federal" (v. gr. leyes de estupefacientes o terrorismo).[50]

Valoración

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Artículo 193.- Valoración**. Las pruebas obtenidas durante el proceso serán valoradas con arreglo a la sana crítica racional.

47. HAIRABEDIAN, Maximiliano - MANZANO Abelardo Martín, *op. cit.*, p. 101.
48. CAFFERATA NORES, José I. y otros, *op. cit.*, p. 352.
49. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 489.
50. *Ibid.*, p. 492.

"La valoración es la operación intelectual destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de prueba recibidos". "(...) La sana crítica racional se caracteriza, entonces, por la posibilidad de que el Magistrado logre sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de la prueba (...) con total libertad, pero respetando al hacerlo los principios de la recta razón, vale decir, las normas de la *lógica* (...), los principios incontrastables de las *ciencias* (...) y de la *experiencia común* (...)".[51]

El sistema procesal vigente exige que las resoluciones sean motivadas, es decir, los magistrados tienen la obligación de fundamentar sus decisiones, de "explicar las razones de su convencimiento, demostrando el nexo racional entre las afirmaciones o negaciones a que se llega y los elementos de prueba utilizados para alcanzarlas".[52]

Inspección y Reconstrucción

Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba

Sección Segunda

Inspección y reconstrucción

Artículo 195.- Inspección judicial. Se comprobará mediante la inspección de personas, lugares y cosas, los rastros y otros efectos materiales que el hecho hubiera dejado; se los describirá detalladamente y, cuando fuere posible, se recogerán o conservarán los elementos probatorios útiles.

Artículo 196.- Ausencia de rastros. Si el hecho no dejó rastros o no produjo efectos materiales, o si éstos desaparecieron o fueron alterados, se describirá el estado existente y, en lo posible, se verificará el anterior. En caso de desaparición o alteración, se averiguará y hará constar el modo, tiempo y causa de ellas.

Artículo 197.- Facultades coercitivas. Para realizar la inspección, se podrá ordenar que durante la diligencia no se ausenten las personas halladas en el lugar, o que comparezca inmediatamente cualquier otra. Los que desobedezcan incurrirán en la responsabilidad de los testigos (225), sin perjuicio de ser compelidos por la fuerza pública.

Artículo 198.- Inspección corporal y mental. Cuando fuere necesario, se podrá proceder a la inspección corporal y mental del imputado, cuidando que en lo posible se respete su pudor.
También podrá disponerse extracciones de sangre, salvo que pudiere temerse daño para su salud.
Podrá disponerse igual medida respecto de otra persona, con la misma limitación, en los casos de grave y fundada sospecha o de absoluta necesidad.
Si fuere preciso, la inspección podrá practicarse con el auxilio de peritos.
Al acto sólo podrá asistir una persona de confianza del examinado, quien será advertido previamente de tal derecho.

Artículo 199.- Identificación de cadáveres. Si la investigación penal preparatoria se realizare por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y el extinto fuere desconocido, antes de procederse al entierro del cadáver o después de su exhumación, hecha la descripción correspondiente se lo identificará por medio de testigos y se tomarán sus impresiones digitales.
Cuando por los medios indicados no se obtenga la identificación y el estado del cadáver lo permita, este será expuesto al público antes de practicarse la autopsia, a fin de que quien tenga datos que puedan contribuir al reconocimiento los comunique.

51. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 494.
52. *Ibid.*, p. 495.

> **Artículo 200.- Reconstrucción del hecho**. Podrá ordenarse la reconstrucción del hecho, de acuerdo con las declaraciones recibidas u otros elementos de convicción, para comprobar si se efectuó o pudo efectuarse de un modo determinado.
> Nunca se obligará al imputado a intervenir en el acto, el que deberá practicarse con la mayor reserva posible para evitar la presencia de extraños que no deban actuar.
>
> **Artículo 201.- Operaciones técnicas**. Para mayor eficacia de las inspecciones y reconstrucciones, se podrán ordenar todas las operaciones técnicas y científicas convenientes.
>
> **Artículo 202.- Juramento.** Los testigos, peritos e intérpretes que intervengan en actos de inspección o reconstrucción, deberán prestar juramento conforme a los artículos 131, 227 y 233.

Inspección. "En la inspección, el órgano judicial percibe sin intermediarios, directamente a través de sus sentidos (vista, tacto, olfato), datos materiales que pueden ser útiles por sí mismos para la investigación, y deja constancia documentada en acta de esa percepción."[53]

Puede ser ordenada por el Fiscal de Instrucción o el Juez y procura comprobar la existencia de rastros u otros efectos materiales dejados por el hecho delictivo.

Si por la naturaleza de la inspección es considerada una acto definitivo e irreproductible, (v. gr. inspección de un lugar que va a ser demolido), se la debe practicar con notificación previa a los defensores de las partes para que tengan la facultad de asistir y se garantice correctamente el derecho de defensa.[54]

Inspección de lugares. Se practica en un ámbito espacial concreto, sea cerrado (local) o abierto (patio), inmueble o mueble de gran volumen (barco), de acceso público, de acceso limitado o privado. En el último supuesto, se debe contar con orden de allanamiento correspondiente. Se puede realizar a los fines de corroborar los dichos de un testigo respecto si era posible ver u oír lo sucedido desde un lugar determinado; observar impactos de balas en paredes o puertas, desprendimientos de techo o mampostería, etc.[55]

Inspección de cosas. Recae sobre cosas muebles, es decir cosas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro. Habitualmente se realiza sobre cosas que son objeto del delito (v. gr. escrituras falsificadas, cheques o pagarés adulterados) o instrumento utilizado para su comisión (v. gr. arma blanca o de fuego homicida).[56]

Inspección de personas. Inspección corporal y mental. Se realiza sobre la persona del imputado o sobre terceras personas. Procede, sobre terceras personas, únicamente cuando exista grave y fundada sospecha o absoluta necesidad ya que importa una intromisión a la intimidad de una persona que no reviste la calidad de imputado. (v. gr. un menor posiblemente abusado por su progenitor). Se puede inspeccionar el cuerpo, incluso en zonas pudendas y la mente. En el primer caso se debe garantizar el respeto al pudor, permitiéndose

53. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 499 y ss.
54. CAFFERATA NORES, José I. y otros, *op. cit.*, p. 400.
55. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 500 y ss.
56. *Ibid.*, p. 500 y ss.

que la persona a examinar sea acompañada por alguien de su confianza. En relación a la inspección mental, se requiere del auxilio pericial y tiende a comprobar los rastros o alteraciones que el delito ha ocasionado (v. gr. estado de pánico, depresión, fobias, etc.).[57]

La inspección del imputado podrá realizarse aún de modo coactivo cuando se niega a colaborar. La ley procedimental autoriza, de modo expreso, la extracción de sangre, salvo que pueda verse afectada su salud. Asimismo "se ha considerada válida la extracción de placas radiográficas para dar cumplimiento con la requisa personal sobre el imputado que había ingerido (para su traslado) cápsulas que contenían droga, o procurar su expulsión mediante el suministro de un laxante, o la extracción de un mínimo de sangre para pruebas inmunogenéticas, o de alcoholemia, etc.)."[58]

Objeto de Prueba

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) señaló que "...tampoco se observa afectación de otros derechos fundamentales como la vida, la salud o la integridad corporal por la extracción de unos pocos centímetros cúbicos de sangre, si se realiza por medios ordinarios adoptados por la ciencia médica ni ocasiona un perturbación íntima en comparación con los intereses superiores de resguardo de la libertad de los demás, la defensa de la sociedad y la persecución del crimen". Ha dicho también que "la extracción de muestras de cabellos y aún de sangre no viola garantías constitucionales, aunque frente a la negativa del imputado deba practicarse por medio de la fuerza pública...". En igual sentido se ha manifestado el TSJ, "en cuanto a entender que la extracción compulsiva de sangre al imputado en una causa penal no implica obligarlo a declarar contra sí mismo. Así, a modo de síntesis, se sostiene que en estos casos el imputado sólo actúa como un mero objeto de prueba y no como sujeto u órgano de prueba, esto es, no se lo obliga a hacer algo (manifestaciones, explicaciones, determinaciones o decisiones), sino a tolerar que otros hagan algo, es una mera fuente pasiva de elementos de cargo en su contra (...)".[59]

Identificación de cadáveres. La presencia de un cadáver no identificado de interés para la justicia habilita su identificación mediante la declaración de testigos o la participación de peritos especialistas en papiloscopia encargados de tomar las impresiones digitales. Además de estos procedimientos previstos en el código, y en virtud del principio de libertad probatoria, se podrían utilizar otros mecanismos para alcanzar la identificación.

Reconstrucción del hecho. "Consiste en la reproducción judicial artificial e imitativa de un hecho pasado, en las condiciones en que se afirma o se presume que ha ocurrido, con el fin de comprobar si se efectuó o puedo efectuarse de un modo determinado".[60]

Se puede reconstruir la totalidad de la secuencia delictual o actos concretos. Cuando resulte necesario obtener mayores precisiones para alcanzar una mayor eficacia en la reconstrucción del hecho se puede completar con otras operaciones técnicas y científicas. En tal sentido, se pueden tomar declaraciones testimoniales o ampliar las existentes, ampliar la declaración indagatoria del imputado, realizar careos, pericias y hasta interpretaciones. Los testigos, peritos e intérpretes que intervienen en la reconstrucción lo hacen bajo juramento.

57. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 502 y ss.
58. *Ibid.*, nota al pie nº 1036, p. 503.
59. *Ibid.*, nota al pie nº 1037, p. 504.
60. *Ibid.*, p. 507.

En relación a la participación del imputado, este podrá solicitar su realización e intervención o aceptar participar voluntariamente cuando le es requerido, pero en ningún caso podrá ser obligado. Debe realizarse con la mayor reserva posible para evitar la presencia de extraños que no deban actuar y entorpezcan su desarrollo. La participación del imputado funcionará "como un medio de defensa en lo que a él respecta", sin perjuicio de que su participación y los elementos del prueba pueda ser aprovechados como prueba en su contra o con respecto a un coimputado."[61]

Registro y Requisa

Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba

Sección Tercera

Registro y requisa

Artículo 203.- Registro. Si hubiere motivos suficientes para presumir que en determinado lugar existen cosas pertinentes al delito, o que allí puede efectuarse la detención del imputado o de alguna persona evadida o sospechada de criminalidad, el Tribunal o Fiscal de Instrucción ordenará, por decreto fundado bajo pena de nulidad, el registro de ese lugar.
Si fuere necesario allanar el domicilio, la orden debe ser emitida por el Juez bajo las condiciones y requisitos mencionados en el párrafo anterior. En la investigación fiscal la orden será requerida por el Fiscal de Instrucción o por el Ayudante Fiscal con noticia previa al Fiscal de Instrucción. Tanto el requerimiento como la orden podrán ser tramitadas a través del sistema informático del Poder Judicial. Este procedimiento será reglamentado por el Tribunal Superior de Justicia.
Podrán también disponer de la fuerza pública y proceder personalmente o delegar la diligencia en funcionarios de la Policía Judicial. En este caso la orden, bajo pena de nulidad, será escrita expresando el lugar, día y hora en que la medida deberá efectuarse y el nombre del comisionado, quien actuará conforme al Capítulo II del presente Título.

Artículo 204.- Allanamiento de la morada. Cuando el registro deba efectuarse en un lugar habitado o en sus dependencias cerradas, la diligencia sólo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol.
Sin embargo, se podrá proceder a cualquier hora en casos sumamente graves y urgentes (Constitución Provincial, artículo 45), cuando peligre el orden público o si el interesado o su representante lo consienten.

Artículo 205.- Allanamiento de otros locales. La restricción establecida en el artículo 204 de este Código no regirá para las oficinas administrativas, los establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación particular.
En estos casos deberá darse aviso a las personas a cuyo cargo estuvieren los locales, salvo que ello fuere perjudicial a la investigación.
Para la entrada y registro en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, el Tribunal necesitará autorización del Presidente.
Si la entrada y registro hubiesen de practicarse en el lugar donde las personas matriculadas en colegios profesionales ejerzan su actividad, deberá darse aviso con la debida anticipación al colegio profesional correspondiente de la jurisdicción respectiva, que podrá designar un representante para que participe en el acto, quien podrá formular observaciones para asegurar el respeto del secreto profesional, las que deberán consignarse en el acta. El profesional podrá solicitar la presencia de un funcionario del Ministerio Público

61. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 509.

en la realización del acto. Asimismo, el profesional tendrá derecho a requerir el registro fílmico de la integridad del acto.

Artículo 206.- Allanamiento sin orden. No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Policía Judicial podrá proceder al allanamiento de morada sin previa orden judicial:
1) Si por incendio, inundación u otra causa semejante, se hallare amenazada la vida de los habitantes o la propiedad.
2) Cuando se denunciare que personas extrañas han sido vistas mientras se introducían en un local, con indicios manifiestos de ir a cometer un delito.
3) En caso de que se introduzca en un local algún imputado de delito grave a quien se persiga para su aprehensión.
4) Si voces provenientes de una casa anunciaren que allí se está cometiendo un delito, o de ella pidieran socorro.

Artículo 207.- Formalidades para el allanamiento. La orden de allanamiento será notificada al que habite o posea el lugar donde debe efectuarse.
Cuando este estuviera ausente, se notificará a su encargado o, a falta de este, a cualquier persona mayor de edad que se hallare en el lugar, prefiriendo a los familiares del primero.
Al notificado se lo invitará a presenciar el registro.
Cuando no se encontrare a nadie, ello se hará constar en el acta.
Practicado el registro, se consignará en el acta su resultado, con expresión de las circunstancias útiles para la investigación.
El acta será firmada por los concurrentes. Si alguien no lo hiciere, se expondrá la razón.

Artículo 208.- Orden de requisa personal. Se ordenará la requisa personal por decreto fundado, bajo pena de nulidad, siempre que haya motivos suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo cosas relacionadas con un delito. Antes de proceder a la medida, podrá invitársela a exhibir el objeto de que se trate.

Artículo 209.- Procedimiento de requisa. Las requisas se practicarán separadamente, respetando en lo posible el pudor de las personas. Si se hicieren sobre una mujer, serán efectuadas por otra, salvo que esto importe demora perjudicial a la investigación.
La operación se hará constar en acta que firmará el requisado; si no la suscribiere se indicará la causa.

Registro. "Es la búsqueda de cosas relacionadas con el delito que se investiga o de sus supuestos partícipes, llevada a cabo por la autoridad judicial en un sitio determinado, aún en contra de la voluntad del titular de la facultad de exclusión del recinto registrado".[62]

El registro puede ser ordenado por el Tribunal o Fiscal de Instrucción y debe realizarse de modo fundado bajo pena de nulidad. Procede únicamente cuando existen motivos suficientes para presumir que un determinado lugar existen cosas vinculadas al delito o alguna persona evadida o sospechada de criminalidad. La orden que dispone el registro debe indicar los fundamentos de su procedencia, los datos específicos del lugar a registrar y si correspondiere y así lo indicara la orden, los datos de los objetos a secuestrar o personas a detener.

Conforme surge del Código Procesal el registro puede realizarse en lugar habitado o en sus dependencias cerradas, oficinas administrativas, establecimientos de reunión o de recreo, el local de las asociaciones o cualquier otro lugar cerrado que no esté destinado a habitación

62. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 512.

particular. Al respecto, es conveniente realizar las siguientes precisiones según el lugar a desarrollarse:

- *Lugar destinado a habitación, residencia particular o sus dependencias:* debe realizarse con la correspondiente orden de allanamiento librada por un juez de control.
- O*tros locales no destinados a vivienda:* es suficiente para su realización contar con orden de registro.
- *Legislatura de la Provincia de Córdoba:* debe requerirse orden de registro y autorización del Presidente de la Legislatura con la finalidad de no vulnerar el principio de libertad de poderes.
- *Lugar (oficinas) donde profesionales matriculados ejercen su actividad:* debe realizarse con orden de registro y previo aviso, con la debida anticipación, al colegio profesional correspondiente de la jurisdicción respectiva que podrá designar un representante para que participe en el acto, quien podrá formular observaciones para asegurar el respeto del secreto profesional, las que deberán consignarse en el acta. El profesional podrá solicitar la presencia de un funcionario del Ministerio Público en la realización del acto y tiene derecho a requerir el registro fílmico de la integridad del acto.

Por otra parte, la CSJN y el TSJ han considerado que el automóvil no se encuentra equiparado a "lugar habitado" y que, por lo tanto, no le son aplicables las disposiciones relativas al registro domiciliario y por lo tanto no alcanzado por la garantía constitucional de inviolabilidad que protege el domicilio. (Art. 18 CN). "La equiparación pretendida con las pesquisas domiciliarias sobre la base de la supuesta afectación de la intimidad no parece adecuada. Casos en el que la policía procede a la aprehensión y revisión del automóvil de un individuo en la vía pública fundados en razones de sospecha, se diferencian claramente del registro de una morada, por lo que resulta inconveniente la aplicación automática de las normas que rigen a esta diligencia".[63]

En conclusión, "el lugar sobre el que recaerá esta medida debe ser un sitio constitucionalmente protegido; es decir, que involucre la intimidad de las personas o que sea propiedad privada. En consecuencia, si no están de por medio estos derechos, no será necesaria una orden judicial para revisar lugares (v. gr. una plaza, una cabina de teléfono público)".[64]

Esta medida persigue conservar, recoger y, si fuese necesario, secuestrar las cosas relacionadas al delito y las sujetas a confiscación o que puedan servir como medio de prueba que se encuentren en el lugar registrado. El TSJ entiende que, si quienes realizan el acto encuentran de modo casual y espontáneo material incriminatorio sobre otro delito (v. gr. motocicleta o chequera sustraída, etc.) o elementos cuya tenencia en si constituyan delito

63. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, nota al pie 1059, p. 514.
64. CAFFERATA NORES, José, "La prueba en el proceso penal", Ed. Depalma, año 1998, p. 171.

(v. gr. estupefacientes, armas de fuego no registradas o con numeración limada o adulterada, etc.) pueden, evaluando su impostergabilidad, secuestrarlo dando aviso al Juez; tratándose de prueba obtenida legalmente. Asimismo, con el registro puede procurarse la detención del imputado o de alguna otra persona evadida o sospechada de criminalidad ya sea que se refugie de modo permanente u ocasional en el lugar o se encuentre accidentalmente allí.[65]

Allanamiento. Procede cuando es necesario ingresar a lugar habitado o en sus dependencias cerradas. Procede de modo excepcional y cuando resulte indispensable, atento a que afecta el principio constitucional de inviolabilidad del domicilio consagrado en el art. 18 CN.

Debe ser dispuesto por el juez de control, mediante orden judicial motivada, previa al acto, escrita y determinada, "que no se suple por ningún otro medio" (art. 45 Const. Pvcial.), ni siquiera por el consentimiento del interesado. Conforme el TSJ "al establecerse que la orden sea *determinada* se requiere que ella sea emitida con indicación específica de la ubicación del domicilio sujeto a allanamiento, quedando proscripta la denominada *orden de allanamiento en blanco*"[66] En consecuencia, personal policial debe constatar el domicilio e indicarse en la solicitud datos tales como el nombre de la calle, numeración, barrio, descripción de la vivienda, lugares u objetos de referencia, etc.).

Morada

Morada es el lugar donde se mantiene la intimidad de la persona, de sus afecciones y bienes, y que puede consistir en un edificio o en una de sus partes, en una construcción fija o movible o en otro alberque, incluso natural, capaz de proporcionar intimidad en alguna medida, mientras que las dependencias son las áreas que complementan materialmente el recinto de intimidad.[67]

En relación a su diligenciamiento, el Código Procesal Penal establece restricción horaria cuando se lleva a cabo en una morada o sus dependencias, no así respecto a otros locales. Expresamente, el art. 204 señala que la diligencia sólo podrá comenzar desde que sale hasta que se pone el sol. "La ley requiere el comienzo diurno del procedimiento (que puede culminar de noche) para evitar la irrupción en el domicilio cuando sus habitantes se hallan entregados al descanso".

Al momento de su realización, se puede disponer de la colaboración de la fuerza pública y proceder personalmente el órgano que lo ordena o delegar la diligencia en funcionarios de la Policía Judicial. En este caso, bajo pena de nulidad, deberá ser escrita expresando el lugar, día y hora en que la medida va a efectuarse y el nombre del comisionado. En ambos casos deben respetarse las formalidades previstas en el art. 207 CPP.

El allanamiento sin orden judicial procederá únicamente y de modo excepcional en los supuestos previstos en el art. 206 del CPP.

65. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 515.
66. *Ibid.*, p. 519.
67. Nuñez. extraído de *Ibid.*, nota al pie 1068, p. 520.

Requisa personal. "Es la búsqueda, ordenada por la autoridad judicial, de cosas relacionadas con un delito concreto, efectuada en el cuerpo (sobre él o dentro de él) o en las ropas de una persona, que puede ser tanto el imputado, como quien no reviste tal calidad"[68]

Procede únicamente cuando existen motivos suficientes para presumir que una persona oculta en su cuerpo objetos relacionados con el delito, con la finalidad de proceder al secuestro de los mismos. Debe ser ordenado por decreto fundado bajo pena de nulidad. Antes de llevarse a cabo, se puede invitar a la persona a exhibir el objeto de que se trate; su negativa no impedirá la realización de la misma salvo que existan motivos fundados.

En relación a "las cosas que un individuo no lleva "sobre si" sino "consigo", las que tiene en sus manos o las que están cerca o van con ella (v. gr. una valija, una bolsa, etc.) no forman parte de las que son objeto de requisa personal. Respecto de tales cosas, (...) el oficial de policía deberá dejarse guiar por su criterio discrecional en cuanto a la oportunidad de proceder o no a la investigación de su contenido."[69]

A los fines de preservar el pudor de la persona requisada, el Código Procesal Penal establece que las requisas se deben practicar de modo separado y que, si se hiciere sobre una mujer, debe ser efectuada por otra, salvo que esto importe demora perjudicial a la investigación. Su realización se debe hacer constar en acta, la que debe ser firmada por el requisado y, si no la suscribiere se indicará la causa.

Reconocimiento

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Sección Octava**
>
> **Reconocimientos**
>
> **Artículo 249.- Casos**. Podrá ordenarse que se practique el reconocimiento de una persona, para identificarlo o establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto.
>
> **Artículo 250.- Interrogatorio previo**. Antes del reconocimiento, quien haya de practicarlo será interrogado para que describa a la persona de que se trata, y para que diga si la conoce o si con anterioridad la ha visto personalmente o en imagen.
> El declarante prestará juramento a excepción del imputado.
>
> **Artículo 251.- Forma**. Después del interrogatorio se pondrá a la vista del que haya de verificar el reconocimiento, junto con otras personas de condiciones exteriores semejantes, a la que deba ser reconocida, quien elegirá colocación en la rueda.
> En presencia de ellas o desde un punto en que no pueda ser visto, según se lo estime oportuno, el deponente manifestará si allí se encuentra la persona a que haya hecho referencia, invitándoselo a que en caso afirmativo la designe clara y precisamente.
> La diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, incluso el nombre y domicilio de los que hubieren formado la rueda.

68. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 524.
69. *Ibid.*, nota al pie 1074, p. 525.

> **Artículo 252.- Pluralidad de reconocimiento**. Cuando varias personas deban reconocer a una, cada reconocimiento se practicará separadamente sin que aquellas se comuniquen entre sí, pero podrá labrarse una sola acta. Cuando sean varias las personas a las que una deba identificar, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto.
>
> **Artículo 253.- Reconocimiento por fotografía**. Sólo podrá reconocerse fotográficamente a una persona, bajo pena de nulidad, en los siguientes casos:
> 1) Cuando quien deba ser reconocido no estuviere presente y no pudiere ser habido, o cuando no fuere posible el reconocimiento de persona por haberse alterado sus rasgos fisonómicos.
> 2) Cuando el reconocimiento no tuviere la obligación legal de concurrir (Ley 22.172 art. 10), o cuando no pudiere hacerlo por razones de fuerza mayor, debidamente comprobadas.
> En estos casos y bajo idéntica sanción, se procederá a exhibir la fotografía de la persona a reconocer, junto con otras semejantes de distintas personas de similares características fisonómicas.
>
> **Artículo 254.- Reconocimiento de cosas.** Antes del reconocimiento de una cosa, se invitará a la persona que deba verificarlo, a que la describa. En lo demás y en cuanto sea posible, regirán las reglas que anteceden.

El reconocimiento "es el acto probatorio en virtud del cual se intenta conocer la identidad de una persona mediante la intervención de otra, quien al verla entre varias afirma (o niega) conocerla o haberla visto en determinadas circunstancias (generalmente, en el ámbito de la realización del delito)". "Se trata de un acto irreproductible, no puede ser renovado en las mismas condiciones. Si se practica un segundo reconocimiento, cabrá siempre el peligro de que la imagen adquirida durante el primero, persista en la mente del reconocimiento, superponiéndose a la percepción originaria, completándola o sustituyéndola." Por tal motivo, debe asegurarse el pleno ejercicio del derecho de defensa del imputado mediante el correspondiente derecho de asistencia y notificación de la realización del mismo al abogado defensor.[70] En igual sentido el TSJ sostiene que además de *irreproductible*, el reconocimiento en rueda de personas o "reconocimiento propio" es un acto procesal *definitivo*, ya que, al momento de ser empleado como prueba en el juicio y fundar una condena, no es necesario repetirlo ni mejorarlo procesalmente.[71]

El **reconocimiento propio** de una persona podrá ordenarse con la finalidad de identificarlo o establecer que quien la menciona o alude, efectivamente la conoce o la ha visto.

Puede ser realizado por testigos, víctimas e incluso por la persona a la que se le atribuye algún tipo de participación. En este último caso, debe querer realizarlo, se aplican las reglas de la declaración indagatoria y el acto funciona como un medio de defensa sin perjuicio que pueda ser aprovechado como prueba. Por otra parte, el imputado puede ser sometido al reconocimiento, atento a que no afecta su derecho constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo. Tiene el deber de presentarse al acto pudiendo ser compelido a participar por la fuerza. En tal sentido se expidió la CSJN, agregando que "constituye una

70. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 587.
71. *Ibid.*, nota al pie 1228, p. 587.

manifestación del corriente y razonable ejercicio de la facultad estatal investigatoria de los hechos delictivos".[72]

Antes de su realización, la persona que debe practicarlo es interrogada para que describa a la persona de que se trata, y diga si la conoce o si con anterioridad la ha visto personalmente o en imagen. El declarante presta juramento, salvo de que se trate del imputado.

Descripción Previa

El TSJ consideró que "la inexistencia de una descripción previa de rasgos específicos de la persona a reconocer, hace imposible verificar la concordancia entre esa imagen y la de quien resulte reconocido: faltará un término del juicio de identidad, pues falta la primera. Es que para la valoración del resultado del acto, se exigirá no sólo que exista ese juicio, sino además que se explicite y se pruebe. La omisión de descripción previa "vuelve inoperante el acto".[73]

Después del interrogatorio se realiza una rueda de personas donde se pone a la vista de la persona que realizará el reconocimiento, junto con otras personas de condiciones exteriores semejantes, a la que deba ser reconocida, quien puede eligir colocación en la rueda. En presencia de ellas o desde un punto en que no pueda ser visto, según se lo estime oportuno, el deponente manifestará si allí se encuentra la persona a la que haya hecho referencia, invitándoselo a que en caso afirmativo la designe clara y precisamente. La diligencia se hace constar en acta, donde se consignan todas las circunstancias útiles, incluso el nombre y domicilio de los que formaron la rueda.

En la rueda participa la persona a reconocer y al menos otras dos de características físicas, vestimenta y condición socio-económica similares como garantía contra la sugestión. "La disimilitud del procesado con los restantes integrantes de la rueda de personas en que se produjo el reconocimiento, no autoriza la anulación del acto, sino que es un dato que se debe tener en cuenta al ponderar su fuerza probatoria."[74] Además, la persona a reconocer tiene derecho a elegir su ubicación entre las otras; con ello se procura evitar el fraude que podría producirse si, por ejemplo, al reconociente se le indicara antes del acto el lugar que ocupará en la rueda el individuo a reconocer.

Cuando varias personas deben reconocer a una, cada reconocimiento se debe practicar por separado sin que aquellas se comuniquen entre sí, y podrá labrarse una sola acta. Cuando sean varias las personas a las que una deba identificar, el reconocimiento de todas podrá efectuarse en un solo acto.

El **reconocimiento impropio**, así denominado y desarrollado por los Dres. Cafferata - Tarditti, es aquel que importa una identificación realizada sin observar las formas prescriptas por el Código Procesal Penal. Puede ser tenido en cuenta en la medida que sea espontáneo o causal (v. gr. víctima que cree reconocer en la calle a su agresor). Por el contario no es

72. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 593.
73. *Ibid.*, nota al pie 1243, p. 594.
74. Conf. Sala I de la C.N. Apel. en lo Crim. y Correc. en *Ibid.*, nota al pie 1250, p. 596.

admisible el reconocimiento llevado a cabo o facilitado por la autoridad policial o judicial que coloca al reconociente en inmediaciones del tribunal o dependencia judicial que intervine desde donde pueda ver al sospechoso, obviando deliberadamente las formalidades previstas en la ley.[75]

"El valor conviccional de los simples señalamientos es relativo, ya que, por lo general el reconociente no tuvo la posibilidad de confrontar su recuerdo con otras imágenes semejantes, para diferenciarlo de ellas. Además, la falta de descripción previa restará un control a la autenticidad de la imagen mental originariamente percibida por el reconociente, lo que hará imposible verificar si es auténtica (o sea, objetivamente correspondiente) la concordancia entre la imagen de la persona identificada y la que el reconociente obtuvo durante el hecho delictivo."[76]

El **reconocimiento por fotografía** procede cuando la imagen que el reconociente confronta con la adquirida antes del acto, no la ha obtenido mediante la observación directa de la persona a reconocer, sino a través de su fotografía.[77]

Este procedimiento únicamente procede, bajo pena de nulidad, cuando: 1) quien deba ser reconocido no estuviere presente y no pudiere ser habido, o cuando no fuere posible el reconocimiento de persona por haberse alterado sus rasgos fisonómicos; 2) la persona a reconocer no tuviere la obligación legal de concurrir (Ley 22172 art. 10), o cuando no pudiere hacerlo por razones de fuerza mayor, debidamente comprobadas.

"Si la persona está presente o puede ser habida, el reconocimiento por fotografía es nulo de nulidad declarable de oficio, salvo que se haya comprobado que se ha desfigurado para evitar ser reconocida. Para ello es suficiente que la persona a reconocer haya adelgazado, engordado, peinado distinto o rapado, dejado larga la barba o afeitada la que tenía, etc., o que haya cambiado su apariencia por simples causas naturales, como la vejez, una enfermedad, etcétera".[78]

Al respecto, el TSJ declaró "ilegales los reconocimientos fotográficos que han sido llevados a cabo estando detenido el imputado" y en igual sentido se expresó la Cámara Nacional de Casación Penal al señalar "Es nulo el reconocimiento en el que se le exhibió a la víctima fotografías de los imputado cuando estos ya habían sido individualizados (...)".[79]

En cuanto al procedimiento, las fotografías de la persona a reconocer (existentes en la base de datos de la policía, perteneciente a sus documentos personales, fotografías artísticas, etc.) son exhibidas con otras semejantes de distintas personas. Lo realizado consta en acta y la identificación por fotografías no invalida el reconocimiento personal posterior, aunque

75. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, nota al pie 1232 p. 589.
76. *Ibid.*, nota al pie 1237, p. 590.
77. *Ibid.*, p.599.
78. *Ibid.*, p. 602.
79. *Ibid.*, nota al pie 1265.

pueda afectar su eficacia conviccional. No obstante, el reconocimiento fotográfico carece de "la eficacia del verdadero y propio reconocimiento".[80]

Por otra parte, es importante destacar que el **muestreo fotográfico** que realiza la policía se encuentra dentro de las facultades que tiene en los primeros momentos de la investigación y que ello no es un reconocimiento fotográfico propiamente dicho por lo que no obsta al órgano instructor disponer esta medida cuando lo considere necesario. El muestreo realizado por la policía, se realiza con álbum general de fotografías en las que puede estar o no la persona partícipe del hecho delictivo.

En relación a su naturaleza, algunos autores entienden que el reconocimiento fotográfico es un acto definitivo e irreproductible y que por tal razón, se le debe dar participación a la defensa del imputado bajo pena de nulidad. Por el contrario Arocena entiende que "el reconocimiento propio puede ser razonablemente entendido como el mejoramiento del reconocimiento impropio por fotografía realizado en sede policial, que torna no definitivo al acto".[81]

El **reconocimiento de cosas** (muebles o inmuebles e incluso voces[82]) se lleva a cabo en condiciones similares a las establecidas para las personas, por lo que, el reconociente debe describir la cosa (si no puede o no quiere, "al acto le faltará una forma necesaria que lo privará de valor".[83] Acto seguido le es exhibida la cosa junto a otras de características similares (siempre que fuese posible; algo dificultoso en la práctica). Por último es interrogado sobre si reconoce entre las exhibidas la cosa en cuestión. De todo lo actuado se labra el acta correspondiente.

El Código regula expresamente el reconocimiento de elementos de convicción secuestrados y de cadáveres en los artículos 395 y 199 respectivamente.

Secuestro

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Sección Cuarta**
>
> **Secuestro**
>
> **Artículo 210.- Orden de secuestro**. El Tribunal o el Fiscal de Instrucción, si no fuere necesario allanar domicilio, podrán disponer que sean conservadas o recogidas las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a confiscación o aquéllas que puedan servir como prueba; para ello, cuando fuere necesario, se ordenará su secuestro.

80. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 602.
81. En tal sentido Cafferata Nores - Tarditti; en contra Arocena Gustavo en "El reconocimiento por fotografía, las atribuciones de la Policía Judicial y los actos definitivos e irreproductibles", p. 101.
82. Conf. HAIRABEDIÁN, Maximiliano en "Reconocimiento e identificación de la voz", en novedades sobre la prueba judicial, p. 57.
83. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 589, nota al pie 1271.

> En casos urgentes, esta medida podrá ser delegada en un funcionario de la Policía Judicial en la forma prescripta para los registros (203).
>
> **Artículo 211.- Orden de presentación. Limitaciones**. En vez de disponer el secuestro se podrá ordenar, cuando fuere oportuno, la presentación de los objetos o documentos a que se refiere el artículo anterior; pero esta orden no podrá dirigirse a las personas que deban abstenerse de declarar como testigos, por razón de parentesco, secreto profesional o de Estado.
>
> **Artículo 212.- Documentos excluidos**. No podrán secuestrarse, bajo pena de nulidad, las cartas, documentos o grabaciones que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo.
>
> **Artículo 214.- Intercepción de correspondencia**. Siempre que lo considere útil para la averiguación de la verdad, el Tribunal podrá ordenar por decreto fundado, bajo pena de nulidad, la intercepción o el secuestro de la correspondencia postal o telegráfica o de todo efecto remitido por el imputado o destinado al mismo, aunque sea bajo nombre supuesto.
>
> **Artículo 215.- Apertura y examen de correspondencia. Secuestro**. Recibida la correspondencia o los efectos interceptados, el Tribunal procederá a su apertura, haciéndolo constar en acta. Examinará los objetos y leerá por sí el contenido de la correspondencia. Si tuvieren relación con el proceso ordenará el secuestro; en caso contrario, mantendrá en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario, a sus representantes o parientes próximos, bajo constancia.
>
> **Artículo 216.- Intervención de comunicaciones**. El Tribunal podrá ordenar por decreto fundado, bajo pena de nulidad, la intervención de las comunicaciones del imputado, cualquiera sea el medio técnico utilizado, para impedirlas o conocerlas.
>
> **Artículo 217.- Devolución**. Los objetos secuestrados que no estén sometidos a confiscación, restitución o embargo, serán devueltos, tan pronto como no sean necesarios, a la persona de cuyo poder se sacaron.
> Esta devolución podrá ordenarse provisionalmente, en calidad de depósito, e imponerse al poseedor la obligación de exhibirlos.
> Los efectos sustraídos serán devueltos, en las mismas condiciones y según corresponda, al damnificado o al poseedor de buena fe de cuyo poder hubieran sido secuestrados.

El **secuestro** "es una limitación a los derechos de uso, goce o disposición de la propiedad, consistente en la aprehensión y retención o mantenimiento de una cosa por decisión de un órgano judicial (Fiscal de Instrucción, Tribunal o Policía Judicial) y a disposición de una autoridad judicial (Fiscal de Instrucción o Tribunal) durante el proceso penal".[84]

Es una medida de coerción real con finalidad probatoria que impide la libre disponibilidad de una cosa que pasa a poder y disposición de la justicia. Persigue la preservación de objetos que pueden estar sujetos a confiscación, asegurando el cumplimiento de esta sanción accesoria, en caso de que proceda, o adquirir y conservar material probatorio útil para la investigación.[85]

"Se pueden secuestrar los instrumentos del delito o sus efectos, comprendiendo esta denominación tanto los objetos intencionalmente usados para consumarlo o intentarlo, como los que se han obtenido mediante su comisión, en forma directa (la joya robada) o indirecta (los objetos comprados con el dinero sustraído). También aquellas cosas cuya posesión o uso constituye delito (v. gr. arma de guerra), y los objetos que tengan, en mayor o menor grado, alguna relación con la prueba del hecho delictuoso, se trate de cosas sobre

84. CAFFERATA NORES, José I. y otros, *op. cit.*, p. 511.
85. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 526.

las cuales ha recaído (v. gr. candado violentado), o que sin haber sufrido sus consecuencias contengan sus huellas (v. gr. ropa ensangrentada) o las del autor (v. gr. alhajero con impresiones digitales) o suministren referencias sobre la filiación (v. gr. un cabello), hábitos (v. gr. un cierto tipo de cigarrillos) o antecedentes de este. No estarán sometidas al secuestro las cosas no relacionadas con el delito, salvo excepciones (v. gr. escrituras de comparación -desvinculadas del delito- cuando sean necesarias para examinar o cotejar algún documento presumiblemente falso). Tampoco las cosas o documentos que, en sí mismos constituyan secretos políticos o militares (...), ni las cartas o documentos que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo (art. 212).[86] "Respecto de los inmuebles -y, en ciertos casos, de los muebles de gran tamaño (v. gr. un vagón de ferrocarril)- se discute su procedencia, y se opta por un procedimiento diferente: la clausura".[87]

Testigos

Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba

Sección Quinta

Testigos

Artículo 218.- Deber de indagar. Se interrogará a toda persona que conozca los hechos investigados, cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad.

Artículo 219.- Obligación de testificar. Toda persona tendrá la obligación de concurrir al llamamiento judicial y declarar la verdad de cuanto supiere y le fuere preguntado, salvo las excepciones establecidas por la ley.

Artículo 220.- Facultad de abstención. Podrán abstenerse de testificar en contra del imputado su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, su tutor o pupilo, o persona con quien convive en aparente matrimonio.

Artículo 221.- Deber de abstención. Deberán de abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieran llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los Ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto, con excepción de las mencionadas en primer término.
Si el testigo invocare erróneamente ese deber con respecto a un hecho que no puede estar comprendido en él, se procederá sin más a interrogarlo.

Artículo 222.- Comparecencia. Para el examen de testigos, se librará orden de citación con arreglo al artículo 175, excepto los casos previstos por los artículos 228 y 229.
En los casos de urgencia sin embargo, podrán ser citados verbalmente.
El testigo podrá también presentarse espontáneamente, lo que se hará constar.

Artículo 221 Bis.- Cuando se trate de una víctima o testigo de alguno de los delitos tipificados en el Código Penal, Libro Segundo, Título III, Capítulos II, III, IV y V, que a la fecha en que se requiera su comparecencia no haya cumplido los dieciséis (16) años de edad, se seguirá el siguiente procedimiento:

86. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 526.
87. CAFFERATA NORES, José, *op. cit.*, p. 202.

1) Los menores aludidos sólo serán entrevistados por un psicólogo del Poder Judicial de la Provincia, pudiendo ser acompañado por otro especialista cuando el caso particular lo requiera, ambos designados por el órgano que ordene la medida, procurando la continuidad del mismo profesional durante todo el proceso, no pudiendo en ningún caso ser interrogados en forma directa por dicho órgano o las partes, salvo que excepcionalmente y por razones debidamente fundadas, el fiscal lo pudiera autorizar. El órgano interviniente evitará y desechará las preguntas referidas a la historia sexual de la víctima o testigo o las relacionadas con asuntos posteriores al hecho.
2) El acto se llevará a cabo, de conformidad a los artículos 308 y 309 del presente Código, en un gabinete acondicionado con los implementos adecuados a la edad y etapa evolutiva del menor, cuando ello fuere posible.
3) El órgano interviniente podrá requerir al profesional actuante, la elaboración de un informe detallado, circunscrito a todos los hechos acontecidos en el acto procesal.
4) A pedido de parte, o si el órgano interviniente lo dispusiera de oficio, las alternativas del acto podrán ser seguidas desde el exterior del recinto a través de vidrio espejado, micrófono, equipo de video o cualquier otro medio técnico con que se cuente, o, en su defecto, mediante cualquier otra modalidad que preserve al menor de la exposición a situaciones revictimizantes, sin perjuicio del derecho de defensa. En tal caso, previo a la iniciación del acto, el órgano interviniente hará saber al profesional a cargo de la entrevista, las inquietudes propuestas por las partes, así como las que surgieren durante el transcurso del acto, las que serán canalizadas teniendo en cuenta las características del hecho y el estado emocional del menor. Cuando se trate del reconocimiento de lugares y/o cosas, el menor será acompañado por el profesional que designe el órgano interviniente, no pudiendo en ningún caso estar presente el imputado, quien a todos los efectos será representado por el defensor, debiendo con posterioridad, imponérsele y posibilitarle el acceso al informe, acta, constancias documentales o respaldos fílmicos del acto.
Cuando se trate de menores que a la fecha de ser requerida su comparecencia hayan cumplido dieciséis (16) años de edad y no hubieren cumplido los dieciocho (18) años, el órgano interviniente, previo al acto o la recepción del testimonio, requerirá informe al especialista acerca de la existencia de riesgos para la salud psicofísica del menor respecto de su comparendo ante los estrados. En caso afirmativo, se procederá de acuerdo a lo dispuesto precedentemente.

Artículo 223.- Residentes fuera de la ciudad. Cuando el testigo no resida en la ciudad donde el órgano judicial interviniente actúa ni en sus proximidades, o sean difíciles los medios de transporte, se cometerá la declaración, por oficio a la autoridad de su residencia, salvo que se considere necesario hacerlo comparecer, en razón de la gravedad del hecho investigado y la importancia del testimonio; en este caso se fijará prudencialmente la indemnización que corresponda.

Artículo 224.- Residentes fuera de la jurisdicción. Si el testigo residiera en otra jurisdicción, se procederá conforme a la ley provincial 6425.

Artículo 225.- Compulsión. Si el testigo no se presentare a la primera citación, se procederá conforme el artículo 175, sin perjuicio de su enjuiciamiento cuando corresponda.
Si después de comparecer se negare a declarar, se dispondrá su arresto hasta por dos días, al término de los cuales, cuando persista en la negativa, se iniciará contra él causa criminal.

Artículo 226.- Arresto inmediato. Podrá ordenarse el inmediato arresto de un testigo cuando carezca de domicilio o haya temor fundado de que se oculte o fugue. Esta medida durará el tiempo indispensable para recibir la declaración, el que nunca excederá de 24 horas.

Artículo 227.- Forma de declaración. Antes de comenzar la declaración, los testigos serán instruidos acerca de la pena de falso testimonio y prestarán juramento, bajo pena de nulidad, con excepción de los menores de 16 años y de los condenados como partícipes del delito que se investiga o de otro conexo.
Inmediatamente, se interrogará separadamente a cada testigo, requiriendo su nombre, apellido, estado, edad, profesión, domicilio, vínculo de parentesco y de interés por las partes, y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su veracidad.

> Si el testigo pudiera abstenerse de declarar, se le deberá advertir, bajo pena de nulidad, que goza de dicha facultad, lo que se hará constar.
> A continuación se le interrogará sobre el hecho, si corresponde, de acuerdo con el artículo 132.
> Para cada declaración se labrará acta con arreglo a los artículos 134 y 135.
>
> **Artículo 228.- Declaración por escrito**. EL Tribunal, de acuerdo a las circunstancias y la importancia que le atribuya al testimonio a recabar podrá relevar la obligación de comparecer personalmente y disponer la declaración por escrito, del Presidente de la Nación; los Gobernadores de Provincia; los Intendentes Municipales y los funcionarios públicos que por el ejercicio de sus funciones residan en el exterior, en cuyo caso expresaran que lo hacen bajo juramento.
>
> **Artículo 229.- Examen en el domicilio**. Las personas que no puedan concurrir al Tribunal o Fiscalía de Instrucción por estar físicamente impedidas, serán examinadas en su domicilio.
>
> **Artículo 230.- Falso testimonio**. Si un testigo incurriere presumiblemente en falso testimonio, se ordenarán las copias pertinentes y se las remitirá al Ministerio Público, sin perjuicio de disponerse la detención.

Concepto

La **prueba testimonial** es una de las más comunes y consiste en "la declaración de una persona física, recibida en el curso del proceso penal, acerca de lo que pueda conocer, por percepción de sus sentidos, sobre los hechos investigados, con el propósito de contribuir a la reconstrucción conceptual de éstos".[88]

Los órganos judiciales tienen el deber de indagar a toda aquella persona que conozca los hechos investigados y cuya declaración resulte útil para el descubrimiento de la verdad. Únicamente pueden declarar las personas físicas; las jurídicas lo realizarán a través de sus representantes legales y en ningún supuesto, puede declarar como testigo el imputado o sospechoso de criminalidad. En este caso, lo hace mediante la declaración indagatoria, la cual es considerada un medio de defensa y no de prueba. El imputado puede utilizar su declaración como estrategia de defensa y dar su versión de los hechos, la cual puede o no coincidir con la realidad; no declara bajo juramento de decir verdad. Por el contario, el testigo, incluido la víctima, actor civil, querellante particular y peritos, tienen la obligación de narrar aquello que percibio a través de sus sentidos (vista, oído, olfato, etc.) tal como sucedió, bajo juramento y con las previsiones del falso testimonio.

Validez

Se considera válida la declaración testimonial vertida dentro del proceso, no así las extrajudiciales salvo que sean ratificadas. Por su parte, la declaración realizada por escrito puede ser incorporada como prueba documental.[89]

88. CAFFERATA NORES, José, *op. cit.*, p. 95.
89. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 544.

Citación

El testigo debe ser citado formalmente a comparecer ante el órgano judicial y podrá ser conducido por la fuerza pública ante su reticencia injustificada. Si después de comparecer se niega a declarar, se dispondrá su arresto de hasta por dos días, al término de los cuales, cuando persista en la negativa, se iniciará causa criminal en su contra. Excepcionalmente y en caso de urgencia, puede ser citado verbalmente. Por otra parte, puede presentarse de modo espontáneo y solicitar declarar sobre hechos de su conocimiento que están siendo investigados.

Capacidad para ser testigo

En relación a la capacidad para declarar como testigo, en principio, solamente carecería de capacidad quien, presente una deficiencia física o psíquica que le impida de modo absoluto percibir por sus sentidos o, pudiendo percibir, no pueda transmitir sus percepciones del modo previsto por la ley. En este sentido y conforme se desprende de las disposiciones del Código Procesal Penal, pueden incluso testificar los menores de edad (lo realizan mediante exposición informativa y sin prestar juramento), los sordos, los mudos, los sordomudos, aunque no sepan leer ni escribir y los ciegos. También los dementes a quienes únicamente se los excluye como testigo de actuación. Al respecto, el TSJ sostiene que en estos casos, el juez tiene libertad para valorar después la credibilidad del testigo y de su deposición.[90]

Facultad de abstención

Conforme surge del art. 220 CPP y bajo el fundamento, expuesto por el TSJ, de la solidaridad o cohesión familiar, determinadas personas pueden abstenerse de testificar en contra del imputado. Estas personas son: el cónyuge (aún separado de hecho o divorciado), ascendiente, descendiente (consanguíneos o por adopción) o hermano (o medio hermano), sus parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad (tíos, primos hermanos) o segundo de afinidad (cuñados), su tutor o pupilo, o persona con quien convive en aparente matrimonio.[91]

Al respecto es interesante destacar que, la condición de parentesco debe ser conocido de antemano por el declarante para poder abstenerse. Su desconocimiento no puede ser invocado con posterioridad a los fines de anular la declaración. Además, el TSJ ha manifestado que, "si quienes prestan declaración son los denunciantes, tal condición resulta incompatible con la facultad de abstención, pues el denunciante no testifica sino que imputa y su declaración ingresa como unidad (...)".[92] A los fines de la validez de la declaración testimonial, el instructor tiene la obligación de advertir al pariente del imputado de la facultad de abstenerse de declarar ya que de caso contrario se torna nula.

90. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, nota al pie 1122, p. 545.
91. *Ibid.*, p. 549.
92. *Ibid.*, nota al pie 1131, p. 550.

Prohibición de declarar como testigo

Por otra parte, no podrá declarar como testigo el imputado, coimputado ni sus abogados defensores. En el caso de los jueces, fiscales o secretarios respecto de hechos en los que ellos intervienen y por la incompatibilidad existente, deben excusarse de participar en tal carácter oficial, ya que como funcionarios pueden ser sustituidos no así como testigos.[93]

Deber de abstención

Tienen el deber de abstenerse de declarar sobre los hechos secretos que hubieran llegado a su conocimiento en razón del propio estado, oficio o profesión, bajo pena de nulidad: los Ministros de un culto admitido; los abogados, procuradores y escribanos; los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares del arte de curar; los militares y funcionarios públicos sobre secretos de Estado. Sin embargo, estas personas no podrán negar el testimonio cuando sean liberadas por el interesado del deber de guardar secreto, con excepción de las mencionadas en primer término. Si el testigo invoca erróneamente ese deber con respecto a un hecho que no puede estar comprendido en él, se procede sin más a interrogarlo.

En relación a los periodistas que son citados como testigos por notas o comentarios que impliquen conocimientos o aporten datos sobre hechos investigados, pueden abstenerse de proporcionar su fuente de información, ya que se encuentra resguardado constitucionalmente. (Art. 43 CN - Art. 51 Const. Pvcial.).[94]

Formalidades

Las formalidades relativas a la recepción de la declaración testimonial están previstas en el art. 227 CPP. En especial se consagra en el art. 221 bis la utilización del sistema de Cámara Gesell cuando se trate de víctimas o testigos de alguno de los delitos contra la integridad sexual (art. 119 al 132 CP), que a la fecha que se requiera su comparecencia no haya cumplido los 16 años. Cuando se trata de personas de 16 años o más pero menores de 18 años, el órgano judicial, previo a la recepción del testimonio, requerirá informe al especialista acerca de riesgos para la salud psicofísica, respecto del comparendo del menor ante los estrados. En caso afirmativo, se procede de acuerdo a lo dispuesto precedentemente.

Pericial

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Sección Sexta**
>
> **Peritos**
>
> **Artículo 231.- Pericias**. Se podrá ordenar una pericia, aún de oficio, cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba fuere necesario o conveniente poseer conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica.

93. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 546
94. *Ibid.*, p. 554

Artículo 232.- Calidad habilitante. Los peritos deberán tener título de tales en la materia a que pertenezca el punto sobre el que han de expedirse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. En caso contrario, deberá designarse a persona de idoneidad manifiesta.

Artículo 233.- Obligatoriedad del cargo. El designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviere un grave impedimento. En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del órgano judicial correspondiente al ser notificado de la designación.

Artículo 234.- Incapacidad e incompatibilidad. No podrán ser peritos: los menores de edad, los insanos, los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o hayan sido citados como tales, los condenados y los inhabilitados.

Artículo 235.- Excusación y recusación. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, son causas legales de excusación y recusación de los peritos, las establecidas para los jueces.
El incidente será resuelto por el Tribunal o el Fiscal de Instrucción según corresponda, oído el interesado y previa averiguación sumaria, sin recurso alguno.

Artículo 236.- Nombramiento y notificación. Se designará un perito, salvo que se estimare indispensable que sean más. La resolución se notificará al Ministerio Público, cuando corresponda, y a los defensores antes de que se inicien las operaciones, bajo pena de nulidad, a menos que haya suma urgencia o que la indagación sea extremadamente simple. En estos casos, bajo la misma sanción, se les notificará que se realizó la pericia pudiendo las partes, a su costa, y el Ministerio Público, requerir su reproducción cuando fuere posible.

Artículo 237.- Peritos de control. En el término que se fije al ordenar las notificaciones previstas en el artículo anterior, cada parte podrá proponer a su costa otro perito legalmente habilitado (232 - 234); pero si las partes que ejercieren esta facultad fueren varias, no podrán proponer en total más de dos peritos, salvo que exista conflicto de intereses. En este caso, cada grupo de partes con intereses comunes, podrá proponer hasta dos peritos. Cuando ellas no se pongan de acuerdo, se designará entre los propuestos.
No regirán para los peritos de control los artículos 233 y 235.

Artículo 238.- Directivas. El órgano que ordene su realización, formulará las cuestiones a elucidar, fijará el plazo en que ha de expedirse y, si lo juzgare conveniente, dirigirá personalmente la pericia, asistiendo a las operaciones. Podrá igualmente indicar donde deberá efectuarse aquélla y autorizar al perito para examinar las actuaciones o asistir a determinados actos procesales.

Artículo 239.- Conservación de objetos. El órgano judicial y los peritos procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de modo que la pericia pueda repetirse.
Si fuera necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiere discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deberán informar antes de proceder.

Artículo 240.- Ejecución. Siempre que sea posible y conveniente, los peritos practicarán unidos el examen; deliberarán en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir quien la hubiere ordenado; y, si estuvieren de acuerdo, redactarán el dictamen en común; en caso contrario, lo harán por separado.
Los peritos de control no estarán obligados a dictaminar.

Artículo 241.- Peritos nuevos. Si los informes fueren dubitativos, insuficientes o contradictorios, se podrá nombrar uno o más peritos nuevos, según la importancia del caso, para que los examinen y valoren o, si fuere factible y necesario, realicen otra vez la pericia.
De igual modo podrán actuar los peritos propuestos por las partes, cuando hubieren sido nombrados después de efectuada la pericia.

Artículo 242.- Dictamen. El dictamen pericial podrá expedirse por escrito o hacerse constar en acta, y comprenderá, en cuando fuere posible:
1) La descripción de la persona, cosa o hecho examinados, tal como hubieran sido hallados.
2) Una relación detallada de las operaciones que se practicaron y de su resultado.
3) Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica y sus

respectivos fundamentos, bajo pena de nulidad.
4) La fecha en que la operación se practicó.

Artículo 243.- Autopsia necesaria. En caso de muerte violenta o sospechosa de criminalidad se ordenará la autopsia, salvo que por la inspección exterior resultare evidente la causa que la produjo.

Artículo 244.- Cotejo de documentos. Cuando se trate de examinar o cotejar algún documento, se ordenará la presentación de escrituras de comparación, pudiendo usarse escritos privados si no hubiere dudas sobre su autenticidad. Para la obtención de ellos podrá disponerse el secuestro, salvo que su tenedor sea una persona que deba o pueda abstenerse de declarar como testigo.
También podrá disponerse que alguna de las partes forme cuerpo de escritura. De la negativa se dejará constancia, pero si se tratare del imputado aquella no importará una presunción de culpabilidad.

Artículo 245.- Reserva y sanciones. El perito deberá guardar reserva de todo cuanto conociere con motivo de su actuación.
El órgano que la hubiere dispuesto podrá corregir con medidas disciplinarias la negligencia, inconducta o mal desempeño de los peritos, y aún sustituirlos, sin perjuicio de las otras sanciones que puedan corresponder.

Artículo 246.- Honorarios. Los peritos nombrados de oficio o a pedido del Ministerio Público tendrán derecho a cobrar honorarios, a menos que tengan sueldo por cargos oficiales desempeñados en virtud de conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que la pericia requiera.
El perito nombrado a petición de parte podrá cobrarlos siempre, directamente de sta o del condenado en costas.

Concepto

"La **pericia** es el medio de prueba consistente en la obtención o valoración de un elemento de prueba, mediante conocimientos científicos (v. gr. individualización genética -ADN-), técnicos (v. gr. identificación de matrículas) o artísticos (v. gr. determinación de autenticidad de cuadros)".[95]

Diferencia entre pericia e informe técnico

La *pericia* se lleva a cabo con la finalidad de descubrir o valorar un elemento de prueba, cuando para ello fuese necesario o conveniente tener conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o técnica, y se concreta en una conclusión". Por el contrario, y por tal razón es importante hacer la distinción, los *informes técnicos de la Policía Judicial* tienen otra finalidad, que estriba en hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica". Su naturaleza es esencialmente descriptiva.[96]

Al respecto el TSJ sostuvo: "El Código de Procedimientos de la Provincia contiene reglas procesales que regulan medios de prueba diferentes, cuales son: la pericia y el informe técnico de la Policía Judicial. El primero se encuentra regulado por los art. 231 y 246 CPP, mientras el segundo se rige conforme lo prescripto en el art. 324 inc. 3º y el 326 del CPP. La distinción entre ambos radica tanto en cuestiones formales, cuanto en el objeto de prueba y

95. CAFFERATA NORES, José, *op. cit.*, p. 363.
96. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 565.

su eficacia probatoria. La pericia sólo puede ser ordenada por el órgano judicial, se efectúa con control de partes y deber ser fundada bajo penal de nulidad, conforme al art. 242 inc. 3º, CPP, ley 8123; mientras que el informe técnico emana de la policía judicial, la que practica actos urgentes que la ley autoriza, pudiendo hacer constar el estado de personas cosas y lugares, mediante -entre otros procedimientos- exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica, se realiza sin dicho control y no rigen a su respecto las prescripciones del art. 242 CPP (...)".[97]

Solicitud

La realización de la pericia es ordenada por el Fiscal de Instrucción o el Juez y, si lo consideran conveniente, pueden dirigir personalmente la pericia, asistiendo a las operaciones. La solicitud debe indicar las cuestiones a dilucidar y fijar el plazo en el que debe llevarse a cabo. Además puede indicar dónde debe realizarse y autorizar al perito para examinar las actuaciones o asistir a determinados actos procesales.

El órgano requirente debe proveer al perito del material a peritar o permitir el acceso al lugar en que se encuentra la cosa objeto de estudio. Tanto el órgano judicial como los peritos procurarán que las cosas a examinar sean en lo posible conservadas, de modo que la pericia pueda repetirse. Si resulta necesario destruir o alterar los objetos analizados o hubiere discrepancias sobre el modo de conducir las operaciones, los peritos deben informar antes de proceder. Siempre que sea posible y conveniente, los peritos deben practicar unidos el examen; quienes deliberarán en sesión secreta, a la que sólo podrá asistir quien la hubiere ordenado; y, si estuvieren de acuerdo, redactar el dictamen en común; en caso contrario, lo harán por separado.

El decreto que ordena la realización de una pericia (o la fijación de nuevos puntos a dilucidar) debe ser notificado a los defensores, antes de que se inicien las operaciones respectivas. Así, se asegura que puedan conocer de antemano el día, hora y lugar de realización del acto, ejercer su derecho de asistir a la pericia (aunque si no concurren, el acto se practica igualmente) y proponer un perito de contralor a su costa. (...) Puede omitirse la notificación previa del decreto que ordena la pericia, cuando haya *suma urgencia* o la indagación sea *extremadamente simple*."

Dictamen pericial

La realización de la pericia concluye con la elaboración por parte del perito de un dictamen pericial. De acuerdo lo establece el art. 242 CPP el dictamen puede expedirse por escrito o hacerse constar en acta, y comprenderá, en cuanto fuere posible: 1) La descripción de la persona, cosa o hecho examinados, tal como hubieran sido hallados; 2) Una relación detallada de las operaciones que se practicaron y de su resultado; 3) Las conclusiones que formulen los peritos, conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica y sus respectivos fundamentos, bajo pena de nulidad y 4) La fecha en que la operación se practicó.

97. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, nota al pie 1163 p. 565.

Siguiendo a los Dres. Cafferata Nores - Tarditti, "El *dictamen pericial* expresará los resultados y las conclusiones a que arriben los peritos conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica, sobre las cuestiones planteadas a su consideración. Podrá hacerse *verbalmente*, cuando la pericia sea sencilla y pueda hacerse inmediatamente de ordenada (v. gr. verificar si un arma de fuego funciona), debiendo hacerse constar en acta, o por *escrito*. Pueden combinarse ambas formas cuando, por ejemplo, los peritos que dictaminaron por escrito en la investigación preparatoria, son citados a declarar en el juicio (arts. 392 y 400). Si hubiese varios peritos, el *acuerdo* entre todos autoriza un dictamen común; en caso contrario, lo harán por separado. El dictamen contendrá, en cuanto fuere posible, la *descripción* (que implica la previa *observación*) de la persona, cosa o hecho examinado, tal como hubieran sido hallados, a fin de dejar constancia del estado en que se encontraban, ante de operar sobre ellos, especialmente cuando puedan ser modificados o destruidos por obra de la pericia. También expresará una relación detallada de las *operaciones* que se practicaron y su resultado, pues ellas serán fundamentales para la valoración técnico-científica de las conclusiones a que los peritos arriben, por parte de los nuevos peritos que puedan designarse en los casos del art. 241, o en el momento de discutir (las partes) o decidir (los jueces) respecto de su eficacia probatoria. La parte esencial serán las *conclusiones*, vale decir, las respuestas específicas de los peritos relativas a las cuestiones sometidas a su consideración, las que ajustándose a estas, podrán tener carácter afirmativo, dubitativo o negativo (...). Las conclusiones a que arribe el dictamen deben estar precedidas de una *motivación,* la que consistirá en una explicación razonada de por qué el perito concluye como lo hace (...) y se exige bajo pena de *nulidad*."[98] Gozan de *"libertad científica",* para responder sobre los puntos sometidos a su examen, utilizando las operaciones y métodos que le parezcan apropiados.[99] Cuando la pericia es llevada a cabo por más de un perito y coinciden en sus conclusiones podrán realizar un solo dictamen pericial, en caso contrario, cada uno de ellos debe elaborar el propio.

Conforme lo expresado por el TSJ, "la ley procesal (art. 400, 2° párrafo, CPP) otorga al juez la potestad (poder-deber) de citar al debate a los peritos intervinientes a efectos de aclarar el dictamen formulado, cuando presente puntos oscuros, confusos o requieran precisiones, sin que implique una alteración de la conclusión pericial y a ampliar sobre aquellos puntos que no fueron originariamente propuestos. Tal facultad surge de los principios relativos a la libertad de los medios de prueba y la averiguación de la verdad material. La aclaración se encuentra vinculada a la insuficiencia o defectos de la motivación, pero condicionada a la incolumidad de sus conclusiones y a la prohibición de pronunciarse sobre puntos diferentes a los originalmente propuestos. La ampliación tendrá lugar en el caso que el dictamen sea insuficiente a los fines del descubrimiento de la verdad y podrán ser citados, a fin de lograr la correspondiente ampliación oral o para que se practiquen las operaciones periciales

98. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, p. 579.
99. *Ibid.*, p. 568.

necesarias. La insuficiencia podrá derivar de omisiones o de la defectuosa explicación de algún punto sometido a la pericia o bien sobre nuevos puntos".[100]

En relación al carácter vinculante u obligatorio del dictamen, la doctrina mayoritaria coincide en que "la opinión del perito no obliga al Magistrado, quien es libre de aceptar o rechazar total o parcialmente el dictamen".[101] "La autoridad judicial no podrá disponer sin más su descalificación probatorio; versando sobre conocimientos especializados, no podrá suplir *ab initio* la conclusión pericial, debiendo intentar, previamente, la *declaración* o *ampliación* del dictamen, o bien ordenar una *nueva pericia*."[102]

Peritos

Capacidad

Los **peritos** son las personas encargadas de realizar la pericia. Deben contar con título vinculado a la materia sobre la que debe expedirse, siempre que la profesión, arte o técnica estén reglamentados. En caso contrario, deberá designarse a persona de idoneidad manifiesta. Existe obligatoriedad del cargo, por lo que, el designado como perito tendrá el deber de aceptar y desempeñar fielmente el cargo, salvo que tuviere un grave impedimento. En este caso, deberá ponerlo en conocimiento del órgano judicial correspondiente al ser notificado de la designación.

El Código Procesal Penal, además de establecer idoneidad profesional exige que los peritos posean capacidad legal y aptitud psíquica; por tal razón no podrán serlo los menores de edad (-18 años), los insanos (dementes), los que deban o puedan abstenerse de declarar como testigos o hayan sido citados como tales, los condenados y los inhabilitados por la autoridad de aplicación. Tampoco podrán actuar como peritos en una causa quienes intervengan o hubieren intervenido en ella como jueces, funcionarios del Ministerio Público, defensores, mandatarios, denunciantes, querellantes, actores o demandados civiles, o fueran víctimas del delito. Además deberán inhibirse o podrán ser recusados quienes se encuentren inmersos en algunas de los supuestos previstos para los jueces en el art. 60 CPPC; esto rige para los peritos oficiales no así para los de parte.

> **Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba**
>
> **Inhibición y recusación**
>
> **Artículo 60.- Motivos de inhibición.** El juez deberá inhibirse de conocer en la causa:
> 1) Cuando en el mismo proceso hubiera pronunciado o concurrido a pronunciar sentencia; hubiera intervenido como Juez de Control resolviendo la situación legal del imputado o como funcionario del Ministerio Público, defensor, mandatario, denunciante o querellante; o hubiera actuado como perito o conociera el hecho investigado como testigo.
> 2) Si fuere pariente, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, de algún interesado.
> 3) Cuando él o alguno de sus parientes en los grados preindicados tengan interés en el proceso.

100. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, nota al pie 1197 p. 578.
101. *Ibid.*, p. 580.
102. *Ibid.*, p. 581.

4) Si fuera o hubiera sido tutor o curador; o hubiera estado bajo tutela o curatela de alguno de los interesados.
5) Cuando él o sus parientes, dentro de los grados referidos, tengan juicio pendiente iniciado con anterioridad, o sociedad o comunidad con alguno de los interesados, salvo la sociedad anónima.
6) Si él, su esposa, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, fueren acreedores, deudores o fiadores de alguno de los interesados, salvo que se tratare de Bancos Oficiales o constituidos por sociedades anónimas.
7) Cuando antes de comenzar el proceso hubiera sido denunciante, querellante o acusador de alguno de los interesados, o denunciado, querellado o acusado por ellos, salvo que circunstancias posteriores demostraren armonía entre ambos.
8) Si hubiera dado consejos o manifestado extrajudicialmente su opinión sobre el proceso.
9) Cuando tenga amistad íntima o enemistad manifiesta con alguno de los interesados.
10) Si él, su esposa, padres o hijos, u otras personas que vivan a su cargo, hubieran recibido o recibieran beneficios de importancia de alguno de los interesados, o si después de iniciado el proceso, él hubiera recibido presentes o dádivas aunque fueran de poco valor.
11) Cuando en la causa hubiera intervenido o interviniere como Juez algún pariente suyo dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.
12) Cuando mediaren otras circunstancias que, por su gravedad, afectaren su imparcialidad.

Designación

"La designación del perito oficial, en principio debe efectuarse entre los profesionales que integran el Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial (art. 95 LOPJ) o los médicos forenses (art. 87 LOPJ). El primero es un organismo auxiliar del Poder Judicial, que se conforma -en lo que al fuero penal y correccional interesa- con los profesionales que integran los servicios de auditoría contable, económica y financiera, de psicología forense y de calígrafos. Los segundos son los médicos especialistas en la materia de que se trate." -Cuando se trae de casos de mala praxis, los peritos o el tribunal pueden requerir colaboración al Comité Consultivo y de Asesoramiento en Mala Praxis Médica, establecido por el TSJ en Ac. Reglam. n.° 28, serie "B", del 20/11/01, con profesionales idóneos en aspectos legales y las ciencias médicas, con especialidad en las distintas disciplinas que son además médicos legistas-. "Cuando se carezca de profesionales especializados en determinadas materias, recién se podrá recurrir a los peritos judiciales matriculados -o a personas de reconocida solvencia- o bien a los cuerpos técnicos de los organismos públicos (art. 95 LOPJ)".

Ley Orgánica del Poder Judicial

Artículo 95º.- Funciones. Los integrantes del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial practicarán las pericias y reconocimientos y expedirán los informes que los Tribunales y demás funcionarios autorizados les soliciten.
Cuando el Cuerpo Técnico carezca de profesionales especializados en una determinada materia, se podrá recurrir a los Peritos Judiciales matriculados o, en su defecto, a los Cuerpos Técnicos de los Organismos Públicos. En este último caso, se aplicará lo dispuesto por el Artículo 98 in fine.

Artículo 98º.- Prohibiciones. Los integrantes del Cuerpo Técnico de Asistencia Judicial no podrán actuar como peritos de parte y tendrán las incompatibilidades que determine el Tribunal Superior de Justicia. No percibirán otras remuneraciones que el sueldo que fije la Ley.

> **Artículo 87º.- Requisitos.** Para ser Médico Forense se exige título de médico especialista en la materia de que se trate, con una antigüedad de cuatro (4) años en dicha especialidad.

Por regla general se designa un perito oficial, salvo que se estime indispensable que sean más. Se puede nombrar uno o más peritos cuando el informe del ya designado sea dubitativo, insuficiente o contradictorio con la finalidad de que lo examinen o valoren o, de ser factible y necesario, realicen nuevamente la pericia. Por su parte, cuando el dictamen no resulta claro o preciso, el órgano judicial puede ordenar que los mismos peritos realicen aclaraciones o procedan a su ampliación cuando resulte deficiente o sea necesario conocer nuevos puntos.

Perito de control

El Código Procesal Penal autoriza a cada parte a proponer a su costa otro perito legalmente habilitado, conocido como *perito de control***.** Cuando fueran varias las partes, pueden proponer en total no más de dos peritos, salvo que exista conflicto de intereses. En este caso, cada grupo de partes con intereses comunes, podrá proponer hasta dos peritos. Cuando ellas no se ponen de acuerdo, se designarán entre los propuestos. Se lo considera "un auxiliar técnico de la parte (un representante técnico de su interés) (...) y se lo exime de prestar juramento y de dictaminar, si prefiere no hacerlo, para no colocarlo en el dilema de perjudicar a quien lo propuso o de expedirse con mendacidad. Sin embargo, y a pesar de que su dictamen sólo exprese la opinión de un verdadero defensor técnico de la parte, no se podrá desoír arbitrariamente sus conclusiones, sino que, por el contrario, habrá que fundar debidamente su aceptación o rechazo".[103] Cuando participe más de un perito de control pueden elaborar un dictamen conjunto o por separado.

Obligación de guardar reserva

El perito tiene la obligación de *guardar reserva* sobre lo actuado y las razones que lo motivaron. En consecuencia, el órgano solicitante podrá corregir con medidas disciplinarias la negligencia, inconducta o mal desempeño de los peritos, y aún sustituirlos, sin perjuicio de las otras sanciones que puedan corresponder.

Honorarios

El trabajo realizado por los peritos es recompensado mediante el *pago de honorarios*. Los peritos nombrados de oficio o a pedido del Ministerio Público tienen derecho a cobrar honorarios, con excepción de aquellos que forman parte de la planta de personal del Poder Judicial y son convocados a intervenir como peritos por sus conocimientos específicos en la ciencia, arte o técnica que la pericia requiera. El perito nombrado a petición de parte podrá cobrar sus honorarios, directamente dela parte que lo convocó o del condenado en costas.

103. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. I, nota al pie 1197 p. 573.

Investigación Penal Preparatoria

Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba

Investigación Penal Preparatoria

Artículo 301.- Procedencia y titularidad. Los delitos de acción pública serán investigados con arreglo a las disposiciones del presente Título.
La investigación penal preparatoria será practicada por el Fiscal de Instrucción (328 y ss.) y sólo en el caso previsto en el artículo 340 estará a cargo del Juez de Control.

Artículo 302.- Finalidad. La investigación penal preparatoria deberá impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores y reunir las pruebas útiles para dar base a la acusación (355) o determinar el sobreseimiento (350).

Artículo 303.- Objeto. La investigación penal tendrá por objeto:
1) Comprobar si existe un hecho delictuoso, mediante todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad.
2) Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen, o influyan en la punibilidad.
3) Individualizar a sus autores, cómplices e instigadores.
4) Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que hubieran podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad.
5) Comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque no se hubiera ejercido la acción resarcitoria.

Artículo 304.- Investigación directa. Los órganos de la investigación penal deberán proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en la ciudad de su asiento.
Del mismo modo procederán con respecto a los delitos graves que aparezcan perpetrados fuera de dicha ciudad pero en su circunscripción.
Cuando sea necesario practicar diligencias fuera de la circunscripción, podrá actuarse personalmente o encomendarlas al órgano que corresponda.

Artículo 305.- Defensor y domicilio. En la primera oportunidad, pero en todo caso antes de la declaración del imputado, se lo invitará a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, se procederá conforme al artículo 121.
La inobservancia de este precepto producirá la nulidad de los actos que menciona el artículo 308.
En el mismo acto, el imputado que esté en libertad deberá fijar domicilio.

Artículo 306.- Declaración del imputado. Cuando hubiere motivo bastante para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el órgano judicial competente procederá a recibirle declaración, si estuviere detenida, a más tardar, en el término de 24 horas desde que fue puesta a su disposición.
Este plazo podrá prorrogarse por otro tanto cuando el órgano judicial competente no hubiere podido recibir la declaración o cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor.
Si en el proceso hubiere varios imputados detenidos, dicho término se computará con respecto a la primera declaración, y las otras se recibirán sucesivamente y sin tardanza.
Cuando no concurran las exigencias previstas en el primer párrafo, el órgano judicial competente podrá igualmente llamar al imputado a prestar declaración, pero mientras tal situación se mantenga, no podrán imponérsele otras medidas coercitivas que las previstas en los artículos 175 y 268; regirá el artículo 270.

Artículo 307.- Identificación y antecedentes. Recibida la declaración, se remitirá a la oficina respectiva los datos personales del imputado y se ordenará que se proceda a su identificación. La oficina remitirá en triple ejemplar la planilla que se confeccione, uno se agregará al expediente y los otros se utilizarán para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional 22.117.

Artículo 308.- Derecho de asistencia y facultad judicial. Los defensores de las partes tendrán derecho de asistir a los registros, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones, salvo lo dispuesto por el artículo 198, siempre que por su naturaleza y características se deban considerar definitivos e irreproductibles.
Asimismo, podrán asistir a la declaración de los testigos que por enfermedad u otro impedimento no podrán presumiblemente deponer durante el juicio, o exista el peligro de que puedan luego ser inducidos a falsear su declaración.
Se podrá permitir la asistencia del imputado o del ofendido, cuando sea útil para esclarecer los hechos o necesaria por la naturaleza del acto.
Las partes podrán asistir a los registros domiciliarios.

Artículo 309.- Notificación. Casos urgentísimos. Antes de proceder a realizar alguno de los actos que menciona el artículo anterior, excepto el registro domiciliario, se dispondrá bajo pena de nulidad, que sean notificados los defensores y el Ministerio Público, cuando corresponda. La diligencia se practicará en la oportunidad establecida aunque no asistan.
Sin embargo, se podrá proceder sin notificación o antes de la oportunidad fijada, cuando el acto sea de suma urgencia o no se conozcan, antes de las declaraciones mencionadas en el artículo anterior, la enfermedad o el impedimento del testigo. En el primer caso se dejará constancia de los motivos, bajo pena de nulidad, y en el segundo, se designará de oficio al Asesor Letrado, quien deberá concurrir al acto, bajo la misma sanción.

Artículo 310.- Posibilidad de asistencia. Se permitirá que los defensores asistan a los demás actos de investigación, salvo lo previsto por el artículo 250, siempre que ello no ponga en peligro la consecución de los fines del proceso o impida una pronta y regular actuación.
La resolución no será recurrible.
Admitida la asistencia se avisará verbalmente a los defensores, sin retardar el trámite en lo posible. En todo caso se dejará constancia.

Artículo 311.- Deberes y facultades de los asistentes. Los defensores que asistan a los actos de investigación no podrán hacer signos de aprobación o desaprobación y en ningún caso tomarán la palabra sin expresa autorización del órgano judicial competente, a quien deberán dirigirse cuando el permiso les fuese concedido; podrán proponer medidas, formular preguntas, hacer las observaciones que estimen convenientes o pedir que se haga constar cualquier irregularidad. La resolución no será recurrible.

Artículo 312.- Carácter de las actuaciones. El sumario podrá ser examinado por las partes y sus defensores a partir de la declaración del imputado o aun antes, si así lo autoriza el Fiscal de Instrucción o el Juez de Control a cargo de la investigación.
Se podrá ordenar el secreto de las actuaciones por resolución fundada, siempre que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad, con excepción de las actuaciones referentes a los actos mencionados en el artículo 308 de este Código.
El secreto no podrá durar más de diez (10) días y será decretado sólo una vez, salvo que la gravedad del hecho o la dificultad de su investigación exijan que aquélla sea prolongada hasta por otro tanto. Pero si se lograre la detención de un prófugo o surgieren nuevas imputaciones el secreto podrá volver a decretarse del mismo modo.
En este caso el Fiscal de Instrucción deberá solicitar autorización al Juez de Control y este, cuando corresponda investigación jurisdiccional, a la Cámara de Acusación.
El sumario será siempre secreto para los extraños, con excepción de los abogados y auxiliares que tengan algún interés legítimo o si ello pusiera en serio peligro derechos de terceros en cualquier momento de las

> actuaciones.
> Las partes, sus defensores, auxiliares y los sujetos mencionados en los párrafos anteriores estarán obligados a guardar secreto sobre los actos y constancias de la investigación.
>
> **Artículo 313.- Actuaciones**. Las diligencias del sumario se harán constar en actas que el Secretario extenderá y compilará conforme a lo dispuesto en el Capítulo II, Título VI del Libro Primero.

Procedencia

La investigación penal preparatoria se inicia ante la noticia criminis, es decir, cuando el órgano encargado de investigar (Fiscal de Instrucción o excepcionalmente el Juez) es anoticiado de la comisión de un hecho delictivo.

La noticia criminis para ser investigada debe haberse obtenido y comunicado en legal forma, lo que excluye el anoticiamiento mediante la utilización de medios ilegales. Cuando la investigación está a cargo de un Fiscal de Instrucción puede iniciarla de oficio y servirse para ello de cualquier información siempre que no sea ilegal. (noticia cronicada en la televisión, radio o publicada en un periódico, etc.).[104]

Los órganos encargados de llevar a cabo la investigación penal deben proceder directa e inmediatamente a investigar los hechos que aparezcan cometidos en la ciudad de su asiento. Del mismo modo procederán con respecto a los delitos graves que aparezcan perpetrados fuera de dicha ciudad pero en su circunscripción. Cuando sea necesario practicar diligencias fuera de la circunscripción, podrá actuarse personalmente o encomendarlas al órgano que corresponda -Art. 304 CPP-.

Fundamentos

"La investigación del delito tiene fundamentos tanto legales como científicos. Integrar los conocimientos de las distintas ciencias redunda en investigaciones de calidad, que reportan en términos de eficiencia" La investigación penal consiste en dar respuesta a preguntas tales como ¿qué se busca?, ¿por dónde se empieza?, y ¿cómo se va a buscar?.[105]

La tarea de investigación destinada a incorporar legalmente prueba al proceso que permita resolver un caso criminalistico se conoce como *"trabajo de campo"* que abarca todas aquellas operaciones técnicas, procesales e indagaciones o pesquisas que se realizan con relación al suceso bajo examen. Abarca, entre otras cosas, el abordaje de la escena del crimen por parte de los técnicos especialistas en criminalística, entrevistas o interrogatorios a potenciales testigos, solicitudes de informes a distintos organismos públicos o privados, tareas de análisis de prueba material en laboratorio, etc.[106]

---

104. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. II, p. 301.
105. BERTONE, Fernando M. - FENOLL, Alejandro M., "Criminalística y Criminología. Implicancias prácticas de la investigación penal", Ed. Advocatus, año 2012, p. 15.
106. *Ibid.*, p. 72.

Acción penal

El ejercicio de la acción penal que da inicio a la investigación penal, por regla general y conforme surge del art. 71 CP, debe iniciarse de oficio. Las excepciones se presentan ante cuestiones de disponibilidad previstas en la legislación procesal, acciones públicas dependientes de instancia privada (art. 72 CP) o acciones privadas (art. 73 CP).

Atento a la naturaleza de los bienes jurídicos protegidos (v. gr. la vida; la libertad; la propiedad, etc.), a las razones de seguridad o interés público en su resolución, es que el Código Penal establece la obligación del Estado a través del Ministerio Público Fiscal de investigar todos los delitos puestos en su conocimiento (Principio de legalidad). En algunos casos particulares por tratarse de delitos menores (lesiones leves dolosas o culposas), por razones de preservación del pudor de la víctima (delitos contra la integridad sexual) o de cohesión familiar (impedimento de contacto de los hijos menores con sus padres no convivientes) el Estado puede investigar únicamente cuando la propia víctima, su representante legal, tutor o guardador promueva la acción y se remueva dicho obstáculo procesal. "La instancia una vez incoada es irretractable.[107] Es divisible objetivamente, en tanto se puede denunciar todos o algunos de los hechos delictivos sufridos (dependientes de instancia privada) pero es indivisible subjetivamente y se investigan a todos los partícipes del delito denunciado.

Se procede de oficio aún tratándose de delitos de instancia privada cuando se entiende que el accionar del delincuente excede el interés exclusivo del agraviado y se encuentran comprometidas razones de seguridad pública que ponen de manifiesto un peligro potencial para la incolumidad de las personas o bienes de los terceros en general. Esta situación particular se presenta: a) en los casos de delitos contra la integridad sexual resulte la muerte de la persona ofendida o haya sufrido lesiones gravísimas -Art. 91 CP-; b) en los casos de lesiones leves dolosas o culposas mediaren razones de seguridad o interés público; c) en los casos de delitos cometidos contra un menor que no tenga padres, tutor ni guardador, o que lo fuere por uno de sus ascendientes, tutor o guardador; d) cuando existan intereses gravemente contrapuestos entre algunos de estos (representante legal, tutor o guardador) y el menor y resulte más conveniente para el interés superior de aquél.

Por último, las acciones de ejercicio privado (art. 73 CP) proceden ante delitos de calumnias o injurias; violación de secretos -salvo los casos de los art. 154 y 157 CP- y concurrencia desleal, prevista en el art. 159 CP. En estos casos, "si bien existe también un interés social en la persecución y represión del delito, este se criba e identifica con el interés del agraviado por el hecho. Se ajusta al interés del ofendido (conf. Zaffaroni), el cual lo ejerce en forma sostenida a lo largo de todo el proceso penal. En lugar de concurrir un actor penal público (MPF) (...), existe un actor penal privado".[108]

107. LASCANO (H.), Carlos J, "Derecho penal. Parte general", Ed. Advocatus, año 2005, p. 598.
108. LASCANO (H.), Carlos J, *op. cit.*, p. 599.

Importancia

La *importancia* de la investigación penal radica en que es el paso inicial en el cumplimiento de la garantía constitucional del debido proceso (art. 18 CN) y un claro límite a la aplicación arbitraria de la pena por parte del Estado. Asegura al imputado el pleno ejercicio de su derecho de defensa mediante la posibilidad de designar un abogado de su confianza o defensor oficial y permite a la víctima o sus representantes legales participar activamente en el desarrollo del proceso mediante la figura del querellante particular.

Por otra parte y en contraposición a lo expuesto, el inicio de la investigación genera "impacto sobre el estado de inocencia" ya que si bien se destruye con el dictado de sentencia firme, genera un estado de sospecha que puede generar restricciones o limitaciones a derechos personales o reales del imputado dirigidas a asegurar los fines del proceso y generar socialmente una afectación a su honor.[109]

El Código Procesal Penal establece que en los primeros momentos de la investigación y siempre antes de la declaración del imputado, se lo debe invitar a elegir defensor; si no lo hiciere o el abogado no aceptare inmediatamente el cargo, se procederá a la designación de un defensor de oficio o asesor letrado. La inobservancia de este precepto produce la nulidad de actos definitivos e irreproducibles previstos en el art. 308. Si el imputado está en libertad debe fijar domicilio. (art. 305). Sobresale dentro de las posibilidades que la ley le otorga al imputado para ejercer su derecho de defensa, el de declarar. Tiene la facultad de optar por declarar o abstenerse y en ningún caso podrá ser obligado a declarar en su contra (art. 18 CN).

Desde el punto de vista procesal, cuando existen motivos bastantes para sospechar que una persona ha participado en la comisión de un hecho punible, el órgano judicial competente debe proceder a recibirle declaración; si estuviere detenida, a más tardar, en el término de 24 horas desde que fue puesta a su disposición. Este plazo puede prorrogarse por otro tanto cuando el órgano judicial competente no pueda recibir la declaración o cuando lo pidiere el imputado para elegir defensor. Si en el proceso hay varios imputados detenidos, el término se computa con respecto a la primera declaración, y las otras se recibirán sucesivamente y sin tardanza. Se trata de un término ordenatorio por lo que, "en caso de vencimiento del plazo, sin haber resuelto recibir declaración, dará derecho a utilizar la vía del pronto despacho."[110]

Por su parte y aun cuando no existan sospechas suficientes, el órgano judicial competente puede igualmente llamar al imputado a prestar declaración, pero mientras tal situación se mantenga, no podrá imponerle otras medidas coercitivas más que la citación especial y las necesarias para mantener la libertad (v. gr. prestar caución, fijar y mantener un domicilio; permanecer a disposición del órgano judicial y concurrir a todas las citaciones que se le formulen o abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley).

109. HAIRABEDIAN, Maximiliano - MANZANO, Abelardo, *op. cit.*, p. 106.
110. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. II, p. 13.

Los defensores de las partes tienen derecho de asistir a los registros, reconocimientos, reconstrucciones, pericias e inspecciones, salvo inspección corporal o mental y siempre que por su naturaleza y características se consideren definitivos e irreproductibles. Además pueden asistir a la declaración de los testigos que por enfermedad u otro impedimento se vean imposibilitados presumiblemente de deponer durante el juicio, o exista el peligro de que puedan luego ser inducidos a falsear su declaración. Las partes pueden asistir a los registros domiciliarios -Art. 308-.

La realización de *actos definitivos e irreproducibles* habilita al defensor del imputado y al querellante particular a asistir a los mismos contando con la posibilidad de "presenciar y participar en una modalidad activa, formulando preguntas, proponiendo medidas, haciendo observaciones o solicitando que se deje constancia de irregularidades".[111] Un acto es definitivo "si, para servir de prueba en el juicio, no es necesario repetirlo y mejorarlo procesalmente" e irreproductible "si no se lo puede repetir en idénticas condiciones".[112] "Se trata de actos que, por su naturaleza y características, no podrán ser repetidos en el juicio, sea por su *imposibilidad material* (v. gr. pericia sobre un material que se consumirá durante las operaciones técnicas, por la *alteración de las condiciones entre la realización primigenia y la posterior* -como ocurre con la autopsia, el registro domiciliario, etc.- o por la *pérdida o disminución de la eficacia convictiva que implica la reiteración* -v. gr. en el reconocimiento-".[113]

Finalidad

La investigación penal preparatoria, conforme surge del Código Procesal Penal, persigue una doble *finalidad,* por un lado, impedir que el delito cometido produzca consecuencias ulteriores (evitar que se consuma el delito sólo tentado; que se produzca el cese delitos continuados -privación ilegítima de la libertad-; que no permanezcan las consecuencias del delito -restitución al propietario de la cosa sustraída-, etc.)[114] y por el otro, reunir pruebas útiles para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento.

Objeto

En cuanto al *objeto,* la investigación penal procura mediante distintos elementos de prueba establecer lo que se conoce como *"extremos subjetivos y objetivos de la imputación delictiva"*. Estos aspectos necesariamente deben ser objeto de investigación, aun cuando no haya controversia sobre ellos. (...) Si se tratare, en cambio, de aspectos relacionados solamente con la cuestión civil, la falta de controversia entre las partes sobre ellos permite prescindir de su investigación."[115] En particular el Código en su art. 303 establece que tendrá por objeto:

1) Comprobar si existe un hecho delictuoso, mediante todas las diligencias conducentes al descubrimiento de la verdad;

111. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. II, p. 17.
112. NUÑEZ, Ricardo, "Código Procesal Penal anotado y comentado", Ed. Lerner, año 1986, p. 187.
113. CAFFERATA NORES, José - TARDITTI, Aida, *op. cit.*, t. II, p. 17 y ss.
114. *Ibid.*, p. 8.
115. *Ibid.*, p. 9 y ss.

2) Establecer las circunstancias que califiquen el hecho, lo agraven, atenúen o justifiquen, o influyan en la punibilidad;
3) Individualizar a sus autores, cómplices e instigadores;
4) Verificar la edad, educación, costumbres, condiciones de vida, medios de subsistencia y antecedentes del imputado; el estado y desarrollo de sus facultades mentales, las condiciones en que actuó, los motivos que hubieran podido determinarlo a delinquir y las demás circunstancias que revelen su mayor o menor peligrosidad;
5) Comprobar la extensión del daño causado por el delito, aunque no se hubiera ejercido la acción resarcitoria.

Aspectos Generales de Criminalística

En el tratamiento de la escena del crimen resulta imprescindible contar con pautas de trabajo y métodos de abordaje que permitan obtener la mayor cantidad de evidencias necesarias para esclarecer el delito objeto de investigación. Debe trabajarse en *técnicas de abordaje del lugar del hecho* que permitan su inspección sin alterar, contaminar ni destruir el escenario ni elementos probatorias existentes en ella y en *técnicas adecuadas de recolección, preservación y traslado de evidencias* manteniendo en todo momento una correcta cadena de custodia. Estas pautas de actuación deben extenderse aún en el momento de análisis de las pruebas en los respectivos laboratorios para garantizar, de ser necesario y posible, ulteriores intervenciones sobre la misma como su exhibición en el momento del debate para su reconocimiento.

Es necesario fijar estándares metodológicos básicos para la intervención de los equipos técnicos en el lugar del hecho en las distintas fases de la obtención de la evidencia física (relevamiento, recepción, custodia y traslado), en el tratamiento integral del escenario del crimen como fuente principal de información para la investigación y en los roles funcionales del personal actuante.

En este sentido -y partiendo de la premisa que las estrategias de abordaje deben incluir el antes, el durante y el después de la intervención-, conforme la ***Disposición n.º33/02 de la Dirección General de Policía Judicial***, se debe promover:

- La **actitud investigativa** del personal actuante, tanto al momento de recibir la solicitud de cooperación como en el lugar de los hechos.
  Es de vital importancia, tanto para realizar -en un primer momento- una planificación primaria de los recursos humanos y materiales necesarios para la intervención, a partir de la formulación de interrogantes que respondan -básicamente- al "qué", "quién", "cuando", "cómo", "dónde", "por qué" y "para qué"; como después -ya instalados en el escenario de operaciones- para captar acabadamente no sólo los elementos que exhibe el lugar y descubrir aquellos que pueden no ser visibles, sino también para dotar al lugar de significado y acrecentar los canales de búsqueda.
- La **preservación del escenario del crimen** desde el arribo del primer personal policial.
  Desde el primer momento en que la autoridad pública toma contacto con la escena del crimen, es necesario por el valor estratégico que representa para la investigación, el resguardo del lugar ya que no sólo garantiza la obtención de rastros y vestigios; sino que posibilita además, a partir de su constatación y registro, una reconstrucción conceptual sobre lo sucedido.
- La internalización de un **sistema metódico y organizado de tratamiento del lugar del hecho**, que potencie las posibilidades que el mismo ofrece y permita el trabajo interdisciplinario.
  La adopción de un sistema metódico, organizado y ajustado a pautas técnicas para el

tratamiento del lugar del hecho constituye el modo más adecuado para proteger el escenario del crimen mientras se está operando en él -y por cierto, para resguardar las evidencias que contiene-; aprovechando al máximo los aportes y recursos de las distintas disciplinas que interactúan. Cada intervención debe ser planeada y organizada para procurar el mayor provecho de la prueba colectada.

- La correcta **documentación y registro** de lo actuado, para asegurar la correspondencia y evitar cuestionamientos que invaliden la evidencia.
  La documentación de lo obrado -especialmente en lo que refiere al levantamiento de rastros o vestigios- es de vital importancia en tanto rodea de garantías la producción de la prueba y asegura su correcto tratamiento, custodia y traslado. Es así que, como el dato objetivo que aporta la evidencia física resulta de difícil discusión, las desinteligencias que pueden surgir al tiempo del levantamiento o cuando no se han extremado los recaudos para asegurar la cadena de custodia, pueden eventualmente originar cuestionamientos sobre el origen de las muestras o sobre la correspondencia entre lo efectivamente logrado y la representación hipotética de lo acontecido e invalidar la prueba.
- La intervención efectiva requiere establecer con claridad los **roles funcionales** del personal actuante y sus responsabilidades.
  La investigación criminal necesita de un manejo integrado de la información por lo que resulta menester proyectar una dinámica de trabajo y una organización funcional que, a partir de la coordinación e integración de cada uno de los sujetos que intervienen en la etapa inicial de la persecución penal (Ayudantes fiscales, detectives, policías de seguridad, etc.) facilite la dirección funcional de la investigación por parte de los Fiscales de Instrucción.

En el desarrollo y ejecución de este trabajo conjunto e interdisciplinario juego un rol fundamental la **criminalística**, conceptualizada como la "disciplina que aplica fundamentalmente los conocimientos, métodos y técnica de investigación de las ciencias naturales en el examen del material sensible significativo relacionado con un presunto hecho delictuoso, con el fin de determinar, en auxilio de los órganos encargados de administrar justicia, su existencia, o bien reconstruirlos, o bien señalar y precisar la intervención de uno o varios sujetos en el mismo."[116]

Tal como lo expone el Dr. Alejandro Fenoll, "el abordaje de la criminalística se realiza sobre los cuatro elementos fundamentales de la investigación criminal, conocidos como el "Tetraedro de la Criminalística", a saber: la víctima, el victimario, el medio de comisión y el sitio del suceso."[117]

La Disposición n.º 33/02 establece pautas básicas de actuación de los equipos técnicos de la Dirección de Policía Científica en el trabajo operativo de calle. Consigna la siguiente estructura básica de intervención en el lugar:

116. BERTONE, Fernando M. - FENOLL, Alejandro M., *op. cit.*, p. 72.
117. *Ibid.*, p. 73.

1) Constatación del hecho;
2) Recepción del hecho;
3) Arribo al lugar;
4) Inspección preliminar. Relato descriptivo;
5) Registro del lugar. Levantamiento de evidencias;
6) Inspección final. Liberación del lugar del hecho.

Recepción del hecho

La solicitud de intervención o cooperación puede recibirse mediante oficio escrito o por vía telefónica y emanar de personal de la Unidad Judicial interviniente, de personal de la Policía Administrativa en hechos de trascendencia pública, de las Fiscalías de Instrucción, etc. Al momento de la recepción del hecho, el operador debe reunir la mayor cantidad de información posible para organizar y planificar una intervención eficaz en el lugar del hecho, conformando el equipo técnico adecuado y determinando los recursos necesarios. En tal sentido, y conforme surge de la ***Disposición n.º 33/02***, son datos significativos:

- **Datos administrativos**:
  - Unidad Judicial o dependencia requirente;
  - Fecha y número del sumario;
  - Fecha y hora del hecho;
  - Lugar del hecho: - calle, número, manzana, lote - barrio - localidad - referencias para ubicar el lugar del hecho - precinto o comisaría;
  - Damnificado e Imputado;
  - Secretario de actuaciones; Ayudante Fiscal y Tribunal interviniente;
  - Objetos relacionados (vehículos, armas);
  - Hecho (calificación legal).
- **Datos del Hecho:**
  - Relato conciso de lo sucedido;
  - Condiciones generales del entorno, ambientales y de seguridad;
  - Modo de ejecución; d) Presencia de elementos, materiales o rastros visibles;
  - Todo otro dato de interés criminalistico.

Con la información antes mencionada, el coordinador del cuerpo operativo dispone las medidas preparatorias correspondientes:

- Selecciona la persona que estará a cargo del equipo técnico si no fuere posible su concurrencia.
- Evalúa las eventuales exigencias legales para proceder con la cooperación (v. gr. orden de allanamiento, de secuestro, etc.).
- Prepara los formularios necesarios para documentar lo actuado.
- Conforma el equipo técnico de acuerdo a las características del hecho.
- Imparte las directivas para que los técnicos individualicen y reúnan el material a utilizar.

- Procura los medios necesarios para la seguridad y bienestar del personal (vestimenta, viáticos, etc.).
- Dispone los vehículos en los que se llevará a cabo el traslado.
- Organiza la comunicación con otros servicios (especialistas en algún tema o materia, Unidad Judicial, fiscalía interviniente, etc.).

Constatación del hecho

Es la documentación y registro de las condiciones y características que presenta el lugar del hecho al momento del arribo del personal policial que tomó conocimiento en primer término, como así también de las medidas dispuestas por este para asegurar y preservar el escenario del crimen y su entorno inmediato. Es de gran importancia contar con esta información por los datos que arroja para la investigación, y porque advierte sobre el grado de contaminación al que se sometió el lugar a investigar.

El personal policial que se presenta en primer término al lugar de los hechos debe disponer el cordón criminalistico y confeccionar el **acta de constatación y preservación**. En la misma y conforme ***Disposición n.º 33/02***, se debe consignar:

- Apellido, nombre y cargo del funcionario policial;
- Dependencia de origen;
- Una descripción de las características del hecho y condiciones del lugar al arribo del personal policial;
- Un detalle de las medidas dispuestas para asegurar (delimitar el perímetro) y preservar (impedir que se altere) el lugar del hecho;
- Medio por el que se comunica el hecho o se da intervención a la Policía Judicial (precisando los datos del operador en el caso de comunicación directa con la base operativa);
- La identidad de las personas que encontró en el lugar y de las que ingresaron con posterioridad a la instalación del cordón criminalistico (civiles, funcionarios policiales o judiciales);
- Las directivas recibidas del superior jerárquico o del funcionario judicial competente;
- La identificación del personal policial que actúa en calidad de consigna y al que le hace entrega del lugar y del acta.

El acta de constatación y preservación se completa con el **acta del consigna.** La labra el personal policial que asume el control del lugar en tal carácter y debe asentarse:

- Apellido, nombre y cargo del consigna;
- Dependencia de origen;
- La recepción del lugar, con indicación de fecha y hora, del personal que le hizo entrega y de los relevos ocasionados;

- Las directivas impartidas por el responsable del equipo o la autoridad judicial interviniente;
- Los movimientos de personas u objetos que se produzcan dentro del cordón criminalistico antes del arribo del equipo técnico o con posterioridad en el caso que no se disponga la liberación del lugar;
- La entrega en custodia de los objetos a examinar y la identidad del depositario, cuando la directiva es impartida por el responsable del equipo cuando resulta necesario continuar con las operaciones técnicas y resulta razonable, a su vez, liberar el lugar del hecho;
- La autorización del responsable del equipo técnico para proceder a la liberación del lugar, con indicación de fecha y hora;
- Las instrucciones del responsable del equipo técnico o de la autoridad judicial interviniente en el caso de que no se autorice la liberación del lugar;
- Fecha y hora de entrega del acta al responsable del equipo técnico.

Lugar del hecho

Consideraciones generales

El **lugar del hecho** es "toda aquella área, espacio físico o lugar donde se ha producido un hecho presuntamente delictivo que va a requerir de la investigación policial y la realización de labores técnico-científicas para su investigación."[118]

El Manual de actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito[119] define el lugar del hecho como el espacio físico en el que se ha producido un acontecimiento susceptible de una investigación científica criminal con el propósito de establecer su naturaleza y quienes intervinieron. Se caracteriza por la presencia de indicios que pueden develar las circunstancias o características de lo allí ocurrido. El lugar del hecho se denomina **escena del delito** cuando la naturaleza, circunstancias y características del acontecimiento permiten sospechar la comisión de un ilícito penal. El lugar del hecho siempre será considerado potencial escena del delito hasta que se determine lo contrario.

Se encuentra contemplado dentro de la conceptualización del lugar del hecho "otras áreas o espacios adyacentes, como: vías de acceso y salida; zonas adyacentes; vehículos y medios de transporte utilizados para la llegada o la huida del o los autores, entre otros".[120] En tal sentido, Alejandro Carrió[121] manifiesta que se puede hacer una subclasificación en **escena del crimen primaria y secundaria.** La primera es el lugar exacto y concreto en el que se perpetró el ilícito. La otra guarda relación con el área o zona donde fueron hallados elementos del

118. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen - Grupo iberoamericano de trabajo de la escena del crimen (GITEC), autoría y edición a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y de la Academia Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses (AICEF), 2º edición, año 2012, p.16

119. Manual de actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito, Programa Nacional de Criminalística, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación., año 2018, p.3.

120. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen, *op. cit.*, p. 16.

121. CARRIÓ, Alejandro "Cadena de custodia, actuación policial y regla de exclusión" en Revista de Derecho Procesal Penal - La Investigación Penal Preparatoria, función de los policías I, Ed. Rubinzal- Culzoni, año 2011, p. 227.

injusto penal y, a veces, hasta la propia víctima, sin que allí se ejecutara la conducta delictiva investigada. Se trate de una u otra, su abordaje deberá realizarse de idéntico modo tomándose las precauciones necesarias para la preservación y conservación de los indicios que en ellas puedan hallarse.

En la metodología de la investigación científica del delito y conforme lo recomienda el Programa Nacional de Criminalística[122] los pasos a seguir son los siguientes:

- La protección del lugar de los hechos;
- La observación preliminar del lugar (pronta respuesta);
- La fijación del lugar;
- La inspección detallada del lugar de los hechos;
- La recolección de indicios;
- El suministro de indicios al laboratorio.

Abordaje - Protección - Preservación

El **abordaje de la escena del crimen** requiere, por un lado y siempre de modo prioritario, asistir a las personas (víctimas, imputados, testigos) que necesiten de asistencia médica y, por el otro, adoptar las medidas necesarias para asegurar su preservación. La ***Disposición n.° 33/02*** establece que la preservación del escenario del crimen consiste en la delimitación del perímetro de investigación, mediante el precintado correspondiente o la clausura del ingreso al lugar sujeto a evaluación, a los fines de evitar cualquier alteración de las condiciones originales o la destrucción o contaminación.

Generalmente, el personal policial es el primero en arribar a la escena del crimen y el responsable de llevar a cabo los actos iniciales que permitan la protección y preservación del lugar y de las personas y cosas que se encuentren en el mismo.

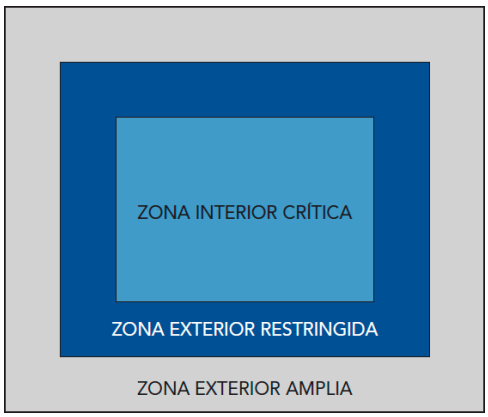
De los manuales de actuación y tratamiento de la escena del crimen emitidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación[123] surge que el funcionario policial o de fuerza de seguridad (personal interventor) que se anoticie de la posible comisión de un hecho delictivo debe llegar con rapidez al lugar del hecho o escena del delito y estar atento ante cualquier circunstancia que pueda ser relevante para la investigación, y es el responsable de la protección inicial del espacio físico.

La **protección inicial del lugar del hecho** implica mantener de inmediato la intangibilidad del espacio físico en el que puedan hallarse elementos, rastros y/o indicios vinculados con el suceso, rigiendo un criterio de delimitación amplio, a fin de evitar cualquier omisión, alteración o contaminación. Esta protección debe mantenerse hasta que finalice la tarea de los peritos, salvo que la autoridad competente disponga lo contrario y se prolongue por más

122. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen, *op. cit.*, p. 4.
123. Manual de actuación en el lugar del hecho… *op. cit.* ps. 7 y ss. y Manual de procedimiento para la preservación… *op. cit.* ps. 11 y ss.

tiempo. La secuencia de los actos investigados puede determinar la necesidad de extender los perímetros. "El lugar del hecho o escena del delito deberá separarse en **tres zonas** cuyos límites estarán fijados de acuerdo a las características del suceso:

- **Zona interior crítica:** perímetro dentro del cual es altamente probable que existan elementos, rastros y/o indicios del hecho que se investiga.
- **Zona exterior restringida:** sector de libre circulación y permanencia en el cual deben agruparse los diversos especialistas convocados a tal efecto, personal policial o de fuerzas de seguridad de apoyo, funcionarios judiciales o del ministerio público, etc.
- **Zona exterior amplia:** sector de libre circulación y permanencia."[124]



De acuerdo a las características propias de cada lugar del hecho se deben adoptar medidas de protección acordes. Las **medidas de protección según el lugar** son las siguientes:[125]

- **Lugares o espacios abiertos**: En la *vía pública* se debe establecer un círculo de protección mínimo de unos 25 metros de lo que constituya el epicentro de la escena del crimen y en lugares *descampados, parques o espacios abiertos* en un radio mínimo de unos 50 metros; en el caso de víctimas mortales, desde el lugar donde se encuentren estas.
  Los vehículos actuantes deben permanecer fuera de ese cinturón de protección. Los servicios asistenciales que acudan al lugar deben acceder a pie por el pasillo establecido. Únicamente acceden al interior del perímetro las unidades de la Policía Científica.
  Si por las circunstancias del delito, por la presencia de diferentes evidencias (sangre, elementos balísticos, etc.), o por las manifestaciones recibidas se observa que es recomendable la ampliación de esta distancia mínima y su extensión a otras áreas, se establecen los perímetros oportunos o se aumenta el existente.
- **Lugares cerrados** *(viviendas, establecimientos, entre otros)***:** La protección se realiza a partir de la puerta o las puertas de acceso a la vivienda, establecimiento o local, constituyendo así el primer círculo, al cual sólo puede acceder el personal de Policía Científica. Se aparta del lugar a las personas presentes, familiares y víctimas. Cuando por las circunstancias del delito (presencia de elementos balísticos, manchas de sangre y

124. Manual de actuación en el lugar del hecho… *op. cit.*, p. 13.
125. Manual de buenas prácticas…, *op. cit.*, p. 20 y ss.

otras evidencias), o por las informaciones recopiladas pueda suponerse que otros lugares deben ser protegidos al haber sido utilizados por el autor de los hechos (pasillos, escaleras, ascensores, espacios de aparcamiento, entre otros), se procede a acordonar y proteger todas estas zonas, que también se consideran como lugar de los hechos, estableciéndose los cinturones de seguridad y de protección precisos e impidiendo el acceso de personas ajenas o curiosos a dichas áreas.

- **Vehículos y similares:** Ante la posibilidad de la existencia de artefactos explosivos (trampas con bombas o coches bomba), se recomienda como primera medida de actuación la adopción de medidas iniciales de seguridad y de inspección específica para determinar la presencia de artefactos explosivos. Estas medidas pueden incluir el empleo de perros adiestrados para detección de explosivos, aperturas controladas por personal especializado, entre otras. Si se considera llevar a cabo tal actuación, se debe tener en cuenta que esta perjudique lo mínimo posible la recolección de evidencias.

  Cuando estas características aparezcan de forma aislada, es decir, cuando no formen parte del lugar del hecho, (v. gr. abandono de un vehículo después de cometido el hecho delictivo), se consideran de forma individual estableciéndose un círculo en torno al mismo de unos 25 metros de radio.

  Al interior de este círculo sólo podrá acceder el personal especializado de Policía Científica.

  Cuando existen sospechas de la intervención de un vehículo abandonado en un hecho delictivo grave, todas las verificaciones que se tuvieran que realizar, como comprobar documentación o llevar a cabo un examen superficial del interior, se deben realizar con guantes de protección, manipulando lo mínimo imprescindible y por aquellas partes no tocadas habitualmente (esquinas, bordes, entre otros).

A los fines de la correcta **preservación de la intangibilidad del lugar del hecho** el personal policial interventor deberá:

- Registrar la hora de arribo al lugar;
- Permanecer en continuo estado de alerta, partiendo de la premisa que podría estar en curso un delito;
- Observar globalmente el sitio del suceso sin desatender su propia seguridad y la de terceros a fin de evaluar la escena, detectar riesgos latentes, determinar la existencia o no de víctimas procurando su pronta atención, así como identificar posibles testigos del hecho y/o autores del mismo;
- Observar y registrar la presencia de personas, vehículos o cualquier otro elemento o circunstancia que, en principio, pueda relacionarse con el acontecimiento;
- Despejar el lugar del hecho o escena del delito desalojando a los curiosos y restringiendo el acceso al lugar;
- Resguardar la integridad de víctimas, presuntos autores y/o partícipes, testigos, agentes de las fuerzas de seguridad y público en general, tanto frente a derivaciones del hecho

acaecido, como a la posibilidad de explosiones, emanaciones tóxicas, derrumbes, descargas eléctricas, etc.
- Dar noticia inmediata de lo acontecido a la superioridad y al centro o comando operativo pertinente, relatando las características del hecho para el envío del apoyo necesario de la fuerza policial o de seguridad designada, y a los fines de solicitar la intervención de las especialidades periciales que correspondan acorde a la naturaleza del hecho.
- Promover consulta con la autoridad judicial y/o fiscal competente.

Por su parte, la ***Disposición 33/02*** en el pto. 3 *"Arribo al lugar. Aseguramiento y preservación del escenario del crimen"* establece que al arribo del equipo técnico (...) el responsable a cargo deberá:

- Tomar control efectivo del lugar preguntando al personal policial sobre el hecho acaecido, las medidas adoptadas desde que se tomó conocimiento, las personas que ingresaron al lugar, y demás aspectos que resulten del acta de constatación y preservación.
- Evaluar si se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las tareas operativas.
- Evaluar las medidas de resguardo y preservación del lugar adoptadas por el personal policial al tiempo de la constatación, y en su caso, disponer la ampliación del perímetro y el consecuente corrimiento del cordón criminalistico. El mismo debe incluir todo el lugar que cierta o supuestamente corresponda al ilícito que se está investigando.
- Evitar la circulación innecesaria.
- Instruir al personal policial para que impida el ingreso de personas no autorizadas.

Los Manuales de actuación y preservación del lugar del hecho y/o escena del delito,[126] indican que ante la presencia de **personas heridas y/o fallecidas** y con el objetivo prioritario de garantizar, por un lado, que las personas heridas reciban atención médica y, por el otro, minimizar la contaminación de la escena, el personal interventor debe:

- Evaluar a la víctima a fin de encontrar signos vitales y tratar de determinar la naturaleza de sus lesiones;
- Solicitar (...) el envío de personal médico de emergencia;
- Prestarle, en la medida de lo posible, los primeros auxilios al herido y realizar las gestiones tendientes a su traslado inmediato a un centro asistencial;
- En el caso de personas fallecidas se debe evitar mover el cadáver de su posición original, salvo que medien justificadas razones para hacerlo, lo cual debe justificarse, informarse a los peritos a su arribo y dejarse plasmado en las actuaciones.
- Registrar la posición del cuerpo, el tipo y estado de las vestimentas al momento del arribo del personal interventor, de ser posible, a través de tomas fotográficas, además de la correspondiente descripción escrita.

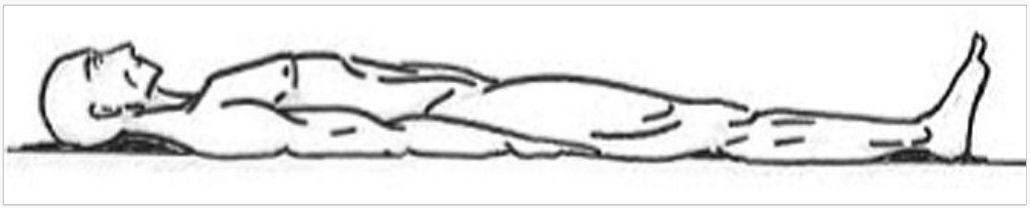
126. Manual de actuación en el lugar del hecho..., *op. cit.*, p. 8 y ss. y Manual de procedimiento para la preservación... *op. cit.*, p. 17 y ss.

- Guiar al personal médico a fin de minimizar la contaminación del lugar y señalar cualquier tipo de prueba o potencial prueba e instruir a los presentes a fin de minimizar el contacto con esta (v. gr. garantizar que el personal médico preserve la ropa y los efectos personales sin cortar los orificios de bala o los cortes de arma blanca o elemento corto punzante) y documentar los movimientos de personas u objetos realizados por el personal médico.
- Instruir al personal médico para que no limpie ni modifique la escena, a fin de que se evite el movimiento o la alteración de objetos originados dentro de la misma.
- Registrar el nombre y matrícula del profesional médico interviniente, designación del centro asistencial al que pertenece y teléfono del mismo, así como el nombre y domicilio del lugar donde se traslada a la víctima.
- Enviar un funcionario policial o de fuerzas de seguridad que acompañe a la víctima o al presunto autor y/o participes cuando sea transportado a un centro asistencial, documentando cualquier tipo de comentarios y preservando las pruebas (v. gr. vestimenta y efectos personales del transportado, proyectiles, armas blancas, etc.). Si no se cuenta con personal policial o de fuerzas de seguridad disponible para tal fin, se debe solicitar al personal médico que preserve las pruebas y registre cualquier comentario efectuado por el trasladado.
- Examinar el cuerpo desde distintos ángulos, lo más cerca posible y con detenimiento sin tocarlo, a efectos de comprobar la existencia de algún indicio que pueda ser llevado al rango de prueba. Entre otros pueden relevarse cabellos, fibras, pinturas, astillas de vidrio, etc.
- El funcionario policial o de fuerzas de seguridad, cuando sea necesario desvestir el cuerpo, debe observar que se cumplan los siguientes requisitos: a) Evitar, de ser posible, el corte de la vestimenta; b) Abstenerse de alterar, en caso de ser necesario un corte en la vestimenta, las zonas ensangrentadas y/o manchadas, los orificios de entrada y/o salida de todo tipo de arma y cualquier otra zona de la que pueda surgir un indicio; c) Evitar siempre sacudir las prendas al desvestir a la víctima; d) Dejar extendidas, en caso de ser posible, las prendas cuando estén mojadas o empapadas en lugares físicos apropiados, para que se sequen en forma natural en un espacio cubierto y ventilado a temperatura ambiente; e) Envolver adecuadamente cada prenda seca en forma separada, en papel limpio, con el propósito de no contaminar o alterar los indicios que en ella se encuentren. Si en una prenda se encuentran más de un indicio se debe evitar el contacto de los mismos entre sí; f) Abstenerse de colocar las prendas húmedas en bolsas de plástico a fin de no producir cambios biológicos. Estas tareas deben ser realizadas, preferentemente, por personal técnico-científico; sólo ante la imposibilidad de contar con su intervención o cuando la demora en su realización implique peligro para la recolección de evidencia, las mismas pueden ser efectuadas por personal que no tenga la calificación específica.

- El cadáver debe retirarse del lugar del hecho en una bolsa de plástico en condiciones de asepsia a fin de evitar la contaminación del cuerpo durante el transporte del mismo a la morgue.
- Cuando el cadáver deba ser trasladado, sin intervención médica previa, se deben cubrir las manos con bolsas de plástico ajustadas a las muñecas para preservar posibles indicios (cabello, sangre, piel, etc.).

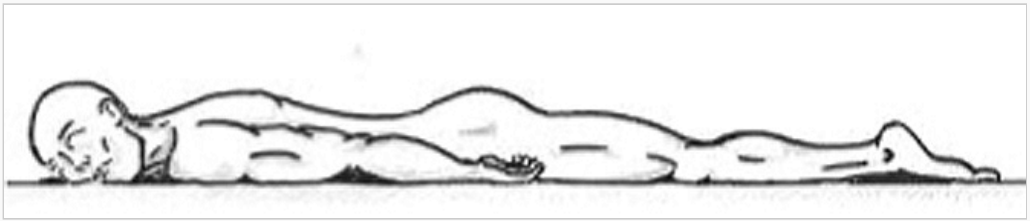
Respecto a la **posición del cuerpo**[127] existen distintos tipos de posiciones que pueden clasificarse en diferentes grupos de denominación. Puede suceder que la posición del cuerpo no se corresponda completamente con la del grupo elegido sino por aproximación. Las clases de grupos existentes son:

- **Decúbito supino o dorsal:** sobre el plano del soporte, el cadáver tumbado se apoya principalmente en sus zonas posteriores, pudiendo tener la cabeza hacia arriba o ladeada.



Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

- **Decúbito prono o ventral:** sobre el plano del soporte, el cadáver tumbado se apoya principalmente en sus zonas anteriores, pudiendo tener la cabeza hacia abajo o ladeada.



Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

- **Decúbito lateral derecho:** sobre el plano del soporte, el cadáver tumbado se apoya principalmente en sus zonas laterales derechas. Los miembros superiores e inferiores pueden estar estirados o flexionados.



Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

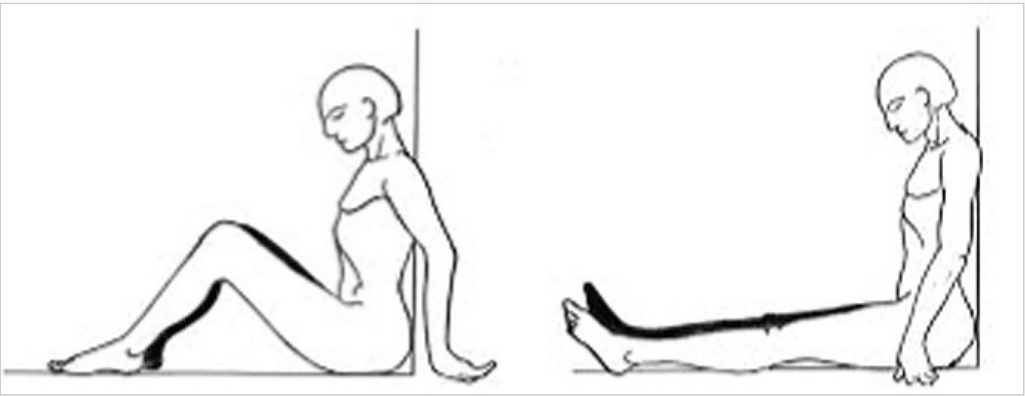
127. Manual de actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito, *op. cit.*, p. 8 y ss.

- **Decúbito lateral izquierdo:** sobre el plano del soporte, el cadáver tumbado se apoya principalmente en sus zonas laterales izquierdas. Los miembros superiores e inferiores pueden estar estirados o flexionados.



Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

- **Posición sedente:** el cadáver está sentado sobre el suelo, una silla, etc., con el tórax vertical o inclinado hacia la derecha o izquierda o hacia adelante o atrás.



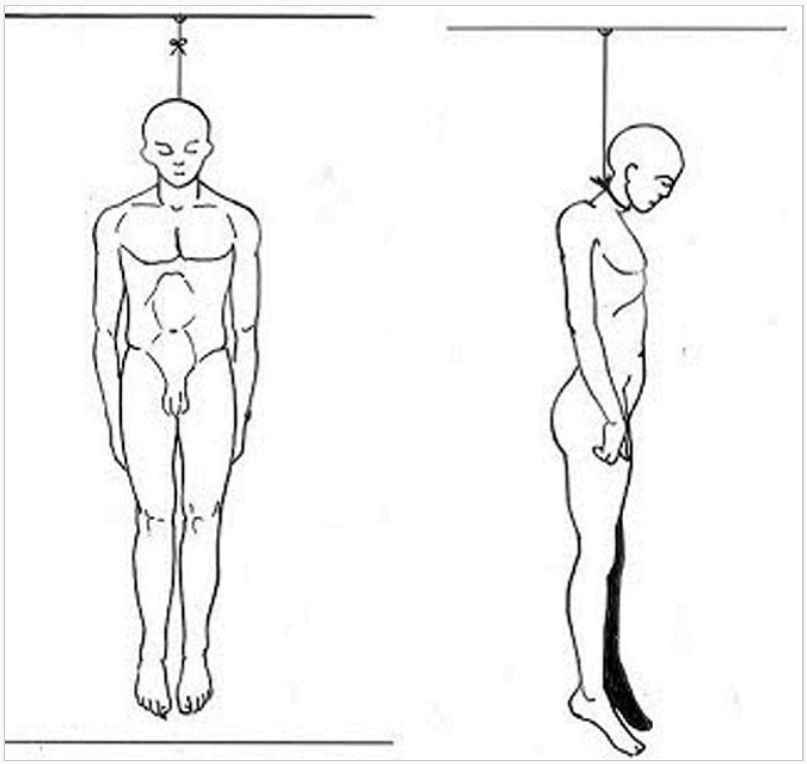
Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

- **Posición geno-pectoral:** existen dos formas. La primera es con las zonas superiores del cadáver apoyadas sobre el plano del soporte -es decir, la cabeza y la parte superior del tórax- y las piernas abiertas y flexionadas. La segunda es casi idéntica, pero sin que se apoye el tórax, y las piernas cerradas y flexionadas.



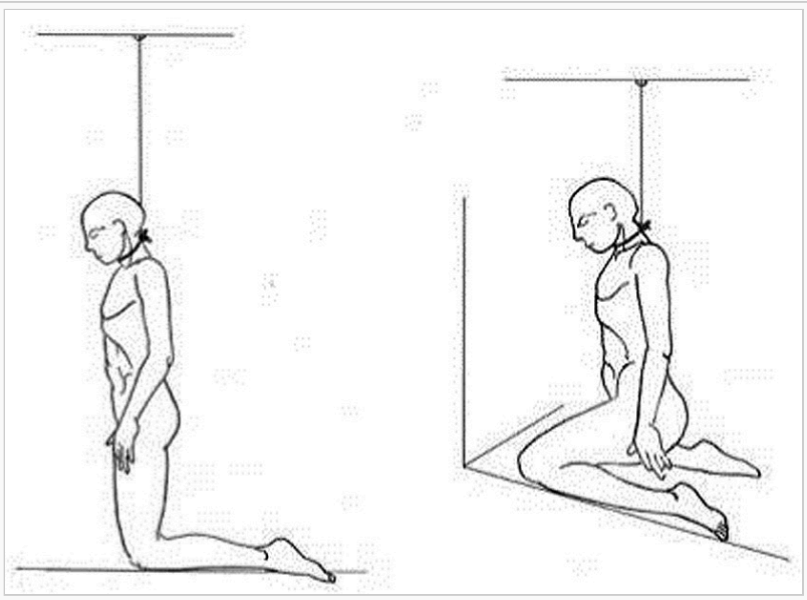
Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

- **Suspensión completa:** el cadáver permanece suspendido en el aire sin tocar el suelo y atado, generalmente por el cuello, con un agente constrictor; el cual, a su vez, está atado a un punto fijo. También sería una suspensión completa si estuviera atado a otra parte del cuerpo, como pueden ser las manos, los brazos o los hombros.



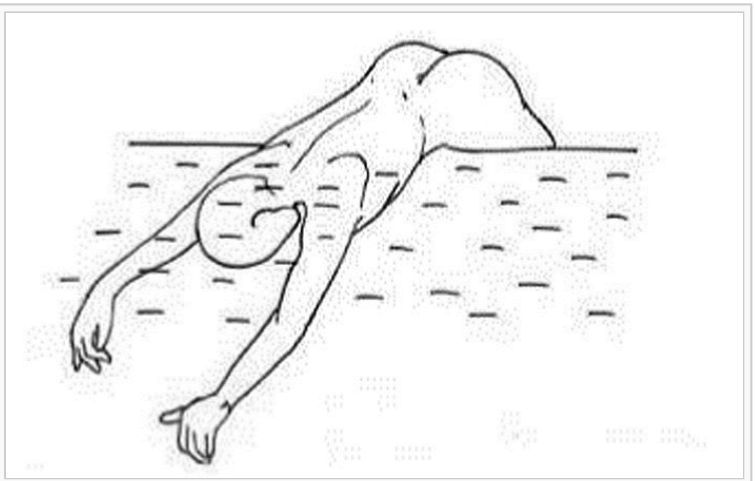
Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

- **Suspensión incompleta:** el cadáver permanece semisuspendido, tocando el suelo con alguna parte del cuerpo.



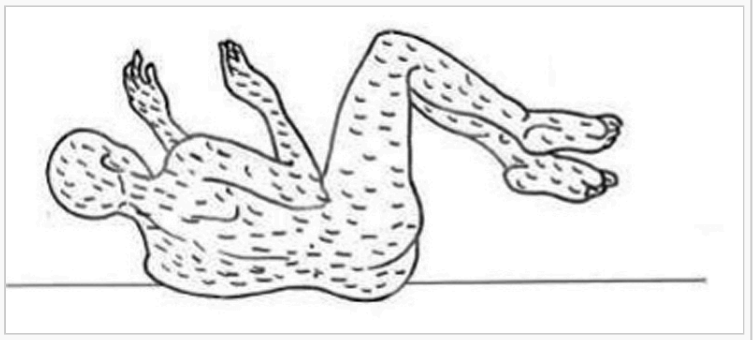
Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

- **Sumersión completa:** el cadáver se halla completamente sumergido en aguas que pueden pertenecer a una piscina, una alberca, un pozo, un río, etc. Estos cuerpos aparecen boca abajo y adquieren una singular postura que se llama "posición del luchador", debido a la forma final que toman.
- **Sumersión incompleta:** el cuerpo está parcialmente sumergido en el agua y, generalmente, es la cabeza la que se halla dentro del líquido.



Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

- **Posición del boxeador:** el cadáver se halla tumbado sobre el plano que lo sostiene y tiene la postura de un boxeador en posición de defensa. Esta es la posición característica de los cadáveres calcinados en los incendios, donde el calor del fuego provoca la deshidratación y la contracción de los músculos del cuerpo, haciendo que este adquiera esta peculiar forma.



Fuente: Manual de Criminalística, Juventino Montiel Sosa

En resumen, el primer interventor es el responsable de la *protección* del espacio físico y de los indicios que allí se encuentren. Sin perjuicio de la inspección ocular que posteriormente realizan las especialidades periciales, y ante los testigos de actuación correspondientes acorde a las normas procesales vigentes, el personal policial interventor debe *observar el espacio físico* donde pudo haberse cometido el hecho delictivo constatando la existencia o no de signos de violencia, desorden en los ambientes, posibles lugares de ingreso y egreso de

los autores, instrumentos empleados para el delito y la presencia de todo otro indicio físico posiblemente vinculado al ilícito. Además debe disponer la preservación e inmovilización de los elementos que, por su naturaleza, puedan estar vinculados al hecho acaecido, así como las áreas por las que estará permitido transitar estableciendo un *canal sanitario*, entendiéndose como tal, el espacio físico destinado al ingreso y egreso de la escena con el fin de no modificar o contaminar la misma. Es importante que se adopten medidas estrictas para evitar la contaminación del lugar del hecho y de los indicios allí presentes, como también para evitar la exposición del personal que intervenga a fin de evitar riesgos innecesarios relacionados con la salud y la seguridad, desde el principio hasta el fin de la investigación.

Las **medidas de seguridad** que el personal que interviene en la escena del crimen debe adoptar se destacan las siguientes:

- Utilizar indumentaria de protección: cubre calzado, guantes, cofia, barbijo y anteojos de seguridad. Los guantes evitan dejar nuevos diseños digitales o contaminar las muestras con la transpiración del operador;
- Proteger los elementos, rastros y/o indicios que se encuentran en peligro de ser alterados, deteriorados o destruidos (cubriendo áreas expuestas al humo, lluvia, rayos directos del sol o viento y pisadas de los operadores). Los peritos intervinientes son los únicos que se encuentran facultados a descartar cada elemento, rastro y/o indicio, previa consulta con la autoridad judicial competente;[128]
- Evitar fumar, comer, beber o salivar en el área;
- Evitar mover cualquier indicio material de no ser absolutamente necesario, caso en el que debe justificarlo y hacerlo constar en las correspondientes actas;
- De hallarse armas de fuego, y en caso de existir algún tipo de riesgo potencial de producirse una situación no deseada, se sugiere proceder a la descarga de la misma. Caso contrario, esperar el arribo del personal especializado para llevar a cabo dicha tarea;
- Abstenerse de utilizar las instalaciones y servicios disponibles en dicho lugar (baños, agua, toallas, teléfono, etc.);
- No dejar abandonados objetos personales o material descartable utilizado en el lugar del hecho. (Conf. Manual de actuación).[129]

Fijación - Actuación [130]

La **fijación del lugar del hecho** consiste en la documentación que se hace de la escena del delito desde el comienzo de la actuación por parte del primer funcionario público en arribar a la escena y que tiene la finalidad dejar plasmado su estado tal cual fue hallado.

Por su parte, el título IV del Manual de procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen establece que la fijación del lugar del hecho es la etapa siguiente

128. Manual de procedimiento para la preservación... *op. cit.*, p. 21.
129. Manual de actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito, *op. cit.*, p. 14.
130. Manual de actuación en el lugar del hecho..., *op. cit.* cap. III, p. 17 y ss.

a la inspección ocular mediante la cual se detectan la presencia de evidencias físicas asociadas al hecho investigado. La correcta fijación documentada garantiza su preservación, la integridad de la investigación y la posibilidad de tener un registro permanente que permita la realización de evaluaciones posteriores para la reconstrucción histórica del suceso. Esta fijación debe tener un orden establecido por el coordinador a fin de que los distintos procedimientos se realicen sin alterar las evidencias. La actuación de los agentes o funcionarios de la Policía Científica y/o de los peritos designados expresamente a tal efecto, debe ser coordinada para que cada uno de ellos realice su tarea en un orden preestablecido sin menoscabar la actividad de los demás profesionales.

Métodos de Fijación

Los métodos más comunes y tradicionales utilizados para la fijación del lugar del hecho son, la descripción escrita del lugar del hecho mediante un acta que conjuntamente con el croquis realizado a mano alzada componen la llamada fijación primaria; el plano confeccionado a escala y las tomas fotográficas realizadas por especialistas. Pueden utilizarse otros métodos de fijación (v. gr. utilización de imágenes digitales con scanner, laser o drones, aplicaciones electrónicas, muestreadores de aire de partículas o microorganismos y sensores electrónicos de sustancias volátiles) cuando resulte necesario a criterio de los técnicos o autoridades intervinientes.

Fijación Primaria

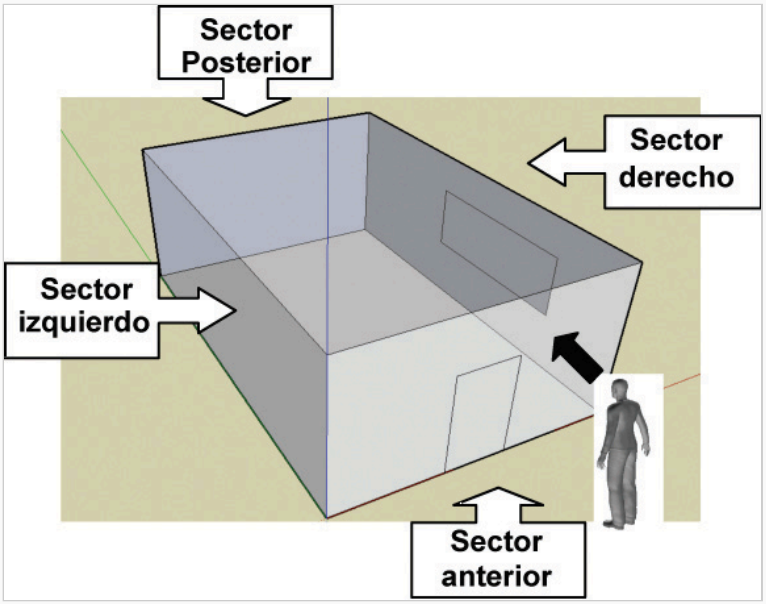
Es realizada por el personal interventor, previo al arribo de los técnicos, a través de la confección de un acta de intervención y un croquis. La **descripción escrita** se realiza mediante actas donde se dejan asentadas las características del lugar del hecho tal y como se encontró inicialmente, incluyendo la hora de llegada, características y ubicación geográfica, las condiciones climáticas (temperatura y estado del tiempo) y de visibilidad, el estado de las puertas, ventanas y persianas, los olores, los indicios de actividades, etc. Además, se registran los datos de las personas presentes, las que entran o salen de la escena, los cambios inevitables que se produzcan como consecuencia de las actividades realizadas y la descripción de los indicios detectados, teniendo en cuenta su ubicación, orientación, dimensiones, formas y características.

La descripción escrita del lugar del hecho debe reunir los siguientes requisitos:

- Formalizarse en un acta que puede ser labrada por el juez o el Fiscal de Instrucción asistidos por un secretario o por los funcionarios de policía o fuerzas de seguridad, quienes deben convocar, para este acto, a los testigos que correspondan, acorde a las normas procesales vigentes;
- Consignar, como mínimo, fecha, hora de comienzo y de cierre de la descripción; nombre, apellido y función de las personas intervinientes; en el caso de los testigos se debe incorporar también su domicilio y el tipo y número de documento de identidad (no

puede convocarse en tal carácter a aquellas personas que, a tenor de la ley procesal, se encuentren impedidas de serlo); diligencias practicadas, su resultado y declaraciones recibidas. Toda enmienda, interlineado o testado en el acta debe salvarse al concluir la misma. Finalizada el acta se debe leer y, posteriormente, proceder a su firma por todos los intervinientes, debiendo dejarse constancia expresa de la negativa de alguno de ellos. Todo esto sin perjuicio de los demás requisitos del acta que establezcan los códigos procesales vigentes.

- Ser precisa, detallada e imparcial, a efectos de permitir a la persona que la lea formarse una idea clara del lugar y de la ubicación de los rastros detectados, aunque ella nunca haya estado en el lugar del hecho o escena del delito.
- Debe respetar ciertas convenciones a la hora de describir las ubicaciones de los objetos o indicios en la escena del delito, según las cuales siempre se considera al observador que describe el sitio ubicado en el sector de ingreso al lugar, en caso de ser este único. En su defecto se deberá hacer algún tipo de referencia clara sobre el punto de partida seleccionado para la observación y; en caso de automóviles, se considerará al observador ubicado en la posición del conductor.



Posición del observador al detallar el ingreso a una vivienda.
Fuente: Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y de la Escena del Crimen, Programa Nacional de Criminalística.

El **croquis** es un dibujo a mano alzada del lugar del hecho, esquemático, orientado, con leyenda explicativa, medidas reales, sin usar una escala determinada y debe:

- Reflejar dimensiones del lugar, distribución del escenario y localización de víctima/s, armas, objetos y rastros del hecho investigado susceptibles de registro. Además, dibujar todo elemento de relevancia que se observe a simple vista como roturas de puertas, ventanas, derrames, boquetes, etc.;
- Indicar, previa determinación, en la parte superior del croquis, la dirección norte;

- Incorporar el área circundante al lugar del hecho o escena del delito, anotando las calles, avenidas, rutas, etc., que lo rodean y cualquier circunstancia que pueda tener relación con el hecho que se investiga como pueden ser árboles caídos, obras en construcción, ubicación de semáforos, etc.;
- Relacionar los elementos físicos del lugar del hecho y numerarlos;[131]
- Registrar, previo a su levantamiento y traslado, la ubicación de las pruebas y la distancia de los edificios aledaños, si los hubiera.

Fijación Pericial

Es realizada por personal técnico y el coordinador o jefe de equipo al llegar al lugar a peritar deberá:

- Preguntar al personal policial ya presente sobre el hecho acaecido, las medidas de seguridad adoptadas, las personas que allí ingresaron y los cambios, alteraciones o modificaciones del lugar del hecho o escena del delito que han sido inevitables, así como todo otro dato de interés para la investigación del hecho;
- Revisar los perímetros establecidos en primera instancia para la protección del lugar del hecho, a fin de modificarlos si lo considera necesario;
- Examinar el cuerpo desde distintos ángulos, lo más cerca posible y con detenimiento sin tocarlo, a efectos de comprobar la existencia de algún indicio que pueda ser llevado al rango de prueba (v. gr. cabellos, fibras, pinturas, astillas de vidrio, etc.);
- Evaluar la escena con la finalidad de determinar el orden de ingreso de los especialistas en materia pericial;
- Registrar por escrito toda labor pericial y alteración, manipulación y/o sustracción de elementos físicos que se encontraban en el lugar del hecho, así como la presencia de toda persona no autorizada a ingresar a esta, sean miembros del Poder Judicial, Ministerio Público u otros agentes o funcionarios de la policía o fuerza de seguridad.

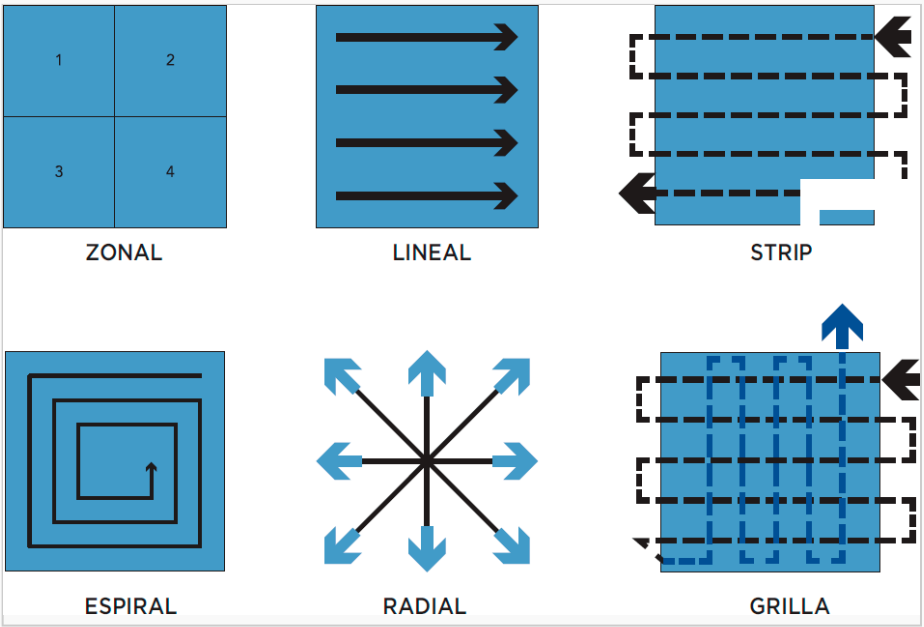
Inspección ocular

La **inspección ocular** es un proceso metódico, sistemático y lógico de búsqueda de indicios que consiste en la observación minuciosa e integral del lugar del hecho o escena del delito. Una vez comenzada la inspección ocular no debe interrumpirse, salvo que se den circunstancias que impliquen peligro físico para el personal o daño para las cosas.

Los **métodos o técnicas aconsejables para la búsqueda de indicios** durante la inspección ocular y conforme surge del Manual de buenas prácticas en la escena del crimen[132] son los siguientes:

131. Manual de procedimiento para la preservación… *op. cit.*, p. 39 - corresponde a pto. "d y e".
132. Manual de buenas prácticas…, *op. cit.*, p. 29 y ss.

- **Método de franjas o líneas**. Consiste en hacer un rastrillaje sobre un espacio a campo abierto; es ideal para grandes dimensiones. Requiere de varias personas dispuestas en línea y que avanzan hacia adelante en una misma dirección. De hallarse algún elemento, de inmediato se da aviso al responsable del equipo.
- **Método de la cuadrícula o rejilla.** Similar al de franjas, con la diferencia de que este método brinda una doble cobertura, de este a oeste y de sur a norte, formando un cuadriculado en el terreno. Método de zonas, sector o cuadrante. Este método consiste en dividir el terreno en zonas y en asignarle una codificación o numeración a cada cuadro o zona. Una vez que se haya hecho así, se procederá a la inspección de cada una de ellas y, en caso de que se encuentre alguna evidencia, se hará mención del cuadro o zona que se ubicó.
- **Método radial**. La zona por tratar es circular o tiene forma de rueda, con un punto central; el desplazamiento se hace a lo largo de los radios de la circunferencia. La zona investigada desde el punto central hacia el exterior se vuelve más grande a medida que avanza la búsqueda.
- **Método espiral.** La búsqueda se realiza del centro a la periferia o viceversa, caminando en espiral en la zona de búsqueda.
- **Método punto a punto.** Se ubica una evidencia y, a partir de esta, se demarcan los demás elementos que se encuentren en el lugar.
- **Técnica libre.** Consiste en que el investigador interactúa en el lugar del hecho de forma libre, en función de su experiencia y las características del lugar.



Fuente: Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y de la Escena del Crimen, Programa Nacional de Criminalística.

El coordinador pericial o jefe de equipo, y continuando con lo desarrollado por el Manual de actuación (*op. cit.*) tiene a su cargo la inspección ocular y debe:

- Tener presente que, por lo general, se tiene solo una oportunidad de hacer un reconocimiento o registro adecuado de la escena tal cual fue hallada;
- Realizar un recorrido inicial cuidadoso y pormenorizado del lugar del hecho o escena del delito a los fines de tener un conocimiento íntegro del mismo con el propósito de captar la información indiciaria y asociativa relacionada con el hecho que se investiga, restringiéndolo a la menor cantidad de personas posibles, para evitar la alteración, contaminación o destrucción de los indicios, pero siempre con la presencia de testigos acorde a las normas procesales vigentes;
- Efectuar la inspección con adecuado equipamiento técnico (óptico, lumínico, etc.) para evitar la alteración de indicios invisibles a simple vista;
- Considerar que de ella depende la planificación para el trabajo posterior;
- Tomar nota de los indicios a medida que se relevan y dar las indicaciones para su posterior fijación y descripción. Cuando en la inspección ocular se detectan indicios relevantes es de suma importancia identificarlos e indicar su posición para una posterior fijación y levantamiento;
- Registrar la ausencia de los elementos o indicios que, de acuerdo a las características del hecho, se supone deberían encontrarse en el lugar y no fueron hallados;
- Tener particular cuidado en la marcha, ya que los indicios que se encuentren en el suelo son susceptibles de ser subestimados o pisados, sobre todo en lugares con terrenos irregulares.

"La **inspección de lugares abiertos** presenta una mayor cantidad de superficies altamente porosas que dificulta encontrar rastros digitales. En estos casos se debe prestar particular atención a los elementos, rastros y/o indicios que puedan relevarse en objetos (v. gr. armas, latas, botellas) u otros elementos que puedan encontrarse. El coordinador debe:

Planificar el reconocimiento detallado del lugar del hecho prestando considerable atención a la ruta o camino a ser tomado hacia el punto focal de la realización del hecho;

Tener particular cuidado en la marcha pues los elementos, rastros y/o indicios que se encuentren en el suelo son susceptibles de ser subestimados o pisados;

Seguir, de ser posible, la ruta de aproximación que ofrezca menor probabilidad de haber sido tomada por el presunto autor y/o participes del hecho;

Examinar y registrar si existen daños en la vegetación de la zona. De esta manera es posible deducir el probable camino tomado por el presunto autor y/o participes y contribuir, posteriormente, a la reconstrucción del hecho."[133]

133. Manual de procedimiento para la preservación del lugar del hecho, *op. cit.*, p. 32.

En **lugares cerrados** debe examinarse indefectiblemente y de manera minuciosa, no solo el piso, sino también muros, puertas, ventanas y techo, dirigiendo la vista de arriba hacia abajo y viceversa.

Descripción escrita

La **descripción escrita** debe hacer especial hincapié en la descripción de las actividades llevadas a cabo por los técnicos durante el análisis del lugar del hecho, así como los resultados de las mismas. Esto se realiza a los fines de recordar y demostrar el estado inicial en que se encontraba la escena al arribo de los especialistas, lo que se hizo en la misma, cuándo, cómo y quién realizó cada actividad. Toda descripción escrita debe realizarse en el mismo orden en que se llevaron a cabo la observación o inspección ocular del sitio del suceso, es decir: de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al mínimo detalle.

Al respecto la ***Disposición n.° 33/02*** en su punto 5 *"Registro del lugar. Levantamiento de la evidencia"* establece que el registro del lugar se traduce en las operaciones técnicas que realiza la Policía Científica para descubrir y colectar las evidencias físicas que permiten acreditar la comisión de un hecho delictivo e individualizar a sus autores. El propósito de esta etapa es la búsqueda profunda y exhaustiva de prueba potencial.
Practicada la inspección preliminar el responsable del equipo *planifica y resuelve* la estrategia y secuencia de la intervención de las distintas disciplinas, convocando -si lo estima necesario- el concurso de otras áreas técnicas. El registro y levantamiento se inicia con el relevamiento fotográfico y se ajusta, en la medida de lo posible, a las siguientes pautas:

- El fotógrafo es el primer técnico que ingresa al lugar a efectos del registro, salvo que se requiera comprobar la muerte de una persona, en cuyo caso accederá primero el personal médico.
- En la búsqueda de la evidencia se procede de lo general a lo particular, de lo manifiesto y visible a lo oculto o de difícil acceso, comenzando con el registro de la señalizada por el responsable del equipo en la inspección preliminar. No deben olvidarse las zonas de ingreso y salida.
- Cuando resulta necesario el secuestro del objeto que contiene la evidencia, se debe labrar el acta de secuestro correspondiente. En el caso de divergencias sobre la pertinencia de un secuestro, se procede conforme lo indique el responsable del equipo técnico.
- Toda la evidencia recolectada debe ser fotografiada y localizada en el croquis antes de su levantamiento. En este último, consta su ubicación y posición original, indicado a partir de un elemento referencial fijo (v. gr. puerta o ventana).
- Siempre que sea factible levantar una muestra se debe proceder en tal sentido, evitándose el secuestro de la prenda u objeto completo.
- La evidencia recolectada debe identificarse correctamente y embalarse en el lugar del hecho. El embalaje debe efectuarse en envases adecuados y tener un rotulo identificatorio en el que se consigna: a) Código de identificación a los fines de la documentación del relevamiento planimetrico; b) Órgano judicial requirente; c) Número

y fecha del sumario; d) Carátula; e) Número de cooperación; f) Sección correspondiente; g) Técnico responsable.

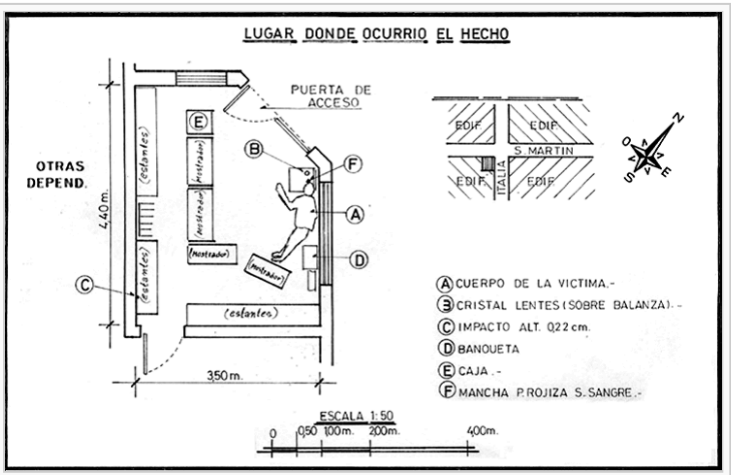
- El material recolectado debe mantenerse en lugares de acceso restringido y el técnico que realiza la recolección del material o muestra es responsable de su custodia y traslado hasta su procesamiento o la entrega documentada en la sección respectiva. La evidencia recolectada debe ser comunicada por el técnico al responsable del equipo, a los fines de su registro en el protocolo correspondiente.

Fijación Planimetrica

Permite una "representación gráfica del lugar del hecho y de su entorno, de su ubicación geográfica, dimensiones y distribución del escenario y de la exacta ubicación de la evidencia colectada por las distintas disciplinas criminalísticas, estableciendo relaciones de distancia y tamaño."[134]

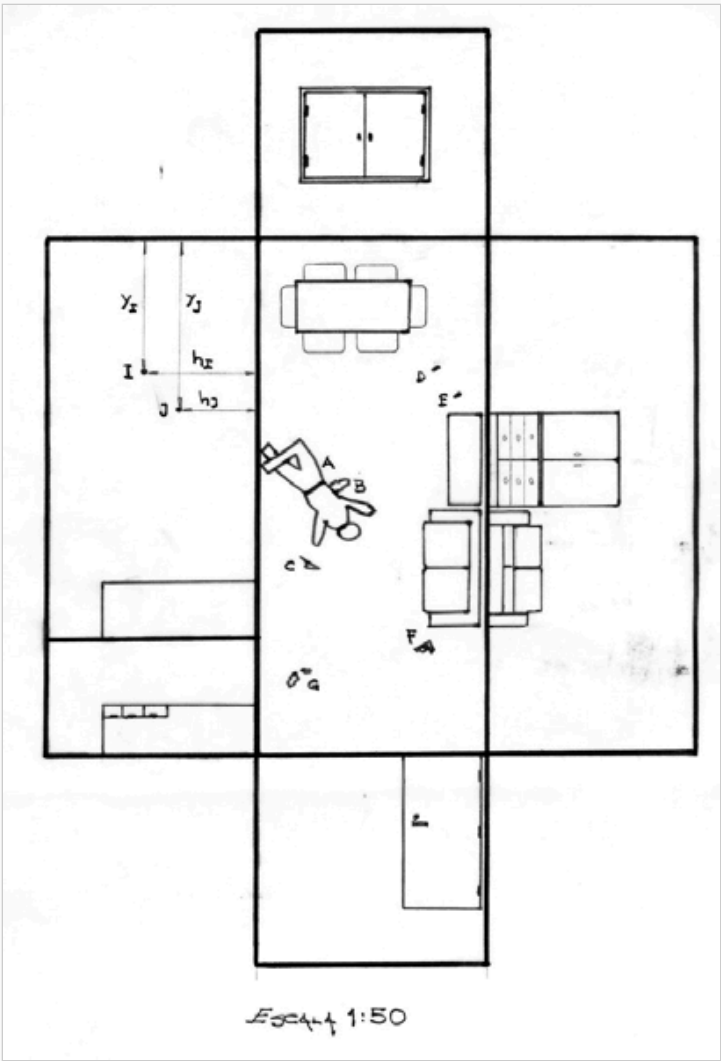
El plano del lugar del hecho es, a diferencia del croquis, un dibujo realizado a escala por personal especializado y que debe presentar ciertas características.[135] Ellas son:

- **Escala:** se debe dibujar a escala, entendiéndose por esta, la reducción proporcional que se hace de las dimensiones del lugar del hecho o escena del delito.
- **Esquematicidad:** debe contener únicamente aquello que se considera esencial para la investigación, es decir, los elementos, rastros y/o indicios que dan cuenta del hecho sucedido y la identidad de sus participantes.
- **Orientación:** se debe tomar como referencia el norte magnético.
- **Leyendas explicativas o referencias:** señalan la naturaleza de determinados objetos o elementos, rastros o indicios en el sitio del suceso con el propósito de una correcta interpretación del dibujo.



Fuente: Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y de la Escena del Crimen, Programa Nacional de Criminalística.

134. Disposición n.° 33/02 Dirección General de Policía Judicial.
135. Manual de actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito, *op. cit.*, p. 41.



En este plano de paredes abatidas (método de Kenyeres) se pueden fijar indicios en paredes o techos, como lo son, por ejemplo, impactos de bala o manchas sanguíneas.

Pautas de actuación

La ***Disposición n.° 33/02*** establece las siguientes pautas de actuación al momento de realizarse un relevamiento planimetrico:

- La tarea se inicia con una observación general del escenario, identificación del perímetro de la superficie a representar y su entorno, y el reconocimiento de los elementos referenciales en torno a los cuales se organizará el dibujo:
- Con la información se realiza un croquis a mano alzada que refleja las dimensiones y distribución del escenario y la localización de las víctimas, instrumentos y rastros del hecho que los técnicos de las disciplinas entiendan necesario registrar. Las medidas deben permitir la elaboración de un plano a escala.
- El croquis debe estar orientado en función de los puntos cardinales que figuran en su plantilla y en su confección se debe observar, en lo posible, la siguiente secuencia: a) Delimitación del perímetro; b) Introducción de objetos y mobiliario; c) Inserción de la

evidencia en el orden en que se recolecta. Toda la evidencia levantada debe consignarse en el croquis.

- En el croquis se insertan las evidencias con el código de identificación que se le asigna al momento del levantamiento. Además, el croquis debe incluir: a) Identificación de la causa; Lugar, fecha y hora de realización; c) Referencias climáticas y condiciones de iluminación y d) Técnico actuante.

Fijación fotográfica [136]

Hace posible obtener una "visión total y detallada del lugar del hecho o escena del delito, que permite acreditar fehacientemente tanto el estado en que se encontraban los inicios físicos, como las operaciones realizadas al momento de la recolección de los mismos".

La imagen forense tiene en la actualidad un amplio campo de aplicaciones en todas las ramas de la criminalística. Su versatilidad permite registrar y conocer datos que pasarían desapercibidos durante la observación, a simple vista, de personas, lugares u objetos. De igual forma, sirve para complementar las descripciones escritas, como en el caso de los planos realizados y de la ubicación exacta de las víctimas, o de los indicios hallados en la escena del delito.

La fotografía debe realizarse de manera metodológica y ordenada, siempre de lo general a lo particular, de lo particular al detalle y del detalle al mínimo detalle.

Vistas fotográficas

La vista general: se deben tomar fotografías panorámicas y abarcadoras del lugar enfocando desde distintos ángulos a fin de tener una visión de conjunto de los aspectos generales del mismo, lo que ayuda a la exactitud en la descripción y ubicación de los diversos objetos e indicios allí presentes. Asimismo, pueden realizarse fotografías a través del barrido de tomas respetando entre cada una de ellas la misma distancia hacia el objeto registrado y la misma altura con respecto al piso.



Fuente: Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y de la Escena del Crimen, Programa Nacional de Criminalística.

136. Conforme surge del Manual de actuación en el lugar del hecho…, *op. cit.* cap. VI, p. 37.

La vista media: las fotografías deben tener directa relación con objetos o indicios relevantes para la investigación y abarcar específicamente cada elemento o rastro que sea necesario resaltar tomando siempre dos puntos u objetos fijos que sirvan de referencia para poder establecer la ubicación y orientación exacta del indicio.



Fuente: Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y de la Escena del Crimen, Programa Nacional de Criminalística.

La vista de detalle: está constituida por fotografías de aproximación que se realizan con referencias métricas y procurando que el eje del ocular o eje óptico esté perpendicular al plano de ubicación del objeto o rastro, con la finalidad de captar las dimensiones del indicio y las características particulares del mismo. Cuando es posible, se deben utilizar aparatos de macro y micro fotografía.

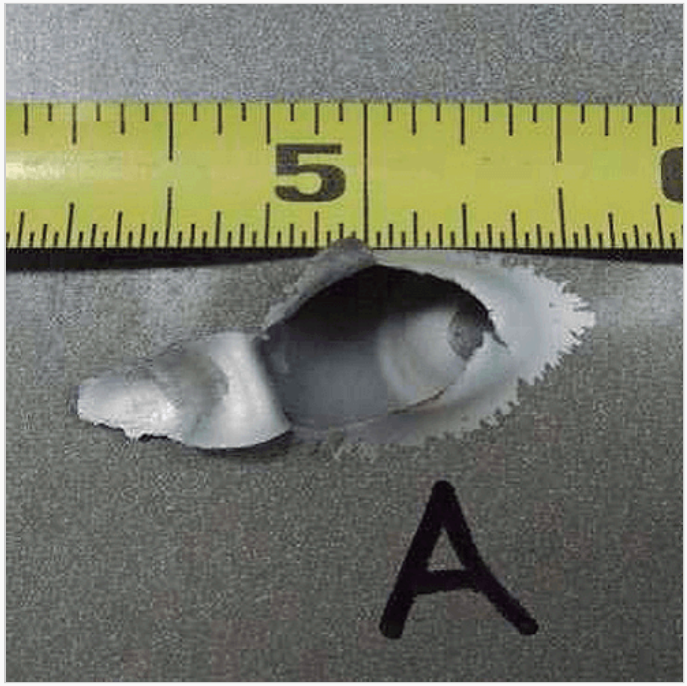


Fuente: Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y de la Escena del Crimen, Programa Nacional de Criminalística.

Pautas de actuación

- Se debe tomar registro fotográfico de todas las áreas que se consideren de relevancia, sin descalificar a priori ninguna de ellas.

- Las fotografías deben tomarse en forma relacionada (v. gr. la posición de la víctima en relación a otros rastros asociados al hecho investigado) y desde perspectivas adicionales (desde el aire, el área de visión del testigo, el área del cuerpo una vez removido, etc.).
- Las tomas fotográficas deben completarse, al ser presentadas ante el requirente, con la siguiente información; a) Fecha, hora, lugar y persona que tomó las fotografías; b) ubicación específica del lugar del hecho; c) orientación y descripción de la escena fotográfica; d) fuente lumínica; e) distancia de la cámara al sujeto u objeto motivo de la toma; f) condiciones ambientales; g) características de la cámara fotográfica: distancia focal de la lente; velocidad del obturador; y apertura del diafragma; h) tipo de película o resolución en pixeles, según corresponda.
- Las fotografías obtenidas originalmente, sin ningún tipo de edición, deben preservarse aun cuando no se haya obtenido la calidad fotográfica deseada.
- Cuando se realicen tomas fotográficas con luces o productos especiales para levantar rastros o indicios que, por sus características, así lo requieran, deben llevarse a cabo en presencia de testigos, acorde a la normativa local vigente.
- En el caso de que en el cadáver se observen lesiones, heridas de arma blanca o arma de fuego, o incluso mordidas, es fundamental colocar una regla y obtener fotografías de detalle. Asimismo, el uso de escalas diseñadas específicamente para la toma fotográfica con referencia métrica es de uso obligatorio para toda imagen de aproximación o detalle que se realice de los indicios.



Detalle de orificio de proyectil con la correspondiente regla.
Fuente: Fuente: Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y de la Escena del Crimen, Programa Nacional de Criminalística.



Detalle de una marca de mordedura y la regla que permite conocer las medidas reales.

Fuente: Fuente: Manual de Procedimiento para la Preservación del Lugar del Hecho y de la Escena del Crimen, Programa Nacional de Criminalística.

En particular la ***Disposición 33/02*** establece que:

- El relevamiento fotográfico debe proporcionar información del lugar, de la naturaleza del hecho y sus resultados, y de los rastros o vestigios de su comisión.
- No deben descuidarse los accesos, aberturas y áreas adyacentes, y demás zonas que resulten de interés en función de las características del hecho y de su calificación legal.
- Debe registrarse el lugar desde lo general a lo particular, efectuando tomas generales, medias, primeros planos o vistas en detalles.
- La vista general representa el área como si la estuviese viendo una persona de pie. Su toma se realiza con el empleo de gran angular y debe efectuarse desde los cuatro ángulos. Las fotografías deberán tener una cobertura de 360°.
- Las tomas de media distancia se efectúan desde aproximadamente 3 a 6 metros de distancia del elemento a documentar.
- Concluido el relevamiento general y secuencial, el fotógrafo actúa a requerimiento de los técnicos para registrar las distintas operaciones en particular.
- La evidencia a recolectar debe fotografiarse en el mismo lugar en que se encuentra previo a su levantamiento por parte del técnico competente y luego de que se hayan tomado las medidas.
- Debe indicarse en el croquis confeccionado por el planimetra la ubicación, dirección y sentido en que se realizó la toma, por lo que deberá actuar coordinadamente con aquél.

Evidencias

“Etimológicamente, “evidencia” proviene del latín *evidentia*, que significa “certeza clara y manifiesta de la que no se puede dudar”. Así, cuando unimos el término “evidencia” con la

palabra "física", estaremos a la evocación de todos aquellos elementos que son pasibles de percepción por alguno de los sentidos humanos, con o sin tratamiento previo, y que brindan certeza sobre determinada cuestión."[137]

Las **evidencias** conforme el Manual de buenas prácticas en la escena del crimen[138] son aquellos elementos que pueden percibirse por los sentidos, ya sea directamente o con la utilización de equipos especializados que permiten la demostración posterior en la sustentación del caso que se investiga. Estas evidencias físicas o indicios conllevan a:

- Identificar al autor o autores del hecho.
- Identificar la participación de los victimarios o autores en el desarrollo de los hechos.
- Identificar las vías de acceso.
- Identificar el tipo de lugar (hecho o hallazgo).
- Reunir las pruebas de la comisión de un delito.
- Reconstruir la mecánica del hecho (modus operandi).

Por su parte, el Manual de Actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito señala al indicio como todo objeto, elemento o instrumento, huella, marca, rastro, señal, vestigio o cosa que se usa y/o se produce en la comisión de un hecho delictivo, susceptible de llevar por vía de inferencia al conocimiento de otro hecho desconocido.[139]

El especialista en análisis y preservación de la escena del crimen, prof. Eloy Torales enumera elementos que pueden constituirse en evidencias físicas y sus posibles localizaciones. En relación a los primeros menciona: armas de fuego, cartuchos, proyectiles, vainas o casquillos, armas blancas, fluidos corporales: semen, sangre, saliva, pelos, tejidos, prendas de vestir, residuos de explosión, documentos, alimentos, bebidas, huellas digitales, palmares, plantares, herramientas para diversos usos, vehículos, tierra, equipamiento informático, telefónico. Respecto a la localización señala los siguientes supuestos:

1. El lugar donde sucedieron los hechos;
2. Lugares cercanos a este;
3. Los puntos de entrada y salida de la escena;
4. La ruta de escape;
5. La víctima (prendas, manos, cuerpo, cabellos, calzados);
6. El sospechoso;
7. Los lugares donde se encontró la víctima o las evidencias;
8. Los lugares que habita o frecuenta el sospechoso.[140]

137. BERTONE, Fernando M. - FENOLL, Alejandro M., *op. cit.*, p. 74.
138. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen, *op. cit.*, p. 32.
139. Manual de buenas prácticas en la escena del crimen, *op. cit.*, p. 32.
140. BERTONE, Fernando M. - FENOLL, Alejandro M., *op. cit.*, p. 121.

Liberación

A los fines de la liberación del lugar del hecho o escena del crimen el coordinador del equipo técnico o autoridad interviniente debe "realizar una inspección general a fin de evaluar si el lugar se encuentra en condiciones de ser liberado. A tal efecto debe garantizar a través de un acta que:

- Ningún elemento, rastro y/o indicio haya pasado inadvertido;
- Todas las evidencias hayan sido recogidas;
- La tarea de campo de los distintos peritos intervinientes en el lugar del hecho o escena del crimen haya finalizado."[141]

Al respecto, la ***Disposición n.° 33/02*** establece que se trata de la etapa final del trabajo operativo en el lugar de los hechos que tiene como propósito asegurar que se haya completado el relevamiento y resguardo de la evidencia. Una vez concluida las tareas propias del registro y levantamiento de la evidencia, el responsable del equipo técnico debe efectuar un último recorrido por el lugar del hecho a los fines de:

- Verificar -juntamente con los demás integrantes- que se hayan practicado la totalidad de las operaciones técnicas posibles y que se hayan registrado todas las zonas, incluso las ocultas.
- Evaluar los resultados obtenidos y, en su caso, disponer nuevas medidas.
- Considerar la conveniencia de que otros especialistas concurran al lugar.
- Asegurar la corrección de la documentación escrita (protocolo y actas de secuestros).
- Evaluar la necesidad de ordenar la continuidad del cordón criminalistico y la permanencia del personal policial de consigna por un término no mayor a 72 horas, dando cuenta de ello a la fiscalía interviniente a través de la Unidad Judicial y al superior policial de turno.
- Evaluar la conveniencia de disponer la entrega en custodia de los objetos a examinar y la simultánea liberación del lugar.
- Disponer la liberación del lugar del hecho, lo que se hará constar en el acta del consigna.
- Receptar las actas de constatación y preservación y del consigna.

141. Manual de procedimiento para la preservación del lugar del hecho y la escena del crimen, Programa Nacional de Criminalística, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación, Infojus, p. 53.

Cadena de Custodia

Consideraciones generales

Concepto

La **cadena de custodia** es "el conjunto de procedimientos de seguridad destinados a garantizar que los elementos de pruebas materiales que se incorporan y exhiben en el juicio oral guardan identidad física con el material que se sostiene ha ido hallado, recolectado e incautado en el lugar donde se afirma relacionado con el delito que se investiga y que se encuentra en idénticas condiciones fenomenológicas a las que allí tenía, o sea que no hayan sido alterados, contaminados, destruidos, dañados ni sustituidos."[142]

El Manual de Actuación (*op. cit.*) define la cadena de custodia como "la documentación o registro cronológico y minucioso de los elementos y/o indicios hallados en el lugar del hecho o escena del delito y a su manipulación adecuada desde su obtención en la escena del delito hasta su presentación en la sala del tribunal". El objetivo de la misma es "garantizar que el objeto o sustancia que se presente en juicio como elemento de prueba sea el mismo que se recolectó como indicio relacionado con la ejecución de un posible delito, es decir, que no haya sufrido alteraciones más allá de las propias de su natural deterioro o las necesidades para su evaluación técnica o científica pericial."[143]

Importancia

En el sistema acusatorio adoptado por nuestra legislación, la prueba se practica directa y concentradamente dentro del juicio oral, en las diferentes audiencias, de ahí la importancia de demostrar la correcta cadena de custodia y el cumplimiento de sus procedimientos, como una garantía para el derecho de defensa y como una obligación de la parte acusadora, ya que de no ser así el material incautado se expondría a la regla de exclusión. Continúa diciendo Eduardo Jauchen que "el acusatorio exige que el elemento material probatorio pueda luego ser admisible como prueba en el juicio, y para ello se requiere acreditar tanto su legalidad como su autenticidad. La *legalidad* consiste en que su recolección u obtención se haya verificado observando el respeto a los derechos humanos en la forma establecida en la Constitución, en los tratados internacionales y en las leyes. La *autenticidad* importa que su obtención, fijación, recolección, embalaje, traslado, y que todas las trasferencias que del mismo se efectúen por distintas personas, desde la que lo detectó en el lugar de su hallazgo hasta la que exhibe en el juicio, se haya efectuado técnicamente y sometido a la cadena de custodia."[144]

---

142. JAUCHEN, Eduardo M. *"La cadena de custodia"* en Revista de Derecho Procesal Penal - La Investigación Penal Preparatoria I, Ed. Rubinzal- Culzoni, año 2011, p. 190.

143. Manual de actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito, *op. cit.*, p. 47.

144. JAUCHEN, Eduardo M, *op. cit.*, p. 190 y ss.

Sistema acusatorio

El paradigma acusatorio en contraposición con el inquisitivo se caracteriza por:

► Propiciar la independencia de las funciones de acusar, perseguir (MPF) y juzgar (Jueces).

► Considerar al imputado inocente hasta tanto se pruebe lo contrario, carga que pesa sobre el MPF.-

► Entender que el imputado es sujeto de prueba y no objeto de prueba. No puede ser obligado a colaborar con la investigación y tiene derecho a ejercer libremente su defensa.

► Procurar, por regla general, el mantenimiento del estado de libertad del imputado durante el proceso. Las medidas de coerción únicamente proceden cuando resulte indispensable para asegurar los fines del proceso y exista riesgo procesal de que el imputado evada el accionar de la justicia o destruya pruebas.

► No admitir ningún otro medio que no sea la prueba para acreditar la culpabilidad.

En resumen, el propósito de la cadena de custodia radica en garantizar la integridad, conservación, inalterabilidad, naturalidad, originalidad y autenticidad, de todos los elementos materiales que puedan ser aportados como pruebas. Para ello es importante implementar un mecanismo de registro y control que garantice un idóneo y adecuado manejo de las evidencias e indicios por parte de todas aquellas personas que tengan acceso a estas y se impida su pérdida, destrucción, alteración o cualquier otra maniobra irregular. "Todo funcionario que reciba, genere o analice muestras o elementos de prueba y/o documentos forma parte automáticamente de este procedimiento, sencillo, pero de obligado cumplimiento durante el desarrollo de la investigación. Es responsabilidad de todo funcionario, que participa en el proceso de la cadena de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin."[145]

La cadena de custodia es una pieza fundamental en el desarrollo investigativo y probatorio ya que actúa como un mecanismo que garantiza la autenticidad de los elementos de prueba recolectados y examinados. Garantiza que las pruebas presentadas corresponden al hecho investigado, sin que dé lugar a confusión, adulteración ni sustracción alguna, conservando estos su potencial probatorio.

Principios básicos y control de la cadena de custodia [146]

- Toda persona que reciba, genere o analice muestras o elementos de prueba, forma parte de la cadena de custodia y debe velar por su seguridad, integridad y preservación. Es responsabilidad de toda persona que participa en el proceso de la cadena de custodia, conocer los procedimientos generales y específicos para tal fin.
- Se inicia con la autoridad que recolecta los elementos de prueba, desde el mismo momento en que se conoce el hecho presuntamente delictuoso.
- Los procedimientos de custodia deben aplicarse a todo elemento probatorio y extenderse de manera idéntica sobre las actas, formularios y oficios que acompañan el material.
- Al momento de recolectar los elementos de prueba se debe dejar constancia en el acta correspondiente y hacer la descripción completa de los mismos, registrar su naturaleza,

145. JAUCHEN, Eduardo M, *op. cit.*, p. 193.
146. *Ibid.*, p. 196 y ss.

sitio exacto de donde fue removido o tomado y la persona o el funcionario que lo recolectó. Toda transferencia de custodia debe quedar registrada en el formulario correspondiente, indicando fecha, hora, nombre y firma de quien entrega y de quien recibe.

- Toda evidencia e indicio inserto en el proceso de cadena de custodia, debe llegar debidamente embalada, rotulada y sellada.
- El perito que analiza muestras o elementos de prueba debe en el dictamen pericial, describir detalladamente los mismos, las técnicas y procedimientos de análisis utilizados, así como las modificaciones realizadas sobre los elementos de prueba, mencionando si estos se agotaron en los análisis o si quedaron remanentes.
- Los elementos de prueba como los documentos que los acompañan, se deben mantener siempre en lugar seguro, de acceso restringido y dotado de las medidas de conservación adecuadas.

El profesor y especialista en cuestiones criminológicas Eloy Torales enumera los siguientes **errores más comunes de los investigadores en la escena del crimen:**[147]

- Protección inadecuada de la escena del crimen.
- No asegurar la escena del crimen protegiéndola de los extraños.
- Demasiados agentes presentes contaminan la escena y la evidencia.
- Demasiados agentes involucrados en la investigación de la escena del crimen.
- Falta de organización y de comunicación en la investigación de la escena del crimen.
- No realizar la requisa o investigación más allá del lugar de la escena del crimen.
- Manipulación inadecuada de la evidencia y su contaminación.
- Levantar o tocar las armas encontradas antes de que se haga el croquis, de tomarse las fotografías, o del momento apropiado para recogerlas.
- Colocar los artículos mojados, manchados, en una bolsa de plástico sin secarlos al aire.
- Empaquetar más de un artículo en el mismo paquete.
- Recolección o preservación inadecuada de la evidencia.
- No llevar el equipo adecuado para trabajar la escena del crimen.
- No reconocer lo que constituye evidencia.
- No tomar notas adecuadas.
- No preparar dibujos o croquis simples de la escena.
- No examinar atentamente la zona por si existen testigos.
- Fijado el cerco perimetral permanecer dentro de él, personal de seguridad no técnico, como así también los móviles.
- Sacar conclusiones demasiado rápidas y acomodar la escena a las propias teorías.
- Sacar insuficiente número de fotografías en lugar de demasiadas.
- Intentar recoger las huellas latentes, etc. sin estar adecuadamente entrenado.

147. BERTONE, Fernando M. - FENOLL, Alejandro M., *op. cit.*, p. 144.

- Emplear técnicas de investigación del tipo "Probar hasta acertar".
- No restringir la información, pista, etc. al propio departamento; ¡No darla a conocer a los medios de información!

Vicios que afectan la cadena de custodia

Los principales vicios que en la práctica pueden afectar la cadena de custodia, conforme los enumera Arburola Valdeverde, son los siguientes:[148]

- Bolsas de plástico o de papel parcialmente cerradas.
- Bolsas con cierre de seguridad: descripción errónea, no lacradas y falta de individualización.
- En el proceso de lacrado: inexistencia de cinta adhesiva, firmas y sello de la autoridad judicial o policial.
- En el trámite de recepción de indicios para su análisis en el laboratorio forense: inexistencia de libros consecutivos; inexistencia de hojas de control para determinar las condiciones en que ingresó el embalaje al laboratorio.
- Actas de apertura: inexistencia detallada de embalajes y su contenido; ausencia de testigos de apertura.
- Embalaje externo: inexistencia de lacrado, sellado o el lacrado presenta rupturas o alteraciones.
- Falta de cierre con cinta adhesiva en cada una de las aberturas del recipiente (sobres, cajas, bolsas); omisión de escribir encima de la cinta el nombre de la persona responsable del levantamiento; el nombre de la persona responsable del levantamiento presenta alteraciones, borraduras, tachaduras o cualquier situación que produzca ilegibilidad de las letras o el nombre.
- Bolsas de evidencia sin sellar o con sellado o lacrado insuficiente, con etiquetas en blanco o con información relevante incompleta.
- Embalajes externos sin boleta de cadena de custodia.
- Manipulación de la evidencia en el sitio del suceso por parte de terceros, extraños o curiosos.
- Desprendimiento, alteraciones o borraduras de la boleta de cadena de custodia del embalaje externo.
- Transporte de los indicios materiales al laboratorio forense sin embalajes externos, sellado o lacrado o traslado de la evidencia por parte de un particular o por correo.
- Inconsistencia tanto en la descripción como en la numeración de las diferentes muestras con la solicitud de dictamen criminalistico y las respectivas boletas de cadena de custodia.
- No se recolectan los indicios con las técnicas adecuadas o no se utiliza embalaje apropiado lo que produce alteración, contaminación o destrucción.

148. Citado por Jauchen en Cadena de Custodia, *op. cit.*, p. 199.

- Preservación no realizada en el sitio del suceso: en casos aislados en la sede de la Policía Judicial se realiza el proceso de lacrado o sellado.
- Almacenamiento de la evidencia en lugares no controlados, es decir en lugares de acceso libre.
- Entrega no controlada: en el proceso de transporte o traslado no se logra determinar a donde estuvo la evidencia, en que tiempo y por qué, he aquí podría cuestionarse si estuvo pérdida, si fue alterada entre otros.
- Mezcla de indicios en un mismo embalaje, lo cual podría producir contaminación.
- Mala manipulación de la evidencia una vez embalada: un tubo de ensayo con muestras de sangre y que por la manipulación el citado tubo sufre ruptura.
- No documentación de la recolección de la evidencia: no se confecciona acta de inspección ocular y recolección de indicios, informe policial o de inspección ocular, fotografía, planimetría y en algunos casos videos.
- No uso de la protección adecuada para la manipulación de la evidencia: no uso de guantes, trajes plásticos o de tela, cubre bocas. Lo anterior persigue que el operador no contamine el sitio ni él se contamine con la escena.
- Entrega controlada: ausencia de tarjeta de cadena de custodia durante todo o parte del traslado de la evidencia por las diversas dependencias judiciales.
- En la hoja de cadena de custodia no aparece el nombre del funcionario de la Fiscalía que recibió la evidencia procedente del laboratorio forense.
- No documentación en el sitio: falta de descripción detallada de los indicios forenses, ubicación, lugar, hora, quién la recolectó, donde se envía entre otros.

Recolección

La recolección de indicios debe ser llevado a cabo con suma cautela, evitándose su contaminación o alteración y es responsabilidad del personal especialista interviniente.

Cuando se presentan situaciones en las que hay riesgo de destrucción, pérdida o contaminación de los rastros u objetos, se torna necesario y conveniente que los primeros en intervenir en la escena del delito lleven a cabo algunos procedimientos básicos de recolección de indicios antes de la llegada de los expertos. En estos casos, se debe informar esta circunstancia a los peritos que concurran al lugar, dejando constancia de todo lo actuado en un acta circunstanciada.

Los peritos encargados de proceder al levantamiento y embalaje de los indicios de un presunto hecho delictivo deben contar con la protección de guantes y con el instrumental adecuado y acorde al tipo de indicio, a sus características y estado. Además deben tomar el recaudo de no emplear el mismo instrumento de recolección en los sucesivos levantamientos, ya que podría contaminar la futura evidencia.

El orden en el que se procede a recolectar los indicios es establecido fundadamente por los especialistas en la materia y en todos los casos se pone especial atención a la presencia de elementos o rastros frágiles como fibras, fluidos, sustancias pulverulentas, rastros papilares, sustancias orgánicas, pintura, etc.[149]

Embalaje y Conservación

Efectuada la recolección de cada indicio, se debe proceder a su embalaje individual según su naturaleza. Todo empaquetado o embalaje debe estar cerrado de modo de evitar su posible violación.[150]

Preservar una evidencia es una medida encaminada a mantener la integridad de su naturaleza y contenido. Se procura su protección ante fenómenos de contaminación, deterioro, pérdida e incluso de que llegue al alcance de manos imprudentes.

Llevar a cabo tan importante función implica, con carácter imprescindible, seguir determinadas pautas de actuación. Entre ellas se destacan:

- Cada objeto o material debe ser manejado con cuidado y embalado en forma individual. Las evidencias deben ser colocadas en receptáculos limpios (no contaminados con sustancias o materiales extraños), de primer uso y acordes a su tamaño, naturaleza y condición y, en ningún caso, podrán ser mezcladas entre sí. Con esto se busca evitar la contaminación de las mismas.
- Determinados indicios, ya sea por sus características propias o por el estado en el que se encuentran, deben llevar un segundo empaque. (v. gr. Las muestras orgánicas que deben ir refrigeradas, por lo que, el empaque primario es el frasco o tubo de ensayo y el secundario es el contenedor donde están a la temperatura adecuada).
- En particular, algunas precauciones especiales: Los sobres de papel que contienen evidencias deben ser cerrados mediante el uso de pegamento, cinta adhesiva o ambos; las botellas correctamente tapadas deben ser selladas alrededor de la tapa; las bolsas de papel o receptáculos similares deben ser cerrados y abrochados después de haber sido doblado el borde de su boca, por lo menos dos veces y debe contener el sello correspondiente. Además resulta una buena medida de seguridad firmar sobre el borde de cierre, cubriendo la firma con una cinta adhesiva transparente, de tal manera que cualquier acción tendiente a intervenir el contenido, deje signos inequívocos de alteración.
- "Cuando se trata de documentos, se procurará sujetar los mismos por sus ángulos, sin doblarlos, y resguardándolos en el interior de bolsas, sobres o cajas previamente rotulados. Nunca se rotulará la bolsa o sobre con la evidencia ya colocada dentro, a fin de evitar que se le impriman marcas."[151]

149. Manual de actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito, *op. cit.*, p. 49.
150. *Ibid.*, p. 52.
151. *Ibid.*, p. 52.

- “Ante la existencia de cadáveres en el sitio del suceso, será esencial proteger los indicios materiales asociados al cuerpo, por lo cual se procurará, en la medida de lo posible, no desvestir el cuerpo y se procederá a su traslado en el mismo soporte en el que fue hallado (ejemplo: frazada, alfombra, lona, entre otros). Asimismo, en los casos que se presuma la posibilidad de maniobras de lucha, defensa, forcejeo o uso de armas de fuego por parte del occiso, deberán cubrirse las manos con envoltorios de papel adecuado para preservar los posibles residuos subyacentes en uñas o los derivados de la detonación de las armas en las manos. El cadáver debe retirarse del lugar del hecho o escena del delito en una bolsa de plástico en condiciones de asepsia a fin de evitar la contaminación del cuerpo durante su transporte a la morgue.”[152]
- “Las prendas de vestir secuestradas deberán ser embaladas en forma separada y en envoltorios de papel. Las prendas de vestir húmedas o mojadas deberán ser remitidas, en lo posible secas, en envoltorios separados y con celeridad al laboratorio científico. Si las prendas presentan orificios, desgarros o salpicaduras de algún fluido, deberán protegerse evitando efectuarles dobleces o cortes, cubriéndolas con un papel de color blanco, para luego embalarlas del mismo modo descripto precedentemente”.[153]
- “Ante la existencia de huellas de efracción en objetos no transportables, se procederá a fijar sus características a través de los métodos previstos basados, en general, en las tomas fotográficas de aproximación con referencia métrica”.[154]

Identificación

La recolección como el embalaje de evidencias deben ser documentadas en el acta respectiva.

Todo envase, caja o recipiente que contenga una evidencia física, debe ser rotulado o etiquetado en un sitio conveniente y visible de su superficie exterior. Las etiquetas pueden ser engomadas directamente sobre un área del receptáculo o atadas al cuerpo del mismo mediante el uso de un cordel resistente. En la medida de lo posible la etiqueta debe colocarse cerca del sitio de apertura del empaque y garantizar de este modo la inviolabilidad del mismo.

Los **rótulos** permiten identificar las evidencias y facilitan su ubicación dentro de los gabinetes o depósitos. Deben contener la siguiente información:

- Nombre y firma de quien recolecto la evidencia y de los testigos, si los hubo.
- Lugar, fecha y hora de recolección.
- Tipo de muestra que contiene.
- Breve descripción del contenido.
- Cantidad empaquetada.

152. Manual de actuación en el lugar del hecho y/o escena del delito, *op. cit.*, p. 53.
153. *Ibid.*, p. 53.
154. *Ibid.*, p. 53.

Si la evidencia ha sido enviada desde otra unidad, gabinete, etc. (secuencia de custodia); la etiqueta debe contener información acerca del nombre de la persona de quien procede, fecha y hora de entrega. Es necesario que las personas responsables de las evidencias en cada una de las etapas, puedan ser identificadas plenamente.

Los datos suministrados en las etiquetas son copiados en el oficio o nota que acompaña a la evidencia, en el cual, además se hace constar datos de la causa tales como: nombre de la víctima, imputado, fecha y lugar del hecho, naturaleza del presunto delito y motivo de la solicitud, es decir, la enumeración precisa de los exámenes o determinaciones requeridas o puntos de pericia solicitados por la instrucción.

Remisión y Transporte

La remisión de las evidencias físicas a los laboratorios o gabinetes criminalisticos se realiza luego de que las mismas han sido marcadas, preservadas, embaladas y etiquetadas.

Al momento de realizarse el transporte deben tomarse recaudos de seguridad que permitan su adecuada protección ante contaminaciones, deterioros o pérdidas. En todos los casos debe garantizar la inalterabilidad de su estado.

Las medidas más importantes a tener en cuenta son las siguientes:

- No se puede enviar en un mismo bulto evidencias que correspondan a más de un caso. Cualquier irregularidad en este sentido podría ocasionar serios inconvenientes.
- Cada bulto que contenga una evidencia física, debe ir acompañado del correspondiente oficio o nota, con especificaciones acerca de los antecedentes del caso y el motivo del envío.
- Cuando por causas accidentales, el objeto o material ha sufrido cambios, se debe incluir una nota adicional aclarando lo sucedido.
- De resultar posible es conveniente que el propio personal que investiga el caso sea el encargado de transportar las muestras.
- Las evidencias que requieran un manejo especial, tales como materiales explosivos o sustancias inflamables, no pueden ser remitidas mediante el servicio de correo, sino personalmente y previo aviso a la oficina receptora.
- Las muestras de vida útil reducida deben ser remitidas a la mayor brevedad posible a fin de evitar su pérdida.

Recomendaciones para quien entrega y quien recibe las evidencias

Embalaje: Debe estar en perfecto estado y no dar muestras de alteración. Las cajas no deben presentar melladuras y los envases deben conservarse en perfecto estado. De existir humedad excesiva debe anotarse en el documento que acompaña cada evidencia y en lo posible, determinar cuál es el origen de dicha humedad.

Contenido: Debe ser exacto a lo que dice el rotulo.

Rótulo: No debe presentar tachones o enmendaduras y su leyenda debe corresponderse con el contenido.

De presentarse alteraciones en alguno de estos tres elementos, el receptor puede no recibir el indicio o recibirlo con reservas dejando asentadas las alteraciones; con firma del personal que lo entrega. En muchos casos, además de la constancia escrita se fija fotográficamente la alteración.

Cuando los indicios llegan al laboratorio, es importante que en la respectiva ficha de cadena de custodia aparezca como mínimo la siguiente información: a) Fecha y hora de entrada; b) Persona que realiza la entrega; c) Tipo de evidencia; d) Estado de la evidencia; e) Persona que lo recibe y el cargo que ocupa; f) Estado del rótulo; g) Lugar donde se conservará hasta su apertura; h) Anormalidades detectadas; i) Finalidad del indicio o tipo de examen que se realizará.

Protocolos de Actuación Específicos

La Disposición n.° 33/02 de la Dirección General de Policía Judicial estable pautas básicas de actuación de los equipos técnicos. A saber:

Protocolo de Actuación Base Operativa

Procedimiento

1.- Recepción: Responsables. Vías de comunicación. Información a recabar. Número de cooperación.

El personal administrativo del cuerpo operativo de turno o, en su defecto, el coordinador recepta las solicitudes de intervención. Pueden ser formuladas telefónicamente, por fax, oficio, nota o cualquier otro medio de comunicación (correo electrónico oficial).

Asimismo, cuando el personal de la Base Operativa se anoticia de la comisión de un hecho delictivo ya sea, a través de comunicación efectuada por otros organismos públicos o privados (Municipalidades, consorcios camineros, etc.), medios de comunicación masivos o por conocimiento directo puede disponer la intervención de oficio y posteriormente solicitar los datos de la causa a la Unidad Judicial correspondiente.

La solicitad de cooperación deben contener los siguientes datos: a) Unidad Judicial o dependencia requirente; b) Número y fecha del sumario; c) Datos del Secretario de actuaciones, Ayudante Fiscal y órgano Judicial interviniente; d) Fecha y hora del hecho; e) Damnificados e imputados si los hubiere; f) Calificación del hecho; g) Lugar del hecho (calle, número, barrio, localidad, y referencias para su pronta ubicación); h) Circunstancias o características del hecho (relato conciso de lo sucedido); i) Condiciones generales del entorno, ambientales y de seguridad; j) Presencia de elementos, materiales o rastros visibles

y k) Todo otro dato de interés criminalistico. Con la carga de estos datos, el sistema genera automáticamente el número de cooperación y con este número se asigna automáticamente el número de informe técnico cuando se carga el campo del área al que va destinado.

2.- Comunicación del pedido. Formación y organización del equipo. Previsiones para la cooperación. Provisión de material útil y elementos de seguridad e higiene.

El personal administrativo que recepta el pedido se lo comunica de inmediato al coordinador de turno y si se trata de un hecho complejo o de trascendencia pública, también comunica la solicitud a las instancias superiores (Director General, Director de Policía Científica) para que tomen conocimiento de lo sucedido.

Previo a la salida del equipo técnico el coordinador evalúa las eventuales exigencias legales para proceder (orden de allanamiento, registro, secuestro, etc.); prepara los formularios para documentar lo actuado; dispone los elementos para la seguridad del equipo como así también los elementos necesarios para el abordaje del lugar del hecho. Cada técnico es responsable de usar los elementos de seguridad e higiene que le son provistos.

Indumentaria

Vestimenta identificatoria, guantes de nylon, guantes de látex, buzos tipo Tyvek, máscaras buco-nasales, barbijos, delantales, cubre calzados, conos señalizadores, cintas perimetrales, chalecos de cintas refractarias, linternas, grupo electrógeno (para la noche), ropas de trabajo (pantalón, camisa y borceguí), bolsas para traslado de cadáveres color negra, bolsas de color negra tipo consorcio para traslado de material como ser ropa, bolsas para residuos patógenos color rojo, máscaras buco nasales rígidas descartables, máscaras cubre rostro con visor de vidrio y filtro, sobres de papel madera para el traslado de efectos secuestrados, cascos de plástico con protector para ingresar en lugares de posibles derrumbes.

3.- Gestión de viáticos. Asignación de vehículos. Entrega del protocolo. Reunión del equipo previo a la salida

La Oficina de Administración Presupuestaria entrega a cada coordinador una suma determinada de dinero para viáticos, a los fines de garantizar su inmediata disponibilidad. Cuando el equipo técnico debe realizar una cooperación fuera del radio de Córdoba Capital, el coordinador del cuerpo operativo asigna un monto de dinero al jefe de equipo, quien a su regreso le rinde los gastos efectuados con la entrega de los comprobantes de pago y la devolución del sobrante, si lo hubiere.

El coordinador del cuerpo operativo o en su defecto el personal administrativo, asigna los vehículos de acuerdo a las necesidades del trabajo y los equipos técnicos que se hayan conformado. El equipo designa entre sus integrantes a la persona que conduce el vehículo (Todos tienen la obligación de conducir), salvo que se trate de morguera, la que es conducida únicamente por el chofer de guardia. Previo a la salida, el jefe de equipo consigna el kilometraje en el protocolo de salida. Al finalizar cada turno el coordinador controla y firma la planilla de movimiento de vehículo, verificando que coincidan los kilometrajes de arribo y salida en los sucesivos movimientos del coche.

Previo a la salida del equipo técnico se entrega el protocolo de salida al jefe de equipo, quien convoca a todos los integrantes del mismo a constituirse en la Base Operativa, donde trasmite toda la información recabada durante la recepción del hecho y ultima los detalles de la salida.

4.- Arribo al lugar del hecho. Ubicación y guarda del vehículo. Primeras medidas.

Una vez en el lugar del hecho el jefe del equipo dispone el lugar donde queda estacionado el vehículo y solicita al personal policial que lo mantenga controlado para su resguardo.

Acto seguido establece contacto con el personal policial de consigna, le informa que estará a cargo del procedimiento y le solicita que mantenga a las personas no autorizadas alejadas del lugar. Asimismo, debe solicitarle a la consigna que le informe sobre lo ocurrido; sobre las medidas adoptadas para delimitar y preservar el lugar desde que se tomó conocimiento del hecho; sobre los detalles de las personas que ingresaron al lugar y de las directivas impartidas por el superior jerárquico o del funcionario judicial competente. Analiza las medidas de resguardo y preservación adoptadas, y en su caso, dispone la ampliación del cordón criminalistico, el que incluye todo el lugar que, cierta o supuestamente, corresponda al hecho investigado. Si observa que el lugar ha sufrido contaminación, debe consignar tal circunstancia en el protocolo.

Si se encuentran presentes el Fiscal y/o Secretario de Instrucción, Ayudante Fiscal de la Unidad Judicial interviniente o autoridades de la Dirección General de Policía Judicial, el responsable del equipo les pregunta, antes de abordar el lugar del hecho, si van a asumir la coordinación para la intervención técnica.

Luego de tomar control efectivo del lugar, evalúa si se reúnen las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de las tareas operativas. En caso de algún indicio de inseguridad solicita apoyo policial; de subsistir la misma, el responsable del equipo dispone el regreso a la Base. Dicha decisión se comunica telefónicamente a la autoridad requirente a los fines de que certifique la decisión tomada. De ser posible la cooperación se realiza cuando hayan cesado tales circunstancias.

5.- Inspección preliminar. Relato descriptivo. Registro del lugar. Recolección de evidencias.

El abordaje del lugar del hecho se efectúa en forma secuencial, haciéndolo en primera instancia el coordinador o jefe de equipo, quien realiza una observación integral llegando hasta el núcleo del lugar del hecho. La inspección preliminar permite obtener una apreciación sobre lo ocurrido para planificar la estrategia de intervención del equipo, evaluar las condiciones emocionales a las que se enfrentará el personal técnico y prepararlos para ello, proteger la evidencia y realizar el relato descriptivo.

El recorrido inicial se inicia una vez que se ha asegurado y protegido el lugar. Es realizado por el menor número posible de personas a los fines de evitar la contaminación o destrucción de

evidencias. Todas las personas que intervienen de alguna manera, deben conocer que nadie debe: "tocar nada, sacar nada, agregar nada". No se deben utilizar los sanitarios del lugar, vasos, alimentos, etc. No fumar, no arrojar nada de su pertenencia, ni movilizarse en ese sitio.

Durante el recorrido se identifica y preserva, en la medida de lo posible, la evidencia física a través de su marcación. (Se colocan números a cada una de las evidencias que van de menor a mayor en forma correlativa).

Con lo observado en la inspección preliminar el jefe de equipo realiza el relato descriptivo escrito, debiendo ser preciso, realista y objetivo.

En hechos simples (de rutina) el relato es sucinto y contiene una relación concisa de lo sucedido y modo de ejecución; las características y condiciones ambientales, climáticas, de iluminación y seguridad y una breve descripción del lugar del hecho, desde lo general a lo particular, haciendo referencia de la presencia de elementos materiales o rastros visibles.

En hechos graves (por sus resultados, modalidad de comisión o trascendencia pública), además de lo consignado en el punto anterior, el relato contiene una descripción y ubicación de los objetos o rastros visibles y la secuencia de intervención de los técnicos y todo otro dato de interés criminalistico.

Practicada la inspección preliminar, el jefe de equipo planifica y decide la estrategia y secuencia de la intervención de las distintas disciplinas, convocando -si lo estima necesario-, a través de la Base Operativa, la presencia de otras áreas técnicas.

El registro y levantamiento se inicia con el relevamiento fotográfico y se ajusta, en la medida de lo posible, a las siguientes pautas:

- El fotógrafo es el primer técnico que ingresa al lugar a efectos del registro, salvo que se requiera comprobar la muerte de una persona, en cuyo caso, accede primero el personal médico.
- En la búsqueda de la evidencia se procede de lo general a lo particular y de lo manifiesto y visible a lo oculto o de difícil acceso. Se relevan siempre las zonas de ingreso y salida.
- Cuando fuere necesario el secuestro del objeto que contiene la evidencia, el técnico labra el acta correspondiente. En caso de opiniones divergentes sobre la pertinencia de un secuestro decide el jefe de equipo.
- Toda la evidencia recolectada es fotografiada y localizada en el croquis, antes de su levantamiento.
- Siempre que fuere factible levantar una muestra, se procede en tal sentido, evitándose el secuestro de la prenda u objeto en forma completa.
- La evidencia recolectada se identifica y embala en el lugar del hecho y se mantiene en lugares de acceso restringido.
- El técnico que recolectó el material o muestra es responsable de su embalaje, rotulación, custodia y traslado, bajo normas de seguridad hasta su procesamiento o la entrega

documentada en la Sección respectiva. Además debe comunicar al jefe de equipo cuál es la evidencia recolectada a los fines de su registro en el protocolo de trabajo.

- Cuando no se encuentre presente el técnico del área correspondiente y se pueda proceder a la recolección del material a secuestrar con facilidad, el coordinador o jefe de equipo levanta la evidencia asumiendo la responsabilidad por su custodia y traslado. Si se trata de evidencias de características complejas o si se necesita técnicas adecuadas para su levantamiento, el responsable del equipo convoca, a través de la Base Operativa, a un técnico del área pertinente.

6.- Inspección final. Liberación del lugar del hecho. Regreso. Protocolo de Regreso.

Concluidas las tareas propias de registro y levantamiento de la evidencia, el responsable del equipo efectúa un último recorrido por el lugar del hecho. Así, en el recorrido final:

- Verifica, juntamente con los demás integrantes, que se hayan practicado la totalidad de las operaciones técnicas posibles y registrado todas las zonas, incluso las ocultas.
- Evalúa los resultados obtenidos y, en su caso, dispone nuevas medidas.
- Evalúa la necesidad de ordenar la continuidad del cordón criminalistico y la permanencia del consigna. Cuando por alguna circunstancia resulta necesario mantener el cordón criminalistico a los fines de continuar, en distinto tiempo, el trabajo en el lugar del hecho, el responsable del equipo informa de la situación al órgano judicial interviniente y al superior policial de turno.
- Realiza comunicaciones in situ. Si en el lugar se encuentra personal policial de investigaciones, de la División Homicidios, Robos y Hurtos, etc. el responsable del equipo les comunica las actuaciones realizadas y los secuestros efectuados que puedan servir de orientación a la investigación.
- Dispone la liberación del lugar del hecho.

Tras haberse realizado la intervención técnica en el lugar del hecho, verificado que esté todo el trabajo concluido y que no existen dudas con respecto a la actuación del equipo técnico, el responsable del mismo determina la liberación del lugar, comunicando tal circunstancia al personal judicial y/o policial que se encuentre presente.

Al llegar a la Base Operativa el jefe del equipo informa lo actuado al coordinador del cuerpo o personal administrativo y le hace entrega del protocolo de salida debidamente confeccionado, con firma y aclaración, para la confección del protocolo de regreso y dar cierre en el sistema a la cooperación solicitada. Asimismo hace entrega del vehículo dejando asentado el kilometraje de regreso en el protocolo. Acto seguido se autoriza al personal que integró el equipo técnico a regresar a sus respectivas secciones.

El coordinador o administrativo del cuerpo operativo confecciona el protocolo de regreso agregando en el sistema -a los datos ya contenidos en el protocolo de salida- la información recabada por el jefe de equipo en el lugar del hecho y lo entrega a la Oficina Técnica.

Otras actividades: Recepción de oficios, elementos de prueba y personas damnificadas. Participación en allanamientos.

En la Base Operativa se receptan todos los requerimientos que llegan por oficio, notas o vía fax desde dependencias judiciales o policiales relacionados con actuaciones sumariales en las que ya se ha cooperado o por solicitudes de nuevas intervenciones; así como material o efectos secuestrados para ser analizados por los técnicos de las Secciones pertinentes. En todos los casos el personal ingresa los datos al sistema informático integral y los deriva a las áreas correspondientes.

Además se reciben a las personas víctimas de delitos derivadas desde los órganos judiciales para su atención en el Consultorio de Damnificados. En este caso, el personal de turno asigna un número de informe y lo deriva al consultorio.

Cuando al momento de ejecutarse un allanamiento se requiere participación de un equipo técnico; los técnicos colaboran con el personal policial y sólo documenta lo relevado por aquél. El pedido se ingresa como cualquier otra cooperación, asignándosele un número de cooperación que luego habilita a que cada uno de las secciones cuente con un número de informe. El equipo técnico se conforma de acuerdo a las áreas que debe tomar participación, y se constituye en el lugar del allanamiento con el medio de movilidad asignado por la Base Operativa. La secuencia de trabajo estará dada de acuerdo al hecho de que se trate y según criterio del encargado del equipo técnico.

Descripción del Procedimiento		
Responsable	**Descripción de Actividades**	**Registro**
Administrativo	1. Recepción de pedido de cooperación. 2. Ingreso de toda la información al sistema informático. 3. Comunicación al coordinador de turno.	Registro informático. Libro de novedades.
Coordinador	1. Conformación del equipo.	
Administrativo	1. Comunicación a las secciones involucradas según el hecho.	Registro informático.
Coordinador	1. Designación del Jefe de Equipo.	
Administrativo	1. Confección del protocolo de salida.	Protocolo de salida.
Coordinador / Administrativo	1. Provisión de elementos de seguridad. 2. Previsiones legales y documentación. 3. Gestión de viáticos. 4. Asignación de vehículos. 5. Entrega del protocolo de salida al equipo.	Protocolo de salida.
Jefe de Equipo	1. Arribo al lugar del hecho. 2. Entrevista personal de consigna - primeras medidas. 3. Inspección preliminar - marcación de la evidencia. 4. Relato descriptivo. En protocolo. 5. Registro del Lugar. Recolección evidencias. 6. Inspección Final. 7. Liberación del lugar. Orden de salida. 8. Regreso a la Base Operativa. 9. Entrega del vehículo. 10. Entrega de protocolo de salida y reporte al Coordinador. 11. Rendición de viáticos.	Acta secuestro. Protocolo de salida. Comprobantes para viáticos.
Coordinador/ Administrativo	1. Confección protocolo regreso. 2. Entrega del protocolo a la Oficina Técnica.	Sistema informático. Soporte papel.

Protocolo de Actuación Sección Fotografía Legal

El relevamiento fotográfico debe proporcionar información del lugar, de la naturaleza del hecho y sus resultados, y de los rastros o vestigios de su comisión. Ofrece una representación total del lugar del hecho al tiempo de efectuarse las tomas fotográficas (registrando y comunicando el estado en que se hallaba y la presencia de vestigios), y de las operaciones realizadas por los técnicos intervinientes al momento del levantamiento de la evidencia, conservándolo documentalmente en distintos tipos de soportes. A tal fin:

- No deben descuidarse los accesos, aberturas, áreas adyacentes y demás zonas que resulten de interés en función de las características del hecho y de su calificación legal.
- Debe registrarse el lugar desde lo general a lo particular, efectuando tomas generales, medias, primeros planos o vistas en detalles.
- La vista general representa el área como si la estuviese viendo una persona de pie. Su toma se realiza con el empleo de gran angular y debe efectuarse desde los cuatro ángulos. Las fotografías deberán tener una cobertura de 360º.
- Las tomas de media distancia se efectúan desde aproximadamente 3 a 6 metros de distancia del elemento a documentar.
- Concluido el relevamiento general y secuencial, el fotógrafo actúa a requerimiento de los técnicos para registrar las distintas operaciones en particular.
- La evidencia a recolectar debe fotografiarse en el mismo lugar en que se encuentra previo a su levantamiento por parte del técnico competente y luego de que se hayan tomado las medidas.
- Debe indicarse en el croquis confeccionado por el planimetra la ubicación, dirección y sentido en que se realizó la toma, por lo que debe actuar coordinadamente con aquél. (Disposición n.º 33/02).

Protocolo de Actuación Sección Huellas y Rastros

Pautas Generales

El relevamiento de rastros papilares (impresiones digitales, palmares o plantales) y de rastros (vestigios tales como pisadas, marcas de neumáticos, etc.) procura obtener información que permita - a través de las ciencias papiloscópicas o necrodactilar- la identificación de personas vivas o cadáveres humanos, y -mediante el estudio de los indicios-, la identificación de objetos de interés criminalistico.

- En el relevamiento se levanta, primeramente, la evidencia que fue identificada y señalizada en la inspección preliminar.
- Deben registrarse cuidadosamente todas las superficies aptas y de interés para el relevamiento de huellas papilares.
- El levantamiento se realiza conforme las pautas generales (registro fotográfico y planimetrico), practicándose -en lo posible- tomas fotográficas con acercamiento si se trata de huellas o rastros con valor identificatorio.
- La presencia de varias pisadas permiten establecer la línea de marcha, ángulo y longitud del paso.
- Efectuado el levantamiento, el técnico asienta en la cinta de acetato o similar, los siguientes datos: a) Número de plaqueta; b) Número de cooperación; c) Fecha; d) Nombre del técnico actuante.
- Cuando es necesario realizar una identificación humana necrodactilar y para ello fuere menester efectuar la amputación de miembros superiores (manos) para obtener la identificación mediante métodos indirectos de laboratorio, la amputación es efectuada por personal del Instituto de Medicina Forense o la Morgue Judicial interviniente. (Disposición n.º 33/02).

Procedimiento

1.- Solicitud de intervención. Abordaje del lugar del hecho.

La solicitud de intervención ingresa por la Base Operativa donde el operador carga el pedido en el sistema informático integral, el que genera automáticamente el número de cooperación e informe.

Los técnicos, previo a salir a cooperar son provistos de elemento de bioseguridad y de equipos completos para desarrollar su actividad. (v. gr. maletín de rastros, kit de identificación papiloscopica a personas vivas o muertas, balijín de levantamientos de pisadas, etc.).

Constituido en el lugar, y conforme la oportunidad de intervenir, el técnico realiza mediante una inspección ocular, la búsqueda de soportes lisos, pulidos, limpios y carentes de absorción que contengan rastros papilares u otros rastros (pisadas, huellas de neumáticos, etc.). Es primordial el registro cuidadoso de todas las superficies aptas y de interés para el relevamiento de huellas papilares.

Además, efectúa la toma de impresiones papilares de damnificados o víctimas, como así también a cadáveres (necropapiloscopia).

2.- Levantamiento. Secuestro. Embalaje y Traslado de la evidencia.

Relevamiento

> El relevamiento se practica a través del uso de polvos físicos adherentes respetando siempre el color a utilizarse en función de la superficie a relevar.
>
> Los denominados **polvos adhesivos** (reactivos físicos) se presentan en diferentes colores, los más comunes son blanco, negro y rojo carmín y su elección dependerá de la superficie donde se encuentre el rastro, buscando el contraste para su observación.
>
> Son polvos finamente tamizados, volátiles e impalpables que poseen la propiedad de ser adherentes a la humedad de las secreciones. Se aplican mediante la utilización de plumones de cisne, para lo cual se toma una pequeña cantidad de polvo que se extiende muy suavemente sobre aquellos sitios donde se haya determinado o se presuma la existencia de rastros. A fin de dejarlos lo más claro posibles, sus excedentes se eliminan con pinceles de pelos de camello o de marta.

Los **rastros visibles**, es decir, aquellos que pueden ser apreciados a simple vista ya sea porque contrastan con respecto a la superficie que los contiene o porque han dejado su impronta en superficies blandas, no necesitan ser levantados con reveladores y se procede directamente a su macrofotografiado.

Los **rastros latentes**, esto es, los que no se perciben a simple vista son observados con reveladores ya sean ondas lumínicas rasantes, polvos físicos adherentes o reactivos químicos.

El revelado de rastros latentes en superficies multicolores se realiza mediante la utilización de polvos fluorescentes. Se los aplica mediante una brocha de fibra de cristal y se expone la superficie a la acción de una lámpara ultravioleta o linterna Bluemmax. Para superficies porosas y limpias como maderas (lustradas o no), vidrios, vinilo y papeles se trabaja con polvos magnéticos. Estos polvos pulverulentos con sustancias colorantes y adherentes, y con el agregado de magnetita finamente pulverizada, se aplican con un pincel magnético (barra imantada semejante a un bolígrafo), el que permite recoger y soltar el polvo a voluntad del técnico, a través de un desmagnetizador.

Levantamiento

Una vez realizado el revelado y tras permitir el trabajo de las otras secciones, el técnico procede al levantamiento del rastro papilar mediante cinta adhesiva transparente o levantadores adhesivos.

La cinta o el levantador adhesivo es aplicado sobre los rastros muy suavemente, tratando de que no queden burbujas de aire que puedan dificultar su estudio. La cinta se retira de un solo movimiento, quedando el rastro pegado en el adhesivo de la cinta, el que luego es transportado a una plaqueta de vidrio o acrílico pulido, o en el mismo levantador que no presente rayas en sus superficies.

El levantamiento de los rastros papilares latentes queda documentado mediante la confección del acta correspondiente. Cuando se trata de rastros visibles, los cuales no se pueden levantar, son fotografiados directamente y se realiza el acta de fotografiado directo.

El levantamiento de rastros de pisadas, ya sean de calzados o neumáticos, en superficies blandas (v. gr. tierra húmeda o barro, tierra seca polvorienta, etc.), que han dejado registro de profundidad se realiza, previo fotografiar con regla testigo para poder documentar su longitud y ancho, a través de su moldeado con yeso París y con tratamiento adecuado a la característica del suelo. Cuando no resulta posible usar esta técnica porque el rastro se encuentra sobre una superficie dura, se procede a fotografiarlo directamente con regla testigo y de forma perpendicular al mismo.

Procedimiento de toma de impresiones papilares

En personas vivas. Levantados los rastros, y siempre que la situación lo amerite, se procede a la toma de impresiones digitales de todas aquellas personas que pudieran haber tenido acceso al objeto trabajado para lo cual, de ser posible, se interroga a los damnificados.

La toma de impresiones digitales debe realizarse sobre dígitos limpios y libres de suciedad; se verifican escoriaciones, callosidades, estigmas profesionales, etc. El entintado debe ser uniforme en cada dígito y la impresión en la ficha de forma rodada (de lado a lado con aparición de los deltas o de forma anteroposterior, es decir desde el tercer pliegue interfalangeo de cada dígito hasta el limbo o límite superior del dactilograma natural) en cada casillero que corresponda. Para la toma de impresiones palmares o plantares se entinta toda la mano o pie y se procede a estamparlo sobre hoja.

Las fichas son trasladadas en sobres junto a los rastros levantados en el lugar de hecho.

En cadáveres. La identificación humana necrodactilar de personas cuyo deceso se produjo por causas naturales o medios violentos, se realiza por los mismos procedimientos utilizados para las personas vivas. En ambos casos la técnica, los procedimientos y los recursos utilizados son exactamente iguales.

Método Directo: Se utiliza con cadáveres de personas cuyo deceso se produjo hasta cierto tiempo prudencial. Los pasos a seguir son los siguientes:

- Romper la rigidez cadavérica. Se entiende por tal, al endurecimiento y fijación muscular en retracción que ocasiona falta de flexibilidad. La rigidez se rompe o desaparece mediante movimientos bruscos, rápidos e intensos en la articulación del hombro, luego en las del codo con movimientos de cierre y apertura, flexiones en las muñecas con desplazamiento hacia atrás-adelante, en forma rotativa y finalmente sobre las falanges de los dedos.
- Limpiar e higienizar. En algunos casos se pueden encontrar restos de epidermis, vellos, pelos, fibras, drogas, tejidos epiteliales, etc. En estos casos se debe informar de inmediato

al médico forense, realizarse las tomas fotográficas necesarias y la extracción de los mismos. Una vez practicadas tales diligencias, se limpian las manos y los dígitos para quitarles las suciedades o restos que pudieran presentar; se verifica la presencia de escoriaciones, callosidades, estigmas profesionales y de corresponder, se procede a su aislamiento mediante el uso de piedra pómez.

- Entintar los dígitos. Se realiza el entintado de cada dígito de forma uniforme.
- Tomar los calcos digitales: Se toma la impresión mediante el método de rodado (de lado a lado con aparición de los deltas) sobre la cantidad de fichas correspondientes acorde a las necesidades del caso.

Métodos Indirectos de Laboratorio: Se utiliza cuando para la identificación humana necrodactilar es necesario proceder a la amputación de miembros superiores. La amputación es realizada por personal del Instituto de Medicina Forense o de la Morgue Judicial.

- Sistema Dorrego: Este sistema permite la identificación necropapiloscópica de cadáveres momificados, desecados o petrificados mediante el empleo de plastilina y polietileno. Luego de la higiene de los dígitos para eliminar toda impureza adherida a los mismos, se procede a cortar un trozo de polietileno en forma de cuadrado, de aprox. 6 cm. de lado y envolver una porción de plastilina u otra sustancia maleable de similares características, procediendo a su entintado con una capa fina y pareja mediante un rodillo. Al presionarse sobre ella cada uno de los dígitos, se produce una deformación sobre la plastilina que actúa como fuelle y permite amoldarse a la forma del tejido epidérmico, entintando en forma pareja las crestas de los dígitos, operación que debe efectuarse en un solo movimiento, porque de lo contrario se corre el riesgo de fracasar con la tarea. Al levantarse el dígito, se desprenderá el polietileno entintado y sobre esa porción de plastilina recubierta con un nuevo trozo de polietileno limpio y sin tinta, se procede al estampe del dígito entintado, que al ser levantado trae adherido el polietileno con el calco digital, que es colocado sobre el casillero correspondiente al digito en la ficha decadactilar. Este procedimiento se repite con cada uno de los pulpejos del resto de los dígitos, tantas veces sea necesario hasta lograr la calidad adecuada, que reúna las condiciones de idoneidad suficiente.
- Extracción de Dedales Epidérmicos: Esta técnica de identificación se realiza sobre cadaveres ahogados o saponificados. Cuando el tejido epidérmico se encuentra intacto pero arrugado, flexible y suelto, se procede a cortar desde el tercer pliegue interfalangeo con el uso de un bisturí. Luego se lo retira, limpia y seca con calor mediante la utilización de un secador de cabello. Se coloca en el dedo enguantado del técnico a fin de eliminar arrugas, se lo entinta y se toman las impresiones en cada casillero que corresponda de la ficha necrodactilar.

Secuestro. Embalaje. Traslado.

Todo material que en el lugar del hecho no pueda ser tratado de modo convencional, es secuestrado y trasladado a la Sección. Cuando esto es necesario se adoptan todas las medidas

para su preservación, cuidando especialmente que las superficies de interés no sufran el mínimo rozamientos ni la acción de agentes externos. En caso de procederse al secuestro se debe confeccionar el acta correspondiente.

Las plaquetas de vidrio o levantadores adhesivos son trasladadas hasta la Sección en sobres de papel madera rotulados.

En los rótulos se consigna: n.º de cooperación e informe; caratula, fecha, hora y lugar del hecho; fecha y hora en que se concretó la cooperación técnica; Unidad Judicial, n.º de sumario, Magistrado interviniente, técnico actuante y observaciones de interés.

A su vez, el material secuestrado es embalado, según las características del objeto**.** Así, por ejemplo, en cajas de cartón se pueden fijar botellas, vasos, vidrios, etc. sin que sus lados toquen o rocen los lados internos de la caja.

3.- Ingreso de la evidencia a la Sección. Análisis. Destino final.

Ingreso de la evidencia.

El ingreso se realiza por la Base Operativa donde se asigna un n.º de cooperación e informe y se detalla la conformación del equipo técnico que concurre al lugar del hecho o se menciona el material que es derivado a la Sección para su tratamiento específico en el revelado de rastros latentes.

La evidencia, sea remitida por un órgano judicial o secuestrada por el técnico en el lugar del hecho, debe ingresar a la Sección embalada y rotulada junto al acta de secuestro o acta de levantamiento del rastro en el lugar del hecho, descripción del elemento o soporte donde se revela el rastro y ubicación del mismo en el lugar.

Cuando la evidencia procede del interior provincial, la nota u oficio que la acompaña debe contener, además, los datos del empleado que trabajó en el lugar del hecho, el lugar de donde se levantaron los diseños papilares y el acta correspondiente. Cada plaqueta que contiene rastros papilares debe estar enumerada y detallada en la nota.

El técnico que se encuentra de guardia activa, recibe la evidencia controlando que el material detallado en nota u oficio se corresponda con el efectivamente recibido. De no ser así el material es devuelto al portador.

Cuando el material no es remitido en debida forma, se procede a su peritación tratando de lograr el revelado de rastros en soportes de secuestro; de no contenerlos el material es devuelto al portador haciéndose mención en el informe de las malas condiciones en el que se remitió. Si las operaciones arrojan resultados positivos y se logra el revelado de diseños, el material es fotografiado y devuelto una vez confeccionado el informe o carpeta técnica.

Cuando se solicite cotejo o confronte de rastros papilares revelados oportunamente en el lugar del hecho con fichas decadactilares o palmares de supuestos autores de hechos

delictivos o de fichas contra fichas (supuesto cambio de identidad patronímica) el oficio debe indicar: los autos, n.º de cooperación originaria si la hubiere. Las fichas deben ingresar a la Sección en sobre cerrado con la debida caratulación.

Análisis

Ingresada la evidencia o la solicitud de cooperar sobre cadáveres frescos o putrefactos, es asignada a uno de los técnicos del cuerpo operativo que se encuentra de guardia activa. Si se trata de un material de difícil estudio, el Jefe de la Sección se responsabiliza por el mismo o lo asigna a un técnico con mayor experiencia en el área.

Todo material que ingresa debe ser analizado, a los fines de determinar el tratamiento o método a utilizar para el revelado de los rastros.

El análisis con métodos tradicionales, es decir, mediante la dispersión de polvos adherentes sobre el material, se realiza en la misma Sección.

Cuando el rastro a revelar es antiguo o se encuentra sobre superficies porosas, especialmente papel, cartón, (no madera), se trabaja con reactivos químicos. Generalmente se utiliza "ninhidrina"; se disuelve 0,6% (grs.) en litro de acetona y se rocía el material mediante un sprayador. El rastro así revelado (que permanece visible entre 4 a 6 meses) no se levanta sino que es fotografiado por técnicos de la Sección Fotografía Legal. Por tratarse de una sustancia tóxica el técnico debe manipularla con mucho cuidado, utilizando guantes de goma y pinzas, y realizar la operación dentro de un ambiente ventilado o con campana de gases (Sección de Química Legal). La "ninhidrina" con acetona requiere autorización judicial para su uso, toda vez que produce alteraciones sobre las tintas, originando dispersiones o corrimientos de escritos que llegan a modificarlos e inclusive a destruirlos.

Por su parte, cuando el rastro a revelar se encuentra sobre superficies compactas es aconsejable la utilización de "cianocrilato", debido a su gran adherencia y a las propiedades de polimerización que posee en contacto con el aire. Se utiliza sobre placas de calentamiento para vaporizarlo a la temperatura adecuada, dando como resultado una huella blanca y dura, la que es fotografiada por los técnicos de la Sección Fotografía Legal ya que no es posible levantarla por otro medio.

Revelado el rastro se procede a su estudio juntamente con el técnico que cooperó en el lugar del hecho, a los efectos de determinar si reviste "utilidad identificativa" o si, por el contrario carece de "nitidez e integridad dactiloscópica" lo cual imposibilita su identificación.

De tratarse de rastros "útiles" se procede a su búsqueda en el archivo físico del área y en la base de datos informático.

Actualmente se utilizan dos sistemas automáticos de identificación de huellas dactilares o biométricos que permiten establecer de modo sistemático, rápido y eficaz identidad física humana. Estos sistemas son el AFIS y SIBIOS.

AFIS

Se trata de un sistema automatizado de huellas dactilares. Es un sistema biométrico de búsqueda de huellas digitales y fichas decadactilares almacenadas en una base de datos que permite realizar la comparación con los rastros revelados en el lugar del hecho como así también la identificación de la ficha decadactilar digitalizada de cierta persona y de esta forma establecer identidad física humana. Se realiza de manera automática, efectiva y rápida, siempre por personal técnico especializado en la materia.

SIBIOS

Es un Sistema Federal de Identificación Biométrica para la Seguridad, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, adherido por el MPF. Es un sistema con las mismas cualidades que el AFIS que, a su vez está conectado al Registro Nacional de las Personas (Re.Na.Per) que permite tener acceso a una base de datos más amplia que cuenta con registros de todo el país. Permite hacer consultas y digitalizar fichas decadactilares y rastros latentes revelados en el lugar del hecho y de esta forma establecer identidad física humana.

Destino

Finalizadas las operaciones técnicas en laboratorio, el material es debidamente embalado, rotulado y guardado en el depósito de la Sección hasta que se realice el correspondiente informe o carpeta técnica al que se le adjuntará. Las plaquetas de vidrio que contienen los rastros papilares son guardadas en sobres cerrados con la rotulación debida y estos, a su vez, en cajas correlativas por n.º de cooperación.

De ser necesaria la derivación del material a otra Sección para su estudio, se lo remite junto con una nota en la que se consigna: descripción del material enviado, n.º de cooperación, dependencia solicitante y fiscalía interviniente.

4.- Elaboración del informe técnico.

El informe técnico de la Sección Huellas y Rastros contiene: n.º de cooperación e informe; datos de la causa (órgano requirente, n.º de sumario o expediente, carátula; fecha y lugar del hecho, nombre del damnificado, víctima y/o imputado; secretario de actuaciones y Magistrado interviniente); fecha y hora en la que se constituyó el técnico; desarrollo de la técnica empleada para el logro del revelado de rastros; descripción del soporte que contiene los rastros; técnica de levantamiento o fotografiado directo; resultado de búsqueda de rastros; sello y firma del técnico que actuante y firma del Jefe de Sección.

Cuando se obtienen rastros aptos para identificación se remiten copias de las macrofotografías a la División Documentación Personal de la Policía de la Provincia de Córdoba para su búsqueda en los archivos físicos de dicha dependencia. En caso de obtenerse un resultado negativo se indica la no localización de rastros útiles para el desarrollo de la tarea identificativa.

La carpeta técnica se compone del informe técnico, el acta de levantamiento del rastro revelado o acta de secuestro del material y la macrofotografía ilustrativa del o de los rastros revelados.

Junto con el informe o carpeta se remite el material embalado y rotulado con sello que especifique “con material” y de corresponder “frágil”.

Cuando se solicita copia de algún informe, debe hacerse por medio de oficio del Magistrado interviniente o Ayudante Fiscal. Se realizan las copias las cuales llevan el sello de “copia fiel del original”.

Protocolo de Actuación Sección Planimetría Legal

Pautas Generales

Ofrece una representación gráfica del lugar del hecho y de su entorno, de su ubicación geográfica, dimensiones y distribución del escenario y de la exacta ubicación de la evidencia colectada por las distintas disciplinas criminalísticas, estableciendo relaciones de distancia y tamaño.

- La tarea se inicia con una observación general del escenario, identificación del perímetro de la superficie a representar y su entorno, y el reconocimiento de los elementos referenciales en torno a los cuales se organiza el dibujo.
- Con la información se realiza un croquis a mano alzada que refleja las dimensiones y distribución del escenario y la localización de las víctimas, instrumentos y rastros del hecho que los técnicos de las disciplinas entiendan necesario registrar.
- Las medidas deben permitir la elaboración de un plano a escala.
- El croquis debe estar orientado en función de los puntos cardinales que figuran en su plantilla y en su confección se debe observar, en lo posible, la siguiente secuencia: a) Delimitación del perímetro; b) Introducción de objetos y mobiliario y c) Inserción de la evidencia en el orden en que se recolecta. Toda la evidencia levantada debe consignarse en el croquis.
- En el croquis se insertan las evidencias con el código de identificación que se le asigna al momento del levantamiento.
- El croquis debe incluir: a) Identificación de la causa; b) Lugar; c) Fecha y hora de realización; d) Referencias climáticas; e) Condiciones de iluminación y f) Técnico actuante. (Disposición n.° 33/02).

Procedimiento

1.- Solicitud de intervención. Datos que debe reunir el pedido

La solicitud de intervención ingresa por la Base Operativa donde el operador carga el pedido en el sistema informático integral, el que genera automáticamente el número de cooperación e informe. Canaliza los hechos del día asignándolos al personal del cuerpo operativo de guardia; y deriva los pedidos de informes técnicos especiales al Gabinete de Reconstrucción Criminal.

El personal de la Base Operativa que recepta el pedido telefónicamente debe indagar sobre las condiciones generales del entorno, ambientales y de seguridad, y debe solicitar precisiones sobre las características del lugar, consignando si se trata de un espacio cerrado o abierto, y en su caso, las dimensiones aproximadas, lugares de acceso, etc. a efectos de determinar los elementos que debe llevar el técnico.

Los oficios y notas deben contener los datos identificatorios de la causa, breve relato de los hechos, ubicación geográfica y modo de acceso. Además, y a los fines de la confección de informes técnicos específicos deben indicar:

- Cuando se trate de *accidentes de tránsito*, los datos de los vehículos (marca, modelo, dominio) y si los mismos han sido removidos o no.
- Cuando se trata de un *homicidio culposo*, *delitos de instancia privada* o se solicita una *vista general*, la posible posición y secuencia de elementos.
- Cuando se trata de un *homicidio doloso*, el posible modus operandi y el elemento productor.
- Cuando el motivo de intervención es un *enfrentamiento armado*, la posible posición y secuencia de elementos y de las personas involucradas.
- Cuando se requiera su participación en un *allanamiento*, el motivo de la solicitud para que el técnico interviniente pueda seleccionar los elementos de medición adecuados.
- Cuando se trata de *accidentes de personas*, la posible posición de la víctima al momento del hecho. (Se acompaña todo informe gráfico y técnico que correspondiere a cooperaciones anteriores, así como todo material gráfico que pudiera aportarse del lugar).

Los oficios y pedidos requiriendo la realización de *pericias e informes técnicos especiales* deben consignar, además de los generales, los siguientes datos:

- Cuando se solicite la intervención del área para hechos de *usurpación*, se deben acompañar las planchetas catastrales y los informes gráficos y técnicos existentes, los que de no obrar en la causa deberán ser requeridos por el órgano requirente. Asimismo, debe señalarse la ubicación exacta del sitio a delimitar y la existencia de mojones o cercos que lo delimiten.
- Cuando se solicita la realización de *pericias especiales, trayectorias balísticas* (intra - extra corpóreas y de la escena del crimen) y *reconstrucciones*, se debe indicar: a) Los puntos a dilucidar para que el técnico que realiza el informe pueda determinar si es necesaria la colaboración de otra entidad o profesional del área y b) La posible posición y secuencia de víctima y/o victimario si existiere.

2.- Intervención en el lugar del hecho

Los técnicos previo a salir a cooperar son provistos de elementos de bioseguridad y de elementos acordes a las características del hecho (GPS, ruleta de 10, 20 o 50 mts., láser para medir interiores, nivelador, odómetros, etcétera).

Informes Técnicos de Constatación

El relevamiento planimetrico se inicia con la observación general del escenario, la identificación del perímetro de la superficie a representar, su entorno y el reconocimiento de los elementos referenciales en torno a los cuales se organiza el dibujo.

Con la información recabada se realiza un croquis a mano alzada que refleja las dimensiones del lugar, como así también la localización del cuerpo de la víctima si lo hubiere y todo rastro visible que los técnicos de las distintas disciplinas entiendan necesario registrar.

Las medidas deben permitir la elaboración de un plano a escala, el que puede variar según los niveles de detalles a mostrar.

El croquis debe estar orientado en relación a los puntos cardinales y en su confección se debe observar, en lo posible, la siguiente secuencia: a) Delimitación del perímetro; b) Detalle de objetos y mobiliario y c) Enumeración de la evidencia que se recolecta.

Toda la evidencia levantada debe consignarse en el croquis y registrarse mediante tomas fotográficas realizadas por la Sección Fotografía Legal. El croquis debe indicar la ubicación y posición original del elemento o rastro hallado, indicado a partir de un elemento referencial fijo (v. gr. puerta, ventana, etcétera).

Para posibilitar una mejor visualización del escenario del crimen y una posible reconstrucción, el croquis deberá incluir: a) Identificación de la causa; b) Lugar, fecha y hora de realización; c) Referencias climáticas y condiciones de iluminación; d) Datos del técnico actuante y e) Nombre y DNI de las personas que proporcionan información, el domicilio o dependencia en la que prestan servicios, según se trate de testigos o personal policial.

Pericias e Informes Técnicos Especiales

Ante la solicitud de intervención el técnico designado reúne la mayor cantidad de información posible para organizar y planificar una eficaz intervención en el lugar del hecho.

Constituido en el lugar del hecho el técnico evalúa las medidas de resguardo, preservación y seguridad del lugar adoptadas por el personal policial al tiempo de la constatación, y en su caso, dispone la ampliación del perímetro, evitando la circulación innecesaria de personas.

La tarea se inicia con una observación general del escenario, identificación del perímetro de la superficie a representar y su entorno, y el reconocimiento de los elementos referenciales en torno a los cuales se organizará el dibujo, el que se realiza conforme las pautas generales establecidas para los informes de constatación. De ser necesario, se realiza un nuevo relevamiento.

Entre los informes técnicos especiales se destacan:

- **Informe Técnico por Usurpaciones**

La realización de informes técnicos sobre usurpaciones requiere de un estudio exhaustivo de la información gráfica o sumarial obrante en autos. De no resultar suficiente se debe comunicarlo de inmediato al órgano judicial requirente.

Se llevan a cabo tareas de corroboración de medidas en planos o planchetas catastrales mediante la utilización de elementos de medición específicos y de precisión.

El técnico que ostenta título de arquitecto puede realizar determinación y demarcación de lotes y cercos como así también verificación de inmuebles y parcelas que no sean de gran magnitud y no requieran de exactitud de mensura.

La medición de campos o mensura de terrenos debe ser realizada por ingenieros agrimensores. Cuando el técnico planimetra no ostente dicho título sólo se limita a cumplir la función de veedor judicial.

En el caso de usurpaciones por corrimiento de linderos un técnico en planimetría (arquitecto o ingeniero) coopera en la medición de predios o linderos, siempre que la superficie no requiera de la presencia de un ingeniero agrimensor.

- **Reconstrucciones**

Ante la solicitud de una reconstrucción, el equipo asignado debe reunir la mayor cantidad de información posible convocando a ese efecto a los técnicos que cooperaron el día del hecho; se realiza un análisis conjunto e interdisciplinario del sumario o expediente y de a carpeta técnica. Las cooperaciones técnicas son de vital importancia para realizar la reconstrucción.

Los técnicos actuantes forman una mesa de trabajo a los efectos de rescatar la mayor cantidad de información del lugar del hecho, ahondando en lo que se denomina “memoria visual”, memoria que permite recuperar datos difíciles de plasmar en un gráfico y que son de vital importancia para una animación, como así también elementos subjetivos que no pueden ser trasladados al informe al momento de cooperar.

Asimismo se analizan las declaraciones testimoniales obrantes en la causa y, en su caso, la versión aportada por los propios imputados; procurando reconstruir la posible secuencia de los hechos para proyectar potenciales hipótesis.

Con los datos recabados, el equipo se constituye en el lugar y se circunscribe en el escenario del crimen delimitando el perímetro de investigación mediante el precintado correspondiente o mediante la clausura del ingreso al lugar sujeto a evaluación a los fines de poder realizar correctamente el trabajo.

Las operaciones técnicas se inician y desarrollan de igual modo que para la realización de un informe de constatación pero, además, se evalúan distintas variables y se realizan, por lo general, una multiplicidad de croquis según las testimoniales recabadas.

De la reconstrucción pueden surgir nuevas pruebas y evidencias de relevancia para la causa.

La **reconstrucción con animación por secuencia de dibujos,** es una técnica que se utiliza para dar la sensación de movimiento a imágenes a través de dibujos o gráficos con pinturas y fotografías. Actualmente se realiza a través de computadoras y programas especiales de 3D. Para poder realizarse se deben tener previamente todos los trabajos gráficos y fotográficos.

- **Pericias de Trayectoria Balística Intracorpórea**

Es el tipo de pericia que permite establecer, a través de las medidas proporcionadas por el técnico que trabajo en el lugar del hecho, los informes médicos realizados por personal de la Sección Medicina Legal y los informes y estudios (placas radiográficas, tomografías) efectuados en la autopsia por los médicos forenses de la Morgue Judicial, el recorrido que realizó el proyectil dentro del cuerpo de la víctima, desde su ingreso hasta su salida si la hubiera, o hasta el sitio donde quedó alojado. Estas operaciones técnicas permiten establecer posibles hipótesis acerca del modo comisivo y la ubicación de la víctima y victimario en la escena del crimen.

Cuando el técnico debe abordar el lugar del hecho, trabaja de igual modo que para los informes técnicos de constatación. En estos casos es de suma importancia la minuciosidad del trabajo a realizar, como así también todos los detalles fotográficos.

Si no resulta necesario que el técnico en planimetría se constituya en el lugar del hecho, la pericia es una tarea exclusivamente de laboratorio para cuya realización se sirve de los informes técnicos practicados por las diferentes áreas.

Con los datos obtenidos realiza un análisis gráfico y fotográfico (con montajes y cálculos matemáticos y físicos) y plasma en el dibujo anatómico todas las medidas necesarias para encontrar las distintas zonas por los que fue tocando el proyectil y de ese modo trazar su trayectoria desde el ingreso hasta la salida del cuerpo de la víctima o hasta el punto donde quedó alojado.

- **Pericias de Trayectoria Balística Extracorpórea**

Es el tipo de pericia que permite establecer el recorrido que cursó el proyectil antes de ingresar al cuerpo de la víctima.

El personal técnico dotado del correspondiente equipo se constituye en el lugar del hecho cuando es necesario tomar medidas que requieran mayor exactitud o relevar nuevos elementos surgidos de las declaraciones testimoniales o ampliaciones del sector.

Se procede de igual modo que para la confección de los informes de constatación, precisándose todas las medidas relevantes para determinar trayectorias (niveles, altura y posibles ubicaciones de las personas que se encontraban en el lugar).

Para confeccionar un informe de trayectoria extracorpórea es preciso realizar primeramente el de trayectoria intracorpórea. La comparación de ambos informes y de los demás datos recabados en la escena del crimen (obrantes en la carpeta técnica) permiten al técnico establecer las posibles ubicaciones de la víctima y el victimario, como así también la trayectoria del proyectil.

- **Pericias de Trayectoria Balística en la Escena del Crimen**

Esta pericia permite estudiar la trayectoria de vuelo que sigue un cuerpo (proyectil) sometido únicamente a su propia inercia interactuando con la fuerza de gravedad.

Para el abordaje del lugar del hecho se procede de igual modo que para la confección del informe de constatación.

3.- Elaboración del informe. Remisión

Cuando se trata de **informes técnicos de constatación** (por hechos de lesiones u homicidios culposos, robo calificado, homicidios, enfrentamientos armados, homicidios, suicidios, muertes de etiología dudosa, allanamientos, etc.) el técnico plasma el croquis realizado a mano alzada en un plano que constituye el informe técnico propiamente dicho.

Para la confección del plano observa las siguientes pautas generales:

- En la elaboración del plano, sea con Rotring o Autocad, se utiliza la escala 1:200, salvo que las características del hecho exijan otra escala de representación o diferentes niveles de detalle.
- El plano contiene todos los elementos y datos relevados en el lugar del hecho, es decir, ubicación geográfica, dimensiones y distribución del escenario, ubicación de la evidencia con relaciones de distancia y tamaño.
- Emplea técnicas sobre fotos aéreas, realizando superposiciones de técnicas graficas extraídas de Google o provistas por la Municipalidad de Córdoba.
- Al momento de ingresar a la sección la carpeta fotográfica, el técnico realiza la relación foto-plano.
- Cuando el hecho lo amerite convoca a una mesa interdisciplinaria a los efectos de cotejar los datos existentes con los trabajos realizados por las distintas secciones que intervinieron en el lugar del hecho.

Por su parte, en las **pericias o informes técnicos especiales,** el informe de planimetría legal es el plano confeccionado por el técnico en hojas normatizadas por la Sección Planimetría Legal.

El plano debe incluir la siguiente información: a) n.° de sumario o expediente; b) n.° de cooperación; c) n.° de informe técnico de planimetría y fotografía legal; d) Fecha y hora de Cooperación; e) Lugar relevado; f) Referencias climáticas; g) Condiciones de iluminación; h) Técnico actuante; i) Datos del consigna y j) Cualquier otro dato de interés para la causa.

Una vez elaborado el informe técnico o pericia y visado por Jefe de la Sección, se lo remite al Gabinete de Reconstrucción Criminal y este a la Oficina Técnica para su destino final.

Protocolo de Actuación Sección Reconstrucción Gráfica del Rostro

Pautas Generales

> Aporta información sobre el posible autor del hecho, a través de la reconstrucción gráfica del rostro efectuada mediante un dibujo a mano alzada, el que es realizado a partir de la descripción oral de los rasgos morfocromáticos faciales aportados por el/los damnificados y el/los testigos.
>
> - El responsable del equipo procurará identificar, en el lugar de los hechos, posibles testigos o víctimas que puedan aportar datos útiles para la realización del retrato hablado. Los mismos deben ser datos morfocromáticos faciales concretos.
> - A los fines de preservar la información de la que es portadora la víctima o testigo, se arbitrarán las medidas para evitar que las mismas sean interrogadas sobre los datos morfocromáticos faciales por personas ajenas al equipo técnico, o que se les exhiban fotografías o retratos de los supuestos autores antes de su remisión a la sección.
> - La confección del retrato debe efectuarse, en lo posible, dentro de las 48 horas de cometido el hecho, a efectos de garantizar la inalterabilidad de las percepciones. (Disposición n.° 33/02).

Procedimiento

La solicitud de intervención de la sección ingresa por la Base Operativa donde el operador carga el pedido en el sistema informático integral, el que genera automáticamente el número de cooperación e informe.

El pedido de cooperación debe contener los datos identificatorios de la causa y una breve descripción del hecho a los fines de evitar la "doble victimización" con preguntas redundantes sobre lo sucedido, especialmente a las víctimas de delitos de instancia privada, como ser en los delitos contra la integridad sexual. Cuando ingresa material de confronte o de reconstrucción gráfica también es registrado en el sistema informático de la Base Operativa con su correspondiente número de cooperación e informe.

Excepcionalmente actúa de oficio cuando, por ejemplo, el responsable del equipo técnico que coopera en el lugar del hecho, indaga y advierte que posibles testigos o víctimas pueden llegar a describir el rostro del o los supuesto autores del delito y en consecuencia, las cita a comparecer a la sección.

Informe Técnico de Retrato Hablado

El informe técnico de retrato hablado es un dibujo a mano alzada realizado en base a la descripción oral de los rasgos morfocromáticos aportados por el damnificado o los testigos.

Es importante destacar el rol que cumple el técnico-dibujante en cuanto a la contención psicológica de las personas (víctimas o testigos de hechos muchas veces aberrantes como homicidios o abusos sexuales) que acuden a la sección, al correcto empleo de técnicas de interrogación y a generar una predisposición anímica acorde que permita evitar la empatía emocional.

Se puede dividir la metodología de trabajo en las siguientes etapas:

1. Recepción: El box de atención al público es un espacio físico confortable y fundamentalmente privado, con aislamiento acústico, para que se respete el pudor y se resguarde la confidencialidad de las exposiciones.
   Antes de iniciarse la entrevista, se le explica al compareciente en qué consiste la tarea técnica y que lo único que se necesita es la descripción de los rasgos faciales del o los supuestos autores y no el relato de los acontecimientos vividos que generalmente aumentan su crisis emocional.
2. Interrogación: Durante el interrogatorio, el técnico-dibujante exhibe un muestrario de estereotipos de rasgos faciales morfocromáticos, a partir de estudios antropológicos de la población de nuestro país, con la finalidad de orientar a la víctima o testigo en su descripción y clasificar los datos filiatorios obtenidos.
3. Representación gráfica: Con los datos recabados se inicia un boceto del rostro, empleando la técnica del dibujo a mano alzada con lápiz de grafito negro sobre un formulario oficial impreso en papel texturado apto para dibujo artístico. Dicho esbozo es corregido o ajustado gráficamente cuantas veces sea necesario bajo expresa indicación de la víctima o testigo, hasta que la misma determine que se ha logrado el máximo parecido formal entre la imagen facial que retiene en su memoria y su representación gráfica.
4. Conclusión: Esta etapa comprende el trabajo final de laboratorio, directamente sobre el boceto aprobado. Se refuerzan líneas y mediotonos en función del detalle descripto (sin alterar la forma), hasta lograr un acabado realista necesario para conseguir, a través de la reproducción xerográfica (que es limitada), la máxima fidelidad posible entre original e imagen impresa. El informe se completa con la correspondiente firma de conformidad de la persona que aportó las características fisonómicas del o los supuestos autores del delito.

5. Registro y expedición: Cada una de las cooperaciones técnicas realizadas en la sección se registran en el sistema informático integral. Todos los informes técnicos son fotocopiados a los fines de su expedición a Oficina Técnica, y finalmente, almacenados en el archivo de originales de la sección para sucesivas consultas.
   Es importante destacar que antes de ser elevado el informe técnico, el dibujo es rociado con fijador de grafito para evitar el desplazamiento y esfumado de dicho medio artístico y conseguir resaltar la imagen a punta de lápiz generada por el dibujante, conservarla y protegerla del paso del tiempo.
6. Confrontación: Tras la confección del retrato hablado y expedición del informe, se inicia en la sección una actividad investigativa de confrontación de la información recabada, buscando en los archivos de originales sujetos con similares características morfocromáticas faciales-somáticas y modus operandi, para transmitir los resultados al órgano interviniente o directamente al investigador de calle que lo requiera.
7. Cotejo de retrato hablado -fotografía del detenido: Es de suma importancia técnica e investigativa que, una vez aprehendido el supuesto autor de un delito, se obtenga su fotografía a los fines de cotejar la misma con el o los retratos hablados confeccionados en la sección y de esta manera, poder corroborar el grado de similitud de rasgos faciales morfocromáticos alcanzados.

Informe Técnico elaborado ante Falta de Datos

El informe por falta de datos se realiza cuando no se obtienen datos suficientes en cuanto a los rasgos morfocromáticos esenciales para poder reconstruir gráficamente un rostro. Puede suceder que la víctima no haya visto directamente al delincuente, que este la haya intimidado para que no lo reconozca, e incluso, que se bloquee anímicamente y no pueda recordar nada. En este último caso, se la invita a retirarse a su domicilio y a regresar cuando se sienta mejor. Es por tal razón que se aconseja que la confección del retrato hablado no se efectúe inmediatamente después de acontecido el hecho ni más allá de las 48 hs., a los fines de respetar los tiempos que necesita la víctima para tratar de recuperarse del shock traumático vivenciado y, por otra parte, evitar que la imagen mental percibida del rostro del o los supuestos autores se altere o borre definitivamente.

El informe también puede concluir de este modo cuando el técnico detecta que a la víctima o testigo se le exhibió oficial o extraoficialmente fotografías de detenidos antes de comparecer en la sección para la confección de retrato hablado, y en consecuencia, entra en un grado de confusión y saturación mental que le impide focalizar y transmitir la imagen primaria, seleccionándola de entre otras tantas que han contaminado su recuerdo. Esto puede ocasionar la pérdida de información objetiva y valiosa para la investigación criminal y además, se corre riesgo de que el retrato hablado pierda su valor convictivo. Es por tal razón que se recomienda respetar el orden de prelación de los procedimientos legales (retrato

hablado-recorrido fotográfico-reconocimiento en rueda de persona) a los fines de evitar la confusión o inducción de la víctima y resguardar jurídicamente la función técnica.

Informes Técnicos Especiales de Reconstrucción Gráfica del Rostro

Los informes técnicos especiales de reconstrucción gráfica del rostro son realizados por personal profesional e idóneo en la materia que, si bien no permiten establecer científicamente la identidad de una persona, contribuyen a la posible individualización del o los presuntos autores de un delito o bien, proporcionan una ilustración gráfica orientativa para la búsqueda de personas desaparecidas o para la identificación de sujetos muertos NN.

A continuación se enumeran los distintos tipos de informes técnicos especiales:

1. **Cotejo fotográfico.** Consiste en el análisis visual y comparativo de imágenes bidimensionales (fotografías o imágenes digitalizadas e impresas extraídas de filmaciones) correspondientes a representaciones del rostro de dos individuos, a los fines de establecer la posible correspondencia analógica (relación de semejanza) entre los mismos, en cuanto a rasgos faciales morfológicos cromáticos o tonales y señas particulares (tatuajes, lunares, manchas).
2. **Reconstrucción gráfica facial a partir de fotografías o filmaciones**. Se realiza un dibujo a mano alzada (representación facial bidimensional) a partir de fotografías (DNI, pasaportes, familiares) o de imágenes captadas con cámaras de vídeo, donde la imagen de un rostro presenta cierta dificultad técnica que imposibilita su reconocimiento.

   Tiene como objetivo brindar una ilustración orientativa de cómo podría ser el rostro de un sujeto, visto de frente, ¾ perfil o perfil, a los fines criminalisticos de su individualización y posterior ubicación y/o identificación.
3. **Reconstrucción gráfica facial de un delincuente serial con variaciones en su fisonomía.** Se realiza un dibujo a mano alzada de un individuo, autor de hechos delictivos seriales o desaparecido, con posibles cambios en su fisonomía (con o sin barba, bigote, rapado) o distintos accesorios (con o sin anteojos, gorra) y visto de frente, ¾ perfil o perfil.

   El técnico-dibujante confecciona inicialmente un retrato con los rasgos faciales coincidentes observados en retratos hablados efectuados anteriormente -a partir de los datos filiatorios aportados por las víctimas, damnificados o testigos, que probablemente pertenezcan al mismo sujeto. Tomando esta base, se realizan las distintas reconstrucciones gráficas faciales con las posibles variantes mencionadas.
4. **Progresión de edad.** Se realiza un dibujo a mano alzada de una persona desaparecida con posibles actualizaciones en base a la edad aproximada que tuviera en el momento, conforme a descripciones orales y/o fotografías de esa persona, de sus familiares directos o descripciones orales de eventuales testigos. Este tipo de informe comprende representaciones del sujeto visto de frente, ¾ perfil o perfil, y

además, puede incluir posibles cambios en su fisonomía (con o sin barba, bigote, diferentes cortes de cabello) o distintos accesorios (con o sin anteojos, gorra, piercing, aros).

En caso de que uno o varios testigos aporten datos filiatorios, se consigna nombre, apellido, número de documento y la firma de conformidad de los mismos al final del informe técnico.

5. **Reconstrucción post-mortem**. Se realiza un dibujo a mano alzada de un sujeto NN fallecido a partir de la fotografía de su cráneo o rostro desfigurado o deteriorado visto de frente, ¾ perfil o perfil.
6. **Reconstrucción escultórica.** Consiste en el modelado artístico de la cabeza de un individuo, autor de hechos delictivos seriales o desaparecido, a partir de la descripción oral de las víctimas, damnificados o testigos, y/o de retratos hablados llevados a cabo anteriormente. El objetivo es brindar una guía tridimensional de cómo podría ser el rostro de un sujeto a los fines criminalisticos de su individualización y posterior ubicación y/o identificación.

   El procedimiento técnico se inicia con el modelado escultórico en arcilla (empleando la técnica aditiva) de los rasgos faciales morfocromáticos coincidentes observados en retratos hablados efectuados anteriormente que pertenezcan probablemente al mismo sujeto. Las víctimas, damnificados o testigos que aportaron los datos filiatorios para la elaboración de dichos retratos, pueden ser citadas nuevamente a comparecer a la sección, donde el técnico les exhibirá el busto inicial y lo remodelará conforme a las correcciones que estas consideren convenientes hasta alcanzar el máximo parecido formal.

Todos los informes deben contener: a) Los datos identificatorios de la causa; b) Los datos que debe reunir el informe; 3) Breve descripción de la técnica empleada; 4) La conclusión arribada si correspondiese y 5) Firma y sello del técnico-dibujante.

Protocolo de Actuación de la Unidad Transdisciplinaria de Identificación Antropométrica

Funciones de la Unidad

Son funciones de la Unidad Transdisciplinaria de Identificación Antropométrica de acuerdo a lo establecido por la Disposición n.º 13/16 de la Dirección General de Administración y Recursos Humanos, las siguientes:

- **Cotejo Simple** (compulsa indu-dubitativa sin procesamiento de imágenes):
  - Recabar el material de consulta.
  - Componer la galería de imágenes indubitables.
  - Observar las secuencias completas del suceso y definir los individuos sujetos a estudio.

- Escoger los tramos y cuadros fílmicos más aptos para las operaciones de cotejo.
- Efectuar la captura de imágenes cuadro por cuadro para completar la galería de fotogramas.
- Seleccionar del conjunto de capturas, las más apropiadas y pertinentes para el cotejo según los ángulos de enfoque y definición de imágenes.
- Escoger y dar el formato al material final que va a ser sometido al cotejo indudubitativo.

En caso de observarse interferencias ocasionadas por marcado contraste entre los componentes en oposición, se debe acudirse al cotejo con técnicas auxiliares de tratamiento que se establecen seguidamente:

- **Cotejo Analítico**
  - Contornear el perfil indubitable para enmarcar hipotéticamente su silueta dentro de los parámetros dubitativos.
  - Desenfocar la visión normal indubitable, a los fines de equiparar el rango sensitivo de la compulsa.
  - Desaturar total o parcialmente las imágenes de sus valores cromáticos, de manera de filtrar posibles interferencias tonales que dificulten la tarea comparativa.
  - Saturar total o parcialmente las imágenes de sus valores cromáticos, a los efectos de resaltar peculiaridades tonales provocar una ruptura dirigida de los rasgos sensitivos.
  - Colorear uno o más componentes para emparejar la visión tonal del conjunto.
  - Transparentar la opacidad de las capas, para permitir el ensamble de imágenes testeando así sus parámetros.
  - Contrastar las figuras para acentuar sus grados de definición y relieve.
  - Recortar los fondos con el objeto de neutralizar los posibles estorbos de la visión periférica.
  - Combinar Los fondos enlazando sus transparencias, a los fines de parangonar los contextos de la compulsa.
  - Descomponer las imágenes en sus valores umbrales para sondear así sus relieves o siluetas (Espectrofotogramas).
  - Enmascarar la nitidez fotográfica del componente indubitable, a fin de simular las imperfecciones y rispideces del componente dubitativo.
  - Rectificar el efecto gran angular de la cámara de filmación, con el objeto de restaurar la distorsión de su perspectiva polar.

En caso necesario, tales cotejos deberán ser complementados con:

- **Cotejo Compositivo:**
  - Armado artificial o ficticio tendiente a componer entre las imágenes un cuadro de paralelismos para, por ejemplo, neutralizar el estorbo valorativo del suplemento

gafas, accesorio que no solo tapa u oculta los rasgos óculo-orbitales, sino que le imprime al rostro un biotipo facial adicional cuyo estereotipo depende del modelo del accesorio usado.

- Reconocido el componente dubitativo y superado el impacto sufrido por el contraste heterogéneo de la primera compulsa, a partir de la observación exhaustiva y minuciosa del material, con ayuda de un potente zoom y el ajuste de imágenes, se procede a las operaciones de cotejo propiamente dichas.

Funciones del personal

Actualmente la Unidad se compone de personal técnico especialista en fotografía, planimetría, diseño gráfico y medicina, a quienes se les atribuye la realización de las siguientes funciones:

- Procuración, recepción y revisión del material fílmico.
- Búsqueda de antecedentes fotográficos en sistema.
- Sesión fotográfica indubitable sobre sujeto a estudio.
- Confección de la galería de imágenes indubitables y de fotogramas de captura.
- Operación de cotejo indu-dubitativo.
- Redacción y expedición del dictamen técnico.

Asimismo y a los fines de enfocar la labor al estudio experimental, el perfeccionamiento de la práctica y al diseño de las herramientas para su efectiva protocolización deben:

- Establecer los protocolos del examen antropométrico forense.
- Ordenar los archivos de identificación de personas y los bancos de datos prontuariales.
- Clasificar los patrones étnicos de la población local.
- Calcular estadísticamente los rasgos somáticos y biométricos.
- Catalogar los puntos somáticos característicos.
- Diseñar los formatos digitales de las ventanas de trabajo y los programas específicos para el tratamiento de las imágenes.
- Explorar la conversión espacial del cuadro fílmico al 3D.
- Tabular la certidumbre valorativa.

Protocolo de Actuación Sección Balística

Pautas Generales

> Investiga la participación de una arma de fuego en un hecho delictivo, estudiando el arma, la munición y sus componentes (vainas servidas y proyectiles), y el efecto que produce sobre el blanco (material inerte y organismos vivos), procurando su identificación a partir de procedimientos comparativos. Participa además como integrante del equipo técnico en el lugar del hecho, relevando trayectorias y estudios de balística de efectos o terminal.

- En el relevantamiento se dejará constancia de las posiciones (relativas al cuerpo), de vainas, proyectiles y armas presentes en el lugar y de los impactos e improntas.
- En el levantamiento de las armas se observarán los siguientes pasos: 1) Verificar si el arma se encuentra cargada, extremando las precauciones en su manipulación, 2) Descargar el arma, 3) Constatar la presencia de proyectiles en la recámara y 4) Constatar el estado del cargador.
- Cuando distintos técnicos deban examinar un arma, previo al abordaje de los demás especialistas, el balístico verificará que no se encuentre cargada.
- El levantamiento de la evidencia se documentará conforme las pautas generales (registro fotográfico y planimetrico).
- No se procederá a efectuar el registro fotográfico del arma cargada, salvo en el casos de enfrentamiento cuando ello fuera posible.
- En el levantamiento y embalaje se observarán las siguientes reglas:
  - Armas, proyectiles y/o vainas encontradas en el lugar: se colocan en sobres rotulados.
  - Proyectiles extraídos de una persona viva: se colocan en sobres juntamente con los datos del paciente, número de documento, historia clínica y día de la extracción.
- Confección del acta del secuestro por parte del técnico o responsable del equipo conforme las pautas generales.
- Los estudios de trayectoria se documentaran en forma conjunta con la participación del fotógrafo y planimetra, el encargado del equipo verificará especialmente las condiciones operativas necesarias, debiendo disponer el mantenimiento del cordón criminalistico o la preservación del lugar cuando fuere menester. (Disposición n.° 33/02).

Procedimiento

1.- Solicitud de intervención. Abordaje del lugar del hecho

La solicitud de intervención proveniente de las fiscalías de instrucción, cámaras del crimen, juzgados, unidades judiciales o dependencias policiales ingresa por la Base Operativa donde el operador carga el pedido en el sistema informático integral, el que genera automáticamente el número de cooperación e informe.

El pedido debe consignar los datos identificatorios de la causa (fecha, órgano solicitante, n.º de sumario o expediente, fecha, lugar y hora del hecho, damnificado, imputado), un breve relato del hecho indicando el lugar donde fue secuestrado el material, la descripción detallada del material remitido indicando n.° de RUA, tipo de arma, marca, matrícula y calibre; enunciación de los puntos a elucidar, firma y sello del requirente.

Los técnicos, previo a salir a cooperar son provistos de elementos de bioseguridad y de equipos completos para desarrollar su actividad.

Maletín del Operador

El maletín del operador contiene un calibre como elemento de medición; cinta métrica; baquetas para materialización de trayectorias; punzones, destornilladores y martillos de mano; guantes de látex y de nylon; bolsas plásticas; material para notas o apuntes; nomenclador cartográfico; actas de secuestro; señaladores de acrílico numerados para la ubicación del material de causa a fotografiar y secuestrar.

Constituido en el lugar, y conforme la oportunidad de intervenir, el técnico realiza mediante una inspección ocular, la búsqueda de armas, municiones (proyectiles, perdigones, postas, tacos neumáticos, vainas servidas), prendas de vestir impactadas, improntas derivadas de impactos en mobiliario o en muros de mampostería, etcétera.

Antes de levantar el material encontrado, se debe fotografiar y documentar planimetricamente la posición, situación y condición de los objetos hallados, lugares dañados y cuerpos abordados. La ubicación de los objetos se concreta con las placas de nominación, construidas en acrílico transparente y numeradas por orden correlativo.

2.- Levantamiento

En todo momento el técnico utiliza guantes de látex o de nylon para no contaminar el material a secuestrar.

Es indispensable, previo proceder al levantamiento de un arma, que el técnico verifique si la misma está cargada (con cartucho en recámara) y proceda a su descarga por razones de seguridad personal y la de terceros. En caso de que otros técnicos deban examinar el material, el técnico balístico debe extremar las precauciones en su manipulación y es el responsable de brindar los márgenes de seguridad operativa.

En caso de existir una víctima por impacto letal, el perito balístico y el médico forense efectúan un examen en conjunto del occiso, procurando establecer con certeza si existe *brecha de salida*, en cuyo caso se agota la búsqueda en procura del proyectil mortal.

En el caso extremo que exista duda respecto si la víctima presenta *orificio de salida* o no se encuentra en el lugar del hecho algún proyectil; el jefe de equipo puede (en la medida de lo posible) solicitar a la Morgue Judicial que confirme si existe proyectil alojado en el cuerpo, permaneciendo preferentemente el equipo criminalistico en el lugar si las circunstancias lo permiten; o bien, solicitando el resguardo del lugar a personal policial, hasta poder contar con la información requerida. Esta situación suele presentarse en los supuestos en los que hay un gran desorden en el escenario criminal, y se hace indispensable conocer si se debe continuar con la búsqueda del objeto letal.

3.- Secuestro de la evidencia. Traslado

El técnico actuante introduce el armamento secuestrado en bolsas de nylon, rotulando el material en forma manuscrita, con indicación de lo que se trata y del lugar del secuestro. La munición se resguarda en pequeños envases de acrílico transparentes “cilindros plásticos de

almacenamiento" con rótulos. De igual modo, se coloca en bolsa de nylon todo otro elemento secuestrado por el balístico con la rotulación correspondiente.

Los proyectiles extraídos, por personal médico, del cuerpo de una víctima o imputado, son enviados en envoltorio plástico o en un pequeño recipiente de vidrio rotulado con los datos del paciente, n.° de historia clínica, día de la extracción y profesional interviniente. Esta tarea es realizada en nosocomios, generalmente en el Hospital de Urgencias o Misericordia de Córdoba y eventualmente de otras dependencias.

Levantados los elementos de interés, el técnico confecciona el acta de secuestro, en la que consigna las características técnicas del material de causa, el estado en que se encuentra y el sector de donde fue tomado.

4.- Ingreso de evidencias al área. Destino

La solicitud de intervención de la Sección Balística junto con el material, ingresa por la Base Operativa. El responsable de la Base lo registra inmediatamente en el sistema, asignándole el correspondiente número de cooperación técnica e informe. Una vez realizadas estas asignaciones, el material es trasladado por el portador del oficio a la sección lugar donde se confecciona el correspondiente recibo de material por duplicado debiendo suscribirlos tanto personal de la Sección Balística como el personal que entrega el material de mención.

El personal administrativo que recibe el material a examinar verifica el estado general de operatividad, por ejemplo si el arma presenta martillo percutor quebrado, sin aguja percutora, con cañón fisurado, cartuchos percutados, etc. y controla si el armamento tiene asignado el correspondiente número de RUA (Registro Único de Armas), como condición indispensable para que se le pueda dar ingreso.

Si el material a recibir no coincide en algunos detalles con lo descripto en la nota, igualmente se recibe, ya que en el comprobante que se le entrega al personal de correo se detalla perfectamente el material, como así también los datos cargados por el cuerpo operativo. Por el contrario, si la disparidad entre la nota y material es total, se sugiere al correo que llame por teléfono a la dependencia que remite el arma, a los fines de aclarar la situación y proceda a la remisión de la nota correspondiente.

Las armas no son recibidas sin el correspondiente número de RUA el cual debe generarlo la fiscalía de instrucción interviniente a solicitud de la unidad judicial. El fundamento de esta medida, está dado en que dicho material no puede ser evacuado desde la Sección Balística hacia su destino final en el Depósito Judicial de Tribunales II.

El material secuestrado por los técnicos en el lugar del hecho, es ingresado por el personal administrativo en todos los registros del área. El número de RUA es gestionado y comunicado con posterioridad por la unidad judicial interviniente.

Cada una de las solicitudes e ingreso de material queda registrado en los correspondientes libros: a) Libro de guardia; b) Libro de asignación de peritos y 3) Libro de ingreso de materiales.

Cumplidos estos trámites, el personal administrativo coloca el material (arma-munición) en bolsas plásticas preparadas al efecto las que son resguardadas bajo estrictas medidas de seguridad en el depósito de armas hasta que el técnico realice el examen.

5.- Análisis de la evidencia. Elaboración del informe. Liberación del informe y material

Análisis de la evidencia

Toda manipulación de armamentos y municiones; esto es, todas las pruebas de funcionamiento mecánico o disparos experimentales, deben concretarse en la Sala de Disparos habilitada al efecto.

El análisis de la evidencia previo a la elaboración del informe balístico se desarrolla en cuatro etapas:

1. **Identificación de los elementos remitidos.** Antes de la realización de las pruebas experimentales con el material de la causa, el técnico procede a la identificación de los elementos remitidos (armas, vainas servidas, proyectiles, cartuchos). En el caso de armas se repara en el tipo, marca, modelo, origen, calibre, n.° de identificación, características del mecanismo de carga, dispositivos de seguridad, aspecto exterior, características de cañón, categoría según Ley de Armas; y lo más importante, funcionamiento mecánico y operativo del arma.

   Con respecto a la munición, se observa marca, año de fabricación, calibre, características técnicas y aspecto general. Toda esta descripción es plasmada luego en el informe técnico.
2. **Realización de pruebas experimentales.** El funcionamiento mecánico y operativo resulta tanto de la prueba experimental como del examen previo que lleva a cabo el técnico.

   Para realizar el examen de operatividad, se realizan disparos con las armas remitidas utilizando preferentemente los cartuchos de causa.

   En todos los casos, el técnico debe procurar que la pericia o informe pueda repetirse. A tal fin por ejemplo, si se remiten con el arma diez (10) cartuchos, podrá disparar dos de ellos y reservar el resto para futuras pruebas. Si solo se envía un cartucho, el especialista debe solicitar autorización escrita al órgano interviniente para dispararlo.

   La premisa es utilizar solo la cantidad mínima necesaria del material de causa. Si no hubiere cartuchos se utilizan los existentes en los depósitos de la sección. Estos disparos experimentales se llevan a cabo en el Recuperador Balístico.
3. **Macroscopias de Comparación**. A los fines de establecer la relación que hubiere en el conjunto "arma- munición" el técnico efectúa tareas de microscopías de comparación.

Cuando se cuenta con vainas servidas y proyectiles para cotejo, se sigue el método de semejanza morfológica en las improntas de identidad, bajo el sistema "Waite y Goddard", mediante la utilización del macroscopio de comparación.

El método consiste en comparar *material de la causa* (vainas servidas recolectadas del escenario del crimen, proyectiles extraídos en autopsia, etc.) con *material testigo* (v. gr. el recuperado de los disparos experimentales realizados en la sección, con el o las armas sospechosas de estar involucradas), y ubicar como primera medida improntas referenciales, como ser marcaciones del tallado estrial en proyectil o huellas de los mecanismos en vaina, que se encuentren igualmente situados y respondan a una morfología claramente semejante. A partir de allí, en caso de proyectiles, se recorre toda la banda estrial estableciendo coincidencias o diferencias.

El macroscópico de comparación, básicamente está compuesto por dos platinas en donde se colocan las evidencias a compulsar (vainas, proyectiles, cartuchos) y, desde un puente de observación a través del cual se visualizan ambas muestras, se procede al examen minucioso de la evidencia, buscando marcas referenciales que permitan evaluar la posibilidad de su correspondencia. Cada platina tiene lámparas individuales de iluminación, cuyos rayos inciden en forma oblicua. El puente de comparación, tiene un retículo que permite superponer-separar imágenes. A su vez, en cada platina hay cuatro lentes de distintos aumentos que dan la posibilidad de observar las muestras en diferentes tamaños.

4. **Embalaje del material.** Una vez concluido el trabajo, el técnico procede al embalaje del material, el cual se concreta en bolsas plásticas de grueso espesor con cierre por sistema de termofusión; incorporándole el respectivo rotulado donde consta el material ensobrado y los datos proporcionados por la dependencia solicitante. El rotulado proporciona la identificación y asegura, además, la cadena de custodia de dicha evidencia, en virtud de que en el quedan plasmados los distintos movimientos del material, hasta su depósito final en la sede de Tribunales II. Además, se coloca precinto de seguridad numerado y correlativo de color azul, y si el arma carece de matrícula identificatoria, también lleva un precinto de seguridad de color rojo, cuyo objetivo es individualizarla para el caso de que por algún motivo el sobre se deba abrir, por ejemplo para la realización de un reconocimiento en audiencia.

Elaboración del Informe

Una vez concluidas las tareas de análisis de la evidencia se realiza el correspondiente informe balístico que contiene estructuralmente, los siguientes puntos:

a. Identificación del material remitido para su examen.
b. Operaciones técnicas practicadas.
c. Conclusiones finales en las que el perito debe, además, responder todo el cuestionario planteado.
d. Firma y sello del técnico.

Todos los informes técnicos son visados por el Jefe de Sección. Es un visado de tipo formal a los fines de su elevación pero no comparte responsabilidad funcional con el perito interviniente. Por el contrario, los dictámenes periciales, no son visados por el Jefe del área.

Liberación del informe y material

Finalizado el informe técnico o pericia, el técnico actuante le da salida en el sistema informático y en el libro de ingreso de materiales.

Una vez confeccionado el informe y embalado el material, se entregan en la Oficina Técnica para que esta última se encargue de remitirlas hacia su destino final; esto es, el informe o pericia a la institución requirente y el material examinado al Depósito Judicial de Armas de Tribunales II.

La solicitud de copias de informes ya remitidos debe realizarse mediante nota u oficio del ente requirente, expresando fundadamente la razón del pedido.

Instrucciones de Fiscalía General

Instrucción General n.º 19/2004. Pautas de actuación ante el secuestro de armas de fuego.

"(...) **RESUELVO:** 1) Instrumentar como medida general de **carácter obligatorio** para los Fiscales de Instrucción, la siguiente:

a. Secuestros de armas de fuego en causas judiciales iniciadas con posterioridad al dictado de la presente:

a.l.) A partir de la fecha de notificación de la presente, una vez secuestrada el arma de fuego relacionada a la supuesta comisión de delitos, previo cumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo Reglamentario N° 690, Serie "A" del Excmo. Tribunal Superior de Justicia (ref.: Registro Balístico de Arma de Fuego), los Sres. Fiscales deberán disponer en un término máximo de veinticuatro horas la realización de las pericias técnicas pertinentes, ordenando para ello la inmediata remisión del arma respectiva a la Dirección General de Policía Judicial, a sus efectos.

a.2.) Concluidos los peritajes, corresponderá a la Dirección General de Policía Judicial remitir el arma de fuego al depósito judicial del edificio del Palacio de Justicia de Tribunales II, en el plazo de veinticuatro horas (24), previa confección del recibo respectivo el que deberá contener: designación de la Fiscalía de Instrucción actuante; expediente o sumario en el que constan las actuaciones; descripción del arma de fuego (marca, calibre, tipo de arma, número de serie o partida, estado en que se encuentra); datos completos del imputado, si constaren; cooperación técnica. Debidamente cargado el recibo, deberá ser entregado personalmente por el comisionado a cargo, o remitido por correo u otro medio idóneo, según corresponda a las Fiscalías del Centro Judicial Capital o del Interior Provincial, respectivamente.

b. En ningún supuesto las armas de fuego secuestradas y peritadas serán remitidas a las Unidades Judiciales o dependencias policiales, y excepcionalmente, cuando razones extraordinarias debidamente fundadas justificaran la permanencia de las mismas en dependencias de las Fiscalías de Instrucción actuantes, deberán los Sres. Fiscales dejar constancia de ello, asumiendo bajo su responsabilidad las circunstancias que eventualmente pudieran presentarse".

Instrucción General n.° 5/2008. Ampliación de pautas de actuación de armas de fuego secuestradas

"(...) Con el objetivo de *"...garantizar la custodia, conservación de las armas de fuego secuestradas en causas judiciales y la preservación de la prueba..."*solicitan que se disponga que"*... personal de Policía Judicial se encargue en estos casos de retirar las armas que se encuentran en el depósito Judicial, trasladándolas hasta Policía Judicial para los peritajes respectivos, y a su restitución una vez realizados* (...) **RESUELVE:**

I. Disponer que cuando deban realizarse nuevas tareas sobre armas secuestradas (que se encuentren en el depósito judicial del palacio de justicia
II. Y que requieran su remisión y/o traslado a la Dirección General de Policía Judicial, el Secretario de la Fiscalía de Instrucción interviniente se comunique con el titular de la Secretaría Científica a fin de acordar de la manera más expeditiva la modalidad en que dicho traslado y/o remisión se llevará a cabo, quedando a cargo de este último disponer quién será el responsable -en cada caso en concreto- de llevar a cabo la tarea".

Protocolo de Actuación Sección Grafocrítica

Pautas Generales

Permite, mediante la aplicación práctica y metódica de los conocimientos científicos, verificar la autenticidad de un documento o determinar su autoría. La intervención del técnico en el lugar se realiza a los fines de relevar y obtener material testigo y de cotejo (cuerpos de escritura, máquinas de escribir, impresoras, fotocopiadoras, etc.).

- En el levantamiento se adoptarán todas las precauciones posibles a efectos de preservar las condiciones físicas de las piezas a examinar, evitándose el manipuleo innecesario, el plegado o la realización de anotaciones, sellado, rubricado o marcas.
- Cuando se hallan sobre cerrados, estos no pueden ser abiertos bajo ninguna circunstancia y deben ser remitidos a la autoridad judicial competente

- Si se encuentran escritos tipografiados se procederá al secuestro de la máquina de escribir con que se presume fueron realizados.
- Cuando se halla papel quemado, este deberá ser rociado (a modo de llovizna) con laca para dibujo, para luego ser levantado con espátula y depositado entre placas de vidrio para su traslado.
- Los escritos que presentan manchas de sangre, tinta o líquidos deben ser recolectados de modo especial; se los debe tomar por uno de sus extremos y embalarlos en sobres de polietileno o similar.
- En el levantamiento y embalaje se deben observar las siguientes pautas:
  - Escritos en papel: se colocan en bolsas de polietileno o sobres de papel.
  - Escritos sobre paredes, pisos, techos, vidrios, espejos, etc.: se registran en tomas fotográficas, en general y en particular, cuidando que la toma (objetivo) guarde relación vertical con respecto a la plana de impresión (escrito en cuestión).
- En todos los casos se procurará obtener material de compulsa, el que debe ser original y fidedigno y guardar relación con el tipo de inscripción del material cuestionado (letra cursiva con cursiva, firma con firma, guarismos con guarismos, etcétera).
- El levantamiento de la evidencia se documentará conforme las pautas generales (registro fotográfico y planimetrico). (Disposición n.° 33/02).

Procedimiento

1.- Solicitud de intervención del área

Los pedidos de informes técnicos o pericias llegan generalmente desde las diferentes unidades judiciales, comisarías del interior; fiscalías de instrucción de toda la provincia como de otras provincias.

De manera más esporádica los pedidos provienen de juzgados federales y, en modo excepcional del fuero civil, atento a que cuentan con una lista de peritos oficiales.

Del pedido u oficio debe surgir con claridad los datos de la causa y el motivo por el cual se solicita el informe. No es necesario utilizar vocabulario técnico y se recomienda que luego de formulado el cuestionario se agregue otro punto que indique: "todo otro dato de interés útil para la investigación de la presente causa" ya que ello habilita al perito a realizar informes o dictámenes más completos.

Para el caso de las pericias, se requiere la aceptación del cargo del perito, sea de manera personal o a través de exhortos.

2.- Recolección de evidencias

Se considera **material de interés**, el material que se cuestiona, es decir, el auténtico que sirve de confrontación entre lo dubitado y lo indubitado. Por ejemplo, de nada sirve material dubitado de diferentes índoles, si no se cuenta con material auténtico para comparar. En ocasiones ocurre que remiten a estudio material dubitado en letra de imprenta y material indubitado en letra cursiva, es decir, si bien se cuenta con el material dubi-indubitado, este no es idóneo para realizar la compulsa.

Todo el material debe ser embalado en sobres de papel limpios y sanos para evitar humedades y corrimiento de tintas. Además ni la documental ni el sobre que la contiene debe ser plegado, abrochado, contener inscripciones (escritos o estampas de sellos) o llenados de cola vinílica atento a que de esa manera la prueba recibe modificaciones extras y puede entorpecer y, hasta provocar equívocos en quien practica el informe o dictamen. Igualmente está prohibido escribir los rótulos con el material en su interior ya que se incorporan surcos sin entintar en el material de causa o testigo, introduciendo modificaciones en los soportes.

Cada material de prueba debe ser cuidadosamente manejado (siempre con guantes de látex) a los fines de no introducir en el mismo elementos extraños que imposibiliten realizar otros estudios (ADN, impresiones digitales) además de la propia preservación de los operadores.

En los hechos de suicidio, cuando existe carta póstuma, es decir material dubitado, se debe requerir a familiares o allegados la presentación de material indubitado perteneciente a la víctima. En el lugar, el técnico analiza la procedencia e idoneidad del material entregado para formular el cotejo entre ambos. Si el material a analizar presenta manchas hemáticas o biológicas se debe efectuar su secado, previo a su remisión a la sección, no debiendo ser embalado en bolsas plásticas, ya que ello favorece la instalación de un microclima que beneficia la aparición de hongos y otros microorganismos que destruyen y dejan intratable la prueba por procesos de putrefacción.

Cuando existan inscripciones en soportes que no puedan ser trasladados (pared, portón, etc.) se debe documentar todo a través de fotografías (tomadas perpendicularmente y con gran angular, desde lo general a lo particular, parcializando por sectores para lograr el máximo de detalles al momento de hacer el estudio). Además, es importante consignar la altura de los escritos medidos desde el piso.

El acta de secuestro debe contener una descripción detallada de las características del hecho, el número de cooperación e informe técnico, la descripción del material secuestrado, cantidad y estado del mismo y su ubicación física en el lugar del hecho, etcétera.

3.- Ingreso de evidencias al área

- Remisión de oficio y material desde las unidades judiciales o comisarias del interior provincial.

- Remisión desde otras secciones de la Dirección General de Policía Judicial. Se tratan de secuestros realizados en el lugar del hecho y deben ir acompañados por la correspondiente copia del acta de secuestro en la cual se debe consignar los datos relacionados al hecho y detallar, pormenorizadamente el estado, cantidad y el lugar físico del hallazgo del material.
- Material recibido por los propios técnicos procedente desde las fiscalías de instrucción u otras sedes judiciales, luego de haber aceptado el cargo como peritos oficiales.

Cada uno de los oficios o solicitudes de intervención deben contener, además de los datos de la causa, el detalle del material remitido y la petición, el número de cooperación o informe técnico, el cual es requerido a la Base Operativa.

Los sobres cerrados que, generalmente contienen el material de estudio, son abiertos en presencia de quien lo entrega a los fines de analizar la identidad del material (licencia de conducir, cheque, pagaré etc.) y se corrobora su estado de mantención y si se trata del original o copia.

Si existen discrepancias entre el contenido de la nota y el material remitido y las mismas se puedan salvar (v. gr. error en uno o dos dígitos de la numeración) el informe se realiza. Por el contrario, si las diferencias son insalvables se exponen en el momento al portador de la nota y se devuelve el pedido con el material a fin de que sea corregida.

4.- Análisis de evidencias

En la Sección se llevan a cabo estudios de distinta índole pero siempre a través del método de comparación. Por ello resulta importante tener en cuenta:

- En el caso de **documentación impresa** (DNI, licencias de conducir, entradas a espectáculos públicos, etc.) siempre se debe contar con material auténtico para el cotejo, en lo posible un mínimo de tres ejemplares. Si el material auténtico ha sufrido cambios en la impresión con el correr del tiempo (v.gr. diferentes empresas o métodos empleados en la confección, etc.), se deben remitir ejemplares de las distintas partidas.
- En el caso de **manuscritos** (carta póstuma, testamento, pagarés, etc.) lo ideal es cotejar escritos con escritos, firmas con firmas, escritura mayúscula de imprenta, con escritura mayúscula de imprenta, escritura de imprenta minúscula con escrituras símiles. Es fundamental adecuar al máximo posible el material aportado como indubitado (auténtico) a las condiciones que presenta el material de la causa.

Iguales consideraciones deben tenerse en cuenta para los casos de toma de cuerpos de escritura, tanto manuscritos, mecanográficos, impresoras de computación, entre otras.

Pautas generales a tener en cuenta a los fines de preservar la prueba:

- El **Orden de prelación** de los estudios para no destruir evidencia ni entorpecer otros análisis. (v. gr. Si existen sospechas que el papel o soporte remitido para análisis en la sección contiene impresiones digitales, previa autorización del órgano jurisdiccional

correspondiente, se procede a fotografiar adecuadamente el documento y se lo remite a la Sección Huellas y Rastros. El personal técnico de dicha sección en un trabajo mancomunado con personal de la Sección Grafocrítica, procede a su estudio a los fines de visualizar las huellas a través de procedimientos tales como rociado de ninhidrina u otros que la técnica aconseje, pero siempre con la precaución de que no se destruya el material e imposibilite el estudio documentologico.

- Remitir el material a analizar con nota de entrega en la cual se plasmen todos los antecedentes del caso, con el objeto de la adecuada preservación de la prueba y de **garantizar la cadena de custodia** de la misma. El técnico de cada especialidad debe poder formular el informe correspondiente.

Cuando resulta necesario realizar un estudio interdisciplinario con la División Química Legal (análisis de compuestos de sustancias y preparación de reactivos para estudios cromatográficos) o con la Sección Medicina Legal (estudio de historias clínicas) se remite el material con la nota de pedido correspondiente. En todos los casos, los análisis se realizan bajo la supervisión del técnico documentólogo y se espera el resultado de los mismos para luego concluir con su trabajo.

Análisis propiamente dicho de los materiales. Pasos a seguir:

- **Observación general.** Se realiza una observación "a ojo desnudo" del material cuestionado.
- **Análisis físico del soporte.** El soporte es el lugar donde se plasma o ejecuta el documento, generalmente papel. Se realiza un exhaustivo estudio de cada uno de los soportes cuestionados y, para el caso de ser necesario, del material auténtico cuando existen sospechas de su procedencia. Se lleva a cabo el análisis físico del soporte bajo luminiscencia UV (luz ultravioleta - luz rasante, incidente y transmitida) con la finalidad de observar debilitamientos en la hoja, rotura de estucado, erizamiento de fibras, producto de lavados químicos o borrados mecánicos. Asimismo se toman espesores (micrómetro), etc.

- **Estudio óptico y lumínico.** Por último se somete el material a estudio óptico y lumínico mediante lupa cuentahílos, microscopio estereoscópico, con diferentes aumentos y fuentes de iluminación, que permite establecer tiempos de ejecución a través del estudio de las superposiciones, agregados, correspondencia escritural entre los cuerpos enfrentados, disprocedencia, entre otros.

En cada caso el material cuestionado es fotocopiado y, dependiendo de la complejidad de la causa, se procede al fotografiado de cada uno de los pasos y elementos detectados en el estudio.

La sección cuenta con un equipo altamente sofisticado; el más avanzado en el país para el estudio y peritaje de documentos, el Video Comparador Espectral VSC 6000 conocido como "FOSTY". Este equipamiento permite analizar:

- Todo tipo de soportes (papeles, polímeros, etc.) para determinar si fueron objeto de borrado mecánico o lavado químico y reconstruir de este modo escritos o estampas primigenias.
- Distintas impresiones (tintas de variadas gamas: bolígrafos, impresoras, de seguridad, etc.) e individualizar distintas sustancias empleadas en la confección de un documento.

Estos estudios son no invasivos y pueden ser repetidos las veces que sea necesario, dado que no dañan los documentos y en todos los casos, se fotografían y documentan los resultados y pasos de análisis.

El VSC 6000 permite realizar estudios físicos variados tales como toda gama de exploraciones bajo luminiscencia infrarroja IR y UV de bandas diferenciadas, lo que posibilita el estudio comparativo de distintos soportes o papeles, tintas, borrados y reconstrucción de escritos e impresos primigenios, examen de obras de arte, de diversos tipos de documentos, cuidando celosamente de la cadena de custodia de la prueba."

Específicamente se utiliza para el análisis de:

- Fotografía: estudio de papeles fotográficos e impresiones fotográficas;
- Videos: análisis de distintos impresos o carátulas de DVD, CD, VHS, casetes;
- Automotores: análisis de obleas autoadhesivas de gas, ITV y stickers autoadhesivos (VIS que contiene modelo, año y secuencia de producción) comunes en todo vehículo moderno de origen nacional e importados. Tarjetas verdes y licencias de conducir;
- Documentación de uso comercial: cheques adulterados, falsificados;
- Documentación en general y de seguridad: DNI, pasaporte, etc.

La actividad desarrollada por la sección se encuentra pautada en el ***Acuerdo n.º 13/11*** serie "B" del TSJ y sus tasas en Ley Impositiva Anual.

Lista de peritos judiciales disponible para todos los tribunales de todos los fueros

El mencionado acuerdo resolvió considerar a la Sección Grafocrítica de la Dirección General de Policía Judicial, como un integrante más de la lista de peritos judiciales disponibles para los tribunales de todos los fueros, cuando a pedido de parte o de oficio por un tribunal o fiscalía, sea requerida su intervención en cuanto resulten pertinentes ellos a la prosecución en concreto de algún trámite procesal. Pueden realizar estudios documentologicos, con fines periciales, de asesoramiento o de investigación e intervenir cuando lo soliciten los tribunales de otras provincias, la justicia federal, organismos públicos o privados, profesionales del derecho o particulares. Cumplen funciones consultivas en materia documental, relacionadas a la autenticidad, confección, impresos, características, procedencia y tratamiento de documentos, escritos y soportes (Art. 1,2,3).

Asignación del perito documentólogo

El jefe de la sección, es el responsable de asignar el profesional que actuará en cada pericia o informe solicitado, como así también el uso de los recursos tecnológicos, de todo lo cual debe comunicar al tribunal, órgano o persona solicitante. Las solicitudes de pericias, informes o asesoramiento, son asignadas aleatoriamente a los profesionales de la dependencia. Cuando lo solicite el Magistrado, en razón de la complejidad de la causa o estudios a realizar, se podrán asignar dos profesionales (Art. 4).

Aranceles. Tasas

Cuando su intervención es requerida por tribunales con competencia en lo civil y comercial, familia y electoral, como así también por tribunales federales, tribunales de otras jurisdicciones provinciales, organismos públicos o privados, profesionales del derecho o particulares, se debe abonar previamente la respectiva tasa de justicia prevista por la Ley Impositiva Anual (Art. 5).

En las causas tramitadas en el fuero penal, en oportunidad de dictarse resolución definitiva, se debe incorporar el importe de la tasa de justicia prevista, para que el obligado en costas abone el arancel correspondiente, conforme la actividad desarrollada, si esta no se hubiere abonado oportunamente (Art. 6).

En los procesos del fuero laboral o que tramitan con asistencia jurídica gratuita o tengan iniciado el trámite del beneficio de litigar sin gastos, los magistrados y funcionarios intervinientes deben en la etapa procesal respectiva, incluir en las costas del juicio, los montos que por este concepto se hubieren adelantado a favor del trabajador o beneficiario (Art. 7).

5.- Elaboración del informe. Liberación

El informe técnico o dictamen pericial se debe realizar tomándose en cuenta las previsiones legales establecidas. A tal sentido, deben contener:

- Datos de la causa y del solicitante, número de cooperación e informe técnico;
- Descripción de la cosa o soporte examinado tal como fue hallado o entregado;
- Una relación detallada de las operaciones que se practicaron, instrumental empleado, gestiones realizadas para poder llevar a cabo el estudio (v. gr. diligenciamiento de oficios) y su resultado;
- Las conclusiones arribadas conforme a los principios de su ciencia, arte o técnica y sus respectivos fundamentos, todo ello bajo pena de nulidad;
- Fecha en la que se practicó la operación .

Respecto al tiempo de expedición depende por un lado, del tipo de requerimiento (v. gr. estudio de impresos, mecanográficos, firmas, cantidad de material para análisis, etc.) y por el otro, si se trata de un informe técnico o pericia. Cuando se solicita la realización de informe técnico los plazos son menores ya que se remite el material a estudiar a la sección y no

hay control de partes. Por el contrario, en el caso de las pericias primero el perito debe aceptar el cargo en el tribunal correspondiente y luego fijar las audiencias con los peritos de control labrando en cada caso las actas respectivas; ocasionando todo ello mayor tramitación administrativa y por ende más tiempo. Asimismo depende del tipo de investigación que se realiza ya que, cuando versa sobre falsificaciones o adulteraciones y es necesario patrones de cotejo, es importante tener presente el tiempo de respuesta de los oficios cursados a distintas entidades para el aporte del material original.

Una vez terminado el análisis y realizada la supervisión por parte del jefe de la sección, este firma su elevación y lo remite a la Oficina Técnica para su posterior destino final o es llevado personalmente al órgano judicial requirente, lo que depende de la gravedad o urgencia del caso. Esto sólo ocurre con los informes técnicos ya que, los dictámenes pericias sólo llevan la firma del perito designado.

Luego de efectuado el informe, el técnico responsable embala el material de causa en sobre de papel con rótulo el que contiene: n.º de cooperación e informe técnico, datos de la causa, n.º de sumario o expediente, material que se remite y todo otro dato aclaratorio que pueda ser de interés para la preservación de la prueba. El rótulo es pegado al sobre, luego se lacra y por sobre el lacre se coloca cinta de acetato para asegurar su inviolabilidad.

Protocolo de Actuación Sección Físico-Mecánica

Pautas Generales

Interviene en el estudio de máquinas, herramientas, mecanismos electrónicos, eléctricos, mecánicos, neumáticos, dispositivos electromagnéticos, instalaciones y otros objetos relacionados con el hecho, a los fines de determinar el mecanismo de funcionamiento, mecánica de fuerzas, resistencia o desgaste de materiales, y todo otro fenómeno que permita dilucidar la mecánica-dinámica del hecho.

- El equipo técnico practica el secuestro de los objetos que sean posibles de trasladar para su examen. Si ello no fuera factible, el responsable del equipo debe disponer las medidas de resguardo y preservación necesarias hasta que el técnico se constituya en el lugar.
- En casos de incendios y explosiones la intervención se limita al estudio del objeto que se haya determinado como causante del hecho en las pericias efectuadas por el Departamento de Bomberos o la División Explosivos. El análisis de la dinámica del siniestro corresponde a estos organismos (Disposición n.º 33/02).

Procedimiento

1.- Solicitud de intervención del área

Los pedidos de informes técnicos o pericias provienen de las diferentes fiscalías de instrucción, unidades judiciales o comisarías del interior provincial y deben contener n.º de cooperación, los datos de la causa, el motivo por el cual se solicita el informe, los puntos a informar y un breve relato de los hechos.

Para el caso de las pericias, el material se remite a la sección o se retira desde el tribunal, luego de la aceptación del cargo del perito, sea de manera personal o a través de exhortos.

2.- Recolección de evidencias

Se considera material de interés para la sección, básicamente, todo elemento de funcionamiento mecánico, eléctrico o manual.

El secuestro del material se practica siempre que su tamaño, peso y forma permita su traslado por parte del técnico; caso contrario, el elemento permanece en custodia precintado en el lugar, de modo que no pueda ser utilizado hasta que el técnico concurra y concluya las tareas de rigor.

Para la recolección de evidencias en el lugar del hecho se deben utilizar guantes de seguridad para evitar el contacto con algún contaminante o elemento que pueda causar daño. La evidencia es introducida en bolsas rotuladas, si su tamaño lo permite. Este material se almacena en la sección hasta la realización del estudio correspondiente.

En todos los casos se confecciona un acta de secuestro, en la que debe constar lugar y fecha, datos de la causa, n.º de cooperación, n.º de sumario o expediente, el nombre del técnico que secuestra y del testigo del acto y un pormenorizado detalle del objeto u elemento secuestrado.

Cuando el material es remitido desde la unidad judicial, otra dependencia judicial u otra sección de policía judicial, se recibe con el oficio correspondiente que debe contener el n.º de cooperación, datos de la causa, motivo por el que se envía y el estudio a realizar.

3.- Análisis de las evidencias. Elaboración del informe

Comienza el análisis con la descripción completa del objeto u elemento en estudio como así también del material con el que está compuesto.

Se procura trabajar sobre el elemento en las mismas condiciones en las que se encontraba al momento de ocurrir el hecho, variando las técnicas a emplear según cada caso concreto.

El informe debe mencionar n.º de cooperación e informe técnico, n.º de sumario o expediente, los datos de la carátula, los datos del hecho, la fecha de comienzo de elaboración,

material de estudio y su descripción, finalidad perseguida con el estudio, la técnica utilizada y la conclusión. Nombre y la firma del técnico.

Una vez finalizado es enviado a la Oficina Técnica, conjuntamente con el material salvo que el órgano judicial interviniente solicite su resguardo. El material debe estar embalado en caja y envuelto, con la correspondiente identificación y rótulo.

4.- Pericias

Cuando corresponde realizar una pericia, el técnico debe asistir a aceptar el cargo al tribunal correspondiente en la Ciudad de Córdoba o a la Secretaría de Exhortos si se trata de un tribunal del interior de la provincia. Posteriormente se fija la fecha y hora de inicio, se informa si se nombraron peritos de partes y quienes son las personas autorizados a participar. Se deja constancia del período de tiempo para contestar; si lo harán por cuerda separada o de común acuerdo, de modo completo o parcialmente.

Las tareas que se cumplen son:

- Concurrencia a lugares donde ocurrieron hechos.
- Concurrencia a lugares que tienen vinculación con la pericia asignada.
- Realiza investigaciones necesarias para la elaboración de dictámenes periciales.
- Concurrencia a tribunales para aceptar cargos, retirar expedientes, entregar pericias.
- Reuniones con peritos de parte.
- Elaboración pericias.

Protocolo de Actuación Sección Accidentología Vial

Pautas Generales

Interviene en los hechos relacionados con accidentes de tránsito procurando establecer sus causas y modo en el que sucedió, a partir del análisis de los datos relevados por el equipo técnico en el lugar de los hechos volcados en una reconstrucción de las posibles variables de comisión confrontadas con las leyes físicas.

- Resulta de fundamental importancia para la confección de los informes técnicos del área, el trabajo de campo realizado por las Secciones Fotografía Legal, Planimetría Legal y Pericias Automotrices. También son de suma utilidad las actas practicadas por el personal policial y las declaraciones testimoniales.
- En el relevamiento fotográfico y planimetrico se deberá registrar la disposición de los vehículos antes de su remoción, el estado de los mismos, el posible lugar de impacto, los obstáculos visuales, los carteles de señalización, el estado de las calles, la presencia de barro, arena, manchas de aceite, dispersión de vidrios.
- En el relevamiento de huellas de frenado deberán consignarse las medidas (largo y ancho).

- Es importante efectuar tomas fotográficas de las cubiertas para su posterior cotejo. (Disposición n.º 33/02).

Procedimiento

1.- Solicitud de intervención del área. Aceptación del cargo de perito

Los pedidos de informes técnicos o pericias provienen desde las diferentes unidades judiciales, comisarías del interior o fiscalías de instrucción de toda la provincia.

Se designa al técnico que lleva a cabo el informe o pericia, de acuerdo al turno correspondiente.

Previo a la realización de la pericia, el técnico debe aceptar el cargo de perito. Cuando el pedido proviene de fiscalías o juzgados de Córdoba Capital lo realiza en dichas oficinas, por el contrario, cuando proviene de órganos judiciales del interior provincial se realiza a través de la Secretaría de Exhortos.

En los tribunales de capital conjuntamente con la aceptación del cargo se propone la fecha de inicio, en cambio, con los tribunales del interior se fija con posterioridad una vez comunicada la aceptación del cargo.

2.- Recolección de evidencias. Recepción del material de estudio y documental

Los datos e información necesaria para confeccionar los informes técnicos y pericias provienen de la recolección de evidencias en el lugar del hecho o del material (en la mayoría de los casos el expediente o fotocopias del mismo con fotografías originales y documentación), entregado por el órgano requirente.

El técnico debe ser diligente en la recolección de evidencias e indicios a los fines de obtener mayor cantidad de información útil para la investigación. El libro *"Introducción a la Mecánica Forense y la Accidentología Vial"*,[155] describe las siguientes **técnicas operativas** a tener en cuenta al momento de cooperar:

- Observación visual de toda la escena.
- Demarcación de huellas e indicios.
- Tomas fotográficas.
- Construcción del croquis.
- Examen de los vehículos.

Al arribar al lugar del hecho, el perito se encuentra con los vehículos en su punto de inmovilidad final. En primer lugar debe determinar el sentido de circulación de los vehículos antes del accidente, mediante el estudio de las trochas de las huellas de frenadas, el sentido

155. CARBALLO, Hugo Alberto, *"Introducción a la Mecánica Forense y la Accidentología Vial"*, año 2006, p. 23.

de evolución de las huellas de arrastre, etc. Luego debe realizar la demarcación comenzando de afuera hacia adentro, es decir desde donde venía el vehículo hacia donde se encuentra detenido. Al arribar al mismo se demarca todo lo que se encuentra a su alrededor. Esta tarea se repite con cada uno de los vehículos involucrados. Una vez finalizada la demarcación se realizan, siguiendo la misma metodología de afuera hacia adentro y siempre con puntos de referencias; se realizan las tomas fotográficas y el croquis correspondiente.[156]

El **examen mecánico** de los vehículos debe abarcar tres aspectos fundamentales:[157]

1. **Estado de transitabilidad previo al accidente:** se examinan los sistemas de seguridad activa, pasiva y preventiva.
2. **Localización del impacto:** la descripción debe ser específica ya que de ello depende la correcta interpretación del accidente y la posibilidad de su reconstrucción.
3. **Daños:** se hacen constar los elementos afectados por el impacto.

En relación a los **datos que deben obtenerse en el accidente**, el libro *"Introducción a la Mecánica Forense y la Accidentología Vial"*[158] enumeran los siguientes:

- **Ubicación:** nombre de la ruta, kilómetro, jurisdicción, paraje, distancia aproximada con respecto a caminos de acceso o localidades vecinas. Se realiza un diseño geométrico del camino o ruta; trazado, zona urbana o rural, intersección, etc.
- **Fecha y hora del accidente**.
- **Condiciones climáticas e iluminación:** datos vinculados al tiempo (bueno, seco, nublado, lluvioso, neblinoso) e iluminación (natural, artificial -con lámparas, incandescentes, halógenas, mercurio- buena, regular o mala).
- **Tipo, estado, ancho y número de carriles de la calzada**; ancho y condiciones de las banquinas, etc.
- **Señalización vial existente:** semáforos, carteles indicadores preventivos, reglamentarios e informativos, etc. (v. gr. velocidad máxima y mínima, ceda el paso, no adelantarse).
- **Características del tránsito:** tipo de tránsito y circulación. Vehículos livianos, medianos o gran porte; vías de circulación con flujo bajo o intenso, etc.
- **Tipo de accidente y víctimas:** frontal, perpendicular, urbano, interurbano, simple, complejo. Tipo y número de víctimas (muertos, heridos leves o graves, etc.)
- **Indicios existentes:** frenadas, derrapes, efracciones, pinturas, restos de faros, sangre, agua del radiador, manchas de aceite, partes mecánicas de los rodados, etc.
- **Identificación y ubicación del área geográfica del impacto:** presencia de mica, bruscos cambios de dirección en la frenada; restos de aceite, agua, barro; desprendimiento de elementos; planos bajos de los móviles, etc.

156. CARBALLO, Hugo Alberto, *op. cit.*, p. 24 y ss.
157. *Ibid.*, p. 27 y ss.
158. *Ibid.*, p. 28 y ss.

- **Vehículos involucrados:** posición que ocupan; tipo, marca, modelo, dominio y peso del vehículo y acoplado; datos personales de los conductores, cantidad de ocupantes, etc.
- **Estado de transitabilidad de los rodados:** presencia y estado de luces, frenos, dirección, cambio de marcha, bocina, limpiaparabrisas, espejos retrovisores internos y externos, neumáticos, etc.
- **Establecer si los rodados revisten carácter de embistente o embestido:** se determina en base a los daños presentes en los mismos y la zona de impacto.

3.- Elaboración y Liberación del informe técnico o dictamen pericial

En el caso de pericias en las cuales se ha propuesto perito de control o el tribunal ha autorizado a otras personas a participar, se debe comunicar esto al perito oficial en forma fehaciente a través de un oficio. En estos casos, el estudio de las evidencias e indicios físicos se realiza conjuntamente. Luego se debaten los distintos puntos requeridos y se elevan de modo conjunto o por separado las conclusiones correspondientes debidamente fundamentadas.

Cuando el perito lo estime conveniente puede solicitar informes a otras áreas de la Dirección de Policía Judicial u organismos externos (municipalidad, universidades, etcétera.).

El informe técnico o dictamen pericial realizado en la sección deben contener, según corresponda, el n.° de cooperación e informe técnico, n.° de sumario o expediente, datos de la causa, descripción de los hechos, desarrollo de las actividades y métodos utilizados, conclusión, firma y sello. Luego se remite junto con el material aportado a la Oficina Técnica o al órgano judicial requirente.

Protocolo de Actuación Sección Informes Numéricos

Pautas Generales

> Interviene cuando se requiera identificar marcas seriales en objetos que tengan carácter de bienes patrimoniales legalmente registrables, sea a efectos de detectar maniobras de adulteración o para recuperar y/o determinar las matrículas originales.
>
> - Los estudios se realizan en la sección, registrándose fotográficamente los daños encontrados en los vehículos examinados. Esta inspección debe practicarse en condiciones espaciales, lumínicas y climáticas adecuadas.
> - Se tendrá especial cuidado en asegurar que las partes desprendidas de los automóviles que lleven impresas marcas seriales sean relevadas en el estado en que se encuentren en el lugar del hecho y se secuestren junto a los automóviles.
> - Antes de requerir la participación del Área Identificación de Matrículas Seriales, intervendrán las Secciones Huellas y Rastros, Química Legal y las demás que disponga el responsable del equipo o la autoridad judicial interviniente.

- Cuando los vehículos fueran removidos y trasladados a un depósito particular - privado (v.gr. de la empresa de transporte - trolebus) deberán ser precintados hasta que los técnicos del área los inspeccionen (Disposición n.° 33/02).

Procedimiento

1.- Solicitud de intervención del área

Los pedidos de intervención para la elaboración de informes técnicos y dictámenes periciales provienen, generalmente, desde las unidades judiciales, fiscalías de instrucción, comisarías del interior provincial y, de modo excepcional, de tribunales federales.

Del pedido u oficio debe surgir con claridad, según corresponda, n.° de cooperación, n.° de sumario o expedientes, demás datos identificatorios de la causa, órgano judicial requirente y el motivo por el cual se solicita el informe o pericia.

2.- Ingreso de evidencia al área. Recolección externa de evidencias

La sección trabaja sobre automotores y autopartes que se encuentran secuestrados en las causas penales por directiva del órgano interviniente.

Generalmente el vehículo o material secuestrado es trasladado por el personal policial comisionado hasta la sede de la sección, lugar donde se realiza el trabajo técnico. Una vez inspeccionado regresa a su destino salvo que se requiera de la realización de nuevas pruebas.

Cuando se inspeccionan motocicletas, motores y tubos de GNC sueltos y se observa que los mismos presentan anomalías, se debe requerir al órgano judicial interviniente autorización para la realización de revenido químico. En estos casos, el material permanece en el predio de la sección en custodia del puesto policial. Una vez realizada la verificación correspondiente o realizado el revenido químico, los propietarios de los vehículos, autopartes o equipos de GNC cuentan con un tiempo prudencial para retirarlos del predio, ya que de lo contrario, y por una cuestión de espacio físico, se dispone el traslado de los mismos al Depósito Judicial Potrero del Estado, salvo que medie orden en contrario.

Cuando la solicitud de intervención proviene del interior provincial o de alguna dependencia de Córdoba Capital pero resulta imposible movilizar el vehículo, acoplado, tráiler o material de interés para la causa, el personal técnico se constituye en el lugar donde se encuentran con el fin de cumplimentar la realización de informes comunes, llevar a cabo revenidos químicos o extraer material adherente como masilla, pintura, etc. En estos casos el material queda en el mismo lugar en resguardo de la autoridad competente. (unidades judiciales de capital e interior, Potrero del Estado, comisarías, etcétera).

3.- Análisis de Evidencias

La tarea de identificación requiere de varios pasos escalonados dentro de la investigación, a saber:

- **Verificación.** Método técnico - práctico para la evaluación de los sistemas de identificación de vehículos. Es la inspección técnica ocular primaria del vehículo en general y en especial de las bases de asentamiento de las matrículas de identificación, de los guarismos numéricos o alfa numéricos enclavados en carrocerías, chasis o bastidores y motor. También se realiza una inspección secundaria de placas y chapas identificatorias, stickers, obleas, grabado de cristales y toda soldadura no original que pueda incidir en el reemplazo total o parcial de la matrícula. La verificación, de igual modo se realiza sobre equipados de GNC, los cuales se deben identificar en todo su contenido; cilindro, regulador y obleas.
- **Técnica o procedimiento de abordaje del estudio.**
    1. Relevamiento de datos de la unidad. Se tiene en cuenta la marca de la unidad, modelo de fantasía, dominio, color y tapizado.
    2. Inspección del grabado de vidrios. Se procura establecer su originalidad. Si el grabado no está presente puede indicar que la unidad es anterior a enero del año 1993 o que de ser posterior, pudieron ser reemplazados los vidrios originales por otros no grabados, o en su defecto, que fue objeto de alguna maniobra delictual para ocultar su procedencia.
    3. Análisis de las matrículas principales. Se sigue la siguiente metodología: a) limpiar el sector a analizar (se efectúa con elementos que no dañan ni afecten las bases de asentamiento); b) determinar su originalidad (constatar la posible existencia de masilla plástica o de enmascarar que puedan disimular costuras de soldaduras no originales e involucrar cambio del sector sobre el cual se estampa la matrícula). En el caso de vehículos que llevan su identificación principal en el piso, se observan tanto en anverso (desde el interior) como en reverso (desde abajo, mediante empleo de espejos o fosa). En todos los casos se extraen tres juegos de calcos, uno para el informe o dictamen, otro para el duplicado y el tercero para archivo de la sección.
    4. Análisis de los stickers. Se analizan los stickers de parantes, travesaños, piso, moldura de puertas o en motor. Los mismos son observados mediante aumentos, con iluminación natural, artificial y UV. Es importante que el estudio cuando presente complejidad o dudas fundadas respecto de su originalidad, sea interdisciplinario, con la participación específica del área de documentología.
    5. Análisis de las chapas de identificación secundarias. Se determina el tipo de material empleado (aluminio, otro metal o plástico) y los remaches de sujeción. Se procede a su extracción, previo a ser fotografiados, cuando existen dudas fundadas respecto de la adulteración de la chapa identificatoria.
    6. Estudio de la matrícula del motor. Se realiza el procedimiento previsto para analizar las matrículas principales, es decir, limpieza del sector a analizar y determinación su originalidad.

- **Procedimientos realizados ante la detección de adulteraciones**
  Al detectarse adulteraciones en la matrícula, el perito procede a efectuar un informe de tipo preliminar mediante el cual pone en conocimiento al Magistrado interviniente de lo sucedido para que este proceda a iniciar las actuaciones correspondientes y se designe un técnico para realizar la tarea identificatoria. Por razones de ética y transparencia, el técnico que realizó el informe preliminar, no puede ser designado para realizar la pericia y confeccionar el informe final. Previo a realizar la pericia, el técnico debe aceptar el cargo.
- **Procedimiento de Revenido Químico**
  En el caso de adulteraciones que merezcan el tratamiento de revenido químico se requiere de autorización del Magistrado interviniente para proceder a su realización.
  Se realiza, en primer lugar, la limpieza de las impurezas que pueda presentar la pieza (grasa, polvo, etc.) para luego aplicar los químicos correspondientes (ácido clorhídrico, nítrico, cúprico, etcétera).
  Cuando se debe extraer material adherido como masilla o pintura que cubren el sector de los soportes en donde se graba o estampan las matrículas, se aplican removedores o se colocan caloventores, que permiten limpiar el sector hasta tener una visión clara del tipo de adulteración realizado o maniobra por reparación.
- **Autenticidad de equipos de GNC**

4.- Elaboración del Informe

Los informes se elaboran por duplicado, son sellados y firmados por el técnico actuante y registrados en libros con numeración correlativa donde se discrimina si se trató de "servicio de base o de calle", "con problemas, sin problemas, dictámenes finales", etcétera. Se entregan inmediatamente después de realizado el trabajo de identificación. Por el contrario, es mayor el tiempo que requiere la expedición de dictámenes sobre revenido químico y remoción de masilla y pintura.

Cuando en la verificación se *determina la originalidad del rodado,* se elabora un informe técnico al respecto, informando "sin novedades" remitiéndose a la brevedad a la dependencia que lo solicitó. Por el contario, cuando se *detectan anomalías*, se elabora un informe preliminar en donde se describe la anomalía y se informa al Magistrado interviniente la necesidad de profundizar la investigación, quedando a la espera de la designación del perito para elaborar la tarea que producirá un dictamen final. Este informe final es el resultado de tareas previas tales como revenido químico o extracción de elementos como masilla, pintura, que no son de fábrica y que hacen presumir algún tipo de adulteración.

Los *informes de revenidos químicos y remoción de masilla y pintura* se elevan al órgano judicial solicitante. Se hace constar el perito designado y el perito de control si hubiere; se detalla el material a identificar (camión, utilitario, colectivos, automotores, motocicletas, equipo de GNC., etc.), los datos de la causa (n.° de sumario, expediente), los métodos utilizados

(revenido químico, remoción de masilla y pintura) y por último, se describen las conclusiones alcanzadas. Si es necesario a los fines probatorios y para aportar mayor fuerza, se suelen acompañan stickers, chapas complementarias, calcos por transferencias y fotografías. Estos elementos se incorporan en sobre cerrado y lacrado.

Los *informes realizados en la base*, son entregados al personal policial comisionado; los *realizados en la calle* (unidades judiciales o comisarías de Córdoba Capital o del interior) cuando es posible, se entregan en el lugar de realización. Si, por el contrario, deben ser confeccionados en la base, se entregan a los correos de las distintas dependencias. Los *informes requeridos por los juzgados*, son repartidos por el personal administrativo de la sección, a los distintos tribunales de capital. Los del interior de la provincia, son liberados por correo interno en sobre cerrado.

Protocolo de Actuación Sección Informes Mecánicos

Pautas Generales

Tiene por finalidad verificar el estado de conductibilidad del vehículo (mantenimiento y conservación) y determinar el posible lugar de impacto en la unidad siniestrada, independientemente del factor humano que influye en el accidente; como así también efectuar la clasificación de autopartes de automotores para su identificación.

- Los estudios se realizan en la sección, registrándose fotográficamente los daños encontrados en los vehículos examinados. Esta inspección debe practicarse en condiciones espaciales, lumínicas y climáticas adecuadas.
- En el lugar de los hechos los integrantes de los equipos técnicos documentarán en los respectivos registros fotográficos y planimetricos los datos de utilidad para el trabajo de la sección. Se prestará especial atención a la disposición de los vehículos, estado de los mismos lugares de impacto, daños e improntas.
- Se tendrá especial cuidado en asegurar que las partes desprendidas de los automóviles (ópticas, llantas, etc.) sean relevadas en el estado en que se encuentren en el lugar del hecho y se secuestren junto a los automóviles.
- En los casos de hallazgo de automotor, las autopartes serán inspeccionadas por los técnicos de la Sección en el lugar donde se hayan resguardado con el objeto de determinar su identificación y clasificación.
- Cuando los vehículos fueran removidos y trasladados a un depósito particular - privado (v. gr. de la empresa de transporte - trolebus) deberán ser precintados hasta que los técnicos del área los inspeccionen (Disposición n.° 33/02).

Procedimiento

1.- Solicitud de intervención del área

Los pedidos de intervención para la elaboración de informes técnicos y dictámenes periciales provienen, generalmente, desde las unidades judiciales, fiscalías de instrucción, comisarías del interior provincial y, de modo excepcional, de tribunales federales.

Del pedido u oficio debe surgir con claridad, según corresponda, n.° de cooperación, n.° de sumario o expediente, demás datos identificatorios de la causa, órgano judicial requirente y el motivo por el cual se solicita.

Cuando el vehículo o autoparte a analizar se encuentra en resguardo o secuestrado en el predio de la Unidad Judicial de Accidentología Vial o es trasladado hasta la sección en custodia por personal policial se le practican los estudios pertinentes y se entrega el informe técnico al personal de la unidad judicial o al personal policial.

Cuando la solicitud es realizada vía fax desde alguna unidad judicial de Córdoba Capital o del interior o de comisaría del interior provincial, se elabora una hoja de ruta, se le asigna un n.° de informe y al llegar a la dependencia se analizan el o los vehículos y de no surgir complicaciones se entregan los informes en el día en la misma dependencia.

Cuando la solicitud proviene de fiscalías de instrucción, juzgados provinciales o federales o cámaras del crimen y cuenta con cuestionarios de preguntas, se analiza el material puesto a disposición y posteriormente se elabora el informe respectivo y se eleva a quien corresponda.

Las solicitudes deben contener los datos necesarios para poder elaborar el informe respectivo, los datos del material que se remite y el lugar en donde se encuentra el vehículo a identificar. Cuando se encuentra en el Depósito Judicial de Vehículos ex Potrero del Estado se debe acompañar plano de ubicación.

2.- Evidencias: Análisis. Destino

Se considera material de interés criminalistico para la sección todo vehículo involucrado en un accidente, ya sea integro o sus autopartes (acrílicos, cristales, paragolpes, ópticas, faros de giro, etcétera). Se registran, en la medida que se crea necesario, los distintos actos mediante tomas fotográficas, las que son realizadas el mismo perito salvo que resulte necesario la intervención de la Sección de Fotografía Legal para realizar tomas más complejas.

Asimismo, trabaja sobre automotores y autopartes secuestradas en el marco de la comisión de distintos hechos tales como accidentes de tránsito, robos, hallazgos, etc. Cuando, en el lugar resulta necesario proceder al resguardo de alguna pieza útil para la investigación (v. gr. tacógrafo), el personal policial debe proceder al secuestro y a labrar el acta correspondiente. En última instancia lo realizará el perito actuante. El embalaje de elementos secuestrados de pequeñas dimensiones se realiza en sobres con rótulos y los de mayor tamaño en cajas de cartón con rótulos.

En relación a la distribución de tareas, diariamente se programa el personal que coopera en el interior de la provincia, en las unidades judiciales de capital o depósito judicial de vehículos (ex Potrero del Estado), en el servicio de base y quién va a tribunales por aceptación de cargos. En el caso que se requiera la realización de una pericia, se designan los peritos por número de orden.

Toda la tarea que realiza la sección se registra en libros según corresponda (servicio de calle, servicio de base, servicio especial a la Unidad Judicial de Accidentologia Vial, informes técnicos periciales). Se indica: a) Fecha de ingreso; b) Dependencia solicitante; c) Magistrado interviniente; d) Marca, modelo y dominio del vehículo; e) Perito interviniente; f) Fecha de salida y g) Observaciones.

En relación al material, generalmente se trabaja con vehículos trasladados por personal policial el que una vez inspeccionado se devuelve al destino original, salvo que se requiera un análisis más puntual y minucioso (v. gr. cotejo de autopartes como acrílicos, paragolpes, grillas, etc.). En este caso el vehículo queda bajo custodia del puesto policial del predio que comparte con la Unidad Judicial Accidentología Vial.

Cuando se reciben sobres, cajas, bolsas o envoltorios con pequeñas autopartes (acrílicos, vidrios, etc.), se realiza el informe correspondiente y se devuelven de la misma forma en sobre cerrado.

Cuando resulta necesario, se realiza la derivación a otras secciones de la Dirección General de Policía Judicial para que técnicos especializados se expidan sobre temas puntuales: química legal (análisis de pintura y material biológico), grafocrítica (estudios de obleas y stickers), etc.

3.- Elaboración del informe. Liberación

Los informes contienen fecha, los datos de la causa, descripción del objeto de estudio (camión, utilitario, colectivos, automóvil, motocicleta, bicicleta, autoparte, etc.), métodos técnicos-científicos utilizados, técnico actuante, datos del perito de control si lo hubiere (en caso de pericias) y las conclusiones arribadas: *"Sin Problemas" o "Con Problemas"*, indicándose las anomalías mecánicas de interés a la causa investigada. Si resulta necesario se documenta con fotografías.

Todos los informes son confeccionados por duplicado, sellados y firmados por el técnico actuante, controlados por el encargado y registrados en los libros correspondientes. Es responsabilidad del técnico actuante el contenido vertido en el informe.

Los informes realizados en la base son entregados al comisionado; los realizados en la calle (interior provincial o unidades judiciales), dentro de lo posible, se entregan en el lugar o luego de confeccionados son remitidos mediante la mesa de entradas y salidas de Policía Judicial o por correo oficial (Tribunales I) en sobre cerrado.

Provincia de Córdoba
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal

Ministerio Público Fiscal
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

INSTRUCCIÓN GENERAL Nº 5/07

<u>ObJeto</u>: Instruir a los Fiscales de la Provincia de Córdoba en orden a la solicitud de informes técnico mecánico y técnico numérico, respecto de automotores secuestrados o en custodia.

Sres. Miembros del Ministerio Público:

Darío Vezzaro, Fiscal General de la Provincia, en ejercicio de las facultades conferidas por los arts. 171 y 172, inc. 2 de la Constitución Provincial y en uso de las atribuciones otorgadas por los arts. 11, 13, 14, 15 y 16 inc. 7º de la Ley 7826, imparte la siguiente instrucción:

<u>VISTO</u>: Que actualmente, en todos los casos en los que se encuentran secuestrados o en custodia vehículos automotores vinculados a causas de competencia criminal o correccional, se requiere -previo a la entrega de los mismos- la realización ineludible por parte de la Policía Judicial de los informes técnico mecánico y técnico numérico.

<u>Y CONSIDERANDO</u>: Que a raíz de ello la labor de la Policía Judicial se ha visto desbordada por la cantidad de informes que se solicitan a diario, así como también han devenido insuficientes los lugares destinados al resguardo de tales vehículos; todo ello pon la consecuente demora que en orden a su restitución implica para los interesados. Resulta necesario adoptar medidas a fin de optimizar los recursos humanos técnicos, evitar dilaciones para los particulares y riesgos innecesarios para los vehículos; brindando asimismo una mejor respuesta a quienes tienen derecho a su restitución.

Por ello

<u>RESUELVO</u>:

1) Impartir la presente Instrucción General a los Sres. Fiscales de Instrucción del Ministerio Público para que, en lo sucesivo:

a. Dispongan la realización de los informes técnico numérico y técnico mecánico de los vehículos automotores secuestrados o en custodia, únicamente en aquellos casos en lós que, según su criterio, y de acuerdo a las constancias de la causa, táles cooperaciones resulten necesarias y pertinentes para la investigación de que se trata.

FISCALÍA GENERAL, 6 de Agosto de 2007.-

Provincia de Córdoba
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal

Ministerio Público Fiscal
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

INSTRUCCIÓN GENERAL Nº 12/07

Ref: Remisión de elementos de prueba para informes técnicos o pericias.

Córdoba, 6 de diciembre de 2007.

Y VISTA: la comunicación elevada por el Sr. Director General de Policía Judicial relacionada a la remisión, por los Fiscales de Instrucción, de elementos secuestrados a los fines de su análisis técnico-científico por los distintos Gabinetes de la Secretaría Científica de Policía Judicial.

Y CONSIDERANDO: **1)** Los inconvenientes puestos de manifiesto por el Sr. Director General con motivo del traslado de elementos al edificio de la Policía Judicial para su análisis técnico-científico y que por su volumen y lo acotado del espacio físico, resultan de imposible recepción por la Dirección, ocasionando una serie de inconvenientes que determinan un retardo en el servicio y en ocasiones, la imposibilidad de dar cumplimiento de lo ordenado por las instancias requirentes. **2)** Que siendo función del suscripto dictar las instrucciones útiles al servicio (art. 11 y 16 inc. 7 ley 7826), se estima conveniente establecer canales dinámicos de gestión entre los Fiscales y la Dirección de Policía Judicial, de modo de coordinar las acciones para proveer al debido resguardo de los elementos probatorios para la elaboración de informes y pericias y cuyo volumen hace improbable su recepción por Dirección General. **3)** En este sentido tratándose de elementos probatorios de las características referidas precedentemente, a fin de evitar traslados innecesarios y onerosos de los objetos de prueba, corresponderá en primer término, proveer al debido resguardo de la prueba referida en lugar suficiente y adecuado, tras lo cual el personal del área realizará las operaciones técnicas en el lugar indicado para su debido resguardo.

Por ello, razones invocadas y disposiciones legales citadas, **RESUELVO**: I) Instruir a los Sres. Fiscales de Instrucción a fin que en la oportunidad de ordenar el análisis técnico-científico por los distintos Gabinetes de la Secretaría Científica de Policía Judicial de los elementos de prueba secuestrados y que por su volumen hacen improbable su recepción en el edificio de la Institución, coordinen acciones con la Dirección General, conforme a los apartados 2 y 3 de la presente. II) Notifíquese.

Provincia de Córdoba
Poder Judicial
Ministerio Público Fiscal

Ministerio Público Fiscal
Poder Judicial de la Provincia de Córdoba

INSTRUCCIÓN GENERAL Nº 6/17

Ref: PROYECTO DE TRABAJO DEL MPF. Eje: Gestión de Calidad. Componente: "Mejora de procesos internos de gestión en Policía Judicial y Fiscalías de Instrucción de capital e interior".

ALEJANDRO MOYANO, Fiscal General de la Provincia de Córdoba, en el ejercicio de las facultades conferidas por los arts. 171 y 172 de la Constitución de la Provincia de Córdoba y los arts. 11, 13, 14, 15, y 16 inc. 6 y 7 de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal nº 7826 y sus modificatorias, imparte a los Fiscales, la siguiente Instrucción de carácter General:

Y VISTO: El Proyecto de Trabajo del Ministerio Público Fiscal, previsto en la Resolución 1/15, Eje: Gestión de Calidad. Componente: "Mejora de procesos internos de gestión en la Dirección General de Policía Judicial y Fiscalías de Instrucción de capital e interior".

Y CONSIDERANDO: I) Sin perjuicio de la vigencia de la Instrucción General N° 5/2007, el trámite de la restitución de vehículos no sujetos a confiscación, embargo o restitución, presenta en la práctica distintos inconvenientes que requieren inmediata solución. II) El informe de la Sección Pericias Numéricas de Policía Judicial evidencia los siguientes problemas: a) La cantidad de informes diarios requeridos por las distintas Fiscalías de Instrucción y Unidades Judiciales, supera las posibilidades

operativas y genera la imposibilidad de dar cumplimiento en tiempo oportuno a todos los pedidos; b) A consecuencia de esa demora, el espacio físico donde se resguardan los autos secuestrados resulta insuficiente; y c) La cantidad de informes numéricos solicitados en relación al personal disponible para hacerlo, quienes además deben trasladarse a los distintos lugares donde están los secuestros –en toda la ciudad- acarrea considerables demoras en la entrega del vehículo. III) Por consiguiente, a fin de dar superar esos inconvenientes, corresponde fijar pautas objetivas que complementen la Instrucción General mencionada y permitan agilizar el diligenciamiento de la entrega del vehículo a quien corresponda, sin comprometer la prueba del proceso.

Por todo lo expuesto, **EL FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA; RESUELVE:**

I. Instruir a los Fiscales de Instrucción de la Provincia que den estricto cumplimiento a la Instrucción General N° 5/2007, debiendo ajustarse a las siguientes pautas objetivas:

1) En el caso de vehículos que fueran habidos dentro de las 48 horas de acaecido el desapoderamiento que motivara su secuestro, y que no se encuentren sujetos a confiscación, restitución o embargo, los mismos deberán ser entregados conforme a la Ley n° 8550, **resultando suficiente el acta de inspección ocular de numeración que labre el personal policial**. Solo se dispondrá la realización del informe técnico numérico de parte de la Policía Científica, cuando las circunstancias del caso tornen ineludible su realización a criterio del Fiscal interviniente.

2) En el caso de los rodados que se encuentren en custodia o sean secuestrados con motivo de siniestros viales, bastará también con la detallada acta de inspección ocular labrada por el personal policial actuante; y sólo se dispondrá la realización del informe técnico numérico cuando, a criterio del Fiscal o de la autoridad judicial interviniente, ello resulte útil en relación al objeto de investigación.

3) En aquellas causas donde la entrega no correspondiere por encontrarse el vehículo sujeto a confiscación, embargo o restitución, el Fiscal interviniente deberá solicitar de inmediato su traslado al depósito judicial Potrero del Estado, de acuerdo al trámite establecido a tal efecto por el Tribunal Superior de Justicia, conforme Ley n° 8550.

II. Incorporar la presente al cuerpo único de Instrucciones Generales de Fiscalía General (Res. 3/17).

III. Notificar y dar la más amplia difusión.

Fiscalía General, 16 de agosto de 2017.

Protocolo de Actuación Sección Medicina Legal

Pautas Generales

Interviene en el lugar de los hechos cuando en el mismo se encuentran personas lesionadas, cadáveres o restos humanos, a efectos de realizar un examen externo y de levantar las muestras biológicas que hubiere, procurando información sobre la gravedad de las lesiones o, en su caso, las causas probables de una muerte, el tiempo transcurrido y los posibles medios empleados para su comisión, y orientando la búsqueda de la evidencia en el propio escenario. Participa, también, de las exhumaciones practicadas con fines de autopsias o identificación, traslado de cadáveres, y en la evaluación de lesiones y daños de personas vivas derivadas a los establecimientos asistenciales o en sus propios consultorios.

- El examen del cadáver incluye una evaluación exhaustiva no intrusiva de las heridas y traumas, intervalo post-mortem y de los indicadores que sugieren que el cuerpo habría sido movido.
- El examen del cadáver debe practicarse íntegramente en el lugar del hecho, salvo que se sospeche la comisión de un delito contra la integridad sexual o que las condiciones del entorno lo tornen dificultoso, casos en los cuales se completará en el Instituto de Medicina Forense.
- Los cadáveres no deben moverse hasta tanto no intervenga el médico y se efectúen los registros fotográficos y planimetricos (ubicación en el croquis).
- Cuando en el hecho hayan intervenido armas de fuego se debe realizar el dermotest y luego confeccionarse la ficha dactiloscópica para la identificación.
- El levantamiento y traslado del cadáver es responsabilidad de todos los integrantes del equipo técnico interviniente.
- Cuando el cadáver haya sido remitido desde el interior provincial directamente al Instituto de Medicina Forense sin intervención de Policía Judicial en el lugar del hecho, el coordinador verificará si la policía administrativa ha confeccionado las fichas dactiloscópicas para la correspondiente identificación. En caso negativo dispondrá la concurrencia del equipo a la morgue a ese solo efecto, toda vez que el informe de autopsia comprende el examen ectoscópico del cadáver que realizan los médicos de Policía Judicial.
- El levantamiento de muestras biológicas que se extraigan del cuerpo y se presuman ajenas al cadáver (tanto en el lugar del hecho, como en el Instituto de Medicina Forense) se realiza conforme las pautas generales (registros fotográficos y planimetricos, embalaje, etc.).
- En casos de muerte violenta o cuando en el cadáver se observe el ingreso de cualquier tipo de arma o proyectil, se procederá a la extracción y levantamiento de la muestra de la prenda que revista interés criminalistico, o a su secuestro si aquello no fuera posible.
- En los casos de muertes de etiología dudosa ocurridas en domicilios y que por los antecedentes permitan presumir que se trata de defunciones por causas naturales, se constituirá solamente el médico. Cuando a juicio del facultativo existan datos de interés criminalistico a relevar, este requerirá la intervención del equipo en el lugar.
- El personal médico es el responsable de evaluar la conveniencia y, en su caso, de requerir la presencia en el lugar de algún integrante de la Sección Química Legal.
- Cuando no haya concurrido al lugar ningún integrante de la Sección Química Legal, el levantamiento de las muestras biológicas que serán analizadas por dicha área está a cargo del médico legal.

- Si las personas lesionadas fueron derivadas a un centro asistencial, el examen se efectuará si fuere posible, en dicho lugar, inmediatamente después de requerida la cooperación, y se completará con los informes médicos expedidos por la institución. En esta instancia se recuperarán todos los elementos e información con valor criminalistico.
- Cuando la gravedad de las lesiones no justifiquen el traslado de la persona herida a un nosocomio, el examen se practicará en los consultorios de la sección.
- Los informes médicos de personas internadas o asistidas con anterioridad a la fecha de la solicitud se diligencian a través de la Sección Clínicas y Hospitales, salvo que expresamente se indique la continuidad de la internación, en cuyo caso se practicará el examen en la institución sanitaria, si así lo requiere la autoridad judicial interviniente.
- El médico interviene en las exhumaciones de cadáveres cuando no fuere necesario la participación de un antropólogo forense, y al solo efecto de supervisar los procedimientos realizados por el personal del cementerio o policial actuante comisionado al efecto. (Disposición n.° 33/02).

Procedimiento

1.- Muertes violentas

Denunciado un hecho en el que resultan una o más víctimas de muerte violenta el coordinador del cuerpo operativo de turno prepara el equipo técnico según las características del caso. El médico se dirige acompañado por el chofer de la morguera y antes de salir es provisto de material de bioseguridad y de todo aquello necesario para cooperar.

Una vez en el lugar del hecho debe realizar el abordaje del mismo consignando la presencia o no del cordón criminalistico y realizar el correspondiente relevamiento.

Generalidades básicas a tener en cuenta

- Concurrir con premura.
- Trabajar de modo cuidadoso y sistemático para la obtención de indicios. El trabajo en equipo debe realizarse por etapas siendo el médico el último en realizar su tarea. No se debe fumar, peinarse, salivar, ni hacer comentarios sobre el trabajo que se realiza.
- Si el lugar del hecho es cerrado, el relevamiento es de lo general a lo particular (víctima).
- Si el lugar es abierto, desde lo particular (víctima) a lo general y hasta donde el médico considere necesario.
- Consignar condiciones climáticas, de luminosidad y factores de posible alteración del lugar del hecho.
- Delimitar vías de acceso de lugares donde no se encuentren indicios e identificar el lugar de acceso usado por los autores del hecho.
- Describir el estado de las cosas en cuanto al orden.

- Ante evidencias de lucha, cubrir ambas manos con bolsas para recolección de evidencias (restos de piel, sangre, fibras, pelos) en el Instituto de Medicina Forense.
- Describir la posición del cadáver y su ubicación.
- Examinar minuciosamente la vestimenta y describirla: estado, integridad, correspondencia entre la lesión corporal y la vestimenta de la víctima, color, marca y talle.
- Desvestir el cuerpo totalmente y observar la región dorsal.
- Observar y describir los signos de violencia física en relación a los objetos, armas de fuego, armas blancas, medicamentos, etc.

Consideraciones específicas a tener en cuenta en los distintos tipos de hechos

- **Muertes con Arma de Fuego.**
  - Describir la lesión.
  - Ubicarla topográficamente siguiendo la dirección cefalocaudal.
  - Identificar orificio de entrada y orificio de salida si existiere.
  - Inspeccionar orificios naturales, región axilar, cicatriz umbilical, ano y vagina.
  - Medir distancia entre la herida y el talón.
  - Efectuar dermotest en ambas manos.
  - Buscar correspondencia entre la lesión y los desgarros en la ropa.
  - Observar impactos e incrustaciones de proyectiles en pisos, paredes, puertas, ventanas y mobiliario en general.
  - Determinar la presencia de manchas de sangre, reguero, salpicaduras, escurrimiento, arrastre.
  - Ubicar e identificar el arma empleada, según datos aportados por personal de la Sección Balística.
- **Muertes con Arma Blanca.**
  - Establecer la correspondencia entre las heridas corporales y la vestimenta de la víctima.
  - Describir forma, bordes, dirección, extremos o ángulos con sus características.
  - Ubicarla topográficamente siguiendo la dirección cefalocaudal.
  - Determinar si las lesiones son autoinferidas o heteroinferidas.
  - Medir la distancia entre la herida y el talón del lado afectado.
  - Efectuar examen minucioso de las manchas de sangre para determinar posibles movimientos de la víctima.
  - Consignar heridas de defensa, las cuales son frecuentes en los homicidios.
- **Muertes por Ahorcadura.**
  - Establecer si el mecanismo usado es reproducible para descartar un homicidio.
  - Revisar el soporte del punto fijo y el material empleado del cual pende la víctima.
  - Medir la distancia entre el punto fijo y el o los nudos del lazo en la región cervical.
  - Consignar distancia entre el punto fijo y el cuello.

- Identificar el elemento empleado para acceder al punto fijo.
- Revisar elementos duros cercanos a la víctima, donde puede autolesionarse durante el período convulsivo que antecede a la muerte.
- No cortar el elemento que circunda el cuello; este paso debe realizarse en el Instituto de Medicina Forense.
- Constatar y describir surco vital: dirección, ancho, fondo y su correspondencia con el material del lazo empleado.
- Si el surco es único o múltiple.
- Descripción y ubicación del nudo.
- Presencia de otras lesiones.

- **Muertes por Estrangulamiento.**
  - Buscar signos de lucha, los cuales están ausentes cuando intervine el factor sorpresa.
  - Identificar el elemento empleado que debe ser manipulado con guantes y resguardado de su contaminación en bolsa disponible para posterior búsqueda de evidencia biológica.
  - En los casos de estrangulación manual se deben observar lesiones típicas.
  - Describir dirección del surco según el elemento empleado.
  - Determinar la presencia de estigmas ungueales; equimosis redondeadas; petequias en rostro, cuello y parte superior del tronco.
  - Efectuar hisopado subungueal.
- **Muertes por Sumersión**
  - Examinar la vestimenta y elementos adheridos.
  - Describir el estado de la piel: anserina, maceración de la palma de las manos y la planta de los pies.
  - Consignar la presencia de despegamiento de la dermis; presencia de hongo espuma y lesiones por arrastre y acción de la fauna.
- **Muerte por Inhalación de Gases.**
  - Como primera medida y previo a la inspección del lugar del hecho se debe airear el lugar y cortar el suministro de energía eléctrica.
  - Constatar salidas de gas abiertas con aberturas herméticamente cerradas.
  - Consignar coloración rosa-cereza en piel y mucosas.
  - Investigar suicidio.

- **Muerte por Quemaduras**
  - Individualizar el agente que causó el siniestro: fuego, gases en ignición, vapores calientes, sólidos fundidos u otras causas distintas de variaciones térmicas.
  - Observar si la víctima se desplazó propagando el incendio al huir u otras causas que provocaran su desplazamiento.
  - Consignar extensión de la superficie afectada y describir zonas no afectadas.
  - Evaluar profundidad determinando el grado de alteración: A -B-AB.

- Fijar la presencia de desgarros espontáneos de la piel ubicados en pliegues de flexión de las extremidades, cuero cabelludo y pared abdominal.
- Determinar actitud de lucha.

- **Muerte por Electrocución.**
  - Cerciorarse, como primera medida, que el suministro eléctrico esté cortado.
  - Inspección de manos, pies y rostro.
  - Las lesiones termoespecíficas pueden estar ausentes si la superficie de contacto fue amplia.
  - Determinar si es posible y ubicar topográficamente la lesión de entrada y salida.
  - La presencia de lesión de salida es inconstante, de existir es de mayor tamaño.
  - Describir otras lesiones.

- **Muerte por Caída de Altura.**
  - Constatar desde dónde cayó.
  - Establecer los obstáculos intermedios que pudieran alterar la parábola de caída hasta llegar al plano donde se encuentra la víctima.
  - Describir el lugar donde se encuentra la víctima.
  - Las lesiones internas son más graves que las externas.
  - Palpar cráneo por fracturas en variedad cefálica.
  - Investigar fracturas en pelvis y miembros inferiores.
  - Consignar otras lesiones externas provocadas por obstáculos en el trayecto de caída.
  - Determinar posible existencia de lesiones no relacionadas con la caída.

- **Muerte por Accidente de Tránsito.**
  - Consignar condiciones climáticas, de visibilidad y estado del camino a la hora del hecho.
  - Dirección de desplazamiento de los vehículos involucrados.
  - Manchas de aceite en la ruta, obstáculos fijos, animales sueltos, marcas de frenada.
  - Uso de cinturón de seguridad; presencia de bebidas alcohólicas u otros tóxicos en el habitáculo.
  - En supuestos de atropellamiento; observar abolladura en la carrocería, neumáticos y guardabarros buscando restos de tejido humano, sangre, pelos.
  - Marca de la banda de rodamiento de los neumáticos.
  - Palpar el cráneo buscando fracturas; movilizar el cuello para comprobar fracturas; consignar equimosis que reflejen partes del vehículo.
  - Establecer la presencia de escoriaciones por arrastre lineales o en placa e investigar fracturas de jaula torácica, pelvis y miembros.

El secuestro del material de interés para la causa es realizado por el técnico especializado en la materia. (v.gr. Armas de fuego- Sección Balística; Material biológico- División Química Legal; Otro material de interés criminalistico - Sección Medicina Legal). Se realiza llenando

las actas correspondientes y se embala en bolsas de plástico especiales. El cadáver es trasladado por la morguera para su depósito en el Instituto de Medicina Forense, donde es recibido por el tanatólogo de turno y colocado en la mesa de autopsia.

El informe médico queda registrado en el sistema informático y se lo remite a la Oficina Técnica. El material obtenido del cadáver se remite a la División Química Legal y de corresponder, todo otro material al Gabinete Físico Mecánico.

2.- Muertes No Violentas.

Pautas básicas de actuación

- En el caso de cooperaciones caratuladas como Muerte de Etiología Dudosa (MED) acaecidas en domicilios particulares, hospitales, clínicas o vía pública, concurre el médico sin el equipo técnico por carecer de interés criminalistico. Esto procede cuando los familiares del occiso no cuentan con certificado de defunción firmado por médico matriculado particular o no cooperaron los médicos constatadores de óbito.
- En caso de observarse evidencia de violencia en el lugar, se solicita la presencia del equipo técnico compuesto por personal de las Secciones de Fotografía Legal, Huellas y Rastros, Planimetría y Química Legal.
- En los supuestos de MED acontecidas fuera de la jurisdicción de Córdoba Capital, debe cooperar el equipo completo. No proceden los constatadores de óbito.
- En los casos de MED ocurridas en hospitales del interior de la provincia no coopera el equipo técnico por tratarse del lugar del hallazgo y no del hecho. En estos casos el deceso es constatado por el médico del hospital y el traslado del cadáver lo realiza directamente el chofer de la morguera, sin la intervención de un médico de Policía Judicial, con la orden de entrega correspondiente para ser depositado en el Instituto de Medicina Forense.

Coopera en el lugar del deceso un médico acompañado por el chofer de la ambulancia morguera. Cuando el cadáver se encuentra en una vivienda particular, el médico realiza una descripción desde lo general a lo particular y recaba todos los antecedentes patológicos y hábitos de vida de la víctima.

Terminadas todas las diligencias en el lugar, el cuerpo es trasladado en la morguera al Instituto de Medicina Forense donde es recibido por el tanatólogo de turno y depositado en la mesa de autopsia.

Protocolo de Intervención

En el 2012 por ***Acuerdo Reglamentario n.º 1112*** serie "A" del TSJ se aprobó como Anexo I un protocolo de actuación, referido al procedimiento para la intervención judicial en casos de muertes por causas inicialmente no establecidas ocurridas en la Ciudad de Córdoba conforme lo presentado por la Fiscalía General según Anexo I de la Resolución n.º 79/10. Este protocolo comenzó a regir a partir del 01/10/12 y establece las siguientes pautas de actuación:

I. Intervención de la Policía de la Provincia

I.1 Escenario: Domicilio o vía pública

a. **Recepción de comunicación y despacho:** En caso de que por cualquier medio (telefónico, personal, etc.), la Policía de la Provincia tome conocimiento de la presencia de una persona aparentemente sin vida, deberá disponer inmediatamente la presencia policial en el lugar donde se encuentra el cuerpo.
b. **Arribo al lugar:** El personal policial asignado procederá a relevar las características del suceso, realizando tareas de identificación del fallecido y de las personas que potencialmente puedan aportar información del caso, y recabando información fehaciente sobre el óbito de la persona (Servicio de Emergencia de carácter público o privado u otro médico presente en el lugar).

I.2 Relevamiento y determinación: Primeramente deberá analizar de qué tipo de muerte se trata para luego definirla según la siguiente clasificación:

a) Muerte violenta, siendo ella la derivada de:

- Homicidio
- Suicidio
- Accidente (laboral, doméstico, de tránsito, etc.,).

b) Muerte sospechosa de criminalidad, siendo sus indicadores:

- Muertes inesperadas en niños menores de 5 años
- Hallazgo de fetos
- Hallazgo de recién nacidos muertos
- Muertes atribuidas a inadecuada asistencia médica (según los familiares)
- Muertes de personas privadas de su libertad o de personas lesionadas en ocasión de un procedimiento policial
- Muertes ocurridas en circunstancias extrañas por el ámbito donde ocurrieron (Por ej.: en un lugar donde el fallecido es persona desconocida o donde no solía frecuentar); o aquellas que por esencial contradicción de los testigos aparezcan como producidas en una situación confusa.
- Muertes relacionadas con internaciones psiquiátricas
- Cadáveres en estado de descomposición, o de los que surja evidente que la data de la muerte no ha sido reciente.
- Hallazgo de restos óseos

c) Muerte que no aparenta ser violenta o sospechosa de criminalidad:

- Enfermedad conocida por los familiares
- Muerte inesperada, pero en circunstancias que no sugieren criminalidad

I.3 Modos de actuación en cada caso:

a) Si del relevamiento **no surgen indicadores** de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, el funcionario policial actuante deberá entrevistar al familiar más cercano en orden a fin de informarle sobre las implicancias de la intervención del Ministerio de Salud Pública (traslado para valoración médico clínica y eventual práctica de autopsia), y le consultará sobre la posibilidad de convocar al médico tratante del fallecido a fin que manifieste si se encuentra en condiciones de extender certificado de defunción. En caso que este último lo extienda, finaliza la intervención policial debiendo dejar debida constancia en la dependencia de revista, en el caso contrario (que el facultativo se niegue a extender el certificado de defunción), el personal policial deberá comunicarse con el Departamento Centro de Comunicaciones Policiales a fin de activar la intervención de Salud Pública. Allí deberá informar sucintamente lo siguiente:

- Identidad del fallecido y edad
- Lugar y hora del hallazgo del cuerpo
- Características primarias de las circunstancias en que ocurrió (actividad que se encontraba realizando, etc.)
- Información sobre atención médica emergentológica, consignando los datos del facultativo interviniente, y del médico personal, en su caso
- Nombre y teléfono de contacto de familiares y posibles testigos que puedan aportar información útil
- Todo otro dato que pudiese resultar útil

Concluido lo anterior, el personal policial interviniente permanecerá como consigna en el lugar hasta el arribo de los equipos de Salud Pública y el levantamiento del cadáver entrevistándose con ellos a fin de ratificar o ampliar la información del caso. Una vez retirado el cadáver del lugar, se da por finalizada la intervención policial, debiendo dejar constancia del procedimiento cumplido, en la dependencia de revista.

b) Si del relevamiento efectuado **surgen indicadores** de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, deberá comunicarse con el Departamento Centro de Comunicaciones Policiales a fin de activar la intervención de la Fiscalía de Instrucción de Turno y la Policía Judicial informando

- Identidad del fallecido y edad.
- Lugar y hora del hallazgo.
- Signos de violencia aparente que pudiera presentar el cuerpo, posible elemento productor (en caso de resultar evidente), existencia de rastros visibles (huellas, sangre, etc.)
- Antecedentes de atención médica emergentológica y datos del facultativo interviniente.
- Nombre y teléfono de contacto de familiares y testigos que puedan brindar información

- Actividad que se encontraba realizando la persona al momento de su fallecimiento, en caso de que se conozcan.

Concluido ello, el personal policial interviniente permanecerá como consigna en el lugar hasta el arribo del Fiscal de Instrucción o quien este disponga y los equipos de Policía Judicial, relevamiento del lugar del hallazgo y levantamiento del cadáver; entrevistándose con ellos a fin de ratificar o ampliar la información del caso.

Una vez retirado el cadáver del lugar o en el caso que el médico de Policía Judicial determine *in situ* que no concurren indicadores de muerte violenta o sospechosa de criminalidad y emita el correspondiente certificado de defunción, finaliza la intervención policial, debiendo hacer entrega del procedimiento policial en la Unidad Judicial correspondiente, dejando las debidas constancias en la dependencia de revista.

II <u>Intervención de la Policía Judicial</u>

II.1 <u>Escenario</u>: Domicilio o vía pública

a) En cuanto a la recepción de la comunicación, su registración, preparación del cuerpo operativo y comunicación; el personal de Policía Judicial deberá ajustarse a lo dispuesto por la Directiva N° 01/12 de Fiscalía General y por lo que determine el Fiscal que por Distrito y Turno corresponda. Asimismo respecto al procedimiento a seguir en el lugar en el que se encuentra el cadáver, el cuerpo operativo actuará conforme la Directiva N°33/2 de la Dirección General de Policía Judicial.

b) Definición del caso: realizados los relevamientos correspondientes en el lugar del hecho el cuerpo operativo deberá definir ante qué clase de caso se encuentra, de acuerdo a la clasificación efectuada en el apartado I.2 a), b) y c) de la presente instrucción. Así ante el supuesto de:

- **Muerte violenta y muerte sospechosa de criminalidad** (excepto hallazgo de restos óseos): Procederá al levantamiento del cadáver y a su traslado al Instituto de Medicina Forense a efectos de la realización de los actos procesales y médicos correspondientes. La misma dinámica deberá llevar a cabo en los casos de imposibilidad fundada de establecer diagnóstico presunto de muerte
- **Muerte que no aparenta ser violenta ni sospechosa de criminalidad**: Cuando por error hubiese sido solicitada su intervención, y a fin de no dilatar el procedimiento solicitando la participación del Ministerio de Salud Pública, el médico de Policía Judicial deberá emitir el correspondiente certificado de defunción, en tanto y en cuanto no concurra un médico tratante para ello.

II.2 Escenario Hospitalario

En caso que la Policía Judicial sea convocada por el cuerpo médico de un nosocomio, deberá llevar a cabo idéntico procedimiento al descrito en el apartado precedente (Ap. III 1/2 - Escenario domicilio o vía pública).

II.3 Hallazgo Restos Óseos

a. En el caso que la policía administrativa ponga en conocimiento de policía judicial el hallazgo de restos óseos, la tarea de esta última deberá limitarse al enlace comunicacional entre aquélla y el Equipo Argentino de Antropología Forense (E.A.A.F.); sólo concurrirá al lugar del hallazgo cuando le sea expresamente requerido por dicho equipo.
b. **Actuación en el lugar. Definición del caso:** El cuerpo operativo coordinará su trabajo con el E.A.A.F. y el Instituto de Medicina Forense. Realizados los relevamientos criminalisticos correspondientes, evaluará la necesidad de su permanencia en el lugar a fin de asistir a los equipos mencionados.
c. **Retorno a Base e Informe:** Deberá observar idéntico procedimiento que para las muertes ocurridas en el domicilio o en la vía pública en las **que** intervenga, todo de acuerdo a la Disposición n.° 33/2 de la Dirección General de Policía Judicial.

Para todos lo casos previstos en la presente, en los que corresponda la intervención de la Policía Judicial, el Coordinador del Cuerpo Operativo deberá determinar la prioridad de tratamiento de cada evento.

Pautas básicas de índole general en el examen del cadáver

- Desvestir totalmente el cuerpo del óbito en caso de no haberse efectuado en el lugar del hecho.
- Describir la vestimenta de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro en forma detallada: estado, integridad, correspondencia entre la lesión corporal y la vestimenta de la víctima, color, marca, talle, etc.
- Retirar del cuerpo los apósitos y vendajes colocados por atención médica previa, a fin de la correcta descripción de las lesiones y posibilitar la fijación fotográfica.
- Revisar el contenido de los bolsillos y consignar lo observado.
- Observar la región dorsal del cuerpo.
- Medir el cuerpo y estimar su peso.
- Describir color de piel y pelo. Consignar señas particulares y signos de atención médica.
- Ubicar y consignar la lesionología existente cronológicamente con orden topográfico cefalocaudal y con respecto a la línea media. Todas las lesiones descriptas deben quedar registradas fotográficamente.
- Inspeccionar genitales externos.
- Consignar temperatura del cuerpo, livideces, rigidez cadavérica y estado de las mucosas.

El informe médico se registra en el sistema informático y se lo remite a la Oficina Técnica. El material obtenido del cadáver se remite a la División Química Legal.

3.- Hallazgo de Restos Óseos

El médico en compañía del chofer designado por el coordinador del cuerpo operativo concurre al lugar del hallazgo a solicitud de la fiscalía interviniente, a efectos de determinar si las piezas óseas halladas son humanas.

El abordaje y relevamiento del lugar se encuentra circunscrito al material encontrado y su inspección ocular. El secuestro está a cargo del médico legista, quien debe llenar las actas correspondientes y embalarlo en bolsas plásticas.

Una vez realizado el análisis de los restos óseos hallados y secuestrados, el médico realiza el correspondiente informe médico.

El informe técnico se carga en el sistema informático y se remite a la Oficina Técnica. Por su parte, el material se remite a Antropología Forense o queda en resguardo a disposición de la fiscalía interviniente.

4.- Consultorio de Imputados

Pautas básicas de atención

- No se atiende a imputados sin la remisión médica correspondiente firmada por el órgano requirente.
- El examen médico siempre es ectoscópico y respetándose el pudor del imputado.
- El informe médico debe consignar talla y peso del imputado, sus señas particulares, tatuajes y cicatrices antiguas, todo ello en dirección céfalo caudal y la línea media corporal. Además debe describir la presencia o no de lesiones y en su caso determinar antigüedad, gravedad, días de curación e inhabilitación para el trabajo.
- Cuando el imputado se niega a realizarse el correspondiente examen físico, se deja constancia de tal situación en el informe y se autoriza el alojamiento en sede policial.
- Cuando no se solicita pedido de extracción de muestras biológicas por parte del instructor de la causa, pero el imputado se encuentra excitado o deprimido o la causa judicial lo amerite, el médico procederá a la recolección de las mismas según criterio médico e investigativo. Se debe proceder de igual modo con imputados de hechos graves.
- En caso de dificultad técnica para extracción de sangre, se debe proceder a llamar a personal de Química Legal. Cuando se trata de imputados con discrepancias sanguíneas, anticuagulados, o que sufren de lipotimias post extracción, se recolecta orina y se dejan aclarados explícitamente los motivos. Cuando se deba proceder a la extracción de sangre en menores se debe tener en cuenta la limitación establecida por el CPP -Art. 198- “que pudiera temerse daño para la salud”.
- En los casos de imputados por homicidios y lesiones culposas con motivo de la conducción de vehículos automotores siempre se debe proceder a la extracción de sangre

y recolección de orina. Cuando se niegan a la extracción de sangre o a realizar la prueba de alcoholemia, son evaluados clínicamente y se comunica lo ocurrido a la Unidad Judicial de Accidentología Vial. No obstante ello, se encuentran facultados en virtud del Art. 198 del CPP a realizar extracción compulsiva tanto a mayores como a menores.

- Si se debe realizar dermotest y el imputado fue fichado previamente se deja constancia explícita de tal situación.
- Si el imputado que se presenta a la revisación es peligroso o agresivo, se realiza el examen en presencia de personal policial, dentro del consultorio y respetándose el pudor, para su contención en caso de ser necesario.

Conclusión. El informe médico en sus conclusiones indicará algunas de las siguientes tres posibilidades:

1. Puede permanecer alojado en establecimiento policial. Se establece en los casos de ausencia de violencia física externa actual, lesiones leves o patologías que pueden ser controladas por personal médico de la unidad carcelaria.
2. Puede permanecer alojado en establecimiento policial previa atención médica. Se establece en los casos que, de la evaluación médica surje la necesidad de asistencia médica o confirmación diagnóstica. En estos supuestos el imputado es derivado previamente a un nosocomio público.
3. No puede permanecer alojado en establecimiento policial. Se establece en los casos de imputados con patologías psiquiátricas evidentes, descompensación metabólica, patología cardiovascular, insuficiencia renal, estados gestacionales complicados, traumatismos severos, etc. En estos casos se requiere de certificado expedido por médico de nosocomio público, acompañado de los respectivos estudios complementarios y las indicaciones médicas correspondientes.

Excepción. Cuando, en casos excepcionales, es necesaria la revisación de imputados fuera del ámbito de la Dirección General de Policía Judicial, lo realiza un médico que se dirige al lugar indicado en vehículo oficial. Procede al secuestro de vestimenta o ropa interior en el caso de ser solicitado por el instructor de la causa o cuando el médico lo considere necesario, labrando el acta correspondiente.

Registro. El informe médico efectuado en consultorio queda registrado en el sistema informático y se lo remite a la Oficina Técnica. Las vestimentas secuestradas se remiten a la División Química Legal para su posterior análisis.

5.- Consultorio de Damnificados

Pautas básicas de atención

- No se atiende a damnificados sin la remisión médica correspondiente firmada por el órgano requirente. Cuando concurran sin personal policial deben presentar documento que acredite su identidad.

- No se examinan a los menores de edad sin la compañía de alguno de sus padres, tutor o guardador.
- El examen médico siempre es ectoscópico y respetándose el pudor del imputado.
- El informe médico debe consignar talla y peso del damnificado. Además debe describir la presencia o no de lesiones y en su caso determinar antigüedad, gravedad, días de curación e inhabilitación para el trabajo.
- Los damnificados que presentan traumatismos severos o mal estado general, son derivados a un nosocomio para su atención especializada previo examen médico legal, priorizando su salud.
- Cuando el damnificado se niega al examen médico ectoscópico, se consigna tal situación en el informe, el que contiene la firma de un testigo de tal negación.

Registro. El informe médico efectuado en consultorio queda registrado en el sistema informático y se lo remite a la Oficina Técnica. La vestimenta y/o prendas íntimas (en hechos de instancia privada) secuestradas se remiten a la División Química Legal.

6.- Consultorio Periférico

Pautas básicas de atención

Cuando la fiscalía interviniente necesita conocer el estado de salud de una persona en forma urgente para adoptar medidas procesales (v. gr. Internación en el día), el médico se traslada en vehículo oficial hasta el lugar donde se encuentra la persona y, en caso de ser requerido, se procede a la obtención de muestras toxicológicas, dermotest y al secuestro de vestimentas o prendas íntimas. Todos los otros pedidos son diligenciados por la Sección Clínicas y Hospitales.

Registro. El informe médico queda registrado en el sistema informático y se lo remite a la Oficina Técnica. La vestimenta o prendas íntimas (en hechos de instancia privada) secuestradas se remiten a la División Química Legal.

7.- Allanamientos

El médico de guardia concurre a los allanamientos por orden de la fiscalía interviniente en vehículo oficial policial y a los efectos de asesorar al comisionado encargado de diligenciar la orden en cuestiones vinculadas a su especialidad. Las actas y secuestros de material están a cargo del personal policial.

Protocolo de Actuación Sección Medicina Legal - Polo Integral de la Mujer

1.- Solicitud de intervención

El pedido de intervención procede de la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual, a través del secretario de actuaciones o por oficio proveniente de las fiscalías de instrucción, juzgados penal juvenil o comisarías del interior.

Debe contener n.° de sumario o expediente, una breve reseña del hecho acontecido (Lugar, tiempo, circunstancias de comisión, etc.), los datos del damnificado y los del imputado, si se conocen. Además debe precisar con claridad el tipo de examen médico que se solicita (físico-general, ginecológico, proctológico, toma de muestras, etcétera).

El responsable de la recepción y de la tarea técnica es el médico de guardia que se encuentra prestando servicios en ese momento.

2.- Recolección de evidencias. Destino interno

La recolección de muestras biológicas del damnificado depende del hecho que se investiga; por ejemplo, en los casos de abusos sexuales con acceso carnal se toman diversas muestras dependiendo la vía de acceso (vaginal, anal u oral).

Se deben tomar 3 muestras por vía de acceso, para así poder determinar presencia y tipos de semen, ADN y APE, respectivamente. No obstante se pueden tomar menos muestras (se aconsejan no menos de 2) cuando el orificio anal está poco permeable o se comprueba en el primer hisopo escaso material recolectado o el damnificado presenta intenso dolor.

Si de los antecedentes del caso o del examen clínico surge que al momento del hecho la víctima estaba bajo los efectos del alcohol o las drogas, se toma, además, muestras de sangre y orina.

Se recolecta todo otro elemento sospechoso al momento del examen como ser: pelos, material subungueal, tierra, pasto, polvo de ladrillo, paja, arena, sangre, semen, etc. Asimismo se secuestra, por considerarse elementos de prueba con interés criminalistico, prendas del damnificado que vistiera al momento del hecho, ropa de cama, toallas o toallones que pudieran contener manchas de semen, sangre, etc.

Modo de Recolección de Evidencias

La recolección de muestras en vagina, ano o boca, se realiza mediante la utilización de hisopos estériles y rotulados. (Debe indicar nombre y apellido del damnificado, fecha y hora, n.° de sumario, nombre del médico, tipo de muestra y lugar de recolección). Las muestras se envuelven y se colocan en el interior de un guante de polietileno.

- **Método de recolección en vagina:** Al damnificado en posición ginecológica se le introduce el hisopo a través del orificio himeneal, llegando hasta el fondo del saco vaginal de donde se obtienen las muestras; con el último hisopo se recorren las paredes vaginales.
- **Método de recolección en ano:** Al damnificado en posición genu-pectoral o de plegaria Mahometana, se le introduce el hisopo por el orificio anal llegando hasta la unión mucosa ano-rectal que está, aproximadamente, a 2 cm de profundidad, rotando el hisopo a los fines de obtener material.

- **Método de recolección oral:** Al damnificado con apertura de la cavidad bucal se le recorre con hisopo la arcada dentaria superior e inferior, en su cara anterior y posterior y la zona faríngea.
- **Determinación de la presencia de drogas:** Se utiliza una muestra de orina recién emitida, recolectada en un frasco estéril, con tapa a rosca, de boca ancha y rotulado.
- **Dosaje de alcohol:** Se utiliza una muestra de sangre que se coloca en un tubo de vidrio con tapa hermética de goma el que contiene anticoagulante y rotulado.
- **Obtención de pelos o vello pubiano:** Al damnificado parado sobre papel blanco, tipo romaní de 40 x 60 cm, se le peina el vello pubiano (con peine de plástico) y el material que cae sobre el papel se envuelve tipo sobre a los fines de preservar la prueba y se lo guarda en el interior de un sobre cerrado de papel madera rotulado.
- **Obtención de detritus celulares:** Son restos de piel que se encuentran debajo de las uñas, los que se extraen con un palillo de madera- romo y se colocan en papel blanco, el que se envuelve y se introduce en un sobre de papel, el que se sella con cola y se rotula.
- **Vestimenta o ropa íntima:** Se coloca en sobre de papel madera, describiendo tipo de prenda, color, tamaño y manchas si las hubiera. Además debe estar rotulado.

Las muestras extraídas se conservan en la heladera, a una temperatura de entre 4° y 6° C, hasta que son retiradas por personal de la División Química Legal, que deja una copia del formulario de remisión firmado, sellado y fechado. Se adjunta al sumario que queda en resguardo del equipo médico. Las prendas secuestradas, debidamente rotuladas, son igualmente derivadas a la División Química Legal para su examen, indicándose el tipo de estudios, determinaciones o exámenes que deben practicárseles.

3.- Informe Médico

El informe médico es realizado por la médica actuante y entregado personalmente al instructor que libró la remisión. Debe contener los siguientes datos:

- Número de informe médico y cooperación técnica, unidad judicial o comisaría del interior provincial requirente, número de sumario, Magistrado interviniente, secretario de actuaciones y nombre del imputado;
- Datos personales del damnificado, anamnesis, antecedentes del hecho, examen de la vestimenta y conducta sexual del agresor;
- Examen y técnica: se comienza con la inspección física general a fin de determinar la posible existencia de lesiones ectoscópicas. Luego se procede al examen ginecológico, ubicando a la damnificada en posición ginecológica, practicando la inspección de genitales externos, zona perineal y para-genital. Luego se realiza la "maniobra de la rienda" la que consiste en la tracción de los labios mayores, la que permite la visualización de la vulva y el examen del himen.

  Según las características del hecho denunciado se realiza: a) La "maniobra de la rienda" que consiste en la tracción de los labios mayores, la que permite la visualización de

la vulva y el examen del himen; b) Examen del himen en el cual se detalla la forma; si existen desgarros u otro tipo de lesión y si son recientes o antiguas, elasticidad, etc.; c) Examen anal se realiza en posición genu-pectoral, con inspección de la zona, dejando transcurrir de uno a dos minutos para observar si hay dilatación del esfínter anal. Luego se separan ambos glúteos (sin ejercer tracción) y se inspecciona si existen lesiones (fisuras, desgarros, erosiones, congestión, excoriaciones y/o hematomas).

- Firma y sello del médico actuante.

Protocolo de Actuación Unidad Veterinaria Legal

Pautas Generales

Interviene en los hechos en los que han participado animales -directa o indirectamente-, o de los que han resultado víctimas, efectúa la extracción y estudio de muestras biológicas, y realiza el examen de cadáveres y restos óseos.

- Se deberá convocar al médico veterinario para que interactúe con el resto del equipo técnico en los casos de infracción a la Ley 14346 (Protección a los animales contra actos de crueldad); en los delitos contra la salud pública en los que intervengan -directa o indirectamente- animales; y en infracciones a la Ley 22421 (Ley de conservación de la fauna).
- Intervendrá en los casos de lesiones o muertes de personas provocadas o producidas por la intervención de animales y en todos los delitos ambientales donde existan animales involucrados (Disposición n.º 33/02).

Procedimiento

Confecciona pericias e informes técnicos en base a toma de muestras, exámenes y necropsias realizados en el lugar del hecho, en el Instituto Antirrábico Córdoba o en los lugares que se dispongan a tal efecto.

En todos los casos participa el médico veterinario y un fotógrafo y de resultar necesario, por las características particulares del lugar a analizar, un planimetra.

Los elementos secuestrados durante las necropsias (proyectiles de arma de fuego, demás objetos vinculados a los hechos investigados, restos óseos humanos, etc.) son remitidos a la División Química Legal o Sección Balística según corresponda para el análisis pertinente. A tal fin se realiza el acta de secuestro y dependiendo del tamaño del objeto se lo embala dentro de un frasco de plástico con tapa a rosca o en caja de telgopor. En ambos casos se precintan los envases y se los rotula con el número de cooperación e informe técnico médico veterinario.

En los supuestos de necropsia y una vez concluida la misma, la fiscalía de instrucción dispone la cremación del cadáver del animal, la cual es realizada por personal del Instituto Antirrábico, en un horno crematorio especial. Por el contrario, cuando el propietario del animal solicita su restitución, el cuerpo del mismo se mantiene en un refrigerador hasta

su entrega. Cuando resulta necesario el traslado de animales vivos de diversas especies y tamaños, sean estos peligrosos o no, se solicita colaboración a la Patrulla Ambiental que disponen de camionetas con jaulas para animales pequeños o al Escuadrón de Caballería que aporta trailers para equinos o bovinos.
El informe técnico contiene los datos de la causa (calificación legal - lugar y fecha del hecho- nombre y apellido de imputados y damnificados), el análisis de lo realizado y la conclusión.

Protocolo de Actuación División Química Legal

Pautas Generales

Coadyuva a la investigación aportando datos científicos a partir del análisis químico de material biológico (sangre, semen, saliva, orina, materia fecal, cabellos, etc.); de tóxicos (drogas, medicamentos, plaguicidas, venenos, etc.) en sangre, orina, vísceras, vómitos, etc. o en objetos secuestrados; y de otros materiales como pinturas, combustibles, tierras, aguas, residuos de disparos de armas de fuego, etc.

- En el relevamiento de evidencias el químico efectuará una primera observación del lugar desde lo general a lo particular y luego, en una segunda inspección, centrará la atención en la víctima y su entorno y desde allí examinará desde lo particular a lo general.
- Son elementos y materiales de interés para los estudios del área: sobres o bolsas con sustancias pulverulentas (drogas o venenos), medicamentos, contenidos de vasos o botellas, prendas con manchas, cuchillos, palos, herramientas, colillas de cigarrillos, chicles, pelos, fibras, vómitos, saliva, etc. La materia fecal no tiene valor criminalistico a los fines de la determinación del ADN.
- El personal de la Sección Química Legal que concurra al lugar del hecho será responsable del levantamiento de las muestras a analizar conforme las pautas generales.
- En el levantamiento y embalaje de la evidencia se observarán las siguientes pautas:
    - Colillas de cigarrillos y chicles: se colocan en sobre de papel.
    - Pelos cortos y fibras: se levantan con ayuda de cinta de acetato o similar que será adherida a un porta objetos.
    - Pelos largos: se envuelven en papel o se colocan en sobres.
    - Manchas: se levanta material suficiente y documenta la forma del goteo sobre el piso o proyección sobre objetos o pared. Pueden ser cortadas del soporte donde se presentan las manchas que no pueden ser levantadas con otros materiales.
    - Prendas mojadas: se colocan en bolsas de polietileno, embalándolas por separado.

- Sólo intervendrá personal de la Sección en los hechos culposos (lesiones, y homicidios), producidos entre un vehículo y un peatón, o entre vehículos, si alguno de ellos se ha dado en fuga, cuando se encuentren restos biológicos o de pintura.
- Cuando el equipo no se haya integrado con personal médico, la presencia del químico en el lugar de los hechos será decidida por el responsable del equipo técnico, previo descartar la posibilidad que el material observado corresponda a la víctima.
- Una vez liberado el lugar del hecho, la autoridad judicial o la policía administrativa dispondrá el destino de los restos del material que ya fue levantado en muestras (Disposición n.º 33/02).

Procedimiento

Unidad manchas biológicas

El análisis de las evidencias biológicas dejadas en el lugar del hecho proporciona valiosa información para la investigación judicial.

El material biológico es por lo general, único, escaso y está sujeto a contaminación y degradación. Esto, sumado a la gran sensibilidad de las técnicas para análisis de ADN, hacen necesario extremar los cuidados al proceder al secuestro de elementos o levantamiento de manchas biológicas, ya que el éxito del trabajo forense depende en gran medida, del correcto manejo de las evidencias desde su recolección y traslado al laboratorio, y su adecuado procesamiento y preservación posterior.

- **Manchas de Sangre:**
  - Reacciones de orientación: Fenoflaleína, Luminol.
  - Reacciones de certeza: Inmunocromatografía de flujo lateral para detección de hemoglobina.
  - Determinación de especie: Inmunocromatografía de flujo lateral para detección de hemoglobina humana y glicoforina A humana.
  - Determinación de grupo sanguíneo: Técnica de Absorción - Elusión de Peter-Martin.
- **Manchas de Semen:**
  - Individualización de espermatozoides por tinción específica en microscopio óptico: Red fast - Picroindigoarmina.
  - Determinación de antígeno prostático específico (PSA) y Semenogelina humana (Sg) por inmunocromatografía de flujo lateral.
- **Manchas de Saliva:**
  - Determinación de a Amilasa por técnica enzimática colorimétrica y por inmunocromatografía de flujo lateral.

- **Manchas de Orina:**
  - Determinación de urea por técnica enzimática colorimétrica.
  - Determinación de uromodulina por inmunocromatografía de flujo lateral.
- **Manchas de Materia fecal:**
  - Individualización microscópica de detritos, fibras vegetales y animales, parásitos, hongos.

Asimismo realiza otras actividades tales como: Separación y conservación en archivo de muestras para análisis de ADN; preparación de reactivos y elementos de trabajo; lavado y esterilización de material de vidrio, etc.

1.- Abordaje del lugar. Relevamiento

El técnico químico, dotado del equipamiento necesario para cooperar, es habitualmente el último en ingresar al lugar del hecho. El abordaje se realiza primero de lo general a lo particular formándose una somera idea de lo sucedido. Luego, de lo particular a lo general, centrándose la observación en la víctima y su entorno.

2.- Levantamiento de machas biológicas. (sangre, semen, saliva, orina, etc.)

- **Manchas biológicas secas:**

  a. En superficies *no transportables* (muebles, pisos, paredes, vidrios). Se puede raspar la mancha con ayuda de un cuchillo, bisturí o elemento similar y colocar las escamas obtenidas en un recipiente pequeño (tubos eppendorf), en papel de filtro haciendo paquetitos o bien mojar la mancha con agua o solución fisiológica y con una tela de algodón con pinza frotar la misma; colocar la tela manchada en recipiente plástico o tubo de vidrio. Todo debidamente rotulado.

  b. En *elementos transportables* (vaso, botella, cenicero, cuchillo, vestimenta). Se secuestran para su traslado al laboratorio; se embala cada elemento por separado en sobres o paquetes de papel madera rotulado.

  c. En *superficies grandes* (colchón, cortina, empapelado, alfombra). Se corta el soporte que contiene la mancha y se lo coloca en sobres de papel si está seca o en frasco plástico o tubo si está mojada. Todo debe estar debidamente rotulado.

- **Manchas biológicas húmedas:** Se levantan con tela de algodón, directamente o mojada con agua o solución fisiológica con ayuda de pinza y se colocan en recipientes plásticos o tubos de vidrio rotulados.
- **Manchas biológicas líquidas o semi-líquidas:** Se levantan con ayuda de una jeringa esteril, aspirando la muestra o con ayuda de pinza y tela de algodón limpia y seca, que se apoya sobre la mancha, impregnándose con ella. Una vez saturada la tela, esta debe colocarse en un tubo estéril, rotulado. También puede utilizarse un guante de polietileno descartable o una pequeña bolsa de polietileno para contener la tela, siempre que su traslado al laboratorio sea rápido. En el caso de coágulos, estos pueden levantarse con tela, o con ayuda de una espátula, colocándolos en tubos de polipropileno a los que se

les agrega solución fisiológica y deben colocarse en freezer. Cuando la mancha de sangre está diluida en agua se la recoge en recipiente plástico estéril. Lo mismo sucede con una mancha que se asienta sobre la nieve. En ambos casos debe colocarse en freezer.

3.- Secuestro

Las evidencias existentes en la escena del crimen se observan, se describe en el acta de secuestro su ubicación y características y se las levanta o secuestra según corresponda. Asimismo, cada una de ellas es ubicada con su respectiva correspondencia en el plano y documentado mediante fotografía. Se las guarda, según su naturaleza, en reservorios adecuados perfectamente cerrados y rotulados. Los materiales recolectados pueden permanecer en las condiciones de recolección durante 4 o 5 horas, siempre y cuando no estén expuestas a excesivo calor. En todo momento el técnico debe trabajar con guantes, en primer lugar por su propia seguridad para evitar o disminuir riesgos de contagio de enfermedades infecciosas y por otro lado, no menos importante, para no contaminar las muestras o elementos secuestrados agregando células propias de descamación e imprimiendo sus huellas dactilares.

4.- Análisis. Conclusiones

El informe técnico debe contener el n.° de cooperación y de informe y los datos de la causa (fecha, n.° de sumario o expediente, unidad judicial o fiscalía solicitante, datos del damnificado e imputado si lo hubiere).

Seguidamente se hace referencia al material a analizar; se describe detalladamente sus características, lugar donde fue secuestrado, persona que efectuó esa tarea, día y hora en que se llevó a cabo.

Cuando el material proviene de unidades judiciales, fiscalías de capital e interior o comisarías se hace constar fecha y hora de ingreso a la unidad, persona que lo entrega y todo otro dato de interés.

Luego se describe la metodología utilizada, se formula la conclusión que debe ser concisa y clara y se hace constar si se adjunta acta de secuestro y material en devolución.

El informe o pericia técnica es firmada por el perito actuante y remitida junto al material secuestrado a la Oficina Técnica para su destino final.

5.- Otros aspectos. Ingreso general de evidencias al área

El material que ingresa al laboratorio proviene de la recolección en el lugar del hecho, de los consultorios de imputados, damnificados, de las unidades judiciales, fiscalías de instrucción, destacamentos y comisarías policiales del interior provincial. También se recibe material derivado de otras secciones de Policía Judicial.

El material proveniente del lugar del hecho debe estar acompañado por el formulario tipo de salidas a cooperar y en caso que corresponda por la respectiva acta de secuestro. Debe estar correctamente rotulado, embalado y en consonancia con lo descripto en el formulario.

El material proveniente de los consultorios médicos de imputados, damnificados y de la Unidad Judicial de Delitos contra la Integridad Sexual, debe estar acompañado por el correspondiente informe técnico médico, en el cual constan los datos de la cooperación, el tipo de material extraído y el análisis solicitado. El material extraído en consultorio debe estar rotulado con el nombre de la persona involucrada, n.° de informe técnico médico y n,° de cooperación. Cuando se secuestra material debe también remitirse el acta de secuestro. Quedan registradas en el libro de entrega de material de la Sección Medicina Legal, todas las muestras que se envían a la División Química Legal y las personas que entregan y reciben el mencionado material. De esta manera se garantiza la cadena de custodia de las evidencias.

El material que es remitido por las unidades judiciales y comisarías del interior debe estar acompañado por la respectiva nota de remisión, detallando el material en cuestión, análisis solicitado y todos los datos relacionados al sumario. Debe estar firmada por el Ayudante Fiscal, secretario de actuaciones o jefes de dependencia en el caso del interior provincial.

El material que ingresa de fiscalías y/o juzgados debe estar acompañado del respectivo oficio, en el que se detalla el material remitido, objeto del análisis, datos de los autos y firmado por el fiscal o secretario actuante.

6.- Recepción del material

La nota de remisión u oficio debe contener el número de cooperación, describir el material remitido, a quién pertenece, cual es el análisis solicitado y todos los datos relacionados al sumario (autos, nº de sumario, datos del damnificado, imputado, fecha del hecho, fecha de recolección del material, quien secuestra o extrae el material, etc.) y se corrobora que la evidencia remitida coincida con lo descripto en la nota policial, oficio o informe técnico médico. Se deja constancia del tipo y cantidad de reservorio donde está contenida la muestra (tubo, jeringa, frasco) y estado de conservación en caso de prendas. La misma persona que recepta el material, distribuye las evidencias en los depósitos correspondientes a cada área de trabajo y le da ingreso en el libro de registro y sistema informático.

- Se recibe el material
  - Cuando existe total coincidencia entre la evidencia y la nota de remisión o informe médico.
  - En el caso que no existe coincidencia en el nombre, se deja constancia en forma textual de la manera en que está rotulada, al pie de la nota en original y copia.
  - Cuando el material no esta descripto, se debe detallar el mismo en presencia de personal que lo remite y plasmarlo en la nota en original y copia.
- No se recibe el material
  - Cuando no existe coincidencia entre el apellido que se menciona en la nota y el que consta en el rótulo.
  - Cuando sobra o falta parte del material descripto en la nota de remisión o informe médico.

- Se recibe pero no se procesa el material
  - En el caso de materiales biológicos totalmente derramados o cuando sus reservorios están rotos. Se realiza nota aclaratoria al pie de la remisión, en original y copia, dejando constancia que el material se encuentra derramado al momento de la recepción pudiendo provocar una alteración de los resultados y atentar contra la bioseguridad de las personas que lo manipulan.
  - Cuando las muestras de sangre u orina hayan sido extraídas con una antigüedad superior a los 15 días.

Se deben extremar las precauciones al remitir muestras con material biológico. Por ejemplo en el caso de muestras de sangre, se deben enviar en frascos bien cerrados, con anticoagulante, rotulados y refrigerados desde su extracción hasta el momento de la entrega al laboratorio. En ningún caso debe exceder los 15 días entre la toma de muestra y su entrega a la División Química Legal.

7.- Destino interno de las evidencias

Las evidencias son almacenas en los depósitos consignados para tal fin. Los fluidos biológicos (sangre, orina, etc.) se colocan en heladera a 4ºC, dentro de una bandeja rotulada como "alcoholes del día". Los fines de semana se ubican en las bandejas rotuladas "alcoholes sábado" o "alcoholes domingo" según corresponda. El perito que realiza la determinación de Alcohol es quien distribuye las muestras que serán sometidas a análisis de drogas. Para ello, luego de culminar con su labor, las coloca en la heladera del área toxicología, distribuyéndolas a cada perito en sus respectivas bandejas.

Los hisopados, apósitos y sobres con prendas íntimas sujetas a análisis de semen, pelos y material subungueal se almacenan en heladera a 4ºC, en una bandeja rotulada "manchas biológicas", hasta su correspondiente análisis.

Las telas de algodón e hisopos que contienen manchas biológicas levantadas en el lugar del hecho, se colocan sobre vidrios limpios rotulados con n.° de cooperación y n.° de muestra, en una habitación destinada a tal fin.

Las muestras de sangre obtenidas para estudios de ADN se almacenan en heladera a 4ºC en una gradilla rotulada "ADN". Las muestras que no son procesadas en la inmediatez, se resguardan en freezer en cajas plásticas con tapa debidamente rotuladas.

Las prendas de vestir y todos los elementos secuestrados se almacenan rotulados con el número de cooperación en un depósito acondicionado para tal fin. En caso de prendas mojadas con sangre u otros fluidos, son retiradas de sus envoltorios y colocadas en un secador de prendas con corriente de aire, debidamente rotuladas. Una vez secas se las resguarda en el depósito.

Las cintas de acetato sujetas a análisis de residuales de pólvora en manos, prendas u otros elementos, se las coloca en sobres de papel adosados a la nota de remisión.

Las muestras de pintura recolectadas en tubos eppendorf se colocan en sobres de papel y se adosan a la nota de remisión.

8.- Asignación de trabajo

La asignación del trabajo al operador se realiza el mismo día que ingresa el material. El proceso analítico incluye la recepción, acondicionamiento y pretratamiento de la muestra, análisis propiamente dicho, interpretación de los resultados y elaboración del informe técnico. Además realizan el preparado de reactivos, lavado y secado de los elementos de laboratorio, descripción de las evidencias y embalaje final. En algunas ocasiones el trabajo se realiza de manera conjunta con la Sección fotografía legal, huellas y rastros y/o balística.

Unidad de Toxicología

La metodología de trabajo empleada por la unidad abarca descripción del material, peso y acondicionamiento de la sustancia analizada, extracción de los principios activos, métodos de screening (inmunocromatografía de flujo lateral, cromatografía en capa delgada, reacciones colorimétridas, etc.) y métodos confirmatorios (cromatografía en fase gaseosa acoplada a detector de espectrométrico de masas (GC-MS) y cromatografía líquida de alta presión (HPLC), espectrofotometría ultravioleta, espectrofotometría infrarroja, espectrofotometría de absorción atómica, entre otras.

En el análisis de tóxicos volátiles como cianuros y monóxido de carbono se emplean técnicas por microdifusión y colorimétricas.

Luego de realizado el análisis correspondiente el técnico confecciona el informe técnico, el que debe contener el n.° de cooperación e informe; datos de la causa, detalle del material analizado, de la técnica utilizada y la conclusión. Este informe es visado por el jefe de división y es entregado junto con el material a devolver a la Oficina Técnica para su destino final.

Unidad Química Analítica

En esta unidad técnica se aborda el estudio de compuestos volátiles (alcohol etílico, hidrocarburos derivados del petróleo, etc.) mediante cromatografía gaseosa acoplada a distintos tipos de detectores (GC-FID y GC-MS). Tiene a su cargo la función de identificar y comparar muestras de distinta índole.

- **Determinación de alcohol etílico (etanol).**
  - Cromatografía gaseosa con detector FID de muestras objeto de estudio como sangre, orina, humor vítreo y productos de secuestro (líquidos contenidos en vasos, botellas, etc.)
- **Análisis de combustibles (**estudios identificatorios y de adulteración).
  - Descripción de caracteres organolépticos.
  - Determinación de punto de inflamación.

- Confirmación por cromatografía gaseosa con detector de ionización por llama o con detector espectrometrico de masas.

- **Análisis de Pinturas.**
  - Observación macroscópica con luz visible, con lupa y microscopio óptico.
  - Análisis comparativo a través del empleo de microscopio de luz comparador.

Luego de realizado el análisis correspondiente el técnico confecciona el informe técnico, el que es visado por el jefe de división y entregado junto con el material a devolver a la Oficina Técnica para su destino final.

Protocolo de Actuación Unidad Técnica de Psicología

Procedimiento

1.- Intervención del Área

La solicitud de intervención que proviene de la unidad judicial la realiza generalmente de modo verbal el Ayudante Fiscal, secretario de actuaciones o recepcionista explicando qué se persigue con la entrevista (contención, evaluación). Cuando el pedido proviene de fiscalías de instrucción de Córdoba Capital o interior, comisarías del interior se realiza por medio de un oficio que debe contener: fecha y lugar, nombres y apellidos de la persona a entrevistar, edad, carátula, n.° de sumario o expediente, fiscalía interviniente y objetivo de la entrevista.

El profesional psicólogo que se encuentra desempeñando sus funciones en ese momento, es el responsable de recibir el pedido y atender la demanda.

2.- Elaboración del informe

El informe psicológico contiene los siguientes datos: n.° de sumario, fecha y hora en que se realizó el informe, nombre del profesional interviniente, datos personales de la víctima (nombre, edad, domicilio, ocupación y estudios cursados), firma y sello.

En el informe de entrevistas de contención realizadas a *menores de 16 años* se hacen constar las manifestaciones espontáneas que el menor realiza sobre el hecho del que fue víctima, conductas, estados emocionales y sugerencias hechas a los padres o al menor (consulta o tratamiento psicológico).

El informe psicológico de víctimas *mayores de 16 años*, brinda información acerca de las condiciones psicoemocionales para prestar declaración o no. Se sugiere su postergación cuando el estado emocional de la víctima es crítico a consecuencia de altos niveles de angustia, ansiedad, shock postraumático. Además debe indicar si presenta o no capacidad intelectual suficiente para declarar (padece un grado importante de debilidad mental que no le permita darse a entender) y todo otra observación que considere relevante.

Todos los informes se emiten en soporte papel, son firmados y sellados por el profesional que realizó la entrevista y son entregados al secretario de actuaciones que toma la denuncia

para ser anexado al sumario. En el caso de solicitudes provenientes de fiscalías o unidades judiciales del interior, los informes se entregan personalmente en sobre cerrado al personal a cargo del procedimiento, quien carga una copia del informe para ser guardado.

Acuerdo Reglamentario, n.º 751/05 serie "A" del TSJ

Normas prácticas relativas a la recepción de declaraciones a niños y jóvenes víctimas de delitos en contra de la integridad sexual.

Anexo Protocolo de Recomendaciones del Servicio de Psicología Forense para disminuir la victimización secundaria en la recepción de la declaración de Niños y Jóvenes Víctimas en el proceso penal. **1. Recepción de declaraciones de niños y jóvenes víctimas de delitos en contra de la integridad sexual durante la investigación penal preparatoria**. a) Atender a los niños y jóvenes en un lugar que preserve su privacidad, en lo posible sin presenciar la entrada y salida de detenidos esposados. b) Cuando la víctima fuere de género femenino o de género masculino hasta los doce (12), la declaración será recibida por una persona de género femenino. En el caso de víctimas de género masculino mayores de doce (12) años, podrá ser recibida por una persona de su mismo género. c) Es necesario que quién realiza el interrogatorio no se manifieste apurado o intranquilo. Es importante respetar los tiempos y silencios de la presunta víctima y atender su relato. d) Si la víctima es acompañada por la madre, padre o personas de su confianza (C.P.P., 96), la misma deberá permanecer callada hasta tanto se le realice alguna pregunta si fuere necesario y se la ubicará de modo que sin afectar el acompañamiento afectivo, no pueda influir y/o perturbar al niño con actitudes gestuales y/o con su presencia. e) Si el abogado defensor se encontrare presente evitar en lo posible cuestionamientos procesales y jurídicos en presencia del menor. f) En lo posible, las preguntas las formulará una sola persona. **2. Recepción de declaraciones de niños y jóvenes víctimas de delitos en contra de la integridad sexual durante el debate**. a) Resulta conveniente que el niño o joven sea recibido por quién preside la audiencia de debate en la Cámara, y, que esta recepción se lleve a cabo en un lugar lo más sencillo posible para evitar la solemnidad de la sala de audiencias que intimida y angustia al niño aún más. b) Informará a la víctima acerca de la situación en qué se encuentra; es decir si sabe en qué lugar está, para qué y porqué. Posteriormente y de acuerdo a lo que responde, se le explica de manera clara y sencilla dónde se encuentra y qué van a hacer. c) En la audiencia de debate, es recomendable que las preguntas, en la medida de lo posible, las formule una sola persona. Se recomienda dirigirse al niño y joven víctima en forma tranquila, contemplando las diferencias culturales y su desarrollo evolutivo. Es conveniente que las preguntas comiencen desde lo más general y menos ansiógeno hasta abordar lo puntual y concreto para tratar de llegar al descubrimiento de la verdad real. Si es prolongado, es recomendable tratar de disminuir los niveles de

angustia y ansiedad pasando a comentarios positivos e informándolos si se requerirá nuevamente su presencia o con ello termina su intervención en el proceso penal.- d) En la medida de lo posible, evitar en presencia del niño cuestionamientos jurídicos de las partes. En caso que ellos se susciten, se sugiere que el niño salga de la sala de audiencia, en compañía de la persona que más conoce y que regrese cuando se hayan acordado los criterios a seguir. e) Se sugiere que el niño y joven víctima pueda ser preservado de la presencia del imputado.-

Acuerdo Reglamentario, n.º 1511/18 serie "A" del TSJ

Anexo II - Protocolo de entrevista utilizado en evaluaciones a víctimas de violencia familiar a los fines de determinar la viabilidad de entrega del dispositivo de Monitoreo Electrónico Botón Antipánico

- Identificación de indicadores riesgo o alto riesgo para la víctima (violencia física , psicológica, sexual, económica, amenazas verbales o con uso de armas, denuncias anteriores por hechos de violencia, aumento progresivo en cantidad y gravedad en las situaciones de violencia, consumo de sustancias toxicas, naturalización y/o minimización de la violencia, amenazas de muerte reiteradas etc.).
- Identificar si el estado emocional intelectual del solicitante resulta compatible con el pedido de botón (es decir clarificar para que lo pide: por seguridad interna, por temor frente a una inseguridad externa, por necesidad subjetiva de actos de venganza, etc.) lo que sería en otras palabras su posicionamiento subjetivo y la posibilidad de hacer un buen uso del dispositivo.
- Identificar si el curso del pensamiento y contenido no se encuentra alterado, pudiendo comprender de que se trata y que uso debe darse al dispositivo.
- Identificar si existen antecedentes de incumplimiento a medidas cautelares ordenadas con anterioridad por parte del denunciado/a (restricción de acercamiento, de comunicación, exclusión).
- Luego, también deben tenerse en cuenta las particularidades de cada caso (la trama vincular, la modalidad de resolución de conflictos en la historia de ese vínculo, como se dio la disolución del vínculo, que tipo de agresión se habría desplegado y que secuencia se ha dado, historia de violencia y de incremento de las situaciones de violencia. Como vivencia internamente el vínculo con el otro es decir condiciones internas que la sujeten al vínculo patológico.
- Cómo se visualiza el manejo de la agresión en la víctima.
- Visualizar si hay antecedentes de trastorno en el control de los impulsos en el supuesto agresor.

Protocolo de Actuación Gabinete de Investigación Criminal

Procedimiento

Una vez receptado el pedido de cooperación, el Director de Investigación Operativa tiene la potestad -conforme los criterios preestablecidos- de dar curso o no al requerimiento investigativo formulado por el Fiscal de Instrucción; fiscal de cámara o juzgado de control cuando se realice una investigación jurisdiccional. Acto seguido remite la solicitud a los Jefes de los Gabinetes de Investigación Criminal y Gestión de la Información Aplicada, quienes asignan la investigación conforme los siguientes criterios:

- **Requerimiento inmediato de investigación:** Procede en los supuestos conocidos como "causas calientes", entendiéndose aquellas investigaciones cuyo delito se ha perpetrado dentro de las 48 hs. de la solicitud de intervención. Conforme las características del caso, se otorga respuesta investigativa en base al requerimiento de la fiscalía interviniente, dejándose asentado si resulta necesario ir al lugar del hecho en forma inmediata para obtener una mejor percepción y entender la mecánica del hecho a estudiar.
- **Requerimiento no inmediato de investigación:** Procede en las denominadas "causas frías", siendo aquellas cuyo delito se ha perpetrado con una antelación mayor a las 48 hs. del requerimiento. En tales casos, la respuesta investigativa se brinda de acuerdo al requerimiento de la fiscalía interviniente.
- **Requerimientos de otras jurisdicciones (provinciales, federal, internacional).** Es potestad del Director de Investigación Operativa, evaluar la pertinencia de estos requerimientos y, en caso positivo remitir el pedido de cooperación a la Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional.

Las solicitudes de cooperación se identifican con un número interno y son asignadas a la Sección de Investigación, que por ámbito y/o turno de actuación pertenezca. Mediante oficio se informa al órgano judicial requirente la sección que actuará en la causa y se solicita copia de los autos para su análisis y diseño investigativo. Luego de asignada la causa a la sección, los detectives hacen un primer contacto con el órgano judicial requirente a fin de conocer mayores detalles de autos y la posible estrategia investigativa diagramada por el requirente. Se realizan registros de respaldo de toda la actividad desplegada conforme a la evolución de la investigación. Toda actuación tanto investigativa como de asesoramiento se remite al órgano judicial requirente mediante la elevación del informe pertinente, parcial o final identificado mediante numeración correlativa

Capital Humano

Recursos Humanos - Personal

La Dirección General de Policía Judicial cuenta con personal calificado y especializado en derecho, en diversas ciencias tecnológicas, médicas, químicas y ramas de la criminalística. Cada uno de los agentes realiza aportes fundamentales para el desarrollo diario de las actividades propias de la institución, que permiten dar cumplimiento, en general, a los requerimientos propios del servicio de administración de justicia y, en particular, a coadyuvar en el descubrimiento de la verdad y actuación de la ley durante la investigación penal.

Ingreso

Metodología

El ingreso al Poder Judicial de Córdoba se realiza por concurso de oposición y antecedentes y en base a los órdenes de mérito que surgen de cada uno de ellos. Esta metodología de ingreso se aplica también en el Ministerio Público Fiscal y, en particular, en la Dirección General de Policía Judicial.

En el año 1997 el TSJ realizó un llamado a concurso de oposición y antecedentes para cubrir vacantes en las distintas áreas técnicas de Policía Judicial y en el año 2005 para cubrir cargos de secretarios de actuaciones en las Unidades Judiciales de Córdoba Capital y del interior provincial. Desde ese momento y hasta la fecha, todos los ingresos a la Dirección General de Policía Judicial se realizan mediante concurso, exteriorizándose el resultado y avance de los mismos en la página web del Ministerio Público, en cumplimiento del eje n.° 2 de gestión de calidad que abarca los puntos “Comunidad, transparencia y políticas de comunicación”.

Antes de los mencionados llamados a concursos, el personal que se desempeñaba o desempeña actualmente en Policía Judicial era personal policial en comisión, trasladado o transferido. Este personal, era personal técnico de la División Criminalística de la Policía de la Provincia y personal que prestaba servicios en las Comisarias o Destacamentos Policiales como sumariante policial.

Requisitos

El Estatuto de Policía Judicial -Ley 8765- establece una serie de condiciones que deben acreditar los ingresantes; sin perjuicio de los requisitos específicos establecidos por cada acuerdo de convocatoria a concurso. Se consideran requisitos necesarios -Art. 15-:

- Ser argentino, mayor de dieciocho años.
- Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos, lo que debe ser acreditado al tiempo de la designación.

- Encontrarse en condiciones psico-físicas compatibles con el desempeño de las funciones correspondientes al agrupamiento en que se ingresa.
- Superar las pruebas de aptitud e idoneidad que establezca la reglamentación del ingreso por concurso.

Por otra parte, enumera **quienes que no pueden ingresar,** por encontrarse inmersos en algunos de las siguientes supuestos -Art.16-:

- Los fallidos o concursados, mientras permanezcan inhabilitados judicialmente.
- Los que hubiesen sido sancionados con exoneración en la Administración Pública Provincial, Nacional o Municipal.
- Los que hubiesen sido sancionados con cesantía hasta cumplidos cinco años desde la fecha que se impuso la sanción.
- Los contratistas o proveedores del Estado mientras dure esa situación.
- Los jubilados y retirados de cualquier régimen de previsión con los alcances y límites de las disposiciones legales vigentes.

Perfil del ingresante

Las actividades desarrolladas en la Dirección General de Policía Judicial presentan características especiales en cuanto al modo y ámbito de ejecución, que requieren de personal no sólo capacitado y formado académicamente sino también, comprometido con la institución y concientizado de la importancia que representa su trabajo y cooperación para la investigación penal.

Atento a que la actividad criminal es permanente y se esparce por todos los rincones de la provincia y por ende, las necesidades de receptar la noticia criminis y recabar los elementos de prueba relacionados al delito es que, los agentes de la Dirección General de Policía Judicial trabajan todos los días del año, incluidos fines de semana y feriados, durante las 24 hs. del día. Conforme la especial actividad desarrollada por cada oficina, los horarios de trabajo son en jornada estándar y/o rotativa, siempre con cobertura de día y horario inhábil y en todos los casos, no menor a 40 horas semanales.

La particularidad también se presenta en relación al lugar de trabajo atento a que, si bien Policía Judicial tiene su sede en Córdoba Capital, en calle Duarte Quirós n.° 650, de barrio Alberdi, los empleados cooperan y realizan tareas investigativas en todo el territorio de la provincia, para lo cual deben movilizarse en los autos oficiales provistos a tal fin y contar con carné de conducir habilitante.

Por su parte, quienes se desempeñan en la Dirección de Sumarios y Asuntos Judiciales "Unidades Judiciales", lo hacen en las distintas dependencias distribuidas en todas las circunscripciones judiciales. En Córdoba Capital las unidades judiciales se encuentran ubicadas estratégicamente en toda la ciudad, además de las especializadas en temáticas particulares.

Principios - Valores

El Manual de Información Institucional y Operativa Funcional para ingresantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba enumera una serie de principios y valores que deben desarrollar los ingresantes para lograr el pleno desarrollo de sus tareas y un eficaz aporte en miras de alcanzar una prestación del servicio de justicia de calidad.[159]

- **Orientación al logro:** quien orienta su comportamiento al logro muestra compromiso con la tarea, modifica sus métodos de trabajo buscando formas mejores, más rápidas, menos costosas y más eficientes de hacer las cosas; mejora el rendimiento, es persistente y realiza todos los esfuerzos necesarios para alcanzar las metas propuestas.
- **Orientación a ayudar y servir al ciudadano:** implica un deseo de ayudar o servir a los demás satisfaciendo sus necesidades. Significa focalizar sus esfuerzos al descubrimiento y satisfacción de las demandas de los ciudadanos. Brinda una respuesta rápida, corrige los problemas del servicio y mantiene una comunicación fluida con el usuario.
- **Respeto por la autoridad:** significa la observancia y obediencia que se les debe brindar a los superiores, prestando especial atención a quien actúa como jefe inmediato (Jefe de oficina). Respeta las directivas impartidas por los superiores, valorando su conocimiento y experiencia.
- **Racionalización en el uso de los recursos públicos:** implica el debido uso racional de los recursos materiales, tecnológicos, financieros que el Poder Judicial posee y provee a sus integrantes para el correcto desempeño de sus tareas. Utiliza a conciencia los recursos disponibles, sin derrocharlos ni malgastarlos innecesariamente.
- **Flexibilidad:** es la habilidad de adaptarse y trabajar en situaciones variadas y con personas y grupos diversos. Supone entender y valorar posturas distintas, adaptando su propio enfoque a medida que la situación cambiante lo requiera. Implica analizar y asimilar los cambios que se produzcan tanto en la organización como en su lugar de trabajo.
- **Compromiso con la organización:** es la habilidad individual y voluntaria de alinear el propio comportamiento con las necesidades, prioridades y metas organizacionales, actuando de manera activa para promover dichas metas y cumplir con la misión de la organización.
- **Transparencia, independencia e imparcialidad:** significa mantener una conducta de integridad y ética profesional. Quien mantiene esta conducta es honesto, su accionar es consistente con sus valores y los de la organización, es justo y respetuoso en el trato con los demás, preserva la confidencialidad de ser necesario, se hace responsable de sus decisiones, es neutro e imparcial, demuestra un fuerte compromiso con sus valores éticos, brinda una imagen profesional en todo lo que hace y es exigente en cuanto al comportamiento profesional de sus colegas.

159. Manual de Información Institucional y Operativa Funcional para ingresantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, aprobado por Acuerdo N° 506/06, versión actualizada año 2014, p. 30 y ss.

- **Construcción de relaciones:** entablar relaciones de mutuo respeto, confianza y naturalidad tanto dentro como fuera de la organización que le provean información y contactos útiles para el logro de los objetivos organizacionales.
- **Comprensión del entorno organizacional:** comprender la estructura organizacional formal (es aquella que está formalizada y legitimada por la organización) e informal (diferentes relaciones fuera del marco de la estructura formal), como así también las políticas, el ambiente laboral y la cultura organizacional (valores, creencias, costumbres, etc.).
- **Iniciativa:** actuar con rapidez y decisión frente a situaciones de crisis e iniciar acciones para superar los obstáculos y alcanzar las metas específicas. Implica percibir los problemas de manera espontánea y, a su vez, la forma de actuar para enfrentarlos. Reconocer oportunidades y saber aprovecharlas. Quien tiene iniciativa trabaja en forma independiente, completando sus tareas sin necesidad de supervisión constante.
- **Trabajo en equipo y cooperación:** es el interés genuino por trabajar en colaboración con los demás, compartiendo la información útil y relevante para el grupo, respetando la diversidad de opiniones, reconociendo las capacidades y habilidades de los compañeros y superiores y alentando la beneficiosa resolución de conflictos.
- **Compromiso con el aprendizaje:** se preocupa por adquirir nuevos conocimientos y habilidades en forma continua, aplicándolos a las tareas habituales y a los desafíos que enfrenta. Comparte sus conocimientos con los demás, promoviendo el aprendizaje y la actualización permanente.

Contratación - Subordinación

El personal que integra la Dirección General de Policía Judicial es nombrado y removido conforme lo dispuesto por la Orgánica del Ministerio Público Fiscal (Ley n.º 7826 y sus modificatorias). La contratación la realiza el Tribunal Superior de Justicia, como órgano máximo del Poder Judicial de Córdoba, conforme las necesidades de servicio existentes. Los ingresos se realizan por orden de mérito, asimilados al cargo para el que concursaron (v. gr. meritorio, escribiente, oficial auxiliar, etc.), contratado o interino por el término de 6 meses, sujetos a evaluación funcional por parte del superior inmediato con la finalidad de determinar la aptitud e idoneidad en el desempeño de sus tareas y en las relaciones con los superiores, pares y demás miembros de la sociedad. Antes de llevarse a cabo la contratación, el ingresante debe cumplimentar con los trámites preocupacionales establecidos y obtener apto psico-físico expedido por el Departamento de Medicina Laboral del Poder Judicial.

Los empleados de Policía Judicial cumplen sus funciones bajo la superintendencia directa del Ministerio Público Fiscal y deben ejecutar las órdenes que le impartan los jueces, fiscales y sus superiores jerárquicos directos. (Directores, Ayudantes Fiscales o jefes de oficina, sección o gabinete). Los oficiales y agentes de la Policía Administrativa y de la Fuerza Policial Antinarcotráfico, que cumplan actos de Policía Judicial, están en cada caso bajo la autoridad

de los jueces y fiscales correspondientes, sin perjuicio de encontrarse sometidos a la autoridad administrativa general -Art. 323 CPP-.

Adaptación al lugar de trabajo

El ingreso a un lugar de trabajo requiere de un proceso de adaptación, que demanda que el nuevo integrante tenga un conocimiento integral de la organización a fin de poder progresar y trabajar en un ambiente de mutua colaboración. Para ello, el Manual de Información Institucional y Operativa Funcional del Poder Judicial,[160] establece que el ingresante debe:

- **Conocer a la organización**: Consciente de las normas y reglamentos internos que regulan el desenvolvimiento normal del trabajo.
- **Conocer a los superiores:** Teniendo en claro las funciones que desempeñan, los niveles de autoridad y responsabilidad inherentes a sus cargos, como así también su carácter, pensamiento y forma de trabajo.
- **Conocer a los colegas**: El trabajo en grupo requiere el trato cotidiano y la estrecha colaboración de los integrantes.
- **Conocerse a sí mismo**: Implica calificar sus propias aptitudes y conocimientos, como así también determinar los defectos y limitaciones.
- **Conocer el puesto de trabajo**: para una correcta adaptación de la persona a su puesto se debe tener en cuenta los siguientes elementos:
  - Expresar con claridad lo que se espera del empleado en cuanto a tareas, responsabilidades, resultados, conductas.
  - Permitir al empleado que exprese sus expectativas acerca del nuevo trabajo.
  - Asegurar que se conozcan los circuitos internos, procedimientos, controles y relaciones interpersonales y usuarios internos y externos que se atiendan directa o indirectamente.

Comunicación

Conforme surge del Manual del Poder Judicial,[161] resulta fundamental para el buen funcionamiento de una organización el establecimiento de comunicaciones claras y precisas. Las comunicaciones humanas cumplen una función social. Con ellas, el individuo adquiere cultura, experiencia, intercambia ideas, conocimientos, emociones, etc.

Corrientes de información en tres direcciones diferentes:

- **De arriba hacia abajo**: la cual tiene por objeto fundamental, transmitir a los niveles inferiores las órdenes, políticas y directivas generales para los planes de acción que estos deben confeccionar y llevar a cabo, sirviendo de orientación y guía para el desempeño de sus funciones.

160. Manual de Información Institucional y Operativa Funcional para ingresantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, *op. cit.*, p. 36 y ss.
161. *Ibid.*, p. 37 y ss.

- **De abajo hacia arriba:** hacia los mandos superiores fluyen los informes sobre las actividades, nuevas ideas y métodos de trabajo, inquietudes, peticiones, sugerencias, etc.
- **Intercambio horizontal:** la división del trabajo y la especialización hace necesario que los distintos departamentos, divisiones y áreas de la organización, trabajen en conjunto y en permanente comunicación. Es esencial compartir información relevante con los compañeros de trabajo, prestando colaboración a los mismos, logrando así una visión compartida y una acción conjunta.

Los contactos pueden efectuarse por escrito o personalmente dependiendo de la envergadura de los problemas tratados.

Ventajas y desventajas de la comunicación oral y escrita.

TIPO DE COMUNICACIÓN	VENTAJAS	DESVENTAJAS
ORAL	▪ Fomenta el diálogo. ▪ Permite percibir en forma inmediata la reaccion del interlocutor. ▪ Da mayor flexibilidad. ▪ Facilita la rapidez y precisión.	▪ Pueden originar inseguridad "las palabras se las lleva el viento". ▪ Puede generar distorsión en el mensaje.
ESCRITA	▪ Queda constancia del mensaje. ▪ Da mayor seguridad.	▪ Puede causar mala interpretación del mensaje. ▪ Tiene mayor lentitud. ▪ Es inflexible. ▪ No permite percibir reacciones en forma inmediata.

Distorsiones en la comunicación.

- **La comunicación unidireccional o sin retorno** es aquella en la que no se obtiene respuesta del otro (feedback) o, si se obtiene, no se considera.
- **La comunicación saturada** consiste en enviar varios mensajes a una misma persona sobre igual o distintos temas, sobrecargando al receptor.
- **La verborrágica** es un tipo de comunicación en donde se dan tantos detalles sobre el mensaje que terminan por hacerlo incomprensible o poco claro.
- **La insuficiente** es tan escueta que no se transmiten todos los datos, y muchas veces los datos que se reciben se "inventan o suponen" dando nacimiento al "rumor" y malentendidos.
- **La agresiva** es aquella en la cual el mensaje se transmite con una falta total de estima, de calidez o de afecto.
- **La comunicación fuera de código o nivel** se produce cuando no se tiene en cuenta si el código es común para el receptor, por ejemplo cuando se utilizan jergas técnicas o abreviaturas difíciles de entender por el otro.
- **La inoportuna** surge de la falta de oportunidad en la transmisión del mensaje, ya sea porque fue muy anticipada o muy demorada.
- **El doble mensaje**, consiste en transmitir un concepto pero dejar la posibilidad de interpretar otro.

- **La entrecortada**, es consecuencia de permanentes interrupciones, como llamadas telefónicas o visitas inesperadas.

Medios de Comunicación Interna en el Poder Judicial - Canales:

- **Boletín Judicial:** Publica los acuerdos de alcance general y resoluciones del TSJ y demás tribunales de los diversos fueros de la Provincia, como así también las instrucciones y dictámenes del Fiscal General. Además incorpora al sitio de Poder Judicial los principales fallos dictados por el TSJ a través de las distintas Salas que lo integran y los acuerdos reglamentarios que resulten esenciales para su gestión.
- **Revista de Actualidad Judicial:** El Boletín Judicial de Córdoba edita mensualmente una revista de "Actualidad Judicial"; en ella se puede encontrar una síntesis jurisprudencial de los principales fallos dictados por el TSJ a través de las distintas Salas que lo integran, los acuerdos reglamentarios que resulten esenciales para su gestión, como así también una sucinta mención de las leyes dictadas por el Poder Ejecutivo de la Provincia y cualquier otra información imprescindible para alcanzar los objetivos de eficiencia en la función judicial, y en beneficio del justiciable.
- **Paneles informativos - Transparentes y relojes electrónicos de asistencia.**
- **Intranet:** Es una red interna del Poder Judicial. En ella se encuentra información sobre las causas judiciales iniciadas y el estado en que se encuentran las mismas, jurisprudencia, acuerdos, información sobre concurso de cargos, Escuela de Capacitación, incluyendo las novedades de interés.
- **Correo electrónico:** Se considera un medio de comunicación oficial, suplantando progresivamente el soporte papel. Dicho sistema permite acceder a una libreta global de direcciones pertenecientes a cada una de las dependencias y usuarios del Poder Judicial de capital y del interior provincial.
- **Teléfono:** El servicio telefónico es de uso exclusivamente oficial. En caso que el agente necesite realizar llamadas particulares deberá hacerlo mediante su teléfono propio o de un tercero.
- **Correo postal interno:** Cuando se utiliza para enviar documentación escrita a oficinas que se encuentren en la sede judicial de Capital se debe entregar la misma al personal de correo junto al libro de recibo para dejar constancia de tal envío. Si la documentación se destina a los Tribunales del interior se debe utilizar el sistema de correo postal interno “bolsa o bolsín” mediante sobre cerrado e identificado a través de la oficina de correspondencia.

Atención al público[162]

Cada uno de los integrantes del Poder Judicial asume la responsabilidad de brindar una correcta atención al público. Es importante dar un trato igualitario, cordial y respetuoso a todas las personas con las cuales se vincula.

Canales de Atención

- **Atención cara a cara:** Es la mejor vía para intercambiar información, comprender a la otra parte, resolver los problemas y establecer relaciones duraderas. A tal fin se deben considerar las siguientes pautas de actuación:

ACTUACIONES POSITIVAS	ACTUACIONES NEGATIVAS
• Sonreír • Mirar al público a los ojos • Usar un tono de voz adecuado • Escuchar y demostrar que se escucha • Vigilar el parloteo excesivo • Ofrecer información y ayuda • Interpretar el lenguaje corporal • Utilizar los nombres propios • Prestar atención y tener paciencia • Ser cordial y cortés	• Tener actitudes emocionales afectivas o agresivas • Mantener otras conversaciones simultáneas • Abusar de nuestra posición • Utilizar expresiones no pertinentes • Dar órdenes a los usuarios • Echar culpa a los compañeros y a la organización • Mostrar favoritismo • Prometer lo que no se puede hacer

- **Atención telefónica:** En este tipo de comunicación, ante la falta de un contacto cara a cara, es fundamental transmitir el mensaje de manera clara, precisa y concisa con un tono de voz cordial y pausado, para evitar malentendidos y facilitar la comprensión entre las partes.

  La llamada telefónica que no es atendida con prontitud denota desinterés y resulta molesto para los usuarios que los trasfieran de extensión en extensión y le hacen repetir todo nuevamente.

  Es elemental identificar la oficina y dar el nombre y apellido al contestar el teléfono ya que de este modo quien atiende el llamado se hace responsable por el mismo, generando en el usuario una imagen positiva.

  También resulta importante informar a quién llama sobre lo realizado y en caso de que el destinatario de la llamada no se encuentre presente o se vea imposibilitado de recibir la llamada, de ofrecerse para recepcionar el mensaje y comunicarlo al interesado.
- **Atención vía correo electrónico:** Se debe brindar un mensaje claro, preciso, amable, e identificado, para lograr una comunicación efectiva. Se trata de un medio oficial de comunicación.

Tratamiento ante reclamos

En la atención al público pueden presentarse situaciones problemáticas a resolver. A continuación se exponen algunas recomendaciones:

162. Manual de Información Institucional y Operativa Funcional para ingresantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, *op. cit.*, p. 47 y ss.

HACER	EVITAR
▪ Dar tiempo al reclamante para que aplaque su disgusto escuchándolo activamente. ▪ Recordar que cada empleado representa a la organización. ▪ Adoptar las medidas oportunas para que el reclamante pueda sentirse físicamente relajado y confortado. ▪ Demostrar en todo momento un interés autentico y el deseo de ayudar para solucionar el problema. ▪ Ayudar al reclamante a expresar su queja, haciéndole preguntas estructuradas para extraer los hechos relevantes y eliminar los irrelevantes. ▪ Registrar la queja, ofrecer la actuación adecuada o dirigir al reclamante a la persona que le pueda ayudar. ▪ Asegurarse que el reclamante se entera perfectamente de la actuación que se va a seguir y quien la va a seguir.	▪ Permitir que nuestras respuestas estén influenciadas por sentimiento de culpabilidad o de ira. ▪ Rebatir o tratar de aplastar verbalmente al reclamante. ▪ Expresar opiniones personales sobre las actuaciones de las otras personas o sobre la organización en su conjunto. ▪ Cambiar el tema o forzar a que el reclamante adopte una determinada interpretación sin la correspondiente evidencia. ▪ Pensar que el reclamante es un liante o que su queja es trivial.

Trabajo en equipo

La conformación de un verdadero equipo de trabajo, conforme surge del Manual de Información Institucional del Poder Judicial,[163] permite desarrollar de manera más eficiente su tarea y facilitar el cumplimiento de los objetivos de la oficina que integra.

Se define al **equipo de trabajo** como "un pequeño grupo de personas, que poseen una finalidad compartida, amplia y desafiante, objetivos concretos que se traducen en resultados, que sólo pueden alcanzar por el trabajo interdependiente y complementario, con un modo particular de hacer las cosas (disciplina necesaria) que surge del acatamiento a sus normas internas".[164]

Para que un grupo de personas se convierta en un equipo de trabajo es imprescindible el desarrollo de una visión compartida, objetivos comunes, planificación estratégica, distribución de funciones y roles y evaluación de los resultados a nivel grupal e individual.

- **Obstáculos que impidan el desarrollo del trabajo en equipo:**
  - **Personalidad narcisista:** Se basa en centrarse en sí mismo buscando sólo un permanente elogio sin importarle los intereses de los demás. Esta característica afecta en forma negativa el ámbito laboral ya que azota las buenas intenciones y la colaboración.
  - **Vocación autoritaria**: Cree que debe ser el protagonista obligado de todo el pensar y el actuar de su gente, por lo cual, se demanda su presencia en todas las funciones, responsabilidades y tareas. Produce una masiva incapacidad del grupo de asumir responsabilidades y para imaginar creativamente soluciones a las dificultades.

163. Manual de Información Institucional y Operativa Funcional para ingresantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, *op. cit.*, p. 41 y ss.
164. *Ibid.*, p. 41.

    - **Distorsión del pensamiento grupal:** Los miembros del grupo asumen lo positivo como omnipotente, se sienten invulnerables, invencibles, incondicionalmente leales al líder.
    - **La dificultad de aprender:** Se obstaculiza el aprendizaje cuando los miembros del equipo realizan sus tareas de manera rígida y estructurada sin visualizar nuevas y mejores formas de acción.
- **Valores comunes para superar o evitar estos obstáculos:**
    - **Dignidad:** Reconocer la importancia del aprecio y el respeto hacia los demás.
    - **Consideración del otro:** Tener la capacidad de ponerse en el lugar del otro, reconociendo sus necesidades, debilidades y limitaciones como así también sus fortalezas y capacidades.
    - **Visión compartida:** Alude a la idea o conjunto de ideas del futuro de la organización con las cuales sus miembros se identifican y comprometen.
    - **Planificación estratégica:** Es el proceso administrativo que consiste en desarrollar y mantener una relación viable entre los objetivos, los recursos de la organización y las cambiantes oportunidades del entorno.
    - **Tolerancia:** Aceptar y valorar la riqueza de las diferencias individuales.
    - **Responsabilidad:** Frente a nosotros mismos, los demás y al asumir nuestras tareas.

Conflictos: perspectivas, fuentes y formas de resolución[165]

Desde la perspectiva interaccionista y de las relaciones humanas se cree que el conflicto es un resultado natural e inevitable en cualquier grupo, convirtiéndose en una fuerza positiva y necesaria para que un equipo se desempeñe eficazmente, aportando a la dinámica organizacional.

Se debe adoptar la posición constructiva y no destructiva del conflicto, entendiéndolo como un camino para generar los cambios necesarios tendientes a la mejora continua de los procesos, una oportunidad de progreso y aprendizaje.

Un grupo armonioso, apacible, tranquilo y cooperador está propenso a volverse estático, apático y sin capacidad de respuesta a las necesidades de cambio e innovación. El conflicto desarrolla en el equipo la capacidad de autocrítica y el poder generador de la creatividad.

Deberes y Derechos

El Estatuto de Policía Judicial -Ley 8765- establece los deberes (Art.9) y derechos (Art. 10) que poseen los empleados, tanto sean contratados como efectivos. La enumeración que realiza es de carácter meramente enunciativo ya que lo es, sin perjuicio de los deberes que particularmente impongan las leyes, decretos, acordadas y resoluciones generales y especiales, instrucciones y circulares emanadas de autoridad competente.

165. Manual de Información Institucional y Operativa Funcional para ingresantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, *op. cit.*, p. 42 y ss.

Deberes - Obligaciones

- Prestar el servicio que se le asigne en forma personal, con regularidad, puntualidad, diligencia y responsabilidad.
- Desempeñar su labor en un marco de cortesía y respeto.
- Observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza compatible con su condición de agente público.
- Someterse al régimen disciplinario aplicable.
- Guardar secreto absoluto sobre todo tipo de documentación que se procese en el ámbito de la Policía Judicial, como asimismo en asuntos relacionados con el servicio.
  En igual sentido, el Código Procesal Penal -Art. 325- prohíbe a los oficiales y auxiliares de la Policía Judicial abrir la correspondencia que resguarden o hubieran secuestrado por orden de autoridad judicial competente, la que deberán remitir intacta a esta. Tampoco podrán difundir a los medios de prensa los nombres y fotografías de las personas investigadas como participantes de un hecho, salvo que mediare expresa autorización del órgano judicial competente.
- Permanecer en el cargo hasta treinta (30) días posteriores a la presentación de su renuncia, en caso de que no obtuviere pronunciamiento al respecto. El agente que decida no prestar más servicios en Policía Judicial debe comunicar formalmente y por medio fehaciente la renuncia, especificando los datos personales, oficina de trabajo y la fecha desde cuando operará.
- Cumplimentar los exámenes psico-físicos, que en razón del cargo se establezcan por resolución fundada. El examen físico consta de varias especialidades médicas, el cual debe ser realizado por el interesado por su cuenta en institución pública o privada y luego visado y aprobado por la Oficina de Medicina Laboral del Poder Judicial. Por su parte, el examen psicológico - psiquiátrico es realizado por profesionales de la mencionada oficina, quienes procuran establecer si el ingresante presenta el perfil adecuado para la función que le es asignada.
- Mantener actualizados los datos de su legajo personal y el domicilio ante la Oficina de Personal o sobre quien ejerza la superintendencia, bajo apercibimiento de tener por válidas las comunicaciones cursadas al último denunciado. A tal fin se encuentra disponible en el portal de aplicaciones de la página web del Poder Judicial los formularios correspondientes.
- Cumplimentar las tareas propias del servicio, aunque para ello hiciere falta que prolongue su jornada laboral en el marco de la normativa vigente.
- Cumplir comisiones dentro o fuera de la circunscripción judicial y cubrir los interinatos o suplencias que se le ordenen, con las compensaciones que por ello le correspondan.
- Acatar los traslados que dentro de la circunscripción se dispongan. Cuando razones de servicio requieran el traslado de personal a una circunscripción distinta de la que presta servicios, cuenta con licencia por mudanza para poder trasladar sus efectos personales. Asimismo, se prevé la posibilidad de los empleados de solicitar traslado a dependencias

de otras circunscripciones e incluso dentro de la misma, cuando razones personales, laborales o de crecimiento profesional lo requieran.
- Cuidar los bienes del estado y procurar su uso racional y específico. Son pasibles de sanciones disciplinarias de índole administrativa e incluso penal, aquellos agentes que hagan uso irracional y descuidado de los bienes del estado y de los elementos y vehículos conferidos para realizar las actividades diarias.
- Cumplir con las tareas de capacitación que dispusiera la Dirección General con carácter obligatorio. Deben asistir a los cursos de capacitación que organice y disponga Policía Judicial y el Ministerio Público Fiscal a través de la Oficina de Capacitación y Proyectos.
- Cumplir las órdenes e instrucciones emanadas de sus superiores, que tengan por objeto la realización de actos del servicio e investigación compatibles con la función del agente.
- Actuar, en el cumplimiento de sus funciones, con absoluta neutralidad política e imparcialidad y, en consecuencia, sin discriminación alguna.

Derechos

- Estabilidad: Es el derecho del agente incorporado definitivamente a la planta permanente de personal, a conservar su empleo, el nivel jerárquico y cargo alcanzado y las funciones inherentes al mismo, mientras dure su buena conducta.
- Remuneración establecida por las leyes especiales quedando asegurado para el personal una compensación general por actividad riesgosa.
- Jornada de trabajo preestablecida.
- Carrera judicial que garantice la igualdad de oportunidades y la selección por idoneidad.
- Provisión del material de trabajo.
- Perfeccionamiento y capacitación permanente.
- Goce de licencias y franquicias.
- Asistencia social y sanitaria para sí y su grupo familiar.
- Interposición de recursos y reclamos siguiendo las vías administrativas correspondientes.
- Acceso a su legajo personal y documentación laboral.

Prohibiciones e incompatibilidades

El personal de Policía Judicial debe abstenerse de realizar actividades que se encuentren prohibidas y/o sean incompatibles con el ejercicio de sus funciones. La enumeración que realiza el Estatuto de Policía Judicial -Art. 12- no es taxativa y se aplican sin perjuicio de lo establecido en las demás disposiciones normativas, incluyendo las acordadas del TSJ.

En consecuencia, **queda prohibido** al personal de la Policía Judicial:

- Patrocinar o realizar gestiones judiciales de terceros, relacionadas con su función.

- Asociarse, dirigir, administrar y/o cualquier otra forma de vinculación con personas físicas o jurídicas que sean proveedores del Estado o gestionen o exploten privilegios otorgados por aquél.
- Realizar medidas de fuerza que entorpezcan el funcionamiento del servicio.
- Gestionar beneficios o interponer reclamos fuera de la vía que corresponda.
- Recibir dádivas, compensaciones y/o cualquier otra ventaja con motivo de su función.

Las actividades que no se encuentran prohibidas o no sean incompatibles, pueden ser ejecutadas cuando no exista superposición horaria. Los requerimientos del servicio tienen siempre prioridad sobre aquellas -Art. 13-.

En términos similares, la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal -Art. 40- establece que los auxiliares del MPF no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo -con excepción de la docencia en cargo de dedicación simple o la investigación- ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de su función.

Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal

Artículo 39º.- Integración: Son auxiliares del Ministerio Público:
1) El relator y el Secretario de la Fiscalía General.
2) Los Secretarios de los Fiscales de Cámara que la reglamentación establezca.
3) Los Secretarios de los Fiscales de Instrucción.
4) Los Secretarios de los Fiscales de Menores.
5) La Dirección General de Policía Judicial.
6) La Dirección General de Administración y Recursos Humanos, y
7) La Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional.

Artículo 40º.- Incompatibilidades: Los auxiliares del Ministerio Público no podrán participar en política, ni ejercer profesión o empleo -con excepción de la docencia en cargo de dedicación simple o la investigación -, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de su función.

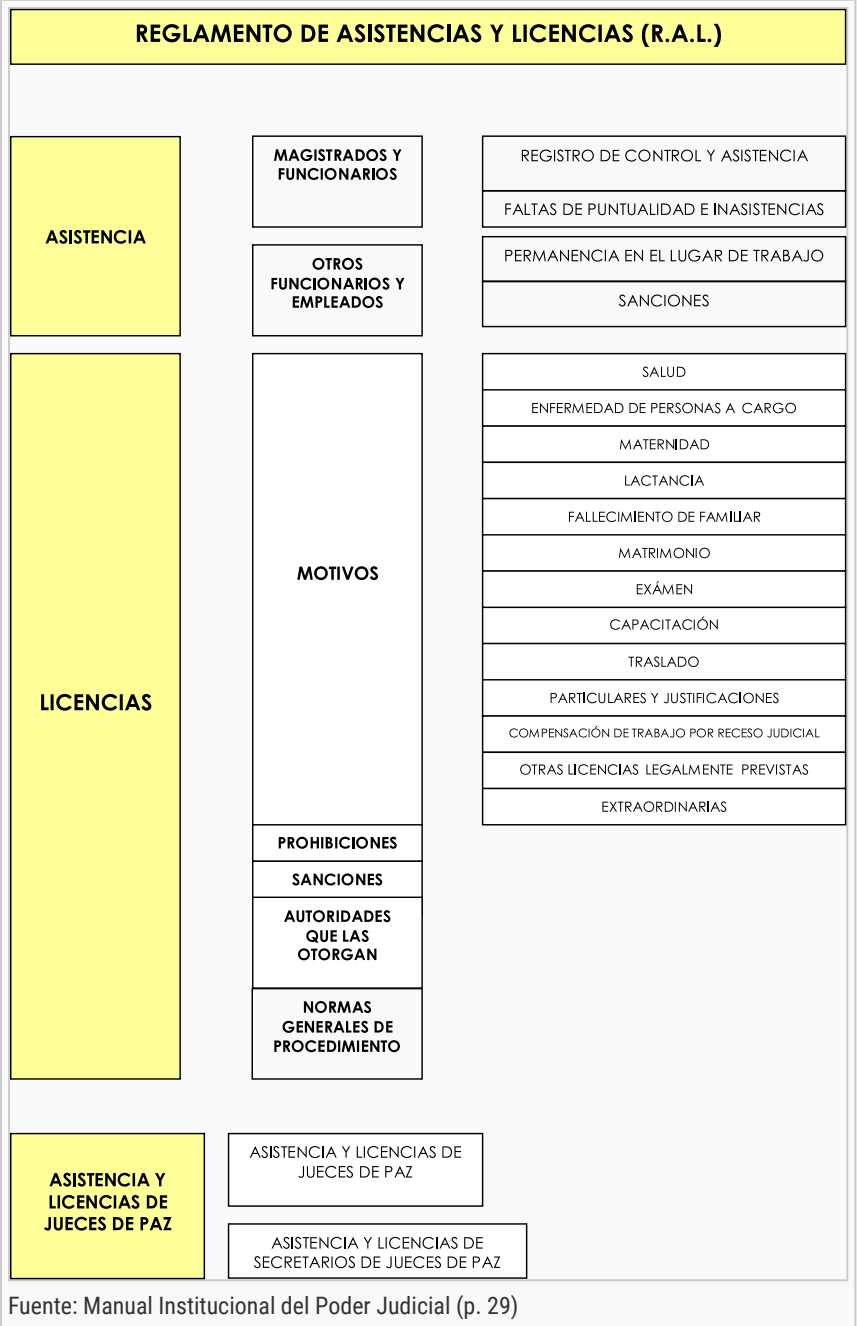
El Manual de Información Institucional del Poder Judicial agrega que es incompatible que en un mismo departamento u oficina, presten servicios en relación jerárquica directa, agentes ligados por matrimonio o parentesco por consanguinidad o adopción dentro del segundo grado o por afinidad dentro del mismo grado, salvo que la naturaleza de la función o las necesidades del servicio así lo justifiquen.[166]

Régimen de Asistencia y Licencias

El Régimen de Asistencia y Licencias (RAL) de los Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial de la Provincia, incluidos los de Policía Judicial fue aprobado en el año 1992 por Acuerdo Reglamentario n.º 233 del TSJ.

166. Manual de Información Institucional y Operativa Funcional para ingresantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, *op. cit.*, p.. 28 y ss.

Regula aspectos vinculados a la **asistencia** de magistrados, funcionarios y empleados; al registro de control y asistencia; faltas de puntualidad e inasistencias; la obligación de permanencia en el lugar de trabajo y las sanciones que corresponden ante su incumplimiento -Arts. 1 al 24-. De igual modo regula el régimen de **licencias** reconocidas, los motivos y procedimientos previstos para su solicitud y justificación, según corresponda. Entre las causales de licencia se destacan: Razones de salud del agente titular o personas a cargo; maternidad -primer y segundo periodo-, lactancia y paternidad; fallecimiento de familiar; matrimonio; examen; capacitación; traslado; razones particulares y extraordinarias -Art. 26 al 50-.



Fuente: Manual Institucional del Poder Judicial (p. 29)

Asistencia de funcionarios y empleados. Registro de control y asistencia

Los magistrados y los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, asesores del trabajo, asesores letrados, relatores de sala, secretarios del Tribunal Superior de Justicia, directores y sub-directores del mismo deben asistir y permanecer en su despacho el tiempo que requiera el eficiente cumplimiento de sus funciones.-Art.1-

Los médicos de tribunales, oficiales de justicia, director del Boletín Judicial e inspector de Justicia de Paz, deberán asistir diariamente a su despacho y cumplir el horario que específicamente se determine. Los peritos del Poder Judicial están a disposición de los tribunales y deben permanecer en el Departamento de Actuaciones Judiciales en el horario de 9 a 12 los días martes y viernes, a los fines de cumplimentar las necesidades del servicio.-Art. 3-

Los demás funcionarios y empleados, deben concurrir puntualmente a su lugar de trabajo y cumplir el horario establecido, con las modalidades propias de cada función.-Art. 4-

El **sistema actual de registro** de ingreso y egreso del personal de la Dirección General de Policía Judicial se realiza mediante la utilización de datos biométricos que permiten un control pormenorizado del horario de ingreso y egreso del personal.

A tal fin se considera **presente,** el ingreso registrado en el horario establecido; **llegada tarde**, la marcación registrada a partir de los cinco minutos posteriores al horario de ingreso y hasta los treinta y cinco minutos; **ausente**, el registro efectuado después de los treinta y cinco minutos del horario de ingreso. El **egreso**, podrá registrarse hasta una hora después del horario de salida.

Licencia por razones de salud del titular -Art. 26-

Por cada enfermedad, los empleados gozan del derecho a una licencia máxima de:

Seis meses con goce de sueldo y hasta seis meses más sin goce de sueldo, cuando la antigüedad en el Poder Judicial no excediere de cinco años.

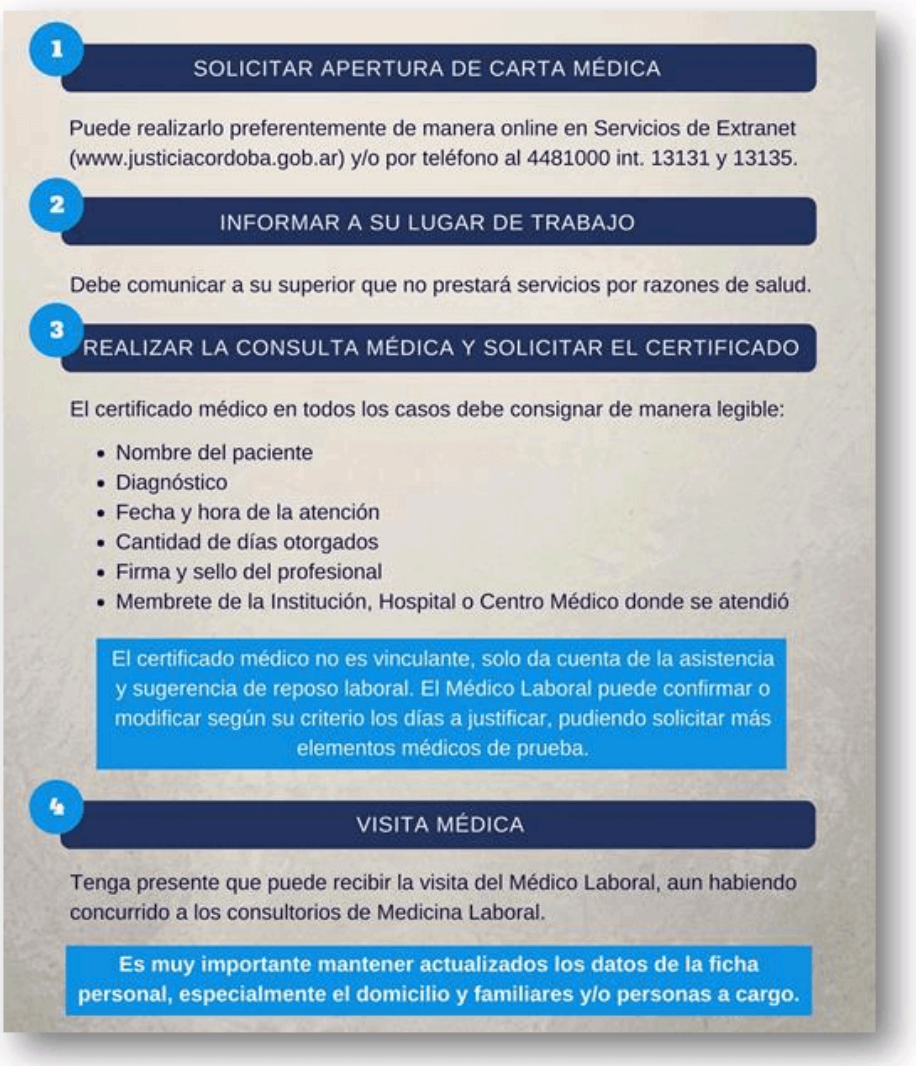
Un año con goce de sueldo y hasta un año más sin goce de sueldo, cuando la antigüedad fuere mayor de cinco años y no excediere de quince.

Dos años con goce de sueldo y hasta dos años más sin goce, si excediere de quince años.

La causal de enfermedad debe acreditarse mediante certificado médico expedido en nosocomios públicos o privados. En Córdoba Capital debe presentarse en el Departamento de Medicina Laboral y en el interior provincial, en la repartición oficial que determine el TSJ. Asimismo, el médico laboral puede presentarse en el domicilio o centro médico denunciado por el agente al momento de abrir la carpeta médica y realizar las constataciones pertinentes.

Los agentes que por su especial régimen de labor deban cumplir tareas los días sábados, domingos, feriados o en horarios inhábiles, y que por razones de salud no puedan prestar

servicio deberán solicitar carta médica, ante la Mesa de Atención Permanente de Tribunales -Art. 28 bis-.



Licencia por razones de salud de personas a cargo -Art. 33-

En caso de enfermedad del cónyuge, hijos, padres, hermanos u otra persona a cargo, previamente denunciada como tal, ante el Departamento de Personal, o posteriormente probando en forma fehaciente, puede otorgarse licencia con goce de sueldo hasta un máximo de **veinte (20) días hábiles** en el año calendario y sin goce de sueldo hasta **veinte (20) días hábiles más**.

El trámite para la obtención de esta licencia se ajusta a lo previsto para la licencia por razones de salud del titular.

Maternidad - Lactancia -Art.34 - Ley 9905-

En caso de gravidez, la madre tiene derecho a licencia con goce de sueldo por el término máximo de **ciento ochenta (180) días corridos**, el que se divide en dos períodos, uno

anterior y otro posterior al momento del nacimiento. El primero no podrá ser inferior a veinte días, salvo en caso de nacimiento pre-término, en que puede acumularse el tiempo de licencia no gozada antes del parto, hasta completar el término máximo.

Con la solicitud de licencia, debe presentarse certificado médico en el que conste la fecha presumible del alumbramiento. Para gozar del segundo período debe, en forma fehaciente, acreditar el nacimiento con la partida correspondiente.

En caso de que el fruto de la concepción nazca sin vida o muriese inmediatamente después, la madre tiene derecho a una licencia de hasta **quince (15) días corridos** a contar desde la fecha de parto. La causal debe acreditarse con la correspondiente partida.

El agente que obtiene por resolución judicial la tenencia o guarda con fines de adopción de un niño/a de hasta siete años, puede gozar de una licencia de **sesenta (60) días** a partir de la fecha de la resolución.

Vencido el segundo período de licencia, la madre tiene derecho a licencia por lactancia de **una hora (1) diaria**, durante seis meses, para alimentar a su hijo. En caso de nacimiento múltiple se adiciona una hora diaria a los términos establecidos precedentemente. También tiene derecho a gozar de tal licencia la agente que posea la tenencia o guarda con fines de adopción de un menor de hasta un año. La agente que tenga una jornada de labor de siete horas o más, tiene derecho a una licencia de **dos (2) horas** durante el mismo período previsto en el primer párrafo.

El Poder Judicial, mediante Ac. Reg. 1266/15 del TSJ, puso en funcionamiento **Lactarios** que brindan un espacio acondicionado que cumple con las normas de higiene y seguridad necesarias para la extracción y conservación de la leche materna. Además, brinda privacidad, tranquilidad, seguridad y comodidad para las mujeres durante la lactancia en su contexto laboral.

Los Lactarios son de uso exclusivo para las mujeres que trabajan en el Poder Judicial y que requieran del uso de ese espacio, a quienes se les asigna un llavero magnético.

Actualmente hay 6 lactarios en los edificios de Tribunales de la provincia de Córdoba:

- Tribunales I
- Tribunales II
- Tribunales III
- Tribunales de Familia
- Tribunales de Río Tercero
- Tribunales de Villa María





Paternidad -Art. 34 - Ley 9905-

La licencia por nacimiento de hijo o adopción que consta de **ocho (8) días corridos,** se concede al agente varón que es padre, siempre que el mismo sea el cónyuge o conviva con la parturienta. Corresponde también conceder esta licencia a la cónyuge o a la conviviente

de la mujer que dio a luz. En caso que el padre de la niña o del niño no conviviera con la madre, se le otorgará **dos (2) días corridos** de licencia por nacimiento de hijo. La licencia por nacimiento de hijo debe ser gozada dentro de los quince (15) días siguientes al nacimiento -Art. 2 Anexo único al Decreto n.º 345/14-.

Con la solicitud de licencia debe presentarse la partida de nacimiento correspondiente.

Fallecimiento de familiar -Art. 36-

En caso de fallecimiento del cónyuge, de los hijos y de los padres corresponde **cinco (5) días hábiles**; de los suegros, de los hermanos, de los abuelos y de los nietos, **dos (2) días hábiles**; de los cuñados, de los tíos, de los sobrinos y de los hijos políticos, **un día (1) hábil**.

Esta licencia se otorga a partir del día del fallecimiento o del siguiente hábil si en aquél hubiere trabajado o no fuere hábil. La causal deberá acreditarse fehacientemente al reintegrarse al trabajo.

A los términos señalados, se adicionan **dos (2) días hábiles**, cuando por motivo del fallecimiento o sepelio, el agente deba trasladarse a más de doscientos kilómetros del lugar de residencia. En este caso, además, deberá presentarse la documentación pertinente que acredite dicho traslado y su motivo.

Matrimonio -Art. 37-

Los empleados que contraen matrimonio válido según la legislación argentina, gozan de una licencia de **quince (15) días corridos** a partir de la fecha de su celebración en el Registro Civil, la que podrá anticiparse hasta en cinco días si así se solicita. El pedido de licencia debe efectuarse con una antelación de ocho días corridos a la fecha en que la misma comience. La causal deberá acreditarse con la correspondiente partida.

Examen - Capacitación -Art. 38-39-40-41-

Los agentes que cursan la carrera de abogacía gozan de licencia para rendir exámenes finales o parciales de hasta un máximo de **quince (15) días en el año calendario** y por períodos no mayores de **cinco (5) días corridos por vez,** en los que deberá incluirse el día del examen. Esta licencia se otorga siempre que lo permitan los requerimientos del servicio y en ningún caso, en forma simultánea, a más de dos empleados por secretaría u oficina -Art. 38-.

Para gozar de esta licencia, el agente debe solicitarla con una antelación mínima de dos (2) días hábiles a la iniciación de la misma, con informe favorable de la autoridad de la que dependa y justificarla dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al examen, debiendo obtener una calificación superior a uno. Si no cumple en término estas exigencias la ausencia es considerada falta injustificada -Art. 39-.

Lo mismo rige para los agentes que cursan las carreras de Ciencias Económicas, Arquitectura o Ingeniería, Medicina, Analista de Sistema y Psicología, Psiquiatría o Trabajador Social (...).

Por otra parte y siempre que el servicio lo permita, se puede otorgar licencia para asistir a cursos de especialización o congresos, seminarios y otros acontecimientos similares vinculados con las tareas que desempeñen y que cuenten con auspicio oficial. Esta licencia puede otorgarse con goce de sueldo, con goce de medio sueldo o sin goce de sueldo según disponga el TSJ en consideración al caso y a los antecedentes del peticionante. En todos los casos es obligatorio acreditar la asistencia, participación y, si lo hubiere, trabajo de investigación o conclusiones. La solicitud debe presentarse con una antelación de cuatro (4) días corridos -Art. 41-.

Traslado -Art. 42-

Los empleados que son trasladados de una ciudad a otra pueden gozar de licencia con goce de sueldo para facilitar su mudanza, por el término que en cada caso fuese necesario a criterio del TSJ, el que **no podrá exceder de cinco (5) días corridos**.

Su otorgamiento y extensión es facultativo del superior y sólo procede en los casos donde se ha dispuesto por razones de servicio el traslado de un agente de una sede judicial a otra.

Razones particulares -Art. 43-

Siempre que el servicio lo permita, puede otorgarse licencia con goce de sueldo por razones de índole particular por el **término máximo de ocho (8) días en el año calendario** y hasta **dos (2) días por mes**. No puede solicitarse en los últimos quince días del mes de diciembre y en todos los casos debe requerirse con una antelación mínima de cuarenta y ocho (48) horas.

Licencias compensatorias de trabajo durante los recesos judiciales -Art 47-

Las licencias anuales y compensaciones de las ferias judiciales se establecen en el mes de enero y los recesos y compensaciones en el mes de julio.

Las excepciones planteadas al pleno del TSJ, cuando mediaren circunstancias excepcionales debidamente expuestas y acreditadas, o las que surjan a los fines de garantizar la prestación de servicios durante los recesos y las compensaciones de los mismos, son resueltas por acuerdo del Alto Cuerpo. El TSJ tomará razón de las excepciones planteadas y resueltas por el Titular del MPF.

Los titulares y/o jefes de las oficinas deben afectar a la feria judicial de enero y receso del mes de julio, el número mínimo y razonable de personal que el servicio requiere.

Quienes se encuentren gozando de licencia por lactancia (art. 35 RAL) continúan haciendo uso de ella durante los períodos de feria sólo en la última hora de prestación de servicio.

No se conceden licencias fijadas en el presente RAL o en otros instrumentos legales en los períodos en que los agentes se encuentren gozando de su licencia anual, salvo los supuestos de licencias por embarazo y maternidad y por razones de salud debidamente autorizada por la oficina de medicina laboral (arts. 26 y 34 del RAL).

Los períodos de feria judicial no interrumpen las licencias extraordinarias, bajas provisorias o juntas médicas previamente acordadas por el tribunal.

A los efectos de asegurar una adecuada y eficiente concreción de los requerimientos en busca de respuestas funcionales, el/los día/s previo/s o posterior/es al receso, en el caso de ser día puente, no se autorizará la justificación de inasistencia por razones particulares ni por razones extraordinarias con goce de sueldo a magistrados, funcionarios o empleados del Poder Judicial. Sólo razones especiales fundadas, autorizarán las excepciones.

No pueden autorizarse trabajos internos durante la feria de enero y receso de julio.

Atento no resentir el servicio de justicia, no se conceden compensaciones anticipadas de feria judicial y durante la labor en feria de enero y receso de julio no se conceden licencias extraordinarias con goce de sueldo ni se justifican inasistencias por razones particulares.

Licencia anual y compensación de feria judicial de enero:

I.- Goce de la licencia anual de enero (feria): Se establece como licencia anual ordinaria los treina y un (31) días del mes de enero de cada año. Para gozar de la misma, el agente debe haber prestado servicios efectivos como mínimo durante seis (6) meses continuos o discontinuos en el año calendario al que corresponda el beneficio. Se incluye como prestación de servicios efectivos la licencia con cobro de haberes que hubiera gozado el agente por cualquiera de las causales previstas en el RAL. Cuando el agente no tenga derecho a la licencia completa, gozará de una proporcional al tiempo trabajado, debiendo ser afectado al receso por el número de días que le corresponda trabajar a causa de la proporción.

II.- Prestación de servicios durante la feria judicial de enero: No se admite como personal voluntario para trabajar en las ferias de enero a aquellos magistrados, funcionarios y agentes que tengan pendientes de compensar diez (10) días hábiles o más correspondientes a ferias de enero anteriores.

Receso de julio y compensación:

I.- Goce del receso judicial de julio: Atento lo dispuesto en el Art. 113 de la Ley Orgánica del Poder Judicial n.° 8435, el TSJ anualmente por Acuerdo, fija la fecha de inicio y finalización del receso del mes de julio para los Tribunales de la Provincia de Córdoba, el que se extiende durante ocho (8) días hábiles, en concordancia con el receso escolar de invierno (Ley 8435).

II.- Prestación de servicios durante el receso de Julio: No se admite como personal voluntario para trabajar en el receso de Julio a aquellos magistrados, funcionarios y agentes que tengan pendientes de compensar cuatro (4) días hábiles o más correspondientes a recesos de julio anteriores.

Compensación de feria judicial de enero y del receso de julio: Quienes presten servicio durante la feria judicial de enero y receso de julio gozan de una licencia compensatoria por

un número de días hábiles igual a los que la conformaron en el mes de enero, e igual a los días efectivamente trabajados en el receso de julio. El goce de la compensación se extiende indefectiblemente hasta el 15 de diciembre del año subsiguiente al de la prestación efectiva de servicios. Vencido este plazo sin que los agentes hubieren compensado sus licencias pendientes, pierden el derecho a su goce. La compensación debe gozarse como días hábiles en forma conjunta o individual y a los fines de justificar faltas de puntualidad. Los magistrados y funcionarios con acuerdo legislativo, no podrán gozar de licencias por compensación de ferias durante los últimos quince (15) días del mes de diciembre.

Licencias Extraordinarias -Art. 50-

El Tribunal Superior de Justicia puede otorgar licencia extraordinaria por el plazo que prudencialmente juzgue necesario, con o sin goce de sueldo, en casos especiales debidamente acreditados y siempre que el servicio lo permita.

Esta licencia se solicita con ocho (8) días de antelación, salvo que las circunstancias lo impidan.

Accidentes y Enfermedades laborales

La prestación de los servicios de cobertura por accidentes ocurridos con motivo u ocasión del trabajo y enfermedades profesionales en el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, está a cargo de Asesores de Córdoba S.A. (ASECOR), que asume la responsabilidad de la organización, coordinación y administración de los servicios y prestaciones previstos en la Ley nacional nº 24557 de Riesgos del Trabajo; comprende el gerenciamiento de siniestros, prestaciones en especie, coordinación de áreas y cumplimiento de los requerimientos de siniestros, prestaciones de prevención de riesgos (higiene y seguridad) y sistemas de información -Acuerdo n.º 34/10, Serie C, TSJ-.

Contingencias cubiertas por la Ley de Riesgos del Trabajo:

Accidentes de Trabajo: Es todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del trabajo (v. gr. caídas, cortes, pinchazos, quemaduras, etc.).

Accidentes In-itinere: Es el accidente ocurrido en el trayecto entre el domicilio del trabajador y su lugar de trabajo, siempre y cuando no se hubiese interrumpido o alterado por causas ajenas al trabajo. (v. gr. llevar a los hijos al colegio, ir al gimnasio, pasar a realizar compras, etc.).

Enfermedad Profesional: Es una patología causada por un agente que se encuentra en el ambiente de trabajo o por especiales condiciones en el mismo, potencialmente lesivas para la salud.

Es importante destacar que es obligación del agente avisar el motivo de su ausencia al superior inmediato y a Medicina Laboral. El alta médica sólo puede ser otorgada por ASECOR a través de sus prestadores médicos autorizados. La misma debe presentarse en la Oficina de Medicina Laboral.



En caso de **Enfermedad Común o Accidente "NO" Laboral**, el trabajador debe concurrir al médico de cabecera correspondiente a su obra social, ya que la Oficina de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales del Gobierno de la Provincia de Córdoba, no tiene potestad para expedir ni justificar una baja laboral por estas contingencias. En este supuesto debe abrir carpeta médica en el Departamento de Medicina Laboral y justificarlo con el certificado correspondiente.

Estrés laboral

El contenido desarrollado en este apartado es extraído del Manual de Información Institucional y Operativa Funcional para ingresantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba "Riesgos Psicológicos",[167] donde se expone que "el trabajo es un agente capaz de activar estrés cuando hay discrepancias entre las demandas laborales y los recursos de la persona para afrontarlas. Esto puede ocasionarse por falta de correspondencia entre las capacidades del trabajador y las requeridas por la tarea, porque la realidad dificulta su realización, o el trabajo no satisface las necesidades y expectativas de quien lo realiza".

167. Manual de Información Institucional y Operativa Funcional para ingresantes del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, *op. cit.*, pág. 56 y ss.

Por su parte, "el síndrome de Burnout (B.O), refiere a un estado de deterioro o agotamiento producido por una demanda excesiva de los recursos físicos y emocionales del sujeto por su tarea laboral, particularmente las que implican relaciones interpersonales intensas y continuas determinando que el trabajador se encuentre desbordado y sienta agotada su capacidad de reacción."

Características

- Agotamiento emocional, que se refiere a la disminución y pérdida de recursos emocionales.
- Despersonalización o deshumanización, consistente en el desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad y de cinismo hacia los receptores de servicio prestado.
- Falta de realización personal, con tendencias a evaluar el propio trabajo de forma negativa, con vivencias de insuficiencia profesional y baja autoestima personal. Síntomas físicos de estrés, como cansancio y malestar general.

Síntomas

- Dolor de cabeza, dolores musculares.
- Apatía, aburrimiento, insomnio, ansiedad, irritabilidad.
- Hipertensión, aumento en el consumo de medicamentos, de alimentos, tabaco, alcohol.
- Situaciones de tensión con familiares y/o amigos, aumento de actividades para escapar de la realidad.

Estrategias de afrontamiento

- **Centradas en el problema** (intenta modificar al factor que genera estrés).
  - Confrontación: acciones directas para alterar la situación.
  - Búsqueda de apoyo social: acciones para buscar consejo, información o comprensión.
  - Búsqueda de soluciones: acciones orientadas a buscar las posibles alternativas de solución.
- **Centradas en la emoción** (intentan disminuir el grado de trastorno emocional que genera una situación estresante).
  - Autocontrol: esfuerzos para regular los sentimientos y acciones.
  - Distanciamiento: esfuerzos para separarse la situación.
  - Reevaluación positiva: esfuerzos para crear un significado positivo.
  - Autoinculpación: verse como responsable de los problemas por medio de autorreproches o autocastigos.
  - Escape/evitación: evitación de la situación de estrés.
- **Otras estrategias desde la perspectiva individual.**
  - Aumentar la competencia profesional, asistiendo a congresos o jornadas, etc.
  - Llevar a cabo, en la medida de lo posible, un rediseño en la realización de las tareas como iniciativa individual.

- Distanciamiento mental del trabajo fuera del horario laboral. Hacer ejercicio físico o algún deporte, yoga o relajación, tener algún hobby, y adquirir compromisos ideológicos.
- Tomar pequeños momentos de descanso durante el trabajo, tales descansos sirven como respiros emocionales que facilitan la relajación y su distanciamiento psicológico del problema.
- Marcarse objetivos reales y factibles de conseguir.

- **Estrategias de carácter interpersonal y grupal.**

  La mayoría de las estrategias que abordan la prevención del síndrome desde la perspectiva grupal recomiendan fomentar el apoyo social por parte de los compañeros y jefes.

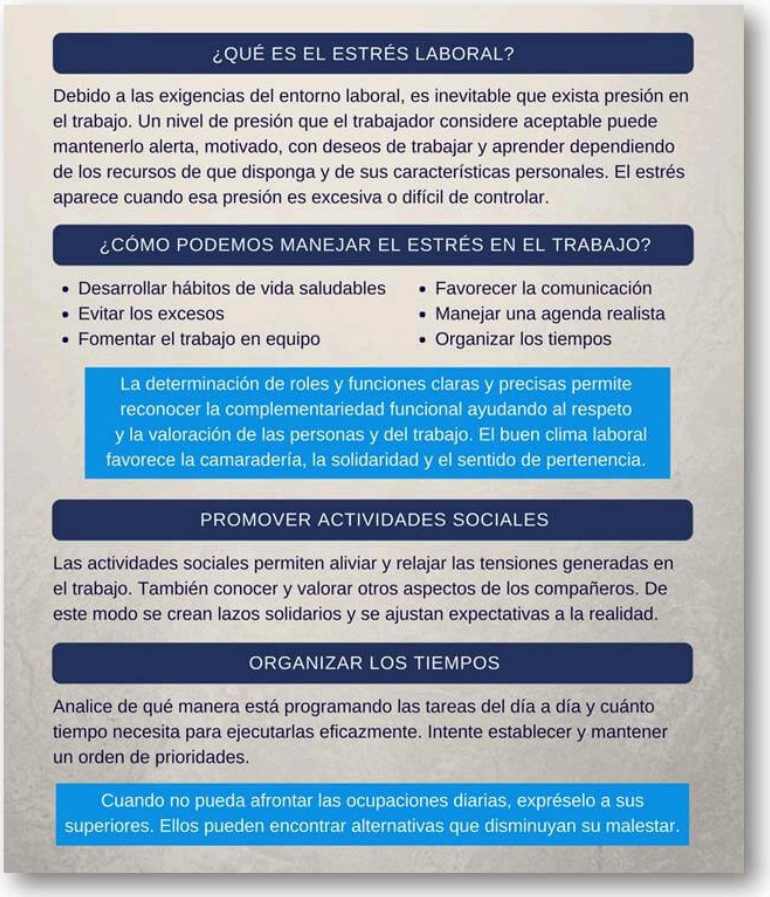
  Se pueden identificar **tres tipos de apoyo social**:

  - Apoyo emocional: Es el sentimiento de ser amado, de poder contar con alguien, de ser escuchado. Sensación de no sentirse solo en el problema, al poder compartirlo con otro/s, la persona se siente acompañada en la toma de decisiones y la resolución de las situaciones problemáticas.
  - Apoyo instrumental: Sería la prestación de ayuda directa o servicios. Es también llamado tangible, le brinda a la persona una respuesta concreta a su pedido.
  - Apoyo informacional: Que consistiría en brindar información, consejo y guía para la resolución de los problemas.

  La aparición del Síndrome de Burnout en algún miembro del equipo de trabajo, significa considerar al equipo como un todo, ya que todo el equipo se ve afectado.

  Es importante tener en cuenta que el apoyo social en el trabajo, aumenta la realización personal, disminuye el agotamiento emocional y mejora las actitudes y conductas negativas del sujeto hacia los demás.

  A diferencia del estrés o la crisis, el Burnout no siempre es reconocido por quien lo padece. Es muy importante su detección y tratamientos tempranos ya que genera situaciones de riesgo para el trabajador en el plano individual, familiar, social y laboral.



Régimen Disciplinario

El régimen disciplinario de los integrantes del Ministerio Público, sus auxiliares y demás personal, se rige por las mismas normas que regulan la materia con relación a los integrantes del Poder Judicial -Art. 76 Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal-. Este régimen disciplinario de carácter interno se aplica sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que pueda corresponder.

En particular, el Estatuto de Policía Judicial - Art. 14- establece que el personal sometido a investigación administrativa puede ser suspendido preventivamente por el término de hasta diez (10) días o traslado con carácter transitorio, cuando su alejamiento sea necesario para el esclarecimiento de los hechos investigados o cuando su permanencia en las funciones sea inconveniente.

En el año 2000, por Acuerdo Reglamentario n.º 549 del TSJ, se resolvió delegar a la Dirección de Policía Judicial la tramitación y resolución de sumarios administrativos por infracciones disciplinarias de los funcionarios, auxiliares y empleados que presten servicios en la órbita de dicha área, emergentes de la aplicación del Reglamento de Asistencia y Licencias para Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial susceptibles de su corrección con sanción de suspensión no mayor de diez (10) días, apercibimiento y llamado de atención. Igualmente estableció que, cuando el hecho investigado resulte "prima facie" susceptible

de una sanción de suspensión superior al fijado, la Dirección actuante deberá elevar dichas actuaciones a la Oficina de Sumarios Administrativos del Poder Judicial para su resolución. Un año más tarde y mediante Acuerdo Reglamentario n.º 624, se amplió la delegación de facultades en orden a la aplicación de la sanción disciplinaria de multa.

La Oficina de Sumarios Administrativos del Tribunal Superior de Justicia está a cargo de investigar las conductas que presuntamente constituyan faltas administrativas cometidas por agentes, funcionarios con o sin acuerdo de la Legislatura y magistrados del Poder Judicial. También está facultada para recibir denuncias de ciudadanos y letrados en relación al desempeño funcional de los integrantes de la administración de justicia. Estas denuncias deben señalar o acompañar prueba bajo pena de inadmisibilidad. La competencia de la oficina se extiende a los Jueces de Paz de la Provincia (proceso de destitución que culmina en la Secretaria Penal del TSJ), y a todos los agentes, funcionarios y magistrados del Poder Judicial de todas las circunscripciones judiciales del mapa judicial.

Delitos penales en el ejercicio de la función

En el ejercicio de sus funciones y revistiendo el carácter de empleados públicos, los agentes de Policía Judicial pueden incurrir no sólo en conductas sancionadas administrativamente sino también en delitos penales. Algunas de las figuras penales más comunes relativas a la temática a tener en cuenta son:

Violación de Secretos y de la Privacidad

Es un delito contra la libertad, que requiere de la revelación, por parte de una funcionario público, de un secreto a cualquier persona que no esté obligada a guardarlo, cuya revelación ha sido prohibida por la ley. Se trata únicamente de secretos de la Administración, quedado excluidos los políticos y militares.[168]

Conforme lo expresado por el Dr. Buompadre "El delito consiste en revelar (descubrir, poner de manifiesto, etc.) hechos (acontecimientos de cualquier naturaleza, humanos o naturales), actuaciones (trámites, expedientes, resoluciones, diligencias, procedimientos, etc., emitidos por una autoridad y correspondientes a cualquier fuero, judicial o administrativo), documentos (informes escritos, despachos, comunicaciones, esquemas o planes de organización, aunque no lleven fecha ni firma) o datos (información contenida en un sistema informático)."[169]

> **Código Penal de la Nación Argentina**
>
> **Artículo 157.-** Será reprimido con prisión de un (1) mes a dos (2) años e inhabilitación especial de un (1) a cuatro (4) años, el funcionario público que revelare hechos, actuaciones, documentos o datos, que por ley deben ser secretos.

168. Buompadre, Jorge E., "Manual de Derecho Penal - Parte Especial", Ed. Astrea, 2013, p. 378.
169. *Ibid.*, p. 377.

Es un delito doloso perseguible de oficio que se consuma con la mera revelación del secreto sin que se requiera la producción de daño. Únicamente puede ser cometido por un funcionario público sobre quien pesa la obligación legal de guardar el secreto, sea que lo conoció con motivo de sus funciones o fuera de ellas (v. gr. Acceder al secreto leyéndolo en el despacho de un colega.)[170]

Cohecho Pasivo

Es un delito contra la administración pública, que requiere de una acción bilateral o codelincuencia, atento que intervienen necesariamente al menos dos personas, quien otorga u ofrece el dinero o dádiva y el funcionario que recibe o acepta.

> **Código Penal de la Nación Argentina**
>
> **Artículo 256.-** Será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones.

Es un delito doloso perseguible de oficio que consiste en recibir por si o por interpósita persona dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta con la finalidad de que un funcionario público haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones.

Dinero - Dádiva

Dinero: Conjunto de monedas y billetes que se usan como medio legal de pago (RAE).
Dádiva: Cosa que se da como regalo (RAE). "Algo que se da sin retribución económica".[171]

Únicamente pueden ser sujetos activos los funcionarios públicos y el delito se consuma con la mera aceptación de la promesa o del dinero o dádiva, no resultando necesario la efectiva entrega y recepción; se configura con el acuerdo.

Cohecho Activo

Es un delito contra la administración pública de tipo "unilateral que presupone una conducta consistente en dar (entregar) u ofrecer (prometer) dádivas con la finalidad o en procura de que algún funcionario público haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones, o -si se tratara de un juez o de un Magistrado del Ministerio Público- para que emitan, retarden, dicten u omitan dictar una resolución, fallo o dictamen, en asuntos de su competencia."[172]

> **Código Penal de la Nación Argentina**
>
> **Artículo 258.-** Será reprimido con prisión de uno a seis años, el que directa o indirectamente diere u ofreciere dádivas en procura de alguna de las conductas reprimidas por los artículos 256 y 256 bis, primer párrafo. Si la dádiva se hiciere u ofreciere con el fin de obtener alguna de las conductas tipificadas en los artículos 256 bis, segundo párrafo y 257, la pena será de reclusión o prisión de dos a seis años. Si el culpable

170. Buompadre, Jorge E., *op. cit.*, p. 378.
171. *Ibid.*, p. 675.
172. *Ibid.*, p. 676.

> fuere funcionario público, sufrirá además inhabilitación especial de dos a seis años en el primer caso y de tres a diez años en el segundo.

Es un delito doloso en el que se da u ofrece, de modo directo o indirecto, una dádiva. El sujeto activo o autor puede ser un particular o funcionario público y se consuma con el mero ofrecimiento sin que resulte necesario la efectiva entrega.

Exacciones Ilegales

El cohecho es un delito contra la administración pública, que "hace referencia a una exigencia arbitraria e indebida, realizada en beneficio del Estado o transformada en beneficio para el autor, de una contribución, un derecho o una dádiva, cuando su percepción no está autorizada."[173]

La conducta típica requiere solicitar, exigir, hacer pagar o hacer entregar o cobrar mayores derechos de los que corresponden. Lo exigido es indebido atento a que no está previsto en la ley o excede la cuantía de lo establecido en ella.[174]

> **Código Penal de la Nación Argentina**
>
> **Artículo 266.-** Será reprimido con prisión de un (1) a cuatro (4) años e inhabilitación especial de uno (1) a (5) cinco años, el funcionario público que, abusando de su cargo, solicitare, exigiere o hiciere pagar o entregar indebidamente, por sí o por interpuesta persona, una contribución, un derecho o una dádiva o cobrase mayores derechos que los que corresponden.
> Se aplicará también multa de dos (2) a cinco (5) veces del monto de la exacción.

Es un delito doloso perseguible de oficio que se consuma con la solicitud o exigencia por parte del funcionario público; no es necesario que se materialice la entrega o pago.

Bajas

Los empleados de la Dirección General de Policía Judicial serán dados de baja y dejan de pertenecer a la institución, cuando concurren algunas de las siguientes causales -Art. 18 Estatuto de Policía Judicial-.

- Renuncia.
- Fallecimiento
- Cesantía
- Exoneración

También se producirá cuando el agente es ascendido por concurso o trasladado definitivamente a otra área dependiente del Ministerio Público Fiscal o Poder Judicial.

173. Buompadre, Jorge E., *op. cit.*, p. 306.
174. *Ibid.*, p. 307.